

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2025

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

Ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 9310110

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐỖ ANH TÀI
TS. VŨ QUỲNH NAM

THÁI NGUYÊN - 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	i
DANH MỤC VIẾT TẮT	v
DANH MỤC CÁC BẢNG	vi
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài	3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	4
4. Những đóng góp mới của luận án.....	5
5. Kết cấu của luận án.....	6
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU	8
1.1. Các nghiên cứu ngoài nước liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.....	8
1.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ	17
1.3. Các nghiên cứu liên quan đến phát triển sản phẩm	21
1.4. Khoảng trống nghiên cứu	24
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH	26
2.1. Cơ sở lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh	26
2.1.1. Quyền sở hữu trí tuệ.....	26
2.1.2. Khái niệm về phát triển.....	33
2.1.3. Sản phẩm mang tên địa danh	34
2.1.4. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh	38
2.1.5. Nội dung nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh	50
2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.....	58
2.2. Cơ sở thực tiễn về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh	70
2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới	70

2.2.2. Kinh nghiệm về phát huy quyền SHTT trong phát triển mang tên địa danh ở Việt Nam	77
2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Bắc Ninh	88
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	90
3.1. Câu hỏi nghiên cứu.....	90
3.2. Phương pháp nghiên cứu	90
3.2.1. Phương pháp tiếp cận.....	90
3.2.2. Thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu	91
3.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu	94
3.2.4. Xây dựng thang đo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.....	98
3.2.5. Phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu.....	102
3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu	105
3.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ	105
3.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh nội dung quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh	106
Chương 4: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TỈNH BẮC NINH	108
4.1. Khái quát chung về tỉnh Bắc Ninh.....	108
4.1.1. Vị trí địa lý.....	108
4.1.2. Điều kiện tự nhiên.....	109
4.1.3. Lịch sử - văn hóa	110
4.1.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội	111
4.2. Sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.....	113
4.2.1. Các sản phẩm làng nghề mang tên địa danh	113
4.2.2. Các sản phẩm nông nghiệp mang tên địa danh	120
4.3. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh	122

4.3.1. Thực trạng xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh.....	122
4.3.2. Thực trạng quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh	131
4.3.3. Thực trạng khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh.....	149
4.3.4. Thực trạng thu nhập của cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh.....	156
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh	162
4.4.1. Tác động từ các yếu tố thể chế, chính sách	162
4.4.2. Năng lực của tổ chức chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh ..	164
4.5. Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.....	178
4.5.1. Kết quả đạt được.....	178
4.5.2. Hạn chế trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh.....	183
4.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế	186
Chương 5: GIẢI PHÁP PHÁT HUY QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH	188
5.1. Quan điểm về phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.....	188
5.2. Định hướng, mục tiêu về phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.....	189
5.3. Giải pháp phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh	190
5.3.1. Thúc đẩy việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm mang tên địa danh...	190
5.3.2. Tăng cường quản lý quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh	195
5.3.3. Thúc đẩy khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh	203

5.3.4. Nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.....	205
5.3.5. Một số giải pháp khác	206
KẾT LUẬN	210
PHỤ LỤC	222

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
CBBE	Mô hình tài sản thương hiệu
CDĐL	Chi dẫn địa lý
CMCN 4.0	Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
CPTPP	Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
EVFTA	Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu
HTX	Hợp tác xã
KH&CN	Khoa học và Công nghệ
NHCN	Nhãn hiệu chứng nhận
NHTT	Nhãn hiệu tập thể
SHTT	Sở hữu trí tuệ
TSTT	Tài sản trí tuệ
UBND	Ủy ban nhân dân
WTO	Tổ chức Thương mại thế giới
CPTPP	Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
EVFTA	Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Số lượng CDDL, NHTT, NHCN được cấp giấy chứng nhận đăng ký (tính đến 01/4/2023).....	82
Bảng 3.1. Số lượng các hộ khảo sát theo địa phương có sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	96
Bảng 3.2. Thang đo đo lường nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	98
Bảng 3.3. Thang đo đo lường liên tưởng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	99
Bảng 3.4. Thang đo đo lường chất lượng cảm nhận sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.....	100
Bảng 3.5. Thang đo đo lường trung thành thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	100
Bảng 3.6. Thang đo đo lường về đặc tính của địa phương.....	101
Bảng 3.7. Thang đo đo lường yếu tố quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh.....	101
Bảng 4.1. Số lượng làng nghề theo ngành nghề sản xuất.....	115
Bảng 4.2. Số lượng làng nghề phân theo huyện/thành phố của tỉnh Bắc Ninh .	115
Bảng 4.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022	116
Bảng 4.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022	118
Bảng 4.5. Các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh năm 2022	121
Bảng 4.6. Danh mục các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh đã được bảo hộ....	122
Bảng 4.7. Loại hình bảo hộ các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh .	125
Bảng 4.8. Chủ sở hữu quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh	128
Bảng 4.9. Vai trò quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang địa danh tại tỉnh Bắc Ninh.....	133

Bảng 4.10. Hệ thống công cụ phục vụ phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh.....	135
Bảng 4.11. Thực trạng về cấp GCN sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh	136
Bảng 4.12. Yêu cầu trong kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh	143
Bảng 4.13. Đánh giá của các CSSX về mức độ hoạt động kiểm soát quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh	143
Bảng 4.14. Các hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh.....	146
Bảng 4.15. Các hoạt động khai thác quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh	150
Bảng 4.16. Phân nhóm các hộ điều tra tại các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	157
Bảng 4.17. Thu nhập bình quân của lao động tham gia sản xuất tại các ngành nghề	159
Bảng 4.18. Thu nhập bình quân của hộ sản xuất tại các ngành nghề	161
Bảng 4.19. Nhân khẩu học của đối tượng khảo sát (N=300)	172
Bảng 4.20. Kết quả tính giá trị và giá trị hội tụ	173
Bảng 4.21. Tiêu chí Fornell-Larcker	175
Bảng 4.22. Phân tích đường dẫn và kiểm tra giả thuyết	176

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Biểu đồ:

Biểu đồ 2.1. Số lượng CDĐL, NHTT, NHCN được cấp giấy chứng nhận đăng ký (tính đến 01/4/2023).....	83
Biểu đồ 2.2. Thực trạng sử dụng tên địa danh trong đăng ký bảo hộ SHTT (tính đến tháng 4/2023).....	84
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu sản phẩm nông sản được bảo hộ quyền SHTT (tính đến tháng 4/2023).....	85
Biểu đồ 4.1. Quy mô và tốc độ tăng GRDP qua các năm 2018-2022	112
Biểu đồ 4.2. Số sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh được bảo hộ giai đoạn 2011-2022.....	124
Biểu đồ 4.3. Phân loại sản phẩm được bảo hộ.....	125
Biểu đồ 4.4. Sử dụng tên địa danh để bảo hộ sản phẩm.....	127
Biểu đồ 4.5. So sánh tỷ lệ chủ sở hữu NHTT của Bắc Ninh so với cả nước	130
Biểu đồ 4.6. Mức độ sử dụng quyền SHTT đối với các sản phẩm.....	138
Biểu đồ 4.7. Việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu đã được ban hành	139

Hình:

Hình 1.1. Mô hình CBBE của KELLER	14
Hình 4.1. Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh.....	108
Hình 4.2. Sơ đồ chung về tổ chức kiểm soát quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh.....	142

Sơ đồ:

Sơ đồ 3.1. Thiết kế nghiên cứu	92
Sơ đồ 3.2. Đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	93
Sơ đồ 4.1. Mô hình quản lý NHCN, CDĐL	132
Sơ đồ 4.2. Mô hình quản lý NHTT	132
Sơ đồ 4.3. Đường dẫn (tương quan) hệ số của thuật toán PLS	176

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sở hữu trí tuệ là một trong ba trụ cột của thương mại quốc tế hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO và ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, EVFTA,... Hiện nay, bảo hộ, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là vấn đề được Nhà nước và toàn xã hội quan tâm nhằm đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, kinh tế toàn cầu ở vào giai đoạn phát triển cao của nền kinh tế tri thức, các thành quả sáng tạo là đối tượng bảo hộ của quyền SHTT trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và của mỗi địa phương. Bảo hộ quyền SHTT có vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội bằng các sản phẩm sáng tạo, các hàng hóa, dịch vụ mới có chất lượng và tính năng đa dạng. Việc bảo hộ quyền SHTT hiệu quả cũng góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, qua đó đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế.

Trong những năm qua, thông qua các chiến lược, chương trình, dự án phát triển tài sản sở hữu trí tuệ do Trung ương và các địa phương trong cả nước triển khai đã thực hiện đăng ký bảo hộ quyền SHTT thành công cho nhiều sản phẩm mang tên địa danh. Bảo hộ quyền SHTT giúp cho các sản phẩm mang tên địa danh từng bước khẳng định được vai trò, giá trị trong sản xuất, thương mại sản phẩm nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, dần khẳng định là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư trong khu vực nông thôn, duy trì và gia tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng.

Bắc Ninh là tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng Sông Hồng, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế lớn, có hệ thống giao thông thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho phát triển các loại hình sản xuất cả công nghiệp và nông nghiệp. Bắc Ninh được biết đến là vùng đất văn hiến, cách mạng, miền quê của các di sản văn hóa, làng nghề truyền thống nổi tiếng, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với những loại hình phong phú, hấp dẫn, nhất là du lịch tâm linh kết hợp với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 65 làng nghề (trong đó có 31 làng nghề truyền thống) và một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực của tỉnh. Thời gian qua, Bắc Ninh đã và đang đẩy mạnh việc triển khai xác lập quyền SHTT, quản lý và quảng bá thương hiệu cho nhiều sản phẩm mang tên địa danh (tính đến hết năm 2022, Bắc Ninh đã có 21 sản phẩm mang tên địa danh được cấp văn bằng bảo hộ quyền SHTT, 11 sản phẩm mang tên địa danh đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT), bước đầu định hình việc sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bảo đảm chất lượng. Quá trình xác lập, quản lý và khai thác để phát huy quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn Tỉnh bước đầu đem lại hiệu quả, tạo lợi ích kinh tế cho các mắt xích tham gia chuỗi giá trị, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tạo công cụ pháp lý để bảo vệ uy tín, danh tiếng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo các sản phẩm mang tên địa danh của Tỉnh. Từ đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội. [1]

Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trong cả nước, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh còn những hạn chế nhất định. Trong ba nội dung quan trọng của phát triển sở hữu trí tuệ là xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT, thì các địa phương mới đang tập trung vào xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa

danh. Nội dung về quản lý và khai thác mặc dù đã được quan tâm và xây dựng hệ thống các công cụ quản lý, bộ nhận diện thương hiệu, các công cụ cần thiết khác phục vụ cho công tác quảng bá, hỗ trợ cho phát triển sản phẩm,... Tuy nhiên, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng chưa cao, chưa phát huy được hết giá trị của quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh; việc xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, chưa có chủ thể đủ mạnh để hỗ trợ, dẫn dắt cộng đồng; sự liên kết giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT còn lỏng lẻo, từ các chủ thể cung cấp yếu tố đầu vào, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, các bên tổ chức sản xuất, đến người sản xuất và các chủ thể thực hiện khâu khai thác và đưa sản phẩm vào lưu thông trên thị trường đến tay người tiêu dùng còn chưa có sự kết nối chặt chẽ. Các chính sách, chương trình, kế hoạch của địa phương để hỗ trợ quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh chưa đồng bộ, nhiều nội dung trong quản lý và khai thác chưa có chính sách cụ thể để triển khai áp dụng, chưa có giải pháp để hoàn thiện chính sách, dẫn đến các hoạt động của tổ chức chủ sở hữu trong công tác quản lý, khai thác giá trị của quyền SHTT trên thị trường chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của quyền SHTT và các công cụ SHTT phục vụ cho phát triển sản phẩm trong cộng đồng cũng như các nhà quản lý các cấp còn chưa đầy đủ, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai thực hiện chính sách quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh;...[1]. Từ những hạn chế trên làm cho quyền SHTT chưa thực sự phát huy được hết giá trị trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, chưa đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của người sản xuất cũng như các nhà quản lý và của địa phương. Vì vậy, rất cần những giải pháp, chính sách cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế trên, nhằm thúc đẩy, nâng cao giá trị và vai trò của quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh của Tỉnh trong thời gian tới.

Từ thực tế trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài ***“Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh”*** làm luận án tiến sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ uy tín, danh tiếng cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

- Phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất một số giải pháp tăng cường xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm các vấn đề liên quan đến xác lập, quản lý và khai thác SHTT.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt nội dung:

Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó tập trung vào các nội dung: Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh; Quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Tình hình sản xuất kinh doanh và thu nhập của các cơ sở/ hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Luận án chưa đề cập và nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

trong lĩnh vực thương mại điện tử, sản phẩm văn hóa dựa trên quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như các sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể.

Về không gian

Luận án nghiên cứu quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh tại tỉnh Bắc Ninh.

Về thời gian

Luận án nghiên cứu thực trạng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, các số liệu thứ cấp tiến hành thu thập chủ yếu từ 2012-2023; số liệu sơ cấp về đánh giá của khách hàng, hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ thu thập từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, trong đó số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất thu thập trong giai đoạn 2020-2023. Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh đến 2030 định hướng đến 2050.

4. Những đóng góp mới của luận án

Đóng góp về mặt lý luận:

Luận án đã tổng hợp và thống nhất một số khái niệm mới về: Sản phẩm mang tên địa danh; Quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh; Quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh và nội dung quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Luận án đã xây dựng khung lý thuyết về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Từ đó đã cập nhật, bổ sung và cụ thể hóa cơ sở lý thuyết cho phân tích, đánh giá quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Kết quả nghiên cứu có cơ sở khoa học này sẽ bổ sung và góp phần làm phong phú lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Đóng góp về mặt thực tiễn:

- Luận án đi sâu nghiên cứu thực trạng xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Luận án đã tiếp cận đa chiều từ phía nhà quản lý, chủ sở hữu nhãn hiệu, các cơ sở sản xuất kinh doanh và từ phía người tiêu dùng sản phẩm mang tên địa danh để đánh giá được đúng thực trạng từ công tác xác lập, quản lý, khai thác quyền SHTT đến quá trình

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đến tay người tiêu dùng; phân tích, đánh giá được cảm nhận, thị hiếu, nhu cầu và những phản ánh khách quan của người tiêu dùng về sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, từ đó phân tích, đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, đề xuất những giải pháp cụ thể, khuyến nghị chính sách có tính khả thi để điều chỉnh trở lại các khâu quản lý, khai thác và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm phát huy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Luận án đã ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM để phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh dựa trên các đánh giá, cảm nhận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, thông qua phân tích mối quan hệ đa chiều giữa các biến: nhận biết sản phẩm, liên tưởng sản phẩm, chất lượng cảm nhận, trung thành với sản phẩm, đặc tính địa phương trong sản phẩm; đây là các biến tương ứng với các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, được hình thành, thẩm thấu trong quá trình xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT của mỗi sản phẩm, tạo lên giá trị tài sản thương hiệu của sản phẩm, phát huy được quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, đặc biệt là yếu tố đặc tính địa phương trong sản phẩm.

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, học viện, cơ sở đào tạo có thể tham khảo trong triển khai thực tế, trong quản lý, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

5. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 5 chương với những nội dung chính như sau:

Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Thực trạng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 5: Giải pháp phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh là một trong những nội dung được quan tâm và được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu trong thời gian qua. Mỗi nghiên cứu lại tiếp cận theo một khía cạnh khác nhau, cụ thể các nghiên cứu trong và ngoài nước về sở hữu trí tuệ như sau:

1.1. Các nghiên cứu ngoài nước liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) ở các nước đang phát triển là một vấn đề được tranh luận nhiều trong những năm gần đây. Cuộc tranh luận này thường được đặt trong khuôn khổ các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển. Trong đó, các nước đang phát triển có xu hướng thua trong việc bảo vệ quyền SHTT. Lý do chính là việc bảo vệ quyền SHTT sẽ củng cố sức mạnh thị trường của các công ty đổi mới ở các quốc gia phát triển và làm tăng giá ở các nước đang phát triển (Chin và Grossman, 1990; Deardorff, 1992). Tuy nhiên, ngay cả khi các yếu tố cân bằng trong hoạt động thương mại được tính đến, các nước đang phát triển không được hưởng lợi từ việc bảo hộ quyền SHTT, một phần là do tác động bất lợi của các điều khoản thương mại và khả năng chậm lại của các cải tiến ở các quốc gia đang phát triển theo thời gian. Do đó, các nước đang phát triển cần tăng cường việc bảo vệ quyền SHTT của họ (Helpman, 1993). Đồng quan điểm này, Diwan và Rodrik (1991) khẳng định các quốc gia đang phát triển và quốc gia phát triển có nhu cầu công nghệ khác nhau và nếu không có sự bảo vệ của các nước phát triển về quyền SHTT, các quốc gia đang phát triển sẽ không phát triển được các công nghệ mà các quốc gia phát triển cần.

Peter Drahos (1999) trong nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và quyền con người. Nghiên cứu đã lập luận rằng mặc dù quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được thừa nhận rộng rãi qua các hiệp ước quốc tế, nhưng chúng không thể được coi là quyền con người cơ bản. Nghiên cứu đề cập đến xung đột giữa quyền sở hữu trí tuệ với các quyền như quyền tiếp cận

y tế, quyền phát triển và quyền tiếp cận tri thức. Ngoài ra, tác giả nhấn mạnh sự bất bình đẳng giữa các nước phát triển và đang phát triển trong hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu. Một số đề xuất được đưa ra nhằm điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ để phục vụ lợi ích của nhân loại, thay vì chỉ phục vụ lợi ích kinh tế của một số quốc gia và tập đoàn lớn.

Trên thực tế, các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS) là một yếu tố chính trong các cuộc đàm phán của WTO và việc tăng cường quyền SHTT thường là điều kiện để một quốc gia đang phát triển gia nhập WTO (Maskus, 2000). Báo cáo *"Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy"* của Ủy ban Quyền Sở hữu Trí tuệ (CIPR) (2002) đánh giá tác động của quyền sở hữu trí tuệ đối với các nước đang phát triển. Báo cáo nhấn mạnh rằng các quy tắc quyền SHTT toàn cầu, đặc biệt là Hiệp định TRIPS, có thể mang lại lợi ích nhưng cũng gây ra bất lợi cho các quốc gia có nền kinh tế yếu. Một số vấn đề quan trọng được thảo luận bao gồm ảnh hưởng của quyền SHTT đến đổi mới công nghệ, tiếp cận thuốc thiết yếu, bảo vệ tri thức truyền thống, và quyền sở hữu giống cây trồng. Báo cáo đề xuất cải cách hệ thống IPR để đảm bảo công bằng hơn, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, đồng thời khuyến nghị tăng cường chuyển giao công nghệ và chính sách hỗ trợ phát triển bền vững.

Bekkers, Verspagen, và Smits (2002) phân tích vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình tiêu chuẩn hóa ngành viễn thông, với trường hợp điển hình là chuẩn GSM (global system for mobile communications). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù tiêu chuẩn hóa giúp thúc đẩy đổi mới và mở rộng thị trường, nhưng sự hiện diện của các bằng sáng chế thiết yếu (essential patents) có thể tạo ra rào cản gia nhập và hạn chế cạnh tranh. Nghiên cứu cũng chỉ ra cách các công ty lớn như Ericsson, Nokia, Siemens, Motorola và Alcatel đã tận dụng quyền sở hữu trí tuệ để củng cố vị thế của mình trên thị trường. Nghiên cứu đề xuất chính sách nhằm cân bằng giữa bảo hộ sở hữu trí tuệ và

lợi ích công, như điều chỉnh chính sách cấp phép và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận công nghệ.

Mark A. Lemley (2002), sử dụng phương pháp thực nghiệm thông qua kết quả khảo sát 29 tổ chức thiết lập tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT cụ thể trong lĩnh vực viễn thông, máy tính và phần mềm. Kết quả chỉ ra rằng, các tổ chức thiết lập tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo tính mở của tiêu chuẩn; cần có quy định chặt chẽ hơn về cách thức các tổ chức này quản lý quyền sở hữu trí tuệ để tránh hiện tượng "patent hold-up"; luật pháp cần có sự điều chỉnh để tạo điều kiện cho một hệ thống tiêu chuẩn hóa minh bạch và công bằng, giúp tăng cường đổi mới sáng tạo mà không cản trở cạnh tranh.

Shahid Alikhan, Raghunath Mashelkar (2004), đã trình bày các vấn đề lý luận chung về quyền SHTT và thực thi quyền SHTT; các vấn đề về toàn cầu hoá chiến lược phát triển kinh tế quốc gia liên quan đến SHTT và vấn đề thực thi quyền SHTT; bảo vệ di sản văn hoá; tri thức truyền thống và hiện đại; văn hoá dân gian và phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Ngoài ra, tác giả còn nêu rõ tầm quan trọng của thực thi quyền SHTT đối với sự cạnh tranh công bằng của doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích nghiên cứu và phát triển, vai trò của chính phủ, lĩnh vực tư nhân, xã hội và những thách thức đối với hệ thống SHTT trên toàn thế giới.

Bruce A. Babcock và Roxanne Clemens (2004) đã sử dụng phương pháp so sánh và phân tích chính sách để phân tích hệ thống bảo hộ các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng dựa trên nguồn gốc địa lý ở EU, nhãn hiệu chứng nhận ở Hoa Kỳ, qua đó đánh giá lợi ích và tác động kinh tế của chúng đối với các nhà sản xuất nông nghiệp.

Rosemary Coombe (2004), đã sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành và phân tích hình huống thực tế để đánh giá cách luật pháp duy trì quyền lực trong SHTT, đồng thời xem xét cách luật SHTT ảnh hưởng đến các lĩnh vực như quảng cáo, giải trí, truyền hình, thương hiệu và quyền tác giả

trong đời sống hàng ngày. Coombe cho rằng quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là biểu hiện của quyền lực văn hóa và kinh tế. Quyền sở hữu trí tuệ cũng là một công cụ hỗ trợ sáng tạo và chia sẻ tri thức, thay vì chỉ bảo vệ lợi ích của các tập đoàn lớn.

Yongmin Chen và Thitima Puttitanun (2004), đã phân tích mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu sử dụng mô hình lý thuyết hành vi người tiêu dùng thông qua phân tích dữ liệu từ 64 quốc gia cho thấy, các nước đang phát triển vừa phải đánh đổi việc bắt chước các công nghệ nước ngoài nhưng cũng cung cấp đổi mới trong nước. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy quyền SHTT có hoạt động tích cực đến đổi mới và mối quan hệ giữa quyền SHTT và phát triển kinh tế có dạng chữ U. Khi một quốc gia phát triển phát triển từ cường độ, quyền SHTT giảm tận dụng công nghệ nước ngoài, nhưng quốc gia khi đạt được mức độ nhất định, quyền SHTT tăng cường tiện ích tạo ra nội địa. Kết quả này củng cố vai trò của quyền SHTT trong phát triển kinh tế.

R.A. Mashelkar (2005), trong nghiên cứu "Intellectual Property Rights and the Third World" đã thảo luận về vai trò ngày càng quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ đối với các nước đang phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc bảo vệ và khai thác sở hữu trí tuệ không chỉ ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ mà còn có tác động lớn về kinh tế, xã hội và chính trị. Tác giả đã khẳng định, vấn đề trọng tâm là Hiệp định TRIPS của WTO buộc các nước thành viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển cho rằng điều này gây bất lợi khi họ chưa có đủ năng lực kinh tế và thể chế để thực hiện. Việc cân bằng giữa lợi ích của nhà sáng chế và quyền tiếp cận công nghệ của xã hội là một thách thức lớn. Đồng thời, nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến bảo vệ tri thức truyền thống, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền và đa dạng sinh học. Các mô hình như Thư viện Tri thức Truyền thống (Traditional Knowledge Digital Library) ở Ấn Độ

có thể giúp ngăn chặn nạn "chiếm đoạt tri thức". Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất các giải pháp như đàm phán một "TRIPS Plus" công bằng hơn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế tiên tiến.

Joseph E. Stiglitz trong nghiên cứu *"Economic Foundations of Intellectual Property Rights"* đã phân tích mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới kinh tế, tập trung vào những bất cập của hệ thống bảo hộ hiện tại. Stiglitz lập luận rằng hệ thống quyền SHTT, đặc biệt là Hiệp định TRIPS, có thể gây ra bất công khi làm tăng khoảng cách tri thức giữa các nước phát triển và đang phát triển. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc cấp bằng sáng chế quá rộng hoặc quá mạnh có thể cản trở đổi mới bằng cách tạo ra độc quyền và rào cản gia nhập thị trường, và làm tăng chi phí sản xuất tri thức. Nghiên cứu đề xuất cải cách hệ thống quyền SHTT bằng cách cân bằng giữa bảo hộ sáng chế và lợi ích công, đồng thời thúc đẩy các mô hình khác như giải thưởng sáng tạo và cơ chế tài trợ công cho nghiên cứu.

Petr Hanel (2006), đã khẳng định sự cần thiết phải bảo hộ quyền SHTT cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực tiễn hoạt động quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong doanh thu kinh doanh, tập trung vào các chiến lược bảo vệ tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp ở các quốc gia Mỹ, Canada, EU, Nhật Bản và Australia. Kết quả nghiên cứu khẳng định, trong các doanh nghiệp này ngày càng coi tài sản trí tuệ là tài sản tài chính quan trọng, được sử dụng để bảo vệ công nghệ, ngăn chặn cạnh tranh và tăng giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các ngành và quy mô doanh nghiệp vẫn ảnh hưởng đáng kể đến việc bảo hộ quyền SHTT của các doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng đề cập đến hoạt động của các chính sách sáng chế tại Mỹ, cũng như các vấn đề thực thi và giải quyết tranh chấp chấp nhận, đặc biệt trong môi trường internet và công nghệ số hiện nay.

Michael Blakeney (2008), đã nêu nội dung pháp luật về SHTT của một số nước như Anh, Mỹ, Trung Quốc..., và phân tích các hình thức thực thi quyền SHTT theo quy định của Hiệp định TRIPS về nghĩa vụ thực thi chung của tất cả các nước thành viên; thủ tục, chế tài dân sự và hành chính dành cho các chủ thể vi phạm pháp luật về quyền SHTT; quy định thủ tục và chế tài hình sự trong trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại; quy định chế độ kiểm soát biên giới đối với hàng hóa giả mạo SHTT...

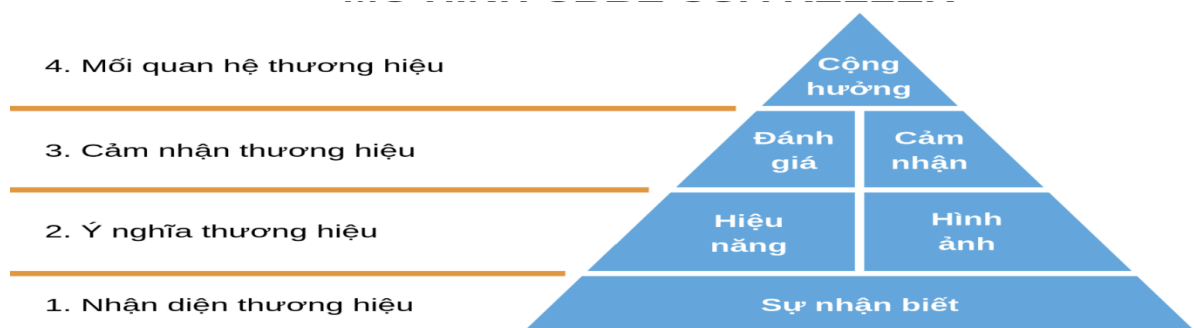
Stephen R. Munzer và Kal Raustiala (2009) đã phân tích về việc áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống. Tri thức truyền thống bao gồm các kiến thức về y học cổ truyền, kỹ thuật canh tác, nghi lễ văn hóa, nghệ thuật dân gian của các cộng đồng bản địa. Nhiều tổ chức quốc tế như WIPO và Liên Hợp Quốc đã sản xuất bảo vệ tri thức truyền thống để tránh việc chiếm giữ hoặc thương mại hóa mà không có đồng ý nào về việc chủ sở hữu có thể nắm giữ. Nghiên cứu cũng cho rằng việc áp dụng quyền SHTT để bảo vệ tri thức truyền thống hiện nay là chưa thực sự phù hợp đối với tri thức truyền thống mang tính cộng đồng, và chưa thực sự vì mục tiêu thương mại hóa. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống, như quyền lao động, quyền sáng tạo hay quyền thương mại, chưa đủ thuyết phục để tạo ra một khung pháp lý vững chắc. Thay vì tạo ra quyền SHTT mạnh đối với tri thức truyền thống, nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ giúp ngăn chặn việc đăng ký bằng sáng chế hoặc sử dụng tri thức truyền thống một cách sai trái, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ tri thức truyền thống và giữ không gian tri thức chung.

Để đo lường quyền SHTT đã có các nghiên cứu đo lường giá trị tài sản thương hiệu. Trong đó, tài sản thương hiệu là giá trị về mặt tài chính và phi tài chính được xây dựng và liên quan đến một thương hiệu được bảo hộ quyền SHTT, bao gồm các yếu tố như mức độ nhận diện thương hiệu, sự liên kết với khách hàng, giá trị của các sản phẩm và dịch vụ đóng góp vào thương hiệu và các tài sản vật chất của doanh nghiệp.

Năm 1979 Srinivasan đã sử dụng mô hình đa thuộc tính để đo lường tài sản thương hiệu CBBE (Customer-Based Brand Equity) thông qua việc tập trung vào sở

thích của người tiêu dùng. Ông đã đo lường giá trị tài sản thương hiệu bằng cách so sánh các sở thích được quan sát dựa trên sự lựa chọn thực tế với các sở thích của khách hàng thông qua phân tích liên kết đa thuộc tính [80]. Đến năm 1991, Aaker là người đầu tiên đưa ra năm khía cạnh chính của mô hình tài sản thương hiệu CBBE một cách toàn diện gồm: Nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu, tài sản độc quyền khác (bằng sáng chế, nhãn hiệu,...) [43].

Năm 1993 Keller đã đưa ra hai thành phần bổ sung lý thuyết nền tảng về CBBE nhận biết thương hiệu (nhớ lại và nhận ra) và hình ảnh thương hiệu (kiểu liên tưởng gồm thuộc tính, lợi ích, thái độ). Đây là đóng góp mới của Keller trong các nghiên cứu lý thuyết nền tảng của CBBE tại thời điểm lúc bấy giờ, khi sở hữu trí tuệ còn khá mới mẻ trên toàn cầu. Keller cho rằng khi doanh nghiệp có một thương hiệu mạnh, khách hàng sẽ mua hàng nhiều hơn, họ sẽ thực hiện marketing truyền miệng của bạn, trung thành hơn và nhờ vậy giảm nguy cơ khách hàng về tay đối thủ cạnh tranh. Keller đã đưa ra 4 bước để xây dựng và quản trị thương hiệu như sau:



Hình 1.1. Mô hình CBBE của KELLER

Nguồn: Keller, KL (2003)

Với mô hình CBBE, Keller đã nhấn mạnh 4 mức độ quan trọng nhất để tạo nên một thương hiệu thành công gồm: nhận diện thương hiệu, ý nghĩa thương hiệu, cảm nhận thương hiệu, mối quan hệ thương hiệu.

Năm 2000, Yoo và cộng sự kế thừa nghiên cứu của Aaker (1991) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa marketing mix với các thành phần tài sản thương hiệu và tác động của các thành phần này lên tài sản thương hiệu tổng thể thông qua phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu khẳng định,

tài sản thương hiệu bị ảnh hưởng bởi nhận biết thương hiệu kết hợp với liên tưởng thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu và chất lượng cảm nhận. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng khi nghiên cứu về tài sản thương hiệu, bởi Yoo và cộng sự đã xây dựng được mô hình nghiên cứu và chứng minh được các giả thuyết nghiên cứu mà nhóm tác giả đã đưa ra.[84]

Derek Bosworth và Elizabeth Webster (2006), đã đề xuất 3 phương pháp khác nhau để đo lường giá trị của vốn vô hình trong nghiên cứu “*The Management of Intellectual Property*”. Trong đó, phương pháp ước tính tỷ suất sinh lợi riêng của tài sản trí tuệ là: i) Cách tiếp cận tỷ suất sinh lợi, ii) Cách tiếp cận chức năng sản xuất và iii) Cách tiếp cận định giá thị trường. Những cách tiếp cận cụ thể này nhằm đo lường lợi tức đầu tư của tư nhân thông qua tài sản trí tuệ. [48]

Theo Isabel Buil và cộng sự (2008), giá trị thương hiệu được khái niệm hóa như một khái niệm đa chiều bao gồm nhận thức về thương hiệu, chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu. Để kiểm tra quy mô tài sản thương hiệu trên toàn quốc, một cuộc khảo sát đã được thực hiện ở Anh và Tây Ban Nha, bài viết sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến CBBE thông qua nghiên cứu về chủng loại sản phẩm và thương hiệu đã được xếp hạng thương hiệu toàn cầu tốt nhất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, CBBE có các thành phần và chiều hướng tác động tương tự nhau giữa các quốc gia. Ngoài ra, người tiêu dùng phản ứng với các hạng mục của giá trị thương hiệu theo cách giống nhau, điều này cho phép so sánh điểm số một cách có ý nghĩa. [64]

Steve Charters và cs (2011), trong nghiên cứu “*The territorial brand in wine*” đã nhìn nhận thương hiệu tập thể dưới góc độ thương hiệu của những sản phẩm mang yếu tố địa phương và được hiểu là một thương hiệu thuộc về tất cả các nhà sản xuất trong một vùng miền xác định, các sản phẩm của chỉ có thể được tạo ra ở đó và không thể nhân rộng ở bất kỳ nơi nào khác. Theo đó, nhóm tác giả nghiên cứu điển hình với sản phẩm rượu vang tại Bordeaux. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, với khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình và bối cảnh lịch sử của Bordeaux làm nên thương hiệu cho những loại rượu vang Bordeaux nổi tiếng thế giới. Thương hiệu này thể hiện những

sản phẩm chỉ có thể được làm theo phong cách riêng trong vùng lãnh thổ đó. Từ đó áp dụng các khái niệm về thương hiệu vùng miền (nhãn hiệu tập thể) cho một số ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất rượu vang, một ngành công nghiệp đang rất phát triển ở Pháp và một số quốc gia Châu Âu mà điển hình là Bordeaux cũng như rượu sâm banh. [54]

Kim (2012), đã khẳng định, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng thương hiệu làm đại diện cho chất lượng và sự đảm bảo an toàn khi mua các sản phẩm thực phẩm có thuộc tính tin cậy. Quản lý thương hiệu hiệu quả dường như là điều kiện tiên quyết chính để tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng (tức là giá trị thương hiệu) và định vị thành công các sản phẩm được tin nhiệm. Nghiên cứu xác nhận bằng thực nghiệm bốn khái niệm mang tính quyết định về giá trị thương hiệu đối với hàng hóa uy tín bằng cách sử dụng Mô hình phương trình cấu trúc biến tiềm ẩn (LVSE). Các phát hiện hỗ trợ mô hình bốn yếu tố của giá trị thương hiệu đối với hàng hóa uy tín. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là minh họa cách người tiêu dùng đánh giá cao các tín hiệu sản phẩm chính trong việc đưa ra quyết định mua các sản phẩm đáng tin cậy. Các phát hiện cho thấy lòng trung thành với thương hiệu và các thành phần dựa trên thuộc tính (tức là giá trị cảm nhận) dường như có vai trò chủ đạo trong việc xác định giá trị của thương hiệu.

Isabel Buil và cộng sự (2013), đã sử dụng thang đo Likert 7 điểm để khảo sát khách hàng và áp dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc SEM để đo lường tác động của tài sản thương hiệu đối với phản ứng của người tiêu dùng thông qua việc đề xuất và thử nghiệm mô hình về tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, dữ liệu thứ cấp được thu thập tại Anh và Tây Ban Nha. Đồng thời, để đo lường sự bất biến và sự ổn định của mô hình tại mỗi quốc gia, và so sánh mô hình giữa 2 quốc gia, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đa nhân tố. Đây là một đóng góp quan trọng không chỉ cho các doanh nghiệp, các địa phương, các quốc gia mà còn đóng góp quan trọng cho các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu về tài sản trí tuệ trên toàn cầu. [64]

Arthur Fishman và cs (2018), trong nghiên cứu “*Collective brands*” đã nêu ra những lợi ích của việc xây dựng thương hiệu tập thể đối với các sản phẩm nông

ngiệp. Bên cạnh đó, các tác giả cũng nhấn mạnh yếu tố chất lượng của các thương hiệu tập thể sẽ được cảm nhận tốt hơn so với các thương hiệu của các cá thể riêng biệt. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất giải pháp phát triển hương hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông nghiệp và liên kết trong phát triển thương hiệu tập thể trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp. [5]

Ngoài ra, có nhiều tác giả khác trên thế giới có các nghiên cứu về việc bảo hộ sản phẩm gắn với địa danh nhưng hầu hết đều đề cập đến việc phân tích công tác bảo hộ, quản lý và phát triển các CDDL, chỉ dẫn nguồn gốc, tên gọi xuất xứ hàng hóa và chưa đi sâu phân tích về NHTT, NHCN.

Daniele Giovannucci và cộng sự (2009), đã nghiên cứu về việc xử lý các chỉ dẫn địa lý (GIs), lưu trữ các trường hợp điển hình nhất rồi rút ra bài học từ các nghiên cứu thực tiễn trong lĩnh vực này - từ đó khám phá được tiềm năng phát triển cho các quốc gia có mong muốn được sử dụng GIs; phác thảo các nhân tố tạo nên thành công cho chiến lược GI, đồng thời kiểm định các cơ chế khác nhau hiện có tại quốc gia nhằm bảo hộ và khuyến khích các sản phẩm và dịch vụ GI mới; Fort, F., Peyroux, C. and Temri, L. (2007); Paulo Andre, N and Jhulia, G. (2013). Trong các nghiên cứu đó đã xác định được 3 yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý CDDL: (i) Sự bảo hộ pháp lý; (ii) Cấu trúc tổ chức và thể chế mạnh; (iii) Khả năng tham gia một cách công bằng. Đặc biệt, trong môi trường các nước đang phát triển thì yếu tố thứ 4 đó là: (iv) vai trò của tác nhân thương mại nhằm thúc đẩy thị trường sản phẩm được bảo hộ CDDL; Vandecandelaere E., và cộng sự (2009), khẳng định CDDL là một công cụ để bảo vệ tài sản chung của cộng đồng, bảo đảm lợi ích tập thể. Sự phát triển của CDDL “phụ thuộc vào sự sẵn sàng, động lực và năng lực của cộng đồng địa phương, những hành động tập thể của họ để quảng bá sản phẩm”. Vì vậy, cách tiếp cận về hành động tập thể là rất quan trọng “để thiết lập các thể chế quản lý nhằm thúc đẩy và bảo đảm các nguồn lực và sản phẩm của địa phương, cũng như tiềm năng sử dụng nó”. Một trong những nội dung được chứng minh rõ ràng đó là: “Hành động tập thể là chìa khóa xây dựng các công cụ quan trọng trong việc xác định các yếu tố kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc...”.

1.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Cho đến nay tại Việt Nam đã có khá nhiều nhà khoa học nghiên cứu về sở hữu trí tuệ, trong đó có sách chuyên khảo, các tạp chí chuyên ngành, các bài viết trên Hội thảo khoa học trong và ngoài nước,...

Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2002), đã sử dụng phương pháp EFA để khám phá các thành phần của giá trị thương hiệu và kiểm định thang đo thông qua mô hình lý thuyết biểu diễn mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu với hiệu ứng và thái độ của người tiêu dùng đối với chương trình quảng cáo và khuyến mại vào các thành phần của giá trị thương hiệu. Đồng thời, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích SEM để phân tích ảnh hưởng giữa các biến. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định, mối quan hệ giữa các thành phần của tài sản thương hiệu. Hạn chế của nghiên cứu là nhóm tác giả đang nghiên cứu trên 1 sản phẩm là dầu gội đầu tại 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu sẽ đảm bảo độ tin cậy cao hơn khi nghiên cứu nhiều sản phẩm. [34]

Lê Hồng Hạnh và Đinh Thị Mai Hương (2004), đã trình bày cụ thể về lý luận và thực tiễn trong bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở Việt Nam, bao gồm các vấn đề: thực trạng bảo hộ và thực thi quyền SHTT; những yêu cầu hoàn thiện đối với các quy định pháp luật dân sự liên quan đến quyền SHTT trong quá trình chủ động hội nhập quốc tế; kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới quyền SHTT...

Lê Nét (2005), đã phân tích các mặt thuận lợi, khó khăn của việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, cam kết quốc tế mà Việt Nam cần thực hiện trong bảo hộ quyền SHTT. Tác giả cũng phân tích việc thực thi quyền SHTT về từng đối tượng cụ thể, những khó khăn chủ quan và khách quan trong hoạt động thực thi, đồng thời đề ra những kiến nghị nhằm đưa đến một hệ thống cơ quan thực thi quyền SHTT một cách cân bằng cho chủ sở hữu và cho người tiêu dùng, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nguyễn Thị Hương Xiêm, Phạm Thị Huệ (2012), "*Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể*" đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và tại Việt Nam về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, trong đó làm rõ khái niệm, điều

kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ, nguyên tắc xác định yếu tố xâm phạm... từ đó đề xuất phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. [40]

Nguyễn Thị Minh Hằng, (2012) *“Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết”* khi nghiên cứu về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu liên kết tại Việt Nam, cụ thể là các quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và khái niệm xâm phạm quyền, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó trong việc đăng ký và xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết. Từ đó đề xuất các nguyên tắc và cách thức xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với nhãn hiệu được bảo hộ. [13]

Lê Hải Đăng (2014), đã áp dụng mô hình của Aaker (1991) để đề xuất mô hình nghiên cứu khi nghiên cứu 10 thương hiệu nước giải khát tại Việt Nam. Tác giả đã sử dụng phương pháp định tính kết hợp phương pháp phân tích định lượng. Phương pháp định tính được sử dụng để điều chỉnh và bổ sung thang đo cho phù hợp với nghiên cứu thực tế tại Việt Nam. Phương pháp định lượng nhằm kiểm định thang đo, kiểm định giả thuyết nghiên cứu và mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, giá trị thương hiệu nước giải khát được cấu thành bởi: nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu. Tuy nhiên, nghiên cứu dừng lại ở sản phẩm nước giải khát, do vậy để có cái nhìn bao quát hơn thì cần nghiên cứu cho nhiều sản phẩm. [60]

Hoàng Văn Hoàn (2018), trong bài viết *“Một số vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay”* Tác giả cho rằng, quyền SHTT mang tính lịch sử và một tất yếu khách quan đã được thừa nhận. Cũng như các quyền cơ bản khác về sở hữu nói chung, các chủ sở hữu quyền SHTT được độc quyền đối với các tài sản trí tuệ đã được công nhận trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu lên thực trạng của pháp luật Việt Nam về bảo vệ và thực thi quyền SHTT, đánh giá những tồn tại hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ và thực

thi quyền SHTT và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ và thực thi quyền SHTT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. [14]

Bùi Tiến Quyết (2021) “*Nghiên cứu mô hình quản trị tài sản trí tuệ dựa trên thông tin sở hữu trí tuệ*” đã làm rõ vai trò, tầm quan trọng của quản trị tài sản trí tuệ dựa trên thông tin sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; Lợi ích đem lại cho doanh nghiệp từ việc ứng dụng mô hình quản trị TSTT dựa trên thông tin SHTT (information - based IP management) và đề xuất mô hình áp dụng thí điểm cho 3 doanh nghiệp thuộc 3 lĩnh vực: sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả và giống cây trồng. [27]

Vũ Quỳnh Nam (2022), đã khẳng định vai trò của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp. Tác giả đã phân tích thực trạng phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân có sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền SHTT, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đào Đức Tuấn (2022), trong bài viết “Sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP tại Việt Nam” đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong phát triển sản phẩm OCOP, trong đó năng lực về sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm còn yếu và hạn chế; chủ thể OCOP chưa quan tâm đến vấn đề SHTT, năng lực về SHTT còn hạn chế; cơ quan quản lý chưa quan tâm đến SHTT trong việc phát triển sản phẩm OCOP đối với thương hiệu của địa phương (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận); SHTT chưa được quan tâm đúng trong đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ở các địa phương. Từ đó đề xuất giải pháp một số giải pháp phát triển sản phẩm OCOP vào các dự án phát triển TSTT thuộc chương trình phát triển TSTT.[38]

Trần Đăng Ninh (2022), trong bài viết “Xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp - ứng dụng trong đăng ký và quản lý các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ”, đã chỉ ra nguyên tắc, cách thức và phương pháp truy xuất nguồn gốc

sản phẩm; qua đó, ứng dụng truy xuất nguồn gốc trong chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông sản Việt Nam. [26]

Ngoài ra, còn một số nghiên cứu về phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với từng sản phẩm, từng nhóm quyền cụ thể như: Trần Văn Nam và cộng sự (2013) đã đưa ra những đánh giá tổng quan đối với việc nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước về quyền tác giả ở Việt Nam; Nguyễn Vĩnh Diện (2009), “Về quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật Việt Nam” và “Một số cam kết chủ yếu của Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ khi gia nhập WTO”; Đoàn Đức Lương (2023), đã nghiên cứu và đề xuất xác lập tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi cho các sản phẩm mang yếu tố địa danh của địa phương; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (2023), đã nghiên cứu xung đột giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu, tác giả đã nêu lợi ích của việc bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ CDĐL, đồng thời tác giả đã đưa ra một số trường hợp xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên địa danh; Bùi Thị Hằng Nga và Nguyễn Minh Bách Tùng (2020), đã nêu rõ vai trò của bảo hộ CDĐL trong phát triển nông nghiệp bền vững, và phân tích thực tiễn bảo hộ và sử dụng CDĐL cho nông sản Việt Nam, những khó khăn trong đăng ký bảo hộ, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả về bảo hộ, sử dụng CDĐL cho hàng nông sản Việt Nam; Hồ Ngọc Cường và Nguyễn Thị Thùy Dung (2022), phân tích lý luận và thực tiễn về xây dựng thương hiệu cho nông sản ở Việt Nam; Lưu Đức Thanh (2019), nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, đã phân tích tác động tích cực của các thương hiệu cộng đồng, những khó khăn, tồn tại trong xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cộng đồng. Từ đó, kiến nghị, đề xuất xây dựng, quản lý thương hiệu cộng đồng...

1.3. Các nghiên cứu liên quan đến phát triển sản phẩm

Triết học duy vật biện chứng cho rằng, phát triển là một phạm trù triết học khái quát quá trình vận động tiến lên từ thấp lên cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật. “Phát triển kinh tế là một quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời gian nhất định. Phát triển kinh tế bao hàm các sự tăng trưởng kinh tế tức là tăng về quy mô sản lượng, sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế và sự tiến bộ về xã hội” (Phan Thúc Huân, 2006). Trong đó, tăng trưởng kinh tế là sự gia

tăng về giá trị của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định và tăng trưởng kinh tế nông nghiệp được xác định bằng giá trị sản xuất tăng thêm của ngành trong thời gian nhất định (Gordon, 1984).

Lý thuyết tăng trưởng của D. Ricardo (1817) nhấn mạnh đến 3 nhân tố trực tiếp tác động đến tăng trưởng kinh tế, đó là: vốn (K), lao động (L) và ruộng đất (R). Hàm sản xuất của D. Ricardo được khái quát như sau: $Y = F(K, L, R)$. Theo D. Ricardo (1817), nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất, nhưng chính đất đai mới là giới hạn của tăng trưởng. Khi sản xuất nông nghiệp gia tăng trên những đất đai màu mỡ hơn, giá lương thực, thực phẩm sẽ tăng lên.

Theo c. Mác, có 4 nhân tố tác động đến quá trình tái sản xuất là: đất đai, lao động, vốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ông đặc biệt quan tâm đến vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị thặng dư. Cụ thể, những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nông nghiệp thì Vốn được xem là nhân tố quan trọng. Sự gia tăng tích lũy và đầu tư tư bản vào sản xuất làm gia tăng về năng suất lao động của xã hội (Smith, 1776); tăng tổng cầu và từ đó, làm gia tăng sản lượng và việc làm trong ngắn hạn (Harrod, 1939). Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế chính là lượng vốn sản xuất tăng thêm có được từ đầu tư và tiết kiệm của quốc gia và tốc độ tăng trưởng phụ thuộc hệ số ICOR và vốn (Domar, 1946). Lao động là nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế nói chung và trong nông nghiệp nói riêng.

Theo Lewis (1954), hiệu quả sử dụng lao động dư thừa trong lĩnh vực nông nghiệp là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Nếu lao động đơn giản ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, thì các nhà kinh tế học theo thuyết tăng trưởng nội sinh cho rằng, lao động giản đơn sẽ không giải thích được sự tăng trưởng dài hạn hoặc khác biệt về thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia (Solow và Swan, 1956).

Deininger và Jin (2003) cho rằng, công nghệ kỹ thuật là nhân tố tác động đến tăng trưởng trong điều kiện kinh tế hiện đại. Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật đã tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt; đồng thời, mang lại cho sản xuất nông nghiệp phương thức canh tác mới hiệu quả hơn. Công nghệ sinh học làm tăng năng suất và sản lượng trong lĩnh vực nông nghiệp

(Todaro, 1969); việc ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ nhằm tăng năng suất lao động (Oshima, 1993).

S. E. Jonah, và cộng sự (2020), sử dụng hàm lợi nhận để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất vùng ở bang Yobe, Nigeria. Kết quả nghiên cứu khẳng định: chất lượng hạt giống, dịch vụ khuyến nông, cơ sở tín dụng, trình độ người sản xuất và các chi phí cố định khác.

Nguyễn Thị Bích Luận và cộng sự (2022), đã sử dụng mô hình Cobb-douglas để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nấm rơm tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp gồm: lượng mưa, lượng xăng, kinh nghiệm, thời tiết, trình độ chuyên môn của chủ hộ và các biến giả như giới tính, có tham gia tập huấn, chuyên ngành đào tạo, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nấm rơm cho các hộ.

Từ Thái Giang, Nguyễn Phúc Thọ (2013), sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas phân tích tác động của các yếu tố đầu vào đến năng suất cà phê tỉnh Đắk Lắk, Kết quả phân tích chỉ ra rằng: lao động và phân chuồng tác động lớn đến năng suất cà phê, cần khuyến khích sử dụng để nâng cao năng suất; Trình độ học vấn của chủ hộ, chế độ tưới tiêu là các yếu tố tác động lớn tới năng suất cà phê... từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cà phê trong thời gian tới.

Vũ Quỳnh Nam (2018), trong nghiên cứu về phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã sử dụng mô hình hàm Cobb-Douglas để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ làng nghề chè, kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố: giới tính, số lượng lao động, chi phí sản xuất kinh doanh, trình độ học vấn, tham gia tập huấn, được hỗ trợ... từ đó, đề xuất giải pháp phát triển làng nghề chè của tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững.

Tóm lại, đến nay đã có nhiều nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ, phát triển sản phẩm, phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới dừng lại ở việc nghiên cứu từng nhóm quyền hoặc nhóm sản phẩm cụ thể, chưa có nghiên cứu nào đầy đủ và toàn diện về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Do vậy việc tổng quan được tác giả tổng hợp theo các kết quả của từng nhóm quyền và từng sản phẩm, từ đó đưa ra quan điểm về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu

Từ tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ ta có thể thấy, phần lớn các nghiên cứu mang tính học thuật cao về tài sản trí tuệ, việc ứng dụng các lý thuyết, các phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích, đo lường tác động của tài sản thương hiệu đối với phản ứng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về còn nhiều khía cạnh chưa được giải quyết triệt để, cụ thể như sau:

Thứ nhất, còn ít các công trình nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh; các nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu về quyền SHTT đối với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, ít nghiên cứu về nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể.

Thứ hai, một trong những yếu tố chưa được nghiên cứu nhiều ở các nghiên cứu trước đây đó là yếu tố về đặc tính địa phương, đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sản phẩm mang tên địa danh. Đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào tiếp cận theo hướng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh mà tiếp cận từ cả góc độ người quản lý, người sản xuất và người tiêu dùng, đặc biệt là việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của người tiêu dùng, đây là yếu tố quan trọng nhằm đánh giá vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh thông qua cảm nhận của người tiêu dùng để phân tích nhu cầu, thị hiếu và đánh giá được cụ thể về các nội dung mà khi thực hiện xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã tác động vào sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh từ phía người tiêu dùng, từ đó tìm ra giải pháp để điều chỉnh trở lại các khâu quản lý, sản xuất, kinh doanh, khai thác quyền SHTT nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Thứ ba, chưa có nhiều các nghiên cứu đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, mà phần lớn là các nghiên cứu về tài sản trí tuệ cho các sản phẩm. Trong khi, để phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương thì việc xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh là vô cùng cần thiết.

Thứ tư, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể, toàn diện về sản phẩm mang tên địa danh cũng như phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên các khía cạnh về

thực trạng quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh... Do vậy, tiếp tục nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh là điều cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Việt Nam.

Trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển sản phẩm mang tên địa danh, luận án sẽ thực hiện nghiên cứu về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Luận án sẽ nghiên cứu, xác định rõ những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, trong đó nghiên cứu, phân tích quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển đối với từng nhóm sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, luận án cũng thu thập và sử dụng bộ số liệu sơ cấp và thứ cấp để đánh giá một cách chi tiết và toàn diện nhất về thực trạng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh phát triển sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong thời gian qua.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH

2.1. Cơ sở lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.1. Quyền sở hữu trí tuệ

2.1.1.1. Khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ

Trí tuệ là khả năng nhận thức lí tính đạt đến một trình độ nhất định. Những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo được thừa nhận là tài sản trí tuệ. “Sở hữu trí tuệ” được hiểu là sự sở hữu đối với những tài sản trí tuệ đó. Cụ thể hơn, đó là các quyền hợp pháp xuất phát từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. [83]

Công ước thành lập Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) được ký tại Stockholm - Thụy Điển vào ngày 14/7/1967, Điều 2 (VII) quy định rằng “Sở hữu trí tuệ sẽ bao gồm các quyền liên quan tới: các tác phẩm khoa học, nghệ thuật và văn học; chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ biểu diễn, các bản ghi âm và chương trình phát thanh, truyền hình; sáng chế trong tất cả các lĩnh vực của con người; các phát minh khoa học; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, các chỉ dẫn và tên thương mại; bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh và tất cả những quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật”. [39]

Saha, Chandra Nath; Bhattacharya, Sanjib (2011), Quyền sở hữu trí tuệ được định nghĩa là các ý tưởng, phát minh và biểu hiện sáng tạo mà trên đó công chúng sẵn sàng trao tặng địa vị sở hữu. Quyền SHTT cung cấp một số quyền độc quyền cho các nhà phát minh hoặc người sáng tạo ra tài sản đó, để họ có thể thu được lợi ích thương mại từ những nỗ lực sáng tạo hoặc danh tiếng của mình. Đồng thời, tác giả cũng cho rằng, quyền QHTT là điều kiện tiên quyết để nhận dạng, lập kế hoạch, thương mại hóa, thể hiện tốt hơn và do đó bảo vệ phát minh hoặc sáng tạo.

Theo tổ chức SHTT thế giới (WIPO) thì “quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền liên quan tới các tác phẩm khoa học, nghệ thuật và văn học; chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ, các bản ghi âm và chương trình phát thanh, truyền hình; sáng chế trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người; các phát minh khoa học; các kiểu dáng công nghiệp; các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, các chỉ dẫn và tên thương mại; bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh và tất cả các quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật”. [39]

Theo Luật Sở hữu trí tuệ thì “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng” [20]; trong đó: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu; Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa; Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu”. [20]

Theo Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu trí tuệ được hiểu gồm có 04 loại quyền chính là: Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Các đối tượng sở hữu trí tuệ được nhà nước bảo hộ bao gồm: Đối tượng quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học; đối tượng liên quan đến quyền tác giả như: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên thương mại, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Đối tượng quyền đối với giống cây trồng: Giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

Như vậy, Quyền sở hữu trí tuệ có thể được hiểu theo hai phương diện:

- Phương diện khách quan: Quyền sở hữu trí tuệ là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xác lập và khai thác, sử dụng và định đoạt các đối tượng sở hữu trí tuệ.

- Phương diện chủ quan: Quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức là chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ.

Vì vậy, theo góc độ nghiên cứu có thể hiểu một cách chung nhất về quyền SHTT như sau: *Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận đối với tài sản trí tuệ.*

Quyền SHTT chỉ được coi là hợp pháp khi được phát sinh hoặc xác lập theo đúng các quy định của pháp luật về điều kiện và thời điểm phát sinh quyền. Theo căn cứ phát sinh quyền, pháp luật các nước thường phân định cơ chế điều chỉnh khác nhau đối với hai nhóm quyền SHTT chủ yếu sau:

- Nhóm quyền phát sinh một cách tự nhiên: Quyền SHTT tự động phát sinh hoặc được xác lập cùng với sự ra đời của tài sản trí tuệ (đối tượng SHTT) mà không cần phải tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm phát sinh quyền SHTT đồng thời với thời điểm phát sinh đối tượng SHTT. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu quyền phải tự chứng minh quyền của mình bằng cách đưa ra các chứng cứ về mối liên hệ giữa bản thân và đối tượng quyền. Chính vì đặc thù này mà mặc dù có cơ chế tự động phát sinh quyền, pháp luật các nước vẫn dành nhiều quan tâm quy định về các thủ tục, trình tự đăng ký đối tượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như một khuyến cáo có lợi và không bắt buộc đối với các chủ thể quyền), vì khi xảy ra tranh chấp, chứng chỉ đăng ký do cơ quan này cấp sẽ là một bằng chứng quan trọng làm căn cứ xác nhận mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng quyền.

Quyền SHTT chỉ được coi là hợp pháp khi được phát sinh hoặc xác lập theo đúng các quy định của pháp luật về điều kiện và thời điểm phát sinh quyền. Theo căn cứ phát sinh quyền, pháp luật các nước thường phân định cơ chế điều chỉnh khác nhau đối với hai nhóm quyền SHTT chủ yếu sau:

- Nhóm quyền phát sinh một cách tự nhiên: Quyền SHTT tự động phát sinh hoặc được xác lập cùng với sự ra đời của tài sản trí tuệ (đối tượng SHTT) mà không cần phải tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm phát sinh quyền SHTT đồng thời với thời điểm phát sinh đối tượng SHTT. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu quyền phải tự chứng minh quyền của mình bằng cách đưa ra các chứng cứ về mối liên hệ giữa bản thân và đối tượng quyền. Chính vì đặc thù này mà mặc dù có cơ chế tự động phát sinh quyền, pháp luật các nước vẫn dành nhiều quan tâm quy định về các thủ tục, trình tự đăng ký đối tượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như một khuyến cáo có lợi và không bắt buộc đối với các chủ thể quyền), vì khi xảy ra tranh chấp, chứng chỉ đăng ký do cơ quan này cấp sẽ là một bằng chứng quan trọng làm căn cứ xác nhận mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng quyền.

Quyền SHTT đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

- Nhóm quyền phát sinh trên cơ sở đăng ký: Quyền SHTT chỉ phát sinh hoặc được xác lập trên cơ sở đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục, trình tự luật định. Ngược lại với nhóm trên, ở đây, quyền SHTT không tự động phát sinh mà theo cơ chế quyền chỉ được trao khi đã tiến hành một số thủ tục pháp lý nhất định. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét đơn đăng ký theo trình tự, thủ tục và tiêu chuẩn do pháp luật về SHTT quy định. Nếu đáp ứng các yêu cầu luật định, chủ thể quyền (có thể là tổ chức hoặc cá nhân) sẽ được cấp một chứng chỉ (văn bằng bảo hộ) với ý nghĩa thừa nhận, xác nhận tổ chức, cá nhân đó có quyền đối với đối tượng SHTT trong thời hạn và phạm vi tương ứng. Các quyền SHTT đối với các đối tượng SHTT được xác lập theo chứng chỉ (văn bằng bảo hộ) được cấp.

Nhóm quyền SHTT phát sinh theo cơ chế này bao gồm phần lớn các quyền SHCN và quyền đối với giống cây trồng. Theo quy định tại Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, căn cứ phát sinh, xác lập quyền SHTT đối với các quyền thuộc nhóm này như sau: Quyền SHCN đối với sáng chế/giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng), chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký.

2.1.1.2. Đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ

Theo chế định về tài sản và quyền sở hữu của Bộ luật Dân sự 2015 quy định, quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng cơ bản là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên, khác với các tài sản thông thường, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ có những điểm đặc thù sau:

- Quyền SHTT là một loại quyền sở hữu nhưng các quyền năng chủ yếu tập trung vào quyền sử dụng và quyền định đoạt.

Bản chất của các đối tượng SHTT - tài sản trí tuệ là vô hình, nên việc nắm giữ, quản lý nó là không thể thực hiện được một cách bình thường như các dạng tài sản hữu hình khác. Đặc tính vô hình và chức năng thông tin - tri thức cho phép loại đối tượng SHTT này có khả năng di động một cách không có giới hạn và đồng thời hiện diện ở nhiều nơi nên việc thực hiện quyền năng chiếm hữu dạng tài sản này là không thể và không có ý nghĩa.

Mặt khác, tài sản trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo. Đặc tính sáng tạo và đổi mới của dạng tài sản này đòi hỏi con người luôn phải tìm tòi, khám phá, làm chủ các thông tin và tri thức liên quan. Việc độc quyền chiếm giữ tài sản trí tuệ sẽ làm cản trở nhu cầu phát triển của xã hội và kìm nén hoạt động sáng tạo. Cần lưu ý rằng, để kiểm soát quyền năng chiếm hữu cần giữ bí mật đối với tài sản trí tuệ, nhưng điều này lại mâu thuẫn với các quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản trí tuệ. Các đối tượng SHTT chỉ có giá trị và mang lại lợi ích nếu được khai thác, sử dụng, chuyển giao, nhưng chính các hoạt động này lại bộc lộ bản chất của tài sản trí tuệ. Ngược lại, việc giữ bí mật bản chất tài sản trí tuệ cũng đồng nghĩa với việc không thể sử dụng tài sản trí tuệ đó. Như vậy, đối với quyền SHTT, quyền năng chiếm hữu không thể cùng đồng thời tồn tại và thực hiện song song với các quyền năng sử dụng và định đoạt.

+ Quyền sử dụng là quyền độc quyền của chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Trong quyền SHTT, quyền sử dụng các đối tượng SHTT hay tài sản trí tuệ về bản chất được hiểu là quyền độc quyền của chủ sở hữu trong việc sử dụng; đồng thời, cho

phép hoặc ngăn cấm người khác sử dụng các đối tượng, tài sản trí tuệ của mình. Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại đối tượng SHTT, nội dung và khái niệm quyền năng sử dụng này cũng chứa đựng các nội hàm khác nhau. Trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, sử dụng tác phẩm có thể được hiểu gồm các hành vi làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau; cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính... Trong khi đó, trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, việc sử dụng sáng chế có thể bao gồm các hành vi khai thác, ứng dụng vào sản xuất, lưu thông, nhập khẩu sản phẩm được sản xuất theo sáng chế...; việc sử dụng nhãn hiệu có thể gồm các hành vi gắn nhãn hiệu lên sản phẩm, trưng bày, quảng cáo, tàng trữ, bán, nhập khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu... Cần lưu ý rằng, trong các nội dung quyền của quyền sử dụng đối tượng SHTT, một số quyền có thể được chuyển giao, để thừa kế (thường là các quyền vật chất, quyền mang tính chất tài sản), trong khi một số quyền khác thì chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất mà không thể chuyển giao hoặc thừa kế (quyền tinh thần, quyền nhân thân phi tài sản).

Trong quá trình sử dụng, chủ sở hữu có quyền cho phép hoặc ngăn cấm người khác sử dụng các đối tượng, tài sản trí tuệ của mình. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể là quyền quan trọng nhất của chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Đó chính là việc chủ sở hữu ngăn cấm người thứ ba không được thực hiện các hành vi sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ hợp pháp của mình. Tuy nhiên, khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (cũng đồng nghĩa với các hành vi mà chủ sở hữu công nghiệp có quyền ngăn cấm), không chỉ các hành vi sử dụng trực tiếp đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ như nêu ở phần quyền sử dụng trên đây mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền mà còn bao gồm các hành vi khác như sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự,.. Cũng cần lưu ý là pháp luật sở hữu trí tuệ cũng có quy định một số trường hợp sử dụng của người thứ ba nhưng chủ sở hữu không được ngăn cấm và hành vi đó không bị coi là hành vi xâm phạm quyền (ví dụ như sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;...).

+ Quyền định đoạt: Quyền định đoạt tài sản trí tuệ là dịch chuyển toàn bộ các quyền gắn với tài sản trí tuệ cho chủ thể khác trong thời hạn còn hiệu lực của quyền. Quyền định đoạt bao gồm dùng tài sản trí tuệ để góp vốn đầu tư, để tặng cho, chuyển nhượng, trao đổi, để lại thừa kế khi lập di chúc. Tuy nhiên, trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành mới chỉ quy định về quyền chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà chưa có quy định để điều chỉnh việc dịch chuyển đối với các trường hợp còn lại.

- Đặc điểm về giới hạn quyền:

Một trong những nguyên tắc điều chỉnh đặc thù của pháp luật về SHTT là bảo đảm sự cân bằng các lợi ích trong xã hội, cụ thể là bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa cá nhân (chủ sở hữu) với cộng đồng (xã hội) để tạo động lực thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quảng đại công chúng và toàn xã hội.

Vì lẽ đó, chủ sở hữu quyền SHTT có thể bị giới hạn quyền (hạn chế quyền) một cách hợp lý, ở một số phạm vi, phạm trù nhất định theo quy định của pháp luật. Cụ thể là:

+ Giới hạn về không gian (lãnh thổ) được bảo hộ (chủ thể quyền chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi lãnh thổ nhất định theo quy định của luật quốc gia hoặc các Điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên);

+ Giới hạn về thời hạn được bảo hộ (về nguyên tắc, quyền SHTT được bảo hộ có thời hạn; sau thời hạn bảo hộ, toàn xã hội có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng, ứng dụng các tài sản trí tuệ. Từ đó, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu sáng tạo khoa học, công nghệ và nghệ thuật mới);

+ Giới hạn bởi quyền hoặc lợi ích chính đáng của người khác (quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; quyền sao chép, trích dẫn hợp lý tác phẩm cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy...);

+ Giới hạn bởi lợi ích của cộng đồng (một số đối tượng SHTT không được bảo hộ nếu trái với lợi ích và trật tự xã hội, vi phạm nguyên tắc nhân đạo hoặc phương hại cho quốc phòng, an ninh quốc gia; chủ sở hữu có thể bị buộc phải chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN - li xăng không tự nguyện - để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội, cộng đồng);

+ Giới hạn bởi các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện (nghĩa vụ nộp lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ). Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã xác định ba nguyên tắc cơ bản về giới hạn quyền SHTT như sau:

Nguyên tắc thứ nhất: Chủ thể quyền SHTT chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của luật.

Nguyên tắc thứ hai: Việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc thứ ba: Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.

Quyền SHTT là quyền đối với kết quả của hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật và kinh doanh - thương mại. Tính phi vật thể của các đối tượng quyền SHTT, tính chất lãnh thổ của quyền SHTT, tính độc quyền của quyền sử dụng các đối tượng SHTT và một số tính chất đặc thù khác như đã nêu ở trên có liên quan mật thiết tới các vấn đề thuộc về bản chất của quyền SHTT.

2.1.2. Khái niệm về phát triển

Triết học duy vật biện chứng cho rằng, phát triển là một phạm trù triết học khái quát quá trình vận động tiến lên từ thấp lên cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật. Nguồn gốc của sự phát triển là quá trình giải quyết mâu thuẫn trong bản thân sự vật. Cách thức của sự phát triển là quá trình tích lũy về lượng, thay đổi về chất trong sự vật. Khuynh hướng của sự phát triển là quá trình phủ định của phủ định, cái mới ra đời thay thế cái cũ. [10]

Phát triển mang tính khách quan, tức là nguồn gốc của nó nằm trong chính bản thân sự vật, hiện tượng chứ không phải do tác động từ bên ngoài và đặc biệt không phụ thuộc vào ý thức, ý muốn chủ quan của con người; mang tính phổ biến, vì nó diễn ra ở khắp mọi nơi trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy, trong mọi không gian và thời gian; mang tính đa dạng, phong phú, tức là tùy thuộc vào hình

thức tồn tại cụ thể của vật chất mà phát triển diễn ra nhiều hình thức khác nhau, nó còn phụ thuộc vào không gian và thời gian, vào các yếu tố, điều kiện tác động lên sự phát triển đó.

Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng, khái niệm phát triển đã được mở rộng nhằm phù hợp hơn với thực tiễn và lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Theo Từ điển Tiếng Việt “phát triển” được hiểu là quá trình vận động, tiến triển theo hướng tăng lên, ví dụ phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, phát triển xã hội. Theo Bách khoa toàn thư mở: Phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự vật. Quá trình vận động đó diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt để đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đường xoắn ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại đường như sự vật ban đầu nhưng ở mức (cấp độ) cao hơn. [10]

Hiện nay, khái niệm về phát triển vẫn còn tiếp tục là vấn đề tranh luận giữa các nhà nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách trên thế giới. Ở mỗi lĩnh vực nghiên cứu khác nhau thì phát triển được hiểu theo những nội hàm khác nhau, trên cơ sở đặc thù của nội dung nghiên cứu.

Theo Bùi Đình Thanh (2015), phát triển: “Phát triển là một quá trình tiến hóa của mọi xã hội, mọi cộng đồng dân tộc trong đó các chủ thể lãnh đạo và quản lý, bằng các chiến lược và chính sách thích hợp với những đặc điểm về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã hội và cộng đồng dân tộc mình, tạo ra, huy động và quản lý các nguồn lực tự nhiên và con người nhằm đạt được những thành quả bền vững và được phân phối công bằng cho các thành viên trong xã hội vì mục đích không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của họ”. [30]

Khái niệm trên đã bao hàm đầy đủ các nội hàm phát triển của chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng như các nội dung của phát triển bền vững, đồng thời cũng nhấn mạnh được vai trò của thể lãnh đạo quản lý tác động lên quá trình phát triển nhằm mục đích cuối cùng là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và xã hội.

2.1.3. Sản phẩm mang tên địa danh

2.1.3.1 Khái niệm về sản phẩm mang tên địa danh

Trên thế giới, không có khái niệm đồng nhất về sản phẩm mang tên địa danh. Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về thuật ngữ “sản phẩm mang tên địa danh”, một số thuật ngữ điển hình như: sản phẩm địa phương (*produit de terroir*), sản phẩm nguồn gốc xuất xứ (*produit d'origine*), sản phẩm địa phương (*local product, regional products*), đặc sản (*specialty*), sản phẩm truyền thống,...

Theo nhóm công tác của Ủy ban Nông thôn Québec (Solidarité rural du Québec), thì sản phẩm địa phương (*produit de terroir*) là “sản phẩm (hoặc các thành phần chính của sản phẩm) được sản xuất trong một khu vực địa lý nhất định và đồng nhất, các sản phẩm có đặc tính khác biệt đáng kể với các sản phẩm khác trên thị trường dựa trên những đặc trưng riêng của vùng sản xuất” [46]. Các đặc trưng này phụ thuộc vào các yếu tố liên quan tới vùng lãnh thổ như là điều kiện địa lý, khí hậu, hay những tập quán sản xuất truyền thống và kiến thức bản địa. Người sản xuất làm chủ các giai đoạn sản xuất, chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường. Như vậy, để xác định như thế nào là sản phẩm mang tên địa danh, cần lưu ý tới 3 điểm: sự khác biệt (*difference*), gắn với vùng lãnh thổ (*appartenance au terroir*) và tri thức truyền thống (*neccessité du savoir-faire*). Ngoài ra, sản phẩm mang tên địa danh đòi hỏi người sản xuất phải tổ chức các kênh hàng phù hợp để thương mại hóa, đưa sản phẩm ra thị trường.

Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ (*Produit d'origine*): là các sản phẩm có lợi thế về mặt tự nhiên, văn hóa địa phương và sở hữu đặc tính riêng nhưng không nhất thiết là sản phẩm được sản xuất theo phương thức sản xuất truyền thống, cổ truyền.[45]

Sản phẩm truyền thống (*Produit traditionnel*): là kết quả của thực hành sản xuất truyền thống, nhưng nguyên vật liệu ban đầu để sản xuất/chế biến có thể đến từ các nơi khác. [81]

Theo De Kop, Sautier và Gerz (2006), đặc sản là các sản phẩm chỉ có thể sản xuất trong một khu vực địa lý nhất định mà tại đó thực hành sản xuất của con người cộng với yếu tố về văn hóa, trải qua thời gian dài, đã góp phần tạo ra những đặc tính

sinh học riêng cho sản phẩm. Do tính đặc thù về địa lý, danh tiếng và chất lượng, đặc sản thường có giá trị gia tăng lớn hơn so với sản phẩm thông thường cùng loại. Giá trị này thuộc về cộng đồng sản xuất sản phẩm trong nhiều năm, thậm chí qua nhiều thế hệ phát triển thành đặc sản mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho cộng đồng địa phương. [82]

Trên thực tế, các sản phẩm mang tên địa danh thường do cộng đồng dân cư tại một khu vực địa lý sản xuất trên cơ sở áp dụng và phát triển tri thức truyền thống, tập quán sản xuất, nhằm khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, văn hóa riêng có của khu vực địa lý và cộng đồng dân cư tại khu vực đó, tạo ra sản phẩm có chất lượng và đặc tính khác biệt hoặc khác biệt đáng kể so với các sản phẩm khác trên thị trường.

Như vậy, theo tác giả, có thể khái niệm về sản phẩm mang tên địa danh như sau: *Sản phẩm mang tên địa danh là sản phẩm được sản xuất hay khai thác bởi cộng đồng dân cư ở một khu vực địa lý (địa phương) theo một quy trình, tập quán sản xuất, khai thác nhất định tạo lên sự khác biệt về chất lượng và đặc tính sản phẩm.*

Các sản phẩm mang tên địa danh là những tài sản có giá trị, tạo ra từ tri thức truyền thống và được xem là những thương hiệu mang tính cộng đồng (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý). Đồng thời, các sản phẩm này mang tính địa phương: được nhận diện và xác nhận khái niệm “địa phương” thông qua thị trường. Đây chính là minh chứng cho việc các sản phẩm này mang đến giá trị tiềm năng dài hạn không chỉ về mặt kinh tế mà còn ở cả mặt xã hội. Yếu tố xã hội ở đây nằm ở khía cạnh sự công nhận các phong tục tập quán, làm tăng các giá trị truyền thống và tri thức truyền thống, điều này giúp khơi nguồn sự gắn bó giữa người dân địa phương với lịch sử và truyền thống vùng miền.

2.1.3.2. Đặc điểm, vai trò sản phẩm mang tên địa danh

a. Đặc điểm sản phẩm mang tên địa danh

Sản phẩm mang tên địa danh có những đặc điểm cơ bản sau:

* *Sản phẩm mang tính đặc thù của quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương*

Một sản phẩm mang tên địa danh là sản phẩm thể hiện lợi thế đặc trưng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà không nơi nào khác có thể sánh kịp. Người tiêu dùng bỏ

tiền mua sản phẩm ấy chính bởi những giá trị đặc trưng mà họ thấy được từ sản phẩm, mà đối thủ cạnh tranh khó lòng bắt chước vì thiếu những điều kiện mang tính lợi thế cạnh tranh của quốc gia hay vùng lãnh thổ (vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, tính truyền thống, lao động...). Nhiều sản phẩm mang tên địa danh còn là biểu tượng văn hóa của quốc gia hay vùng lãnh thổ, góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế.

** Được sản xuất tập trung tại một cộng đồng và có tính đồng nhất cao*

Một sản phẩm muốn mang tên địa danh trước tiên phải là sản phẩm được một cộng đồng khu vực dân cư sản xuất ra để trao đổi mua bán và đạt được độ đồng nhất cao. Nói cách khác, sản phẩm phải được sản xuất theo qui mô tập trung, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, có thể đảm bảo được khối lượng cung ứng đủ lớn cho thị trường, đồng thời chất lượng, mẫu mã kiểu dáng và các tính năng khác phải giống nhau giữa các cá thể.

** Sản phẩm có năng lực cạnh tranh trên thị trường*

Sản phẩm mang tên địa danh là những sản phẩm đảm bảo các yêu cầu về mặt chất lượng, thiết kế kỹ thuật, mẫu mã, kiểu dáng... theo tiêu chuẩn được cộng đồng quy định; có khả năng tiêu thụ tốt trên thị trường trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu, đồng thời có thể chiếm được ưu thế cạnh tranh trước các đối thủ khác. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường cạnh tranh không còn đơn giản với không gian nhỏ hẹp trong nước mà cạnh tranh hiện nay là cạnh tranh mang tính toàn cầu với nhiều phương thức phức tạp.

** Sản phẩm có sức lan tỏa mạnh*

Sản phẩm mang tên địa danh là những sản phẩm có sự liên hệ mật thiết với nhiều ngành hàng hay sản phẩm khác, ảnh hưởng trực tiếp lên các sản phẩm, ngành hàng khác và lôi kéo chúng cùng phát triển theo. Mặt khác, quá trình phát triển của sản phẩm mang tên địa danh cũng thường xuyên chịu sự tác động bởi các ngành hàng hoặc sản phẩm khác. Sự liên hệ này được thể hiện thông qua các mối liên hệ chuỗi giá trị (sự kết nối liên tiếp về mặt công nghệ trong quá trình sản xuất ra sản phẩm) hoặc các mối liên hệ hỗ trợ (mối liên hệ tương hỗ tạo ra điều kiện thuận lợi

cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm). Với tính chất lan tỏa như vậy, thực tế cho thấy khi sản phẩm mang tên địa danh phát triển sẽ tạo ra nhu cầu hỗ trợ, nhu cầu liên kết...từ đó kích thích, lôi kéo các ngành nghề khác cùng phát triển theo.

b. Vai trò của sản phẩm mang tên địa danh

Sản phẩm mang tên địa danh có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản, làng nghề của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng. Thể hiện ở các mặt:

- Thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (trong đó ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Phát triển sản phẩm mang tên địa danh sẽ phát triển mạnh mẽ sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

2.1.4. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.4.1. Khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh có thể phát sinh từ lâu một cách tự nhiên nhưng chỉ được công nhận trên cơ sở đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ. Nghĩa là quyền này có thể có từ rất lâu trước đó nhưng sẽ không được công nhận khi chưa thực hiện các thủ tục đăng ký (xác lập quyền) theo Luật định; để được bảo hộ thì phải đáp ứng một số điều kiện và quá trình đăng ký phải tuân theo một số quy định của Luật SHTT. Quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh

muốn được tiến hành đăng ký bắt buộc phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (do sự quản lý Nhà nước đối với địa danh).

Do đó, quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh thường được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu (NHTT, NHCN) hoặc CDĐL; trong đó đối tượng đăng ký NHTT, NHCN, CDĐL cho các sản phẩm này chủ yếu là địa danh (dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm), hay nói cách khác là hiện nay chúng ta sử dụng chủ yếu địa danh để đăng ký NHTT, NHCN, CDĐL cho các sản phẩm. Việc đăng ký, bảo vệ và phát triển các địa danh gắn liền với sản phẩm không chỉ là trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong mỗi khu vực mà còn là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ các đối tượng này (NHTT, NHCN, CDĐL) được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật sau: Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009; Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

- Bảo hộ nhãn hiệu: Bảo hộ nhãn hiệu là hình thức phổ biến đối với mọi mặt hàng lưu hành trên thị trường. Chức năng của nhãn hiệu là dùng để phân biệt hàng hoá/dịch vụ cùng loại của chủ thể này và chủ thể khác. Nhãn hiệu có thể bao gồm nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận, quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh thường được bảo hộ dưới 02 hình thức chính là NHTT và NHCN.

+ Nhãn hiệu tập thể: NHTT là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

+ Nhãn hiệu chứng nhận: NHCN là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

- Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: CDĐL là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Việc bảo hộ tên gọi (nhãn hiệu, CDĐL) cho sản phẩm mang tên địa danh là hết sức cần thiết. Việc đăng ký tên gọi cho sản phẩm mang tên địa danh không chỉ đơn thuần là đăng ký bảo hộ mà còn phải được bảo vệ, giữ gìn và phát triển nhằm nâng cao uy tín, ảnh hưởng của sản phẩm mang tên gọi đó cũng như uy tín của chủ thể tạo ra chúng. Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh dưới các hình thức nhãn hiệu (NHTT, NHCN) hoặc CDĐL sẽ nâng cao được sức cạnh tranh cho sản phẩm của các tổ chức, cá nhân riêng lẻ; đặc biệt là đối với xuất khẩu.

Do có quy định trên, nên quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh không thuộc quyền sở hữu của riêng một cá nhân nào mà thuộc sở hữu của Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp (đối với NHTT) hoặc Tổ chức không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó (đối với NHCN) hoặc thuộc về nhà nước (đối với CDĐL); nghĩa là các cá nhân hoặc tổ chức chỉ có quyền sử dụng và quyền ngăn cấm người khác sử dụng quyền của chủ thể (không có quyền nhân thân, quyền định đoạt như các quyền SHTT khác) quyền SHTT này khi đáp ứng các tiêu chí nhất định và tiến hành các thủ tục theo quy định của chủ sở hữu; người được quyền sử dụng có các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ nhất định theo quy định của tổ chức sở hữu các quyền SHTT này thông qua hệ thống các công cụ quản lý được ban hành.

Từ các phân tích trên, quan điểm cá nhân, có thể khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh như sau: *Quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh là quyền được pháp luật công nhận khi cấp văn bằng bảo hộ đối với sản phẩm mang tên địa danh (NHCN, NHTT, CDĐL), bao gồm quyền sử dụng và quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái với quy định của chủ sở hữu.*

2.1.4.2. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

Đối với lĩnh vực SHTT thì hiện chưa có nghiên cứu nào đề cập trực tiếp đến khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Do quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh có thể phát sinh từ lâu một cách tự nhiên nhưng chỉ được công nhận trên cơ sở đăng ký, nên để thực hiện được nội dung quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh thì trước hết quyền SHTT đó phải được Pháp luật công nhận và bảo vệ; quyền SHTT đối với

nhãn hiệu, CDĐL được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh là việc sử dụng hệ thống các công cụ SHTT nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh, là các giai đoạn tiếp nối trong quá trình bảo hộ quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh, nội dung phát triển chỉ có thể thực hiện được sau khi quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ.

Từ các phân tích trên và các quan điểm, khái niệm về phát triển, sản phẩm mang tên địa danh, quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh,... theo quan điểm cá nhân khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh được hiểu như sau:

Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh là việc xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh, sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để bảo vệ uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị thương mại, tăng cường danh tiếng của các sản phẩm trên thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Như vậy, quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa là quá trình xác lập, quản lý và khai thác các sản phẩm đặc trưng của địa phương dưới các hình thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể, nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị thương mại, đồng thời tăng cường danh tiếng của các sản phẩm trên thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Quá trình hoàn thiện, cải tiến nhằm phát huy vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong các hoạt động từ xác lập, quản lý, sử dụng, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh, sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng tên địa danh, bảo vệ lợi ích của cộng đồng địa phương và duy trì uy tín của địa danh đó trong việc sản xuất sản phẩm.

Trong toàn bộ chuỗi các hoạt động (xác lập, quản lý và khai thác) nhằm phát triển sản phẩm mang tên địa danh thì quyền SHTT là công cụ chính được sử dụng để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bảo vệ uy tín, danh tiếng sản phẩm, góp phần phát huy giá trị truyền thống các sản phẩm mang tên địa danh đối với cộng đồng và xã hội.

Các nội dung của việc phát triển sản phẩm mang tên địa danh được thực hiện với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ uy tín, danh tiếng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo sản phẩm. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.1.4.3. Đặc điểm, vai trò quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

a. Đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh có những đặc điểm chung của quyền SHTT. Theo chế định về tài sản và quyền sở hữu của Bộ luật Dân sự 2015 quy định, quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng cơ bản là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên, khác với các tài sản thông thường, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ có những điểm đặc thù sau:

- Quyền SHTT là một loại quyền sở hữu nhưng các quyền năng chủ yếu tập trung vào quyền sử dụng và quyền định đoạt.

Bản chất của các đối tượng SHTT - tài sản trí tuệ là vô hình, nên việc nắm giữ, quản lý nó là không thể thực hiện được một cách bình thường như các dạng tài sản hữu hình khác. Đặc tính vô hình và chức năng thông tin - tri thức cho phép loại đối tượng SHTT này có khả năng di động một cách không có giới hạn và đồng thời hiện

diện ở nhiều nơi nên việc thực hiện quyền năng chiếm hữu dạng tài sản này là không thể và không có ý nghĩa.

Mặt khác, tài sản trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo. Đặc tính sáng tạo và đổi mới của dạng tài sản này đòi hỏi con người luôn phải tìm tòi, khám phá, làm chủ các thông tin và tri thức liên quan. Việc độc quyền chiếm giữ tài sản trí tuệ sẽ làm cản trở nhu cầu phát triển của xã hội và kìm nén hoạt động sáng tạo. Cần lưu ý rằng, để kiểm soát quyền năng chiếm hữu cần giữ bí mật đối với tài sản trí tuệ, nhưng điều này lại mâu thuẫn với các quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản trí tuệ. Các đối tượng SHTT chỉ có giá trị và mang lại lợi ích nếu được khai thác, sử dụng, chuyển giao, nhưng chính các hoạt động này lại bộc lộ bản chất của tài sản trí tuệ. Ngược lại, việc giữ bí mật bản chất tài sản trí tuệ cũng đồng nghĩa với việc không thể sử dụng tài sản trí tuệ đó. Như vậy, đối với quyền SHTT, quyền năng chiếm hữu không thể cùng đồng thời tồn tại và thực hiện song song với các quyền năng sử dụng và định đoạt.

+ Quyền sử dụng là quyền độc quyền của chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Trong quyền SHTT, quyền sử dụng các đối tượng SHTT hay tài sản trí tuệ về bản chất được hiểu là quyền độc quyền của chủ sở hữu trong việc sử dụng; đồng thời, cho phép hoặc ngăn cấm người khác sử dụng các đối tượng, tài sản trí tuệ của mình. Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại đối tượng SHTT, nội dung và khái niệm quyền năng sử dụng này cũng chứa đựng các nội hàm khác nhau.

Trong quá trình sử dụng, chủ sở hữu có quyền cho phép hoặc ngăn cấm người khác sử dụng các đối tượng, tài sản trí tuệ của mình. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng tài sản trí tuệ của chủ thể là quyền quan trọng nhất của chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Đó chính là việc chủ sở hữu ngăn cấm người thứ ba không được thực hiện các hành vi sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ hợp pháp của mình. Tuy nhiên, khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (cũng đồng nghĩa với các hành vi mà chủ sở hữu công nghiệp có quyền ngăn cấm), không chỉ các hành vi sử dụng trực tiếp đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ như nêu ở phần quyền sử dụng trên đây mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền mà còn bao gồm các hành vi khác như sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự...

Cũng cần lưu ý là pháp luật sở hữu trí tuệ cũng có quy định một số trường hợp sử dụng của người thứ ba nhưng chủ sở hữu không được ngăn cấm và hành vi đó không bị coi là hành vi xâm phạm quyền (ví dụ như sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;...).

+ Quyền định đoạt: Quyền định đoạt tài sản trí tuệ là dịch chuyển toàn bộ các quyền gắn với tài sản trí tuệ cho chủ thể khác trong thời hạn còn hiệu lực của quyền. Quyền định đoạt bao gồm dùng tài sản trí tuệ để góp vốn đầu tư, để tặng cho, chuyển nhượng, trao đổi, để lại thừa kế khi lập di chúc. Tuy nhiên, trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành mới chỉ quy định về quyền chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà chưa có quy định để điều chỉnh việc dịch chuyển đối với các trường hợp còn lại.

- Đặc điểm về giới hạn quyền:

Một trong những nguyên tắc điều chỉnh đặc thù của pháp luật về SHTT là bảo đảm sự cân bằng các lợi ích trong xã hội, cụ thể là bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa cá nhân (chủ sở hữu) với cộng đồng (xã hội) để tạo động lực thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quảng đại công chúng và toàn xã hội.

Vì lẽ đó, chủ sở hữu quyền SHTT có thể bị giới hạn quyền (hạn chế quyền) một cách hợp lý, ở một số phạm vi, phạm trù nhất định theo quy định của pháp luật. Cụ thể là:

+ Giới hạn về không gian (lãnh thổ) được bảo hộ (chủ thể quyền chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi lãnh thổ nhất định theo quy định của luật quốc gia hoặc các Điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên);

+ Giới hạn về thời hạn được bảo hộ (về nguyên tắc, quyền SHTT được bảo hộ có thời hạn; sau thời hạn bảo hộ, toàn xã hội có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng, ứng dụng các tài sản trí tuệ. Từ đó, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu sáng tạo khoa học, công nghệ và nghệ thuật mới);

+ Giới hạn bởi quyền hoặc lợi ích chính đáng của người khác (quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; quyền sao chép, trích dẫn hợp lý tác phẩm cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy...);

+ Giới hạn bởi lợi ích của cộng đồng (một số đối tượng SHTT không được bảo hộ nếu trái với lợi ích và trật tự xã hội, vi phạm nguyên tắc nhân đạo hoặc phương hại cho quốc phòng, an ninh quốc gia; chủ sở hữu có thể bị buộc phải chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN - li xăng không tự nguyện - để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội, cộng đồng);

+ Giới hạn bởi các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện (nghĩa vụ nộp lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ). Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã xác định ba nguyên tắc cơ bản về giới hạn quyền SHTT như sau:

Nguyên tắc thứ nhất: Chủ thể quyền SHTT chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của luật.

Nguyên tắc thứ hai: Việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc thứ ba: Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.

Quyền SHTT là quyền đối với kết quả của hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật và kinh doanh - thương mại. Tính phi vật thể của các đối tượng quyền SHTT, tính chất lãnh thổ của quyền SHTT, tính độc quyền của quyền sử dụng các đối tượng SHTT và một số tính chất đặc thù khác như đã nêu ở trên có liên quan mật thiết tới các vấn đề thuộc về bản chất của quyền SHTT.

Bên cạnh những đặc điểm chung giống quyền SHTT, thì quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh có một số đặc điểm riêng sau đây:

Quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh có thể phát sinh từ lâu một cách tự nhiên nhưng chỉ được công nhận trên cơ sở đăng ký; nghĩa là quyền này có

thể có từ rất lâu trước đó nhưng sẽ không được công nhận khi chưa thực hiện các thủ tục đăng ký (xác lập quyền) theo Luật định; để được bảo hộ thì phải đáp ứng một số điều kiện và quá trình đăng ký phải tuân theo một số quy định của Luật SHTT. Quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh muốn được tiến hành đăng ký bắt buộc phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (do sự quản lý Nhà nước đối với địa danh).

Do đó, quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh không thuộc quyền sở hữu của riêng một cá nhân nào mà thuộc sở hữu của Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp (đối với NHTT) hoặc Tổ chức không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó (đối với NHCN) hoặc thuộc về nhà nước (đối với CDĐL); nghĩa là các cá nhân hoặc tổ chức chỉ có quyền sử dụng và quyền ngăn cấm người khác sử dụng quyền của chủ thể (không có quyền nhân thân, quyền định đoạt như các quyền SHTT khác) quyền SHTT này khi đáp ứng các tiêu chí nhất định và tiến hành các thủ tục theo quy định của chủ sở hữu; người được quyền sử dụng có các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ nhất định theo quy định của tổ chức sở hữu các quyền SHTT này thông qua hệ thống các công cụ quản lý được ban hành.

b. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

** Phát huy các lợi thế riêng của mỗi địa phương, bảo vệ, gìn giữ, nâng cao uy tín, giá trị kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế địa phương.*

Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh không chỉ đơn thuần là đăng ký bảo hộ mà phải được quản lý, bảo vệ, gìn giữ và phát triển nhằm nâng cao uy tín, sức ảnh hưởng và giá trị của sản phẩm mang tên gọi đó cũng như uy tín của chủ thể tạo ra chúng; việc sử dụng quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh sẽ giúp các nhà sản xuất, kinh doanh gia tăng doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường so với các sản phẩm cùng loại.

Trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, SHTT ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng. Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ quyền SHTT chính là điều kiện tiên quyết trong quá trình hội nhập kinh tế.

Xét trong phạm vi địa phương có sản phẩm mang tên địa danh, việc bảo hộ quyền SHTT đối với những sản phẩm này đem lại những giá trị nhất định trong việc

phát triển kinh tế địa phương. Sau khi được bảo hộ chính thức, các sản phẩm mang tên địa danh từ những mặt hàng thường ngày, chỉ được biết tới bởi những khu vực lân cận thì nay sẽ có thương hiệu riêng, được nhiều người biết đến về chất lượng, danh tiếng, được đánh giá cao so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Có được lợi thế cạnh tranh, nhà sản xuất, kinh doanh dễ dàng thâm nhập thị trường, tiếp cận với nhiều khách hàng mục tiêu, không chỉ duy trì được lượng khách truyền thống mà còn thu hút được số lượng lớn khách hàng tiềm năng. Đa dạng các kênh bán hàng sẽ giải quyết mối lo về đầu ra cho sản phẩm. Vì vậy, đăng ký bảo hộ thương hiệu chính là chiếc vé thông hành để sản phẩm mang tên địa danh của địa phương xuất hiện dễ dàng hơn trên kệ hàng các siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng tiện lợi,... Việc sản phẩm được kiểm định, chứng nhận về chất lượng, danh tiếng bởi một cơ quan có uy tín của nhà nước như Cục SHTT giúp nâng cao giá trị sản phẩm mang lại giá thành cao hơn so với trước khi được đăng ký bảo hộ.

Được công nhận và tạo điều kiện phát triển thuận lợi là bàn đạp thúc đẩy các nhà sản xuất, kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo uy tín cho sản phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm sau khi được bảo hộ sẽ hạn chế các tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh thông qua các hình thức đăng ký NHCN, NHTT và CDĐL có những khác biệt đặc thù so với đăng ký nhãn hiệu thông thường của từng nhà sản xuất. Đó chính là ưu thế được công nhận, tin tưởng về thương hiệu ngay khi được đăng ký. Thay vì việc đăng ký nhãn hiệu riêng lẻ, người đăng ký phải mất nhiều thời gian và công sức để xây dựng, khẳng định giá trị sản phẩm trong mắt người tiêu dùng, việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm địa phương theo các hình thức trên dễ dàng tạo được niềm tin, ấn tượng tốt đẹp đối với người tiêu dùng trong nước, vốn là những người rất coi trọng giá trị truyền thống, tập thể.

Mang vai trò tích cực đối với công cuộc phát triển kinh tế, hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh sẽ là nhân tố thúc đẩy phát triển công nghệ và kinh doanh lành mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua, các cơ quan tổ chức, đặc biệt là Sở KH&CN các tỉnh đã có nhiều hoạt động quan tâm đến nâng cao nhận thức

về SHTT cho người dân như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo hộ thương hiệu sản vật địa phương; tư vấn, hướng dẫn việc xác lập bảo vệ và khai thác giá trị kinh tế của quyền SHTT đối với sản phẩm địa phương. Kết hợp cùng công tác khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động đổi mới, sáng tạo xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của các địa phương đã mang lại kết quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động SHTT trên địa bàn các tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn, đưa vấn đề liên quan đến SHTT ngày càng đi sâu vào các hoạt động kinh tế xã hội.

** Giúp địa phương duy trì và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp*

Những di sản để lại trong hàng ngàn năm lịch sử của nền văn minh nông nghiệp nước ta, khi gạn đục khơi trong, tồn tại trong những sắc thái văn hóa riêng, hình thành và phát triển theo điều kiện địa lý môi sinh, theo các yếu tố văn hóa và hoàn cảnh kinh tế - xã hội riêng đặc thù của từng vùng miền, mà hình ảnh cụ thể nhất là các sản phẩm gắn với từng địa danh cụ thể trên mọi miền đất nước. Không chỉ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm mang tên địa danh còn đóng góp những giá trị xã hội đáng kể, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa của ông cha vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội đương đại.

Những đặc sản, tạo vật của các địa phương khắp cả nước đều ẩn chứa trong mình những giá trị tinh túy của đất trời quê hương, của bộ óc sáng tạo, đức tính cần cù, đôi bàn tay khéo léo và kinh nghiệm quý báu người xưa để lại. Những nét đẹp giản dị thân quen gắn với cái ăn nết ở của người dân sẽ được trân trọng và lưu giữ cẩn thận hơn khi nó tạo ra nguồn lợi kinh tế đủ đầy. Với nền tảng kinh tế được bảo đảm cùng giá trị tinh thần được công nhận và khuyến khích, người dân địa phương sẽ có thêm động lực để phát huy những giá trị sẵn có, làm nên danh tiếng cho quê hương mình.

** Phát triển các ngành nghề dịch vụ khác, đặc biệt là du lịch*

Hiện nay, mối quan hệ giữa du lịch và các sản phẩm đặc trưng, đặc thù của địa phương ngày càng được quan tâm hơn bởi lợi ích thiết thực mang lại từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chúng. Du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng tích cực bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Ngược lại, tại các địa phương có các sản phẩm mang tên địa danh có khả

năng thu hút khách du lịch, làm phong phú thêm tài nguyên du lịch góp phần vào mục tiêu phát triển chung. Mỗi địa danh mang trong mình những nét đẹp riêng, là một môi trường văn hóa kinh tế xã hội và công nghệ truyền thống lâu đời. Du lịch truyền thống trở thành các tour lí tưởng để du khách tham quan tìm hiểu giá trị văn hóa, các phong tục tập quán lễ hội... Những sản phẩm thủ công độc đáo, những thức quà đặc sản dân dã chắc chắn sẽ níu giữ tình cảm của du khách thập phương.

** Là công cụ quan trọng để tiếp cận thị trường, định hướng tiêu dùng và bảo vệ người tiêu dùng*

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu đối với các sản phẩm mang tên địa danh kết hợp với chiến lược xây dựng và quảng bá truyền thông hợp lý, bài bản sẽ mang sản vật danh tiếng của địa phương đến với người tiêu dùng cả nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chất lượng hàng hóa trong nước chưa giành được sự tin tưởng từ phía khách hàng. Chính vì vậy, đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm trở thành giải pháp hữu hiệu, đó chính là cơ sở để tạo dựng lòng tin. Sự công nhận giá trị thương hiệu của sản phẩm thông qua hình thức NHCN, NHTT hay CDĐL là công cụ hiệu quả giúp nhà sản xuất trong nước chiếm được niềm tin và sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Cùng với việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh, những công việc liên quan như đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ khu vực địa lý được chỉ dẫn với chất lượng được kiểm soát. Việc áp dụng đồng bộ các công cụ pháp luật, khoa học kỹ thuật liên quan đến bảo hộ quyền SHTT mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, tránh các rủi ro từ việc sử dụng hàng giả hàng nhái, vừa không đảm bảo chất lượng vừa gây hại cho sức khỏe.

Trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh hứa hẹn trở thành nhân tố thúc đẩy niềm tin và sự quan tâm mua sắm, tiêu dùng trong phần lớn người tiêu dùng, đồng thời, khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn lực và năng lực kinh doanh, phân phối của mọi thành phần kinh tế.

Các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ đều gắn với một địa danh nhất định của mỗi địa phương. Vì vậy, người tiêu dùng luôn được chỉ dẫn bởi

các dấu hiệu về khu vực địa lý nơi xuất xứ của sản phẩm đó, đảm bảo người tiêu dùng mua đúng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, như là một sự bảo trợ trước tiên cho hình thức và chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm khi được mang trên mình nhãn hiệu chung của mỗi địa phương đều phải tuân thủ theo những quy trình sản xuất, kiểm soát nhất định và phải đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chí của sản phẩm mang nhãn hiệu. Vì vậy, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm đã được kiểm soát một cách chặt chẽ, với sự tham gia của nhiều bên khác nhau trong quá trình quản lý nhãn hiệu.

Ngoài việc được kiểm soát nghiêm ngặt về mặt chất lượng thì việc sử dụng hàng hóa mang tên địa danh sẽ hạn chế được các rủi ro về sự giả mạo, kém chất lượng. Bản chất của quyền SHTT gắn với địa danh là quyền chung của tập thể, do vậy trong quá trình gìn giữ, quản lý và phát triển luôn có sự đồng thuận chung của người sản xuất, nên việc làm giả, làm nhái so với các cơ sở sản xuất đơn lẻ là ít xảy ra hơn. Bên cạnh đó, quyền SHTT sẽ luôn được bảo vệ bởi những tập thể, cơ quan quản lý giúp bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong quá trình sử dụng.

2.1.5. Nội dung nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.5.1. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh là tổng thể các hoạt động từ giai đoạn xác định cho đến khi đăng ký các sản phẩm mang tên địa danh được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đây là nội dung tiền đề nhằm xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ sản phẩm, xác định tổ chức làm chủ sở hữu, vùng địa lý bảo hộ, các tiêu chí chất lượng sản phẩm và bước đầu xây dựng hệ thống các công cụ quản lý cũng như mô hình quản lý cho sản phẩm mang tên địa danh,... Những sản phẩm của nội dung này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ.

Để thực hiện nội dung xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của địa phương, cộng đồng có sản phẩm, cần tổ chức thực hiện bài bản công tác xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất sản phẩm; xác định chính xác phạm vi địa lý bảo hộ của sản phẩm; xác định mối liên hệ giữa đặc thù của chất lượng sản phẩm với các điều kiện

tự nhiên, con người vùng sản xuất sản phẩm mang tên địa danh, xây dựng hệ thống các tiêu chí về chất lượng đặc thù của sản phẩm; xây dựng cơ sở khoa học và các tài liệu, hồ sơ cần thiết phục vụ việc xác lập quyền SHTT đối với sản phẩm mang tên địa danh.

Một nội dung quan trọng nữa là cần xác định được chủ thể đứng tên đăng ký bảo hộ đối với sản phẩm mang tên địa danh. Đây là nội dung quan trọng liên quan đến hiệu quả công tác quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm. Vì vậy, trong quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm mang tên địa danh cần cân nhắc kỹ lưỡng về chủ thể đứng tên đăng ký bảo hộ sao cho phù hợp với tính chất đặc thù của sản phẩm, của cộng đồng và thực tế quản lý tại địa phương. Theo Khoản 6, Điều 4, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 “Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”, đối với các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ dưới dạng CDĐL, nhãn hiệu (NHCN, NHTT) thì chủ thể đứng tên đăng ký bảo hộ được quy định như sau:

- Đối với CDĐL: “Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó”. [20]

- Đối với NHTT: “Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký NHTT để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng NHTT; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”. [20]

- Đối với NHCN: “Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký NHCN với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”. [20]

- Thực hiện các thủ tục cho phép sử dụng tên địa danh: theo các quy định trên thì các sản phẩm mang tên địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; theo đó, để thực hiện việc đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm mang tên địa danh của các địa phương trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hộ phải được sự cho phép của UBND tỉnh/thành phố.

Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt nội dung trưng cầu ý tưởng của cộng đồng trong thiết kế logo, tem nhãn, bao bì sản phẩm, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu phù hợp và làm nổi bật được truyền thống sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm. Bước đầu xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm mang tên địa danh.

2.1.5.2. *Quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh*

Sau khi tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm mang tên địa danh, cần phải tiến hành quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh. Tùy theo mục tiêu quản lý mà có cách tiếp cận khác nhau:

- Tiếp cận theo Luật SHTT: theo đó, các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện chủ sở hữu quyền SHTT có nhiệm vụ quản lý nhằm:

+ Đảm bảo quyền sử dụng quyền SHTT hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh, ngăn chặn và chống lại các hành vi sử dụng trái phép quyền SHTT đã được bảo hộ.

+ Đảm bảo sản phẩm đã được cấp quyền sử dụng đáp ứng các điều kiện quy định về chất lượng, xuất xứ, duy trì danh tiếng, uy tín của sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

+ Đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có chất lượng và nguồn gốc địa lý đúng như đã được Nhà nước bảo hộ.

- Tiếp cận theo nội dung quản lý thương hiệu: mặc dù có những sự khác biệt giữa quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh và quản lý thương hiệu doanh nghiệp, nhưng vẫn có sự tương đồng, đặc biệt là những nội dung sau khi

đăng ký bảo hộ quyền SHTT: (i) kiểm soát và theo dõi nhằm đảm bảo uy tín, giá trị của sản phẩm, thông tin cung cấp đến người tiêu dùng và sự xâm phạm nếu có; (ii) quảng bá và giới thiệu nhằm tăng cường khả năng nhận biết, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh phát triển và mở rộng thị trường.

- Từ nội dung của quản lý nhà nước: việc sử dụng địa danh để đăng ký các sản phẩm phải được sự cho phép của Nhà nước, thì quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh cần thực hiện một số nội dung như: xây dựng chính sách quản lý; tổ chức thực hiện và điều hành bộ máy; và xử lý các vấn đề xâm phạm quyền SHTT.

- Tiếp cận từ thực tế: hiện nay tổng số các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ dưới dạng CDDL, nhãn hiệu (NHCN, NHTT) là rất lớn. Nội dung quản lý quyền SHTT đối với từng sản phẩm mang tên địa danh rất đa dạng, phụ thuộc vào năng lực của tổ chức quản lý, tình hình thực tiễn của mỗi địa phương. Tuy nhiên, trong công tác quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh đều có cách tiếp cận tương đối giống nhau, trên cơ sở các tiếp cận trên, nội dung quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh như sau:

a) *Xây dựng mô hình quản lý tổ chức quản lý quyền SHTT*: nội dung này bao gồm tất cả các hoạt động để thành lập và vận hành mô hình tổ chức quản lý quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh; trong đó có quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cấp quản lý. Mô hình tổ chức quản lý được xây dựng trên nguyên tắc hoạt động và hệ thống kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở những ràng buộc pháp lý cụ thể cho từng sản phẩm sau khi được xác lập quyền SHTT.

b) *Xây dựng và ban hành hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh*: là quá trình xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chính sách của địa phương, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ sở hữu đối với quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh làm cơ sở để quản lý quyền SHTT sau khi được bảo hộ. Hệ thống văn bản này sẽ điều tiết mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân sử dụng quyền SHTT. Do đó, nó sẽ bao hàm: số lượng, loại văn bản ban hành, hình thức ban hành, quy định về bộ máy tổ chức, điều kiện về kỹ thuật, trình tự, thủ

tục trong việc cấp quyền sử dụng quyền SHTT; cơ chế, công cụ kiểm soát và chính sách thúc đẩy quảng bá, thương mại và xử lý xâm phạm về hoạt động sử dụng quyền SHTT.

Nội dung xây dựng chính sách đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến hoạt động của mô hình quản lý: (i) xác định về định hướng quản lý quyền SHTT là tài sản chung của quốc gia (đối với CDĐL) và của cộng đồng cần được Nhà nước giám sát. (ii) vai trò của tổ chức tập thể trong quản lý quyền SHTT; (iii) sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước vào quá trình tổ chức; (iv) thủ tục cấp quyền và cách thức thực hiện (thủ tục hành chính, hay đăng ký sử dụng...)...

c) Tổ chức hoạt động cấp quyền sử dụng quyền SHTT: Đây là quá trình tổ chức thực hiện và điều hành bộ máy quản lý, thực hiện chức năng cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh. Kết quả của nội dung này thể hiện mức độ, nhu cầu sử dụng của các tổ chức và cá nhân là cơ sở để triển khai các nội dung tiếp theo của hoạt động quản lý quyền SHTT. Nội dung này có thể do cơ quan nhà nước quản lý hoặc chủ sở hữu đã được xác định, tùy theo cách tiếp cận và sự phân công của UBND tỉnh/thành phố. Hoạt động này nhằm thực thi chính sách để đảm bảo quyền sử dụng quyền SHTT hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sử dụng theo quy định của Luật SHTT và hệ thống các chính sách đã được tổ chức quản lý ban hành.

d) Kiểm soát và theo dõi việc sử dụng quyền SHTT: là những hoạt động nhằm kiểm soát, theo dõi sự tuân thủ các quy định trong sử dụng quyền SHTT, bao gồm: sự tuân thủ về quy trình kỹ thuật thông qua quy chế và kế hoạch kiểm soát, chất lượng sản phẩm và sử dụng dấu hiệu quyền SHTT. Quá trình tổ chức được triển khai từ trước khi đăng ký bảo hộ, tuy nhiên sau khi sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT thì quá trình này được kiểm soát chặt chẽ hơn, với sự tham gia của Nhà nước (có thể trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức chứng nhận độc lập). Từ đó, bảo vệ và xử lý xâm phạm quyền SHTT thông qua các hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm đối với các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng và trên thị trường.

e) Phát triển quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ: là hoạt động quản lý các nội dung, chiến lược và hành động quảng bá sản phẩm trên thị trường.

Các hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển giá trị của các sản phẩm đặc trưng theo từng vùng miền. Dưới đây là một số hoạt động quảng bá hiệu quả: tổ chức hoặc tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm; Sử dụng báo chí, truyền hình, đài phát thanh để quảng bá sản phẩm; Sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube) và các website thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng; Tạo logo, bao bì sản phẩm độc đáo, mang đậm dấu ấn địa phương.... Hợp tác với siêu thị, cửa hàng tiện lợi để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng; Xây dựng các cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm tại địa phương và các khu vực khác.... Xây dựng các trang web thương mại điện tử hoặc sử dụng các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiếp cận khách hàng toàn cầu; Ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm để đảm bảo tiêu chuẩn và uy tín. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ mà còn góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của địa phương.

2.1.5.3. Khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Việc khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh có mục tiêu cuối cùng là xây dựng được một thương hiệu mạnh cho sản phẩm của cộng đồng gắn với từng địa danh cụ thể. Vì vậy, việc khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh trước hết được gắn với việc phát triển thương hiệu của sản phẩm sau khi được bảo hộ quyền SHTT. Do vậy quan điểm tiếp cận về khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh là phát triển thương hiệu sản phẩm gắn với các đặc điểm riêng có của quyền SHTT.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận án sẽ tiếp cận hoạt động khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh theo góc độ phát triển thương hiệu cho các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ, theo đó, theo quan điểm cá nhân, có thể khái niệm về khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh như sau: *Khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh là tập hợp các hoạt động nhằm phát triển chuỗi giá trị, hợp tác phát triển sản phẩm, nâng cao nhận thức cho người sản*

xuất và người tiêu dùng về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của việc bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ.

Như vậy, khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh sẽ bao gồm 3 nội dung cơ bản dưới đây:

- Phát triển nhận thức về sản phẩm mang tên địa danh:

Nhận thức về sản phẩm mang tên địa danh sẽ được hình thành và phát triển dựa trên hệ thống nhận diện thương hiệu, các hoạt động truyền thông thương hiệu, chăm sóc sử dụng và khai thác thương hiệu. Biểu hiện của nhận thức thương hiệu là mức độ sự ưa thích đối với thương hiệu đó. Nó là cơ sở tạo sự cảm nhận về thương hiệu và là tiền đề tạo dựng các liên tưởng thương hiệu; tạo lợi thế cạnh tranh so với các thương hiệu khác; đồng thời tác động quyết định mua của người tiêu dùng.

Phát triển nhận thức về sản phẩm mang tên địa danh là yếu tố tiền đề cho các nội dung khai thác quyền SHTT còn lại nhằm gia tăng sức mạnh thương hiệu và tạo ra phần giá trị tăng thêm cho thương hiệu. Nhận biết về sản phẩm mang tên địa danh là yếu tố đầu tiên, từ đó tạo ra ấn tượng dần dần trong tâm trí khách hàng, hình thành liên kết giữa bộ não con người với hình ảnh thương hiệu đó dẫn đến các hoạt động khác như sự cảm nhận, thích thú tới quyết định mua hàng,...

- Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đối với sản phẩm mang tên địa danh thông qua hỗ trợ người sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư vào bao bì và nhãn hiệu để tạo dấu ấn đặc biệt cho sản phẩm. Hỗ trợ các yếu tố đầu vào cho sản xuất, đẩy mạnh hoạt động của các tác nhân trung gian trên thị trường để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mang tên địa danh.

- Gia tăng mức độ bao quát của sản phẩm mang tên địa danh:

Khả năng bao quát của một thương hiệu phản ánh độ mạnh của thương hiệu đó trên thị trường trong tương quan với các đối thủ khác. Mức độ bao quát của sản phẩm mang tên địa danh được thể hiện ở hai khía cạnh:

Thứ nhất, là mối liên kết, ràng buộc cực mạnh giữa thương hiệu riêng của các tổ chức, cá nhân và thương hiệu chung.

Thứ hai, khả năng bao quát gắn với quá trình sản phẩm mang tên địa danh tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị.

Gia tăng mức độ bao quát của sản phẩm mang tên địa danh được thực hiện thông qua một số hoạt động: Tăng cường phối hợp và tạo mối gắn kết chặt chẽ giữa chủ thể sở hữu thương hiệu với chính quyền, tổ chức & cá nhân trong chuỗi cung ứng giá trị sản phẩm. Mở rộng, phát triển đa dạng thị trường cả trong nước và xuất khẩu. Phát triển hệ thống phân phối và triển khai bảo vệ thương hiệu trên từng khu vực thị trường.

2.1.5.4. Đánh giá thu nhập cho các cơ sở/hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh sẽ phát huy được các lợi thế riêng có của mỗi sản phẩm, bảo vệ, giữ gìn, nâng cao uy tín, giá trị kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm. Việc sử dụng quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh sẽ giúp các cơ sở/ hộ thành viên sản xuất sản phẩm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường so với các sản phẩm cùng loại. Có được lợi thế cạnh tranh, các cơ sở/ hộ thành viên sản xuất sản phẩm dễ dàng thâm nhập thị trường, tiếp cận với nhiều khách hàng mục tiêu, không chỉ duy trì được lượng khách truyền thống mà còn thu hút được số lượng lớn khách hàng tiềm năng. Đa dạng các kênh bán hàng sẽ giải quyết mối lo về đầu ra cho sản phẩm.

Các nội dung xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập cho các cơ sở/hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh. Khi người sản xuất nhận thấy được lợi ích từ việc bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm thì họ sẽ sẵn sàng và tiếp tục mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn của nhãn hiệu chứng nhận, NHTT, hoặc CDĐL.

Để xác định thu nhập của các cơ sở/ hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh thì cần phải so sánh thu nhập của những hộ này với các hộ chưa đăng ký sử dụng quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh của địa phương, từ đó

làm căn cứ phân tích vai trò của việc phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

Để làm rõ yếu tố ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, chúng tôi đã nghiên cứu và kế thừa từ những nghiên cứu trong quản lý Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) và các nghiên cứu về phát triển làng nghề. Vì bản thân sản phẩm mang CDĐL và các sản phẩm của làng nghề đều là những sản phẩm mang tên địa danh.

Theo Daniele Giovannucci (2009), Đào Đức Huân (2017) thì thành công của một CDĐL được đo bởi lợi ích kinh tế mà các bên liên quan đến CDĐL đạt được, cùng với đó là các mức độ cải thiện về điều kiện xã hội và môi trường, hoặc mức độ đóng góp chung vào sự phát triển của sản phẩm. Nó không chỉ bao gồm vấn đề giải quyết việc làm và cải thiện giá trị, lợi nhuận mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương và thúc đẩy các chỉ số môi trường, văn hóa-xã hội. Từ những luận giải đó, các nghiên cứu đã chỉ ra 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả quản lý CDĐL, đó là: mức độ bảo hộ pháp lý; cấu trúc về thể chế và sự phù hợp về tổ chức; các tác nhân thị trường và năng lực của tổ chức tập thể.

Bên cạnh đó, quá trình phát triển làng nghề bình thường đã chịu tác động của nhiều yếu tố. Những yếu tố này có sự biến đổi trong từng thời kỳ và tác động theo chiều hướng khác nhau. Chúng có thể là những yếu tố thúc đẩy nhưng ngược lại cũng có thể là những yếu tố kìm hãm sự phát triển của làng nghề. Nhiều nghiên cứu của Dương Bá Phương (2001), Trần Kim YẾN (2004), Nguyễn Đình Hòa (2010), Lê Xuân Tâm (2014) đã xác định 8 yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề gồm: công nghệ, cơ sở hạ tầng, nhân lực, vốn, nguyên liệu, thị trường, yếu tố truyền thống và cơ chế chính sách đối với làng nghề.

Trong quá trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh trong điều kiện hiện nay, bên cạnh các yếu tố vốn có từ trước (nhưng có thể có sự thay đổi ít nhiều), một số yếu tố mới xuất hiện. Để phát triển thành công quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh trong giai đoạn hiện nay phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa các công cụ của quyền SHTT với các điều

kiện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm. Mặc dù ở mỗi vùng, mỗi địa phương, mỗi sản phẩm do có những đặc điểm khác nhau về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hoá nên sự tác động của yếu tố này là không giống nhau. Tuy nhiên, hiểu theo một cách khái quát thì các yếu tố ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh bao gồm những nội dung cơ bản sau:

2.1.6.1. Yếu tố thể chế, chính sách

Việc lựa chọn các phương pháp bảo hộ quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh phù hợp cần sự cân nhắc kỹ càng. Có nhiều yếu tố cần cân nhắc, nhưng những yếu tố ảnh hưởng thì không phải lúc nào cũng rõ ràng, đặc biệt là vấn đề lựa chọn sản phẩm, hình thức bảo hộ, do đó tìm kiếm sự tư vấn tốt và phát triển chiến lược đầu tư sớm là vấn đề then chốt. Nhiều sản phẩm mang tên địa danh thành công đã tốn rất nhiều kinh phí để bảo vệ chính chúng. Những chi phí này bao gồm để kiểm soát, cập nhật, thúc đẩy tiếp tục và giải quyết xung đột ở các thị trường liên quan. Do đó, một chiến lược bảo hộ có thể bắt đầu với hệ thống SHTT trong nước, giúp giảm thiểu khả năng gian lận từ trong nước (trong chính nơi xuất xứ).

Cho đến nay, hệ thống văn bản luật pháp của Việt Nam về đăng ký bảo hộ quyền SHTT là khá đầy đủ; tuy nhiên quá trình thực thi pháp luật về quyền SHTT đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, đặc biệt là trong công tác quản lý và phát triển do có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các vấn đề về lịch sử, xã hội, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, thương mại và thị trường, không đơn thuần chỉ là một đối tượng sở hữu công nghiệp thuần túy. Ngoài ra, với sự thiếu vắng của một chính sách tổng thể của Nhà nước về công tác quản lý quyền SHTT dẫn đến nhiều khó khăn, các nội dung cơ bản về quản lý quyền SHTT chưa được định hình, đặc biệt là các vấn đề như: quy hoạch, tài chính, hỗ trợ pháp lý, kỹ thuật, đào tạo, thông tin và sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Quá trình thực thi quyền cũng gặp nhiều rào cản, việc bảo hộ các quyền SHTT sẽ không có ý nghĩa nếu sau khi xác lập quyền không được bảo vệ, quản lý và khai thác một cách hiệu quả, chống lại các hành vi xâm phạm quyền, chỉ dẫn sai lệch và cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù đã có các quy định về biện pháp xử lý và chế tài phù hợp, nhưng qua thực tiễn xử lý các vụ xâm phạm quyền SHTT cho thấy các cơ quan thực thi quyền chưa chủ động,

thiếu sự hợp tác, đặc biệt là năng lực và kiến thức chuyên môn để đánh giá các hành vi xâm phạm. Khó khăn này có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo hộ quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh.

Các địa phương cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quan hệ giữa các cơ quan để quản lý và khai thác các quyền SHTT vì thiếu một khung phối hợp thống nhất từ cấp Trung ương.

2.1.6.2. Năng lực của tổ chức chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Năng lực của tổ chức tập thể thể hiện sự hợp tác công bằng giữa người sản xuất, doanh nghiệp trong vùng bảo hộ sản phẩm mang tên địa danh, điều này đóng vai trò rất quan trọng. Tính công bằng được định nghĩa ở đây đó là các bên tham gia sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh có sự chia sẻ với nhau về: chi phí, lợi nhuận, và các quyết định về tài sản chung của họ như là tên, các quy định thể chế, và hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm mang tên địa danh. Để xây dựng được sự công bằng giữa những người sản xuất, các doanh nghiệp và nhóm quyền lực (nhóm các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn) trong vùng sản xuất là vấn đề then chốt và không dễ để đạt được. Điều đó đặt ra yêu cầu cần có sự phối hợp giữa các chiến lược của các bên liên quan, xác định các rào cản và đánh giá mức độ sẵn sàng của sản phẩm, xác định những lợi ích hơn - kém có thể xảy ra giữa các tác nhân với nhau thông qua tổ chức tập thể của họ.

Lợi ích chung tiềm năng của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh sẽ bị giảm đi khi chúng bị chiếm giữ bởi một nhóm thiểu số. Nếu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh bị cô lập bởi lợi ích cá nhân thì cả người tiêu dùng và các nhà sản xuất khác sẽ bị thiệt hại (Josling, 2006). Không ngạc nhiên rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà sản xuất nhỏ, và những người bản địa nhiều khả năng là những người có nguy cơ bị thua thiệt lớn nhất. Mức độ tham gia không công bằng có thể là rào cản chính cho sự phân phối công bằng, nhưng khác với việc củng cố thể chế, nó hoàn toàn có thể chỉ ra đâu là điều kiện để có thể tồn tại và thúc đẩy sự công bằng đó.

Khi các sản phẩm mang tên địa danh được điều khiển bởi chỉ một bộ phận của chuỗi giá trị, chẳng hạn như: các nhà xuất khẩu, hoặc nhóm quyền lực địa phương, họ có khả năng hơn trong việc đẩy mạnh kinh doanh, thương mại nhưng

họ thường không tạo điều kiện nhiều cho các nhà sản xuất khác phát triển, trừ khi các nhà sản xuất có vị trí, có sức mạnh như họ. Trong một số trường hợp khác, sự chiếm giữ bởi nhóm quyền lực có thể giảm sự hiệu quả (Tregaer và các tác giả khác 2007) và có thể đẩy các giá trị truyền thống của sản phẩm mang tên địa danh vào rủi ro.

Phát triển thành công quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh cần một sự quản lý của chủ sở hữu và các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng. Sẽ có rủi ro nếu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh không được quản lý chặt chẽ bởi các bên liên quan hoặc một số người sản xuất trong vùng không thể tiếp cận được, đồng nghĩa với việc xuất xứ của sản phẩm có thể không được đảm bảo. Vấn đề đặt ra là cấu trúc và thể chế nào để có thể hình thành sự công bằng cho cộng đồng? Trường hợp CDĐL Tecquila đã chỉ ra rằng, sự tham gia trực tiếp và quá sâu của chính phủ đã không đảm bảo sự công bằng cho đa số nông dân trong khu vực địa lý, nơi mà những người nông dân có rất ít quyền lực về thương mại, hay nói cách khác là họ không điều phối được hoạt động về thương mại (Bowen và Gerritsen, 2007). Điều đó đặt ra yêu cầu về sự tham gia phù hợp của chính phủ, tạo dựng hành lang pháp lý vừa đủ để thúc đẩy sự tham gia của đa số người dân, tạo sự đồng thuận trong quản lý và sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh.

2.1.6.3. Các yếu tố đầu vào

Các yếu tố sản xuất chủ yếu của sản phẩm mang tên địa danh phục vụ đặc lực cho quá trình phát huy quyền SHTT của mỗi sản phẩm. Các yếu tố đầu vào chủ yếu được xác định gồm: Nhân lực, công nghệ, vốn, nguyên vật liệu, mặt bằng sản xuất.

a) Nhân lực

Lao động luôn là nhân tố đóng vai trò chủ chốt của mọi hoạt động sản xuất và phát triển. Trình độ của người lao động càng cao thì khả năng áp dụng khoa học và công nghệ mới vào sản xuất càng tốt, góp phần tăng năng suất, chất lượng và phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh.

Nguồn nhân lực phục vụ phát triển sản phẩm mang tên địa danh bao gồm hai lực lượng chính: (i) những nghệ nhân, những thợ thủ công, những người trực tiếp làm và sáng tạo ra những sản phẩm; (ii) những người quản lý, những chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Những nghệ nhân, thợ thủ công có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền nghề, dạy nghề, đồng thời chính là những người sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo mang đậm yếu tố truyền thống. Những người quản lý có hiểu biết về kinh tế thị trường, và có thể giúp sản phẩm mang tên địa danh không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

b) Công nghệ

Kỹ thuật cá nhân người thợ "thủ công" quyết định sự ra đời, tồn tại, phát triển của nghề. Sản phẩm mang tên địa danh chủ yếu phụ thuộc vào tài khéo léo, sáng tạo, nhạy cảm của đôi mắt, khối óc và bàn tay của người thợ, tức là tay nghề của người thợ thủ công. Do đó, vai trò cá nhân của các thợ thủ công lành nghề, có kỹ thuật cao có ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và phát triển của các sản phẩm mang tên địa danh.

Công nghệ sản xuất, kỹ thuật có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của các sản phẩm mang tên địa danh cũng như các sản phẩm khác trên thị trường. Hiện nay, sản xuất các sản phẩm mang tên địa danh có nhiều thay đổi, yêu cầu về chuyển dịch và đổi mới công nghệ là thiết yếu. Quá trình đổi mới công nghệ thường diễn ra theo tuần tự từ thủ công - bán cơ giới - cơ giới hóa - hiện đại từng khâu (Lê Văn Hương, 2010).

Không thể phủ nhận hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại có vai trò hỗ trợ tương đối lớn cho hoạt động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh mặc dù quá trình sản xuất các sản phẩm này có một số công đoạn phải thực hiện thủ công, đòi hỏi kinh nghiệm cũng như phụ thuộc nhiều vào bí quyết riêng của từng cơ sở sản xuất. Nhiều hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh hiện nay áp dụng máy móc thiết bị hiện đại trong quá trình sản xuất, đặc biệt trong khâu bảo quản, đóng gói sản phẩm. Điều này không những giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực mà còn bảo đảm đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về ATVSTP, kích thước, mẫu mã sản phẩm, từ đó, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm cũng như khả năng cải thiện thu nhập cho hộ sản xuất.

c) Vốn cho sản xuất

Vốn đầu tư là nguồn lực quan trọng đầu tiên, khởi đầu cho quá trình sản xuất kinh doanh. Cùng với lao động, nguồn vốn đầu tư là hai nguồn lực quan trọng và tất yếu của mỗi quá trình sản xuất.

Vốn đầu tư được chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng để thuê mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, đầu tư cho công nghệ, đầu tư cho kết cấu hạ tầng, thuê mướn nhân công... để tiến hành sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký.

Trước đây, ngành nghề trong các làng, xóm được xem như một nghề phụ, tự cung tự cấp của ngành nông nghiệp. Do đó, nguồn vốn để sản xuất kinh doanh chủ yếu là tích lũy của các hộ gia đình, rất nhỏ bé và quá trình tích lũy gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, Nhà nước đang có những chính sách phù hợp để thu hút, huy động nhiều nguồn vốn đầu tư, hoặc đầu tư vào kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, để hỗ trợ tiêu thụ công nghiệp nông thôn và các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề phát triển. Khuyến khích xã hội hoá các nguồn vốn đầu tư. Quá trình huy động vốn đầu tư của xã hội đạt hiệu quả sẽ có tác động thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, qua đó các hoạt động trong quá trình phát triển sản phẩm mang tên địa danh sẽ phát triển theo.

Trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quy định rõ nguồn vốn bắt nguồn từ 5 nguồn chính là: Đóng góp của cộng đồng; Vốn đầu tư của doanh nghiệp; Vốn tín dụng (bao gồm cả đầu tư phát triển và thương mại); Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và vốn tài trợ khác.

Trước hết phải kể đến nguồn vốn đóng góp của cộng đồng cho sự phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh. Nguồn vốn này dùng để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình để tăng thu nhập, tái đầu tư,...

Nguồn vốn thứ hai là vốn đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ tư nhân. Vốn này để đầu tư kinh doanh các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, cung cấp dịch vụ,... Đầu tư trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tổ chức đào tạo và hướng dẫn bà con tiếp cận kỹ thuật tiến tiến và tổ chức sản xuất những giống cây, vật nuôi, dịch vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ khuyến nông, khuyến công...

Nguồn vốn thứ ba là vốn tín dụng. Được sử dụng nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Đường giao thông nông thôn; Cơ sở hạ tầng làng nghề.

Nguồn vốn thứ tư là vốn ngân sách: bao gồm vốn phát triển ngành nghề nông thôn, vốn khuyến công quốc gia và địa phương, vốn xúc tiến thương mại, vốn phát triển khoa học công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, vốn đào tạo nghề lao động nông thôn, vốn sự nghiệp môi trường, vốn phát triển du lịch, vốn Liên minh Hợp tác xã, vốn tài trợ, cấp cho các chương trình của: Đoàn Thanh

niên, Liên hiệp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,...

d) Nguyên vật liệu

Đây là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất của các sản phẩm mang tên địa danh. Trước đây, nguồn nguyên liệu, vật liệu được coi là những điều kiện tạo nên sự hình thành và phát triển các sản phẩm mang tên địa danh. Song hiện nay, vấn đề này trở nên không quan trọng đối với sự phát triển bởi sự hỗ trợ tích cực của các phương tiện giao thông và phương tiện kỹ thuật. Tuy nhiên, vấn đề khối lượng, chất lượng, chủng loại của các nguồn nguyên liệu, vật liệu này có những ảnh hưởng nhất định tới chất lượng và giá thành sản phẩm. Cho đến nay, nguồn nguyên liệu cung cấp cho một số làng nghề truyền thống vẫn rất phong phú, đặc biệt là nguồn nguyên liệu cho các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm. Nhưng đối với nhiều làng nghề sản xuất các sản phẩm mang tên địa danh thì đây là một khó khăn gây nhiều cản trở tới sản xuất vì nguồn nguyên liệu, vật liệu tại địa phương và các vùng lân cận đang bị cạn dần không đủ đáp ứng cho sản xuất và phải nhập khẩu (Phạm Hoàng Ngân, 2010).

2.1.6.4. Các yếu tố thị trường

Năng lực và khả năng của các tác nhân thị trường là chìa khóa cho sự phát triển và thương mại hóa của các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT trong dài hạn. Ở thời điểm bắt đầu của một sản phẩm mang tên địa danh, các nhà sản xuất phải tận dụng thị trường truyền thống để truyền tải và giới thiệu các yếu tố đặc biệt của sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT và sử dụng chúng như là một thương hiệu. Chính vì thế, sử dụng quyền SHTT để phát triển sản phẩm mang tên địa danh phải bắt đầu từ quá trình chuẩn hóa sản phẩm, thâm nhập thị trường và xây dựng kênh phân phối giống như các sản phẩm khác. Vì thế, sự thành công của nó phụ thuộc rất nhiều vào một chiến lược tiếp thị hiệu quả (Rangnekar2004). Nó đòi hỏi một sự hợp tác gần gũi, hiệu quả với các đối tác/tác nhân thị trường, người chịu trách nhiệm phân phối và mở rộng thị trường.

Thông thường, các sản phẩm mang tên địa danh trước tiên sẽ nổi lên và phát triển trong thị trường địa phương và nội địa. Đôi khi thị trường đó là đủ và không cần thiết mở ra thị trường xa hơn và thậm chí điều đó lại không có lợi với một số sản phẩm. Nước mắm của Việt Nam và pho mát Chontaleño của Nicaragua là các ví dụ tốt. Tuy nhiên, thị trường nước ngoài thường có thu nhập lớn hơn và nét đặc sắc đó có thể làm tăng sự phổ biến cho sản phẩm. Vì thế, bất kể là thị trường nội

địa hay xuất khẩu, thì vẫn cần một kế hoạch tiếp thị tốt, không chỉ nhắm tới các thị trường mà còn là sự lựa chọn các đối tác thương mại.

Nhiều thành công của sản phẩm mang tên địa danh trong các thị trường nước ngoài là kết quả của việc thương mại hóa liên tục và dài hạn được thực hiện bởi tác nhân trị trường giỏi. Nó đặc biệt đúng với thành công của các nước đang phát triển.

Các tác nhân thị trường thể hiện rõ ở:

a) Nhu cầu thị trường

Có cầu thì mới có cung, nếu thị trường có nhu cầu về các loại sản phẩm mang tên địa danh thì sản phẩm đó mới có thể tồn tại. Các làng nghề sản xuất thực phẩm bún, bánh,... là đặc sản quê hương tồn tại được cũng vì những lý do đó. Sản phẩm làm ra hàng ngày cung cấp cho người tiêu dùng trong khu vực và trở thành những món quà đặc sắc cho những người ở vùng khác. Cũng như vậy với những làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làm ra là sự kết tinh của những tài hoa, là văn hoá phẩm độc đáo, nhất là đối với người nước ngoài. Nếu các sản phẩm mang tên địa danh không bảo đảm đáp ứng được những yêu cầu trên thị trường thì thị trường sẽ dễ dàng chuyển qua các loại sản phẩm tương tự khác có thể thay thế. Như vậy, thị trường là một nhân tố tác động từ phía ngoài nhưng rất quan trọng với sự phát triển của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

Quá trình tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh đã xây dựng và chuẩn hóa cho các sản phẩm quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng, hệ thống công cụ quản lý và quảng bá, hệ thống nhận diện thương hiệu,... nhằm mục đích bảo vệ tính độc quyền của sản phẩm, bảo vệ uy tín, danh tiếng của sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì, nhãn mác và khả năng tiếp cận thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Để phân tích, đánh giá được hiệu quả của toàn bộ quá trình trên cần thông qua đánh giá cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm, người tiêu dùng có quyết định mua và sử dụng sản phẩm hay không?. Tác động đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của người tiêu dùng gồm các yếu tố sau:

**** Nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT***

Theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới sản phẩm mang tên địa danh là “dấu hiệu được sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc địa lý cụ thể và có chất lượng hoặc danh tiếng nhờ nguồn gốc đó” (WIPO, 2019). Nhận biết đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị của sản phẩm và ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và khuôn khổ pháp lý (Calboli, 2017). Nhận biết sản phẩm là những đặc tính, hình ảnh thương hiệu đọng lại trong trí nhớ của khách hàng đối với sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT. Khi các dấu hiệu nhận biết sản phẩm tốt sẽ dẫn tới hành vi của khách hàng trong việc tìm mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

Nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của sản phẩm trên thị trường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự nhận biết thương hiệu không chỉ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng mà còn có tác động đến giá trị của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), nhất là đối với sản phẩm mang tên địa danh (Aaker, 1991; Keller, 1993).

Nghiên cứu của Vandecandelaere và cs. (2009) đã thảo luận về cách thức mà nhận biết thương hiệu góp phần tăng cường giá trị và bảo vệ sản phẩm mang tên địa danh thông qua việc tạo dựng niềm tin và sự trung thành của người tiêu dùng. Gangjee (2012) cũng nhấn mạnh tác động của nhận biết sản phẩm đối với việc bảo vệ quyền SHTT, chỉ ra rằng các sản phẩm có sức nhận biết cao có khả năng đối phó với việc vi phạm quyền SHTT một cách hiệu quả hơn.

Thêm vào đó, sự nhận biết sản phẩm cũng được liên kết với khả năng một sản phẩm được pháp luật bảo hộ dưới dạng quyền SHTT, trong đó có sản phẩm mang tên địa danh. Bramley and Bienabe (2012) đã chỉ ra rằng các sản phẩm có nhận biết sản phẩm cao thường được người tiêu dùng đánh giá cao hơn và do đó, có thể hưởng lợi từ việc bảo hộ quyền SHTT mạnh mẽ hơn.

**** Liên tưởng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT***

Sự liên tưởng sản phẩm đề cập đến các tín hiệu, hình ảnh, hoặc cảm xúc liên quan đến một sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng (Keller, 2003). Nghiên cứu về quyền SHTT và sản phẩm mang tên địa danh đã chỉ ra rằng sự liên tưởng sản

phẩm có tác động lớn đến quyền SHTT của sản phẩm mang tên địa danh. Sự thụ động và tích cực của sự liên tưởng sản phẩm đối với thương hiệu địa phương có thể củng cố danh tiếng của sản phẩm và tạo ra sự thấu hiểu và lòng trung thành từ phía người tiêu dùng (Kapferer, 2012).

Sự liên tưởng sản phẩm cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền SHTT của sản phẩm mang tên địa danh của trước các thách thức pháp lý và cạnh tranh. Việc tạo ra liên kết mạnh mẽ giữa sản phẩm và địa danh có thể làm cho sản phẩm trở nên độc đáo và khó bắt chước, qua đó tạo ra một lợi thế cạnh tranh trên thị trường (Hughes, 2009) Từ những luận điểm trên tác giả đề xuất giả thuyết.

**** Chất lượng cảm nhận sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT***

Chất lượng cảm nhận được người tiêu dùng đánh giá dựa trên kinh nghiệm và cảm nhận cá nhân, và có tác động quan trọng đến việc nhận diện và giá trị của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đặc biệt là với những sản phẩm mang tên địa danh. Trong ngữ cảnh này, sản phẩm mang tên địa danh không chỉ là một chỉ dẫn về nguồn gốc mà còn mang tính chất đặc thù của chất lượng và uy tín liên quan đến địa điểm đó (Vandecandelaere và cs., 2009).

Nghiên cứu của Menapace and Moschini (2012) cho thấy rằng chất lượng cảm nhận của sản phẩm có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thương hiệu và sự chấp nhận của quyền SHTT. Theo nhóm tác giả, chất lượng cảm nhận cao có thể dẫn đến mức độ bảo vệ cao hơn của quyền SHTT vì nó tạo ra một lợi thế cạnh tranh khó copy. Winfree and McCluskey (2005) cũng khẳng định tầm quan trọng của chất lượng cảm nhận trong việc tạo ra giá trị thêm cho sản phẩm mang tên địa danh thông qua việc củng cố uy tín và niềm tin của người tiêu dùng.

Bramley and Kirsten (2007) đã nhấn mạnh tác động của chất lượng cảm nhận đối với các sản phẩm mang tên địa danh và các biểu tượng SHTT khác, đặc biệt là trong các trường hợp vi phạm SHTT, nơi mà chất lượng cảm nhận có thể phân biệt sản phẩm hợp pháp và bất hợp pháp. Điều này thể hiện sự cần thiết của việc bảo vệ mạnh mẽ quyền SHTT để duy trì chất lượng và uy tín của sản phẩm.

**** Trung thành với sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT***

Trung thành sản phẩm thường được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo dựng và duy trì giá trị của thương hiệu sản phẩm, và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đặc biệt là với sản phẩm mang tên địa danh. Trung thành sản phẩm không chỉ phản ánh mức độ gắn bó và sẵn lòng mua lại của khách hàng, mà còn là một lực lượng mạnh mẽ trong việc bảo vệ và nâng cao giá trị (Chaudhuri & Holbrook, 2001).

Sản phẩm mang tên địa danh có khả năng tạo ra một liên kết độc đáo giữa địa lý và chất lượng, đóng vai trò như một yếu tố khác biệt và tạo nên uy tín cho thương hiệu. Tuy nhiên, trung thành sản phẩm có thể củng cố hoặc làm suy yếu sức mạnh của quyền SHTT tùy thuộc vào mức độ trải nghiệm tích cực của người tiêu dùng (Menapace & Moschini, 2012).

Bảo hộ SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh được xem là một công cụ hữu hiệu để duy trì sự độc quyền trên thị trường và trung thành của khách hàng (Winfrey & McCluskey, 2005). Vandecandelaere và cộng sự. (2010) nhấn mạnh rằng việc duy trì chất lượng cao và trung thành sản phẩm là cần thiết để bảo vệ các sản phẩm mang tên địa danh khỏi nguy cơ bị làm nhái hoặc giả mạo.

Mối liên kết giữa trung thành sản phẩm và quyền SHTT càng trở nên phức tạp hơn khi sản phẩm mang tên địa danh cần được bảo hộ không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ở cấp độ quốc tế, đặt ra yêu cầu cao hơn cho việc quản lý và thực thi SHTT (Giovannucci và cs., 2009). Tóm lại, sự trung thành của khách hàng là một yếu tố cốt lõi trong việc xác lập và duy trì quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh, đồng thời là chìa khóa để tạo ra giá trị bền vững cho thương hiệu.

**** Đặc tính của địa phương***

Sự độc đáo của một địa danh thường liên quan đến đặc tính tự nhiên như khí hậu, địa hình, hoặc các yếu tố văn hóa và lịch sử, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị cảm nhận của người tiêu dùng (Gangjee, 2012). Điều này, đến lượt nó, củng cố quyền SHTT thông qua việc tăng cường nhận thức và đánh giá cao của người tiêu dùng đối với sản phẩm (Calboli, 2015). Các sản phẩm mang tên địa danh không chỉ bảo vệ tên gọi của sản phẩm liên kết với một khu vực nhất định mà còn giữ

gìn các đặc tính và truyền thống độc đáo mà không thể tách rời từ nguồn gốc của nó (Barham, 2003).

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng bảo vệ SHTT hiệu quả của sản phẩm mang tên địa danh phụ thuộc rất nhiều vào mức độ mà các đặc tính địa phương được hiểu và đánh giá cao bởi cả người tiêu dùng và các nhà sản xuất (Hughes, 2009). Mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc tính của địa phương và quyền SHTT cũng góp phần vào việc phát triển bền vững, bảo tồn di sản, và thậm chí là sự đổi mới (Blakeney, 2015).

Tổng hợp các tài liệu, có thể thấy rằng đặc tính của địa phương không chỉ đóng góp vào danh tiếng và độ tin cậy của sản phẩm mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xác lập và duy trì quyền SHTT, tạo ra một sự khác biệt cạnh tranh trên thị trường toàn cầu (Rangnekar, 2004).

b) Thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thị trường cho các sản phẩm mang tên địa danh ở nước ta mặc dù có một số lợi thế về thị trường tiềm năng trong nước với gần 100 triệu dân, du lịch và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ có những lợi thế nhất định nhưng trên 70% dân số sống ở nông thôn có mức thu nhập thấp, hàng nhập ngoại tràn lan, thị trường xuất khẩu chủ yếu bó hẹp ở các doanh nghiệp lớn, trong khi đó, sản phẩm mang tên địa danh ở nước ta sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn mang tính tự phát, chỉ chú trọng tới sản xuất và bán sản phẩm dựa trên cái mình có chứ chưa định hướng vào sản xuất và bán sản phẩm, cái mà thị trường cần. Trong một thời gian khá dài, thị trường của sản phẩm mang tên địa danh vẫn bó hẹp trong khu vực nông thôn, sản phẩm sản xuất ra còn mang nặng tính chất tự cấp, tự túc. Tính chất này không chỉ hạn chế sức mua trên thị trường hàng hoá tiêu dùng trong thời gian trước mắt, mà còn hạn chế đến khả năng đầu tư mở rộng sản xuất sau này. Khi tham gia hội nhập quốc tế, yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và chủng loại hàng hóa xuất khẩu rất khắt khe. Trong khi đó, sản phẩm mang tên địa danh của chúng ta chưa thay đổi kịp, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề đã được xuất khẩu sang một số nước phát triển nhưng lại quá phụ thuộc vào duy nhất một thị trường. Điển hình như ngành hàng đồ gỗ mỹ nghệ, hiện nay 80% sản phẩm làm ra phụ thuộc vào thị

trường xuất khẩu, trong đó chủ yếu là thị trường Trung Quốc. Vì vậy, khi thị trường Trung Quốc ngừng nhập khẩu thì các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn.

Yếu tố cạnh tranh với các sản phẩm hiện đại cũng tác động nhiều đến sự phát triển của sản phẩm mang tên địa danh. Với nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng sản phẩm không được liên tục cải tiến, đặc biệt là giá thành còn cao, tính tiện dụng thấp hơn,... các sản phẩm mang tên địa danh gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... Ví dụ như sản phẩm làng lụa Vạn Phúc, tuy có cầu kỳ, tinh xảo hơn nhưng giá bán cao nên không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc.

2.2. Cơ sở thực tiễn về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

2.2.1.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh, là một trong các quốc gia hàng đầu thế giới trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng, thương mại hóa thành công kết quả sáng tạo vào đời sống. Mỗi năm Nhật Bản tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn đăng ký sáng chế của người nộp đơn trong nước, đây là kết quả của việc xây dựng, thực hiện một cách bài bản chiến lược sở hữu trí tuệ nói chung và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của các chủ thể nói riêng. Chính phủ Nhật Bản luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. [35]

Nhật Bản đã ban hành và áp dụng Luật Nhãn hiệu đầu tiên vào năm 1921 nhằm thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Năm 1959, Luật Nhãn hiệu lần đầu tiên được ban hành, tuy nhiên các quy định liên quan đến nhãn hiệu tập thể đã bị xoá bỏ. Cùng với sự phát triển kinh tế và những thay đổi theo các thời kỳ phát triển, Luật Nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 đã tái thiết lập chế độ nhãn hiệu tập thể. Năm 2002, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu nghiên cứu chiến lược thương hiệu hóa địa phương nhằm phát triển kinh tế các địa phương dựa trên việc phát huy các nguồn lực kinh tế của chính địa phương. [36] Từ ngày 1/4/2006, Nhật Bản bắt đầu áp dụng chế độ nhãn hiệu tập thể địa phương với mục

đích duy trì sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với người sản xuất, kinh doanh các hàng hóa/dịch vụ đặc thù của một địa phương và nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ cho nền kinh tế địa phương phát triển.

Không chỉ triển khai hoạt động tại các bộ chuyên trách cho từng địa phương, Quốc hội Nhật Bản cũng đã xây dựng và ban hành, sửa đổi một số luật liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động nói trên. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chế độ bảo hộ nhãn hiệu tập thể địa phương đã được bổ sung trong Luật Nhãn hiệu và có hiệu lực từ ngày 1/4/2006; Luật về Bảo hộ tên gọi của nông lâm thủy sản và thực phẩm đặc thù đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/6/2015. Theo tổng hợp của tác giả, tính đến ngày 25/9/2022, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể địa phương cho tổng số 814 trường hợp, trong đó có 3 nhãn hiệu địa phương của nước ngoài và tổng cộng có 221 sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có 3 sản phẩm của nước ngoài (có 2 sản phẩm là vải thiều Lục Ngạn và thanh long Bình Thuận của Việt Nam) đã được Bộ Lâm ngư nghiệp cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý. [36]

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng lần lượt ban hành các luật về cạnh tranh (Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh, Luật riêng về vi mạch), cùng nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn đi kèm với các luật khác để hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế liên quan đến tài sản trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp... Chính phủ có chủ trương ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của mình thông qua các chương trình hỗ trợ điểm bán sản phẩm OCOP, gian hàng bán sản phẩm OCOP tại các siêu thị, cửa hàng, thông qua truyền thông quốc gia, thông qua việc hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch và đưa sản phẩm OCOP ra thị trường quốc tế. Nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các hoạt động tuyên truyền từ thôn, xóm và lồng ghép vào các chương trình đào tạo vào trường học các cấp. Qua đó, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm của Nhật Bản, tạo hành lang pháp lý cho sản phẩm của Nhật Bản tham gia thị trường nông sản toàn cầu với ưu thế nổi trội.

2.2.1.2. Kinh nghiệm của Pháp

Trên thế giới thì Pháp là quốc gia có hệ thống bảo hộ CDĐL hoàn thiện và có ảnh hưởng lớn đến chính sách này ở Châu Âu. Việt Nam và Pháp có quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó Pháp đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng khung pháp lý và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho những CDĐL đầu tiên là nước mắm Phú Quốc, chè Shan Tuyết Mộc Châu. Về mặt nguyên tắc, việc xây dựng khung pháp lý về bảo hộ CDĐL theo chuẩn của Pháp và Châu Âu sẽ giúp cho các sản phẩm của Việt Nam có thể được bảo hộ tại thị trường Châu Âu mà không gặp trở ngại về mặt thủ tục. Vì vậy việc tìm hiểu kinh nghiệm của Pháp trong công tác quản lý CDĐL là cần thiết.

- Hệ thống quản lý CDĐL của Pháp:



+ *Tự quản lý*: Việc tự quản lý được thực hiện bởi chính các tổ chức/hộ sản xuất. Mặc dù các cơ sở sản xuất phải tuân theo Quy trình sản xuất có kiểm soát đã được quy định trong hồ sơ đăng bạ mới được cấp quyền sử dụng CDĐL; ngay cả khi yêu cầu này đã được đáp ứng, thì chất lượng sản phẩm của các nhà sản xuất đó cũng ở mức độ khác nhau; vì vậy, việc tự quản lý tại các cơ sở sản xuất nhằm đảm bảo không chỉ danh tiếng chung của CDĐL mà còn cả danh tiếng cá nhân cho các hộ sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm so với chính các sản phẩm cùng loại trong khu vực.

+ *Quản lý nội bộ*: việc quản lý nội bộ được thực hiện bởi Tổ chức tập thể các nhà sản xuất địa phương. Tổ chức này có nhiệm vụ: tiến hành kiểm tra về nguồn gốc nguyên liệu; định hướng, kiểm tra, giám sát về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm; xác nhận cho sản phẩm mang CDĐL được bảo hộ; giám sát việc tuân thủ các quy định trong sản xuất, chế biến; kiểm soát việc chuyển nhượng quyền sử dụng giữa hộ sản xuất và hộ chế biến, hộ thương mại. Trong đó, việc cấp phép sử dụng CDĐL cho các nhà sản xuất là công việc quan trọng, được tiến hành ngay khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký CDĐL.

Ở Pháp, vai trò của tổ chức tập thể các nhà sản xuất thực sự được phát huy, thể hiện ở các đặc điểm: là một tổ chức mở, một tổ chức chuyên nghiệp và dân chủ, không bị chính trị hóa và hành chính hóa, được sự hỗ trợ tích cực của nhà nước đối với tổ chức tập thể về thương mại, thị trường, tài chính: máy móc, thiết bị, tài chính hoạt động thường xuyên.

Một số tổ chức tập thể quản lý CDĐL của Pháp như Liên ngành rượu Cognac, Hiệp hội các nhà sản xuất rượu Bordeaux, Hiệp hội pho mát Le Banon, Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh pho mát Comté... các tổ chức tập thể này do các nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang CDĐL tự lập nên với chức năng đại diện cho các nhà sản xuất, kinh doanh là thành viên hiệp hội. Các tổ chức tập thể này có cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động chặt chẽ, luôn thể hiện đầy đủ vai trò là người đại diện cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh để họ có thể khai thác CDĐL một cách hiệu quả nhất. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của hiệp hội phải bảo đảm mục tiêu quản lý có hiệu quả CDĐL thay vì việc tạo ra một thể chế mang tính hành chính, tạo thêm gánh nặng cho những người có quyền sử dụng đối tượng này.

+ *Quản lý ngoại vi*: hoạt động quản lý ngoại vi tập trung vào khâu lưu thông và khai thác thương mại các sản phẩm mang CDĐL nhằm phát hiện ra hàng giả hoặc không đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm. Việc quản lý ngoại vi trước kia thường do các tổ chức công thực hiện, như Viện quốc gia về xuất xứ và chất lượng (là cơ quan đầu mối, có chức năng quản lý bên ngoài đối với tất cả các CDĐL, trao quyền sử dụng và quyết định khả năng sử dụng CDĐL), Hải quan (quản lý số lượng và các thông kê ngoại thương), Cục cạnh tranh, tiêu dùng và chống gian lận thương

mại (thực hiện chức năng kiểm tra xuất xứ thật của hàng hóa nếu xét thấy có sự vi phạm, kiểm tra sự tuân thủ quy trình sản xuất theo yêu cầu của thực tế, kiểm tra việc sử dụng nhãn mác đã đăng ký), Bộ Nông nghiệp (Vụ sản xuất và thương mại, kiểm tra sản lượng và các quan hệ quốc tế), Viện SHTT quốc gia (phụ trách quan hệ quốc tế về nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ), Vụ Quan hệ đối ngoại (phụ trách quan hệ với cộng đồng Châu Âu)... Tuy nhiên, từ năm 2006, Pháp cho phép các tổ chức tư nhân tham gia hoạt động này với điều kiện các tổ chức tư nhân này được Cơ quan Quốc gia về xuất xứ và chất lượng chứng nhận đủ thẩm quyền thực hiện việc quản lý ngoại vi.

Nhìn chung, hoạt động kiểm soát chất lượng đối với CDĐL được triển khai ở Pháp theo một số nguyên tắc nhất định:

- + Việc quản lý được tiến hành độc lập và không nhầm lẫn với các cơ chế kiểm tra hành chính khác của các cơ quan như: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, thú y, phúc lợi xã hội, các cơ sở pha chế thực phẩm, người bán thực phẩm, các quy tắc vệ sinh tại các cơ sở giết mổ, vận chuyển và xử lý thực phẩm, các chất phụ gia, chất lượng nước, ...

- + Các tổ chức thực hiện chức năng kiểm tra phải có đủ năng lực và trình độ để đảm bảo tính khách quan và công bằng đối với tất cả các nhà sản xuất và chế biến trong khu vực địa lý được kiểm soát.

- + Nội dung kiểm tra chỉ bao gồm những khía cạnh đặc thù, riêng biệt và quyết định đến chất lượng đặc thù của sản phẩm. Chính hệ thống quản lý CDĐL của Pháp một cách quy chuẩn và chặt chẽ cũng góp phần làm nên danh tiếng các sản phẩm mang CDĐL của Pháp. Hiện Pháp có trên 561 tên gọi xuất xứ và 80 CDĐL với doanh số hàng năm lên đến gần 30 tỷ euro. Trong đó, khoảng 474 tên gọi xuất xứ đã được đăng ký bảo hộ cho rượu vang và rượu mạnh; 48 tên gọi xuất xứ đã được đăng ký cho phomat, kem hoặc bơ; 39 tên gọi xuất xứ được đăng ký cho các sản phẩm khác. Cả nước có 75000 cơ sở sản xuất nông nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm mang tên gọi xuất xứ, CDĐL và nhãn hiệu đồ. Các sản phẩm này đạt doanh thu ròng là 30 tỷ euro, chiếm 15 % doanh thu của toàn ngành thực phẩm.

2.2.1.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Năm 1950, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo nhất thế giới (năm 1950). Sau 74 năm, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có GDP cao thứ 4 châu Á và cao thứ 10 trên thế giới. Nhiều yếu tố đã đóng góp vào sự thành công của Hàn Quốc và sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng trong số đó.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển, tiệm cận với các quy tắc về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của WTO và tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Đối với nhãn hiệu thương mại, việc bảo hộ được thực hiện theo quy định của Luật Nhãn hiệu thương mại. Riêng đối với các thương hiệu nổi tiếng, việc bảo hộ được thực hiện theo quy định tại Luật bảo hộ bí mật thương mại và ngăn ngừa hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Hàn Quốc có những quy định cụ thể về việc xử phạt những hành vi vi phạm quyền SHTT như: Người có hành vi vi phạm sáng chế có thể bị phạt tù tới 7 năm hoặc bị phạt tiền tới 100 triệu won (tương đương khoảng 2 tỷ VNĐ); Người có hành vi vi phạm nhãn hiệu cũng có thể bị phạt tù tới 7 năm hoặc bị phạt tiền tới 100 triệu won (tương đương khoảng 2 tỷ VNĐ). Cũng theo quy định của Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc, một nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu nó không được sử dụng tại Hàn Quốc trong thời gian 03 (ba) năm liên tiếp. Theo đó, không chỉ các bên có quyền lợi liên quan mà là bất kể cá nhân/pháp nhân/bên liên quan nào, nếu muốn, đều có thể nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực một nhãn hiệu đã đăng ký trên cơ sở không được sử dụng trong thời gian là 03 (ba) năm liên tiếp tại Hàn Quốc. Khi một nhãn hiệu đã đăng ký nhận được quyết định chấm dứt hiệu lực, nhãn hiệu này sẽ bị chấm dứt hiệu lực từ ngày yêu cầu chấm dứt hiệu lực được nộp. Việc thay đổi này làm mở rộng thêm đối tượng có thể nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực một nhãn hiệu đã đăng ký và điều này sẽ (i) làm giảm thời gian xem xét về thẩm quyền của “bên có quyền lợi liên quan” và (ii) tạo thêm cơ hội cho những bên không liên quan nhưng thực sự có ý định sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký nhưng không được sử dụng trên thực tế....

Nhằm tạo lập một môi trường sử dụng bản quyền công bằng, Hàn Quốc đã sửa đổi một phần Luật Bản quyền và xây dựng hệ thống thu thập thông tin sử dụng bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến, mở rộng các tác phẩm miễn phí tác quyền,

tăng cường sự quản lý, giám sát ngành nghề quản lý ủy thác về bản quyền, mở rộng phạm vi sử dụng tác phẩm có bản quyền là các sách vở dùng trong giảng dạy, cải tiến quy trình đăng ký bản quyền. Hàn Quốc thực thi cơ chế trọng tài hòa giải tranh chấp.

Để phát triển và nâng cao vai trò của quyền SHTT đối với sản phẩm của mình, Hàn Quốc nhanh chóng tạo nền tảng cho bản quyền từ việc cải tiến hệ thống luật bản quyền nhằm ứng phó với môi trường công nghệ mới, tuyên truyền văn hóa sử dụng bản quyền đúng đắn qua việc cung cấp thông tin và giáo dục về bản quyền, tăng cường năng lực của các cơ quan chuyên trách... Bên cạnh đó, nước này cũng tạo lập một môi trường phân phối công bằng, minh bạch qua tăng cường trách nhiệm tự chủ của các tổ chức quản lý tập trung, xây dựng nền tảng chung sử dụng các thông tin phân phối bản quyền, tăng cường cung cấp các tác phẩm sở hữu chung và tác phẩm không được sử dụng (không xác định được chủ sở hữu). Các sản phẩm chủ lực của quốc gia sau khi được bảo hộ sẽ được Nhà nước hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, nhiều chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng đối với sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT, Chính phủ Hàn Quốc ưu tiên các chương trình quảng cáo trên truyền thông quốc gia, trên các trang mạng về các sản phẩm đã được bảo hộ, các hành vi sai phạm trong việc giả mạo thương hiệu....

Đặc biệt, khi hội nhập quốc tế, có nhiều tranh chấp xảy ra đối với sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập mạng lưới hợp tác nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm trực tuyến thông qua hợp tác liên chính phủ và các hiệp định kinh tế đa phương trong khu vực, hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan như WIPO, Interpol... Hàn Quốc sẽ tiến hành cải thiện các chính sách ứng phó với chuyển đổi số như xây dựng mới quyền yêu cầu bồi thường bổ sung, cho phép sử dụng các tác phẩm bản quyền trong lĩnh vực đặc thù thông qua các tổ chức được chỉ định, xây dựng quy định về giấy phép khai thác dữ liệu và nêu rõ quyền công khai, công bố.

Bên cạnh đó, liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Hàn Quốc còn một số đạo luật quan trọng khác như: Luật về quảng cáo và ghi nhãn công bằng; Luật về quảng cáo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình; Luật về bảo hộ dữ liệu cá nhân; Luật về việc khuyến khích sử dụng hệ thống truyền thông điện tử; Luật về sử

dụng và bảo hộ thông tin tín dụng và Luật về sử dụng và bảo hộ thông tin về địa chỉ; Luật về tên thật trong giao dịch tài chính và bảo đảm bí mật tài chính; Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Luật về trách nhiệm sản phẩm ... Từ đó, tạo cho Hàn Quốc trở thành một quốc gia phát triển mạnh về các sản phẩm thế mạnh của mình và tạo uy tín thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế như ngày nay.

2.2.2. Kinh nghiệm về phát huy quyền SHTT trong phát triển mang tên địa danh ở Việt Nam

2.2.2.1. Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam với vai trò là cái nôi của nhiều làng nghề truyền thống, với nhiều nét văn hóa truyền thống, với nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương. Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng và Chính phủ về phát triển tài sản trí tuệ. Ngày 16-7-2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 nhằm đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo. Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 50% số doanh nghiệp đóng trên địa bàn được tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 40% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của thành phố và các sản phẩm gắn với OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ... Triển khai chương trình này, những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ..., đặc biệt là đã hỗ trợ bảo hộ, khai thác và áp dụng thực tiễn sáng chế, giải pháp hữu ích cũng như hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Để thực hiện được các mục tiêu của chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng. Đó là, tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; khuyến khích đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí

tuệ; mở rộng, củng cố năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã có 1.697 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, 834 giải pháp hữu ích, 2.221 kiểu dáng công nghiệp, 61.491 nhãn hiệu hàng hóa. Đặc biệt, thành phố đã hỗ trợ tạo lập, quản lý nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho 64 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và hỗ trợ quản lý, phát triển sở hữu trí tuệ cho 4 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ... Đặc biệt, TP Hà Nội đã hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho 64 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và hỗ trợ quản lý, phát triển sở hữu trí tuệ cho 4 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ; thực hiện hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Chương trình cũng đã tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 2.500 lượt người, qua đó đã nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội đã lồng ghép Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội với Chương trình phát triển sản phẩm OCOP, từ khi được xếp hạng OCOP, chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến việc hỗ trợ chủ các sản phẩm này trong việc bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương bám sát Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của thành phố để hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đối với những sản phẩm OCOP. Trong đó, chú trọng đến những sản phẩm có tiềm năng OCOP tại nhiều làng nghề về kim khí, điêu khắc, tạc tượng, sản xuất lồng chim, tăm hương, quạt, tương, miến...

Từ những cơ chế, chính sách đã được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội không ngừng nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các hoạt động, như tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ; tư vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; công tác thực thi, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng kiến, đổi mới, sáng tạo; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm

năng, thế mạnh của các địa phương trong thành phố; phát triển kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái; hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm thương mại hóa sản phẩm...

Kết quả, Tính đến quý II của năm 2023, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên địa bàn Thành phố là 4.335 đơn (chiếm 34,3%, trên tổng số 12.670 đơn của cả nước), trong đó có 96 đơn sáng chế, 48 đơn giải pháp hữu ích, 155 đơn kiểu dáng công nghiệp, 4.036 đơn nhãn hiệu. Số lượng bằng sở hữu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội là 1.402 (chiếm 33,1% trên tổng số 4.021 bằng của cả nước), trong đó 80 bằng sáng chế, 87 bằng giải pháp hữu ích, 131 bằng kiểu dáng công nghiệp, 1.104 bằng nhãn hiệu. [41]

2.2.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên là tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, được biết đến là tỉnh có số lượng sản phẩm được bảo hộ khá lớn. Cùng với Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020. Ngày 10/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ TSTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND tỉnh về Phê duyệt 3 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Theo số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, riêng năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 203 đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân. Đây là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu nhãn hiệu triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý và khai thác giá trị của tài sản trí tuệ đã được bảo hộ, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, Sở KH&CN đã hướng dẫn các thủ tục thẩm định giá tài sản trí tuệ; tra cứu các thông tin về sở hữu công nghiệp; đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ; tổ chức hội

nghi, hội thảo, tọa đàm về sở hữu trí tuệ cho trên 50 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, giúp các tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận, sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ cũng như khai thác, thương mại hóa sản phẩm. Từ đó, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân quản lý và khai thác tốt nguồn tài sản trí tuệ, phát huy lợi thế cạnh tranh trên thị trường; góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm đặc thù, chủ lực của địa phương; dịch chuyển từ mô hình sản xuất đơn lẻ sang sản xuất tập trung, từ sản phẩm thô sang sản phẩm có bao bì và tem nhãn; thay đổi thói quen của cộng đồng từ việc sản xuất, phát triển sản phẩm tự do thành sản xuất, kinh doanh sản phẩm được kiểm soát về nguồn gốc.

Cũng theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tính đến hết năm 2020 là 25 sản phẩm: 1 chỉ dẫn địa lý; 3 nhãn hiệu chứng nhận; 21 nhãn hiệu tập thể; Năm 2021 tỉnh được cấp bảo hộ nhãn hiệu cho 3 sản phẩm, trong đó có 2 NHTT và 1 NHCN. Năm 2022 tỉnh được cấp bảo hộ nhãn hiệu cho 6 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm được cấp bảo hộ NHTT, 1 sản phẩm được cấp bảo hộ NHCN. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 01 sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là sản phẩm “Chè Tân Cương”. Đây là những sản phẩm mang tên địa danh nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên đã được bảo hộ quyền SHTT trong thời gian vừa qua.

Để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Nguyên giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ; hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai và sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ triển khai các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cho các chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền SHTT được Sở phối hợp với Hội nông dân, với các trường đại học, các viện Nghiên cứu trên địa bàn thường xuyên tập huấn về vai trò của sở hữu trí tuệ cho các đối tượng này và người tiêu dùng. Hằng năm, tỉnh còn giao cho Sở Công thương phối

hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã để hỗ trợ các chủ thể quảng bá sản phẩm đã được bảo hộ thông qua các hội chợ triển lãm, qua các website, các trang mạng, tổ chức livestream bán hàng trực tuyến cho các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ tại địa phương, qua đó giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và cả thị trường quốc tế.

2.2.2.3. Tổng hợp kinh nghiệm xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh ở Việt Nam

Quá trình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế đã đưa nông nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ: yêu cầu của thị trường trong nước tăng cao, đòi hỏi những sản phẩm chế biến sâu, chất lượng, đồng thời chịu sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu. Xuất khẩu nông sản phải đối mặt với sự gia tăng bảo hộ thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước là thị trường nông sản lớn của Việt Nam, bao gồm: Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong khi đó, nông sản Việt Nam mới chỉ được tổ chức sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị còn yếu, chất lượng nông sản chưa đồng đều, sản phẩm chưa có thương hiệu, mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế, chủ yếu là công đoạn sản xuất các sản phẩm thô có giá trị gia tăng thấp.

Do đó, trong thời gian qua việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông thôn (nông sản, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp) gắn với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý như: CDĐL, NHCN, NHTT đã trở thành một định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy sức cạnh tranh, giá trị của các nông sản đặc sản, góp phần tổ chức sản xuất, phát triển thị trường trên cơ sở lợi thế về điều kiện sản xuất, văn hóa bản địa. Các sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT gắn với địa danh đã từng bước khẳng định được vai trò, giá trị trong sản xuất, thương mại sản phẩm nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Chính phủ.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, việc xây dựng và phát triển quyền SHTT gắn với địa danh còn nhiều khó khăn, hạn chế, từ chính sách, thể chế đến các hoạt động tổ chức quản lý, khai thác giá trị của thương hiệu trên thị trường. Các sản

phẩm đã được bảo hộ quyền SHTT gắn với địa danh chưa thực sự phát huy được hết giá trị so với tiềm năng, mong đợi trên thị trường.

- *Thực trạng xây dựng, quản lý và phát triển quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh của Việt Nam:* tính đến 01/4/2023, Cục SHTT đã cấp 3.052 Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL, NHCN, NHTT cho các sản phẩm nông thôn gắn với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, trong đó có 137 CDĐL (4,5%), 742 NHCN (24,3%) và 2173 NHTT (71,19%). Đặc điểm của các sản phẩm được đăng ký bảo hộ là: các sản phẩm đặc sản, tiêu thủ công nghiệp truyền thống của các địa phương, sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, gắn với cộng đồng ở khu vực nông thôn.

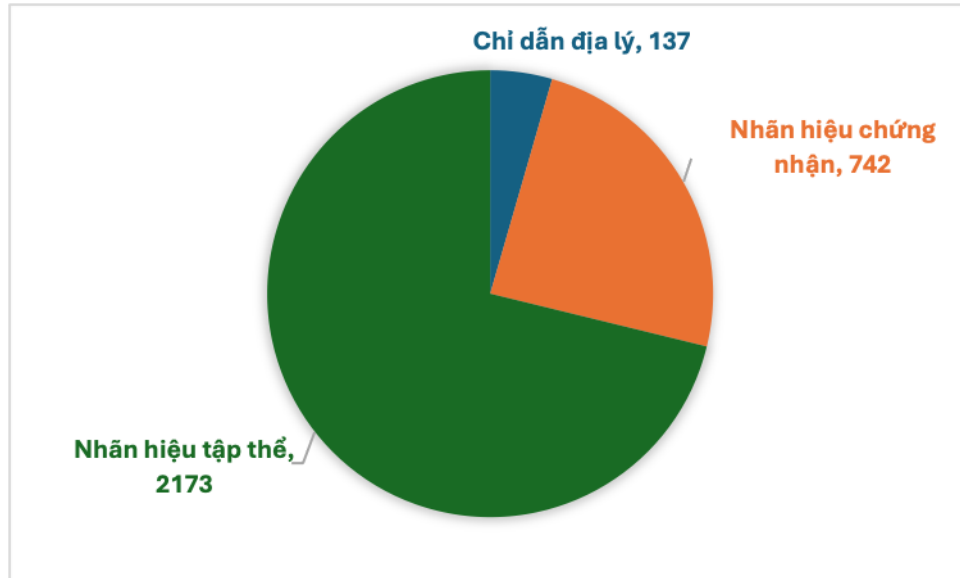
Bảng 2.1. Số lượng CDĐL, NHTT, NHCN được cấp giấy chứng nhận đăng ký (tính đến 01/4/2023)

STT	Hình thức bảo hộ	Số lượng
1	Chỉ dẫn địa lý (*)	137
2	Nhãn hiệu chứng nhận	742
3	Nhãn hiệu tập thể	2173
Tổng cộng		3.052

(Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ)

(*) tính đến 01/4/2023, có 137 CDĐL được bảo hộ, trong đó có 125 CDĐL của Việt Nam và 12 CDĐL của nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam.

Thống kê trên phạm vi cả nước, đã có 54 tỉnh/thành phố có sản phẩm được bảo hộ CDĐL, 62 tỉnh/thành phố có sản phẩm được bảo hộ NHTT và 61 tỉnh/thành phố có sản phẩm được bảo hộ NHCN.

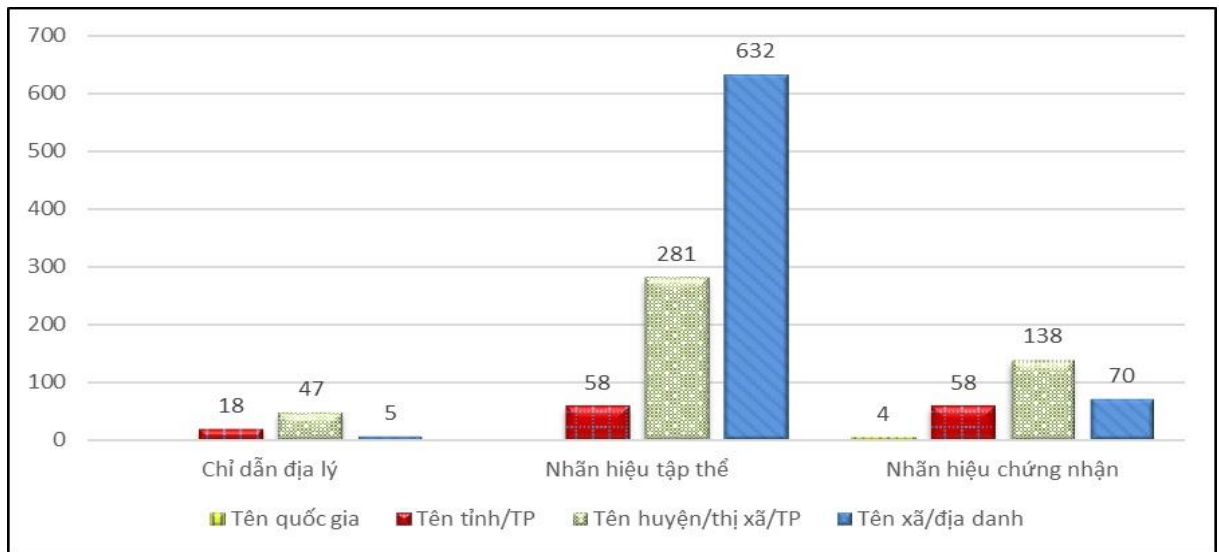


Biểu đồ 2.1. Số lượng CDĐL, NHTT, NHCN được cấp giấy chứng nhận đăng ký (tính đến 01/4/2023)

Thực tế cho thấy, hoạt động bảo hộ quyền SHTT mang tên địa danh được các địa phương tập trung chỉ đạo và có nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, gắn liền với lợi thế về điều kiện địa lý (tự nhiên, con người). Điển hình như: Quảng Nam đã bảo hộ được 120 sản phẩm (112 NHTT, 7 NHCN và 1 CDĐL), Hà Nội bảo hộ 258 sản phẩm (210 NHTT, 47 NHCN, 1 CDĐL), Quảng Ngãi với 106 sản phẩm (79 NHTT, 26 NHCN và 1 CDĐL)... Hoạt động bảo hộ quyền SHTT mang tên địa danh ở các địa phương mang những đặc điểm sau:

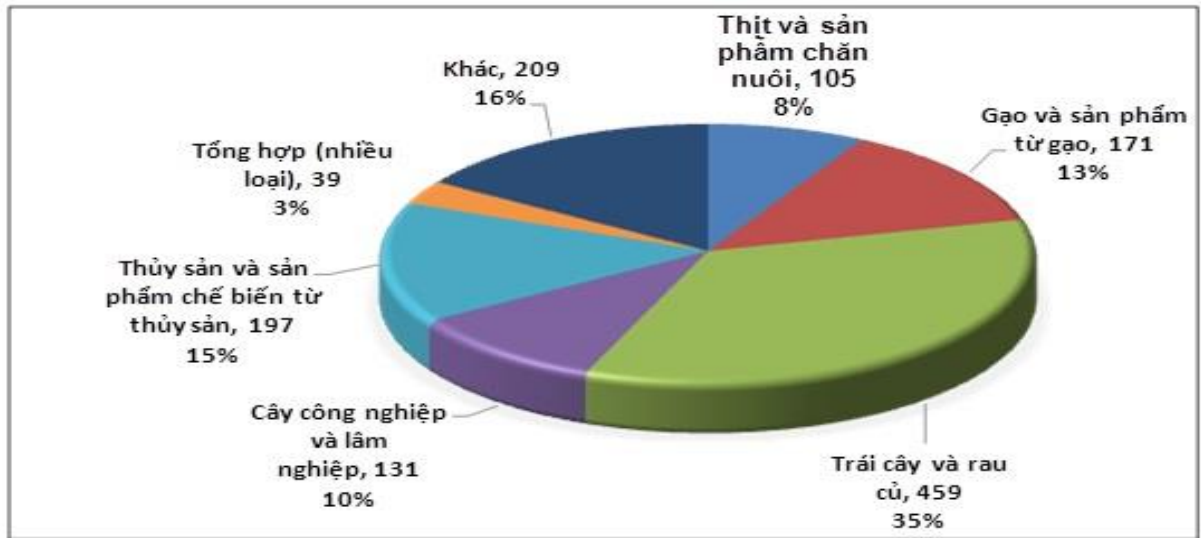
+ Bảo hộ sản phẩm gắn với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý: Đa số các sản phẩm nông thôn được bảo hộ CDĐL, NHCN và NHTT đều gắn với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý (địa danh), bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác, trong đó 0,30% sản phẩm được bảo hộ sử dụng tên quốc gia, 32,11% sản phẩm được bảo hộ sử dụng tên tỉnh, 49,6% sử dụng tên huyện và tương đương, 18,29% sử dụng tên xã và tương đương. Trên thực tế, đối với CDĐL và NHCN, có sự tương đồng khi chủ yếu sử dụng tên tỉnh, thành phố, huyện để đăng ký bảo hộ với tỷ lệ là 81,16% và xã là 18,84%. Trong khi đó, đối với NHTT thì đa số sử dụng tên xã để đăng ký bảo hộ với 72,08%, qua đó cho

thấy NHTT được sử dụng đăng ký bảo hộ chủ yếu cho các sản phẩm có quy mô cấp xã.



Biểu đồ 2.2. Thực trạng sử dụng tên địa danh trong đăng ký bảo hộ SHTT (tính đến tháng 4/2023)

+ Cơ cấu sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT: Đối với sản phẩm, các địa phương đăng ký bảo hộ quyền SHTT chủ yếu là cho nông sản và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, trong đó nông sản chiếm tỷ lệ chủ yếu với 80,15% (2.446 sản phẩm), còn lại 19,85% (606 sản phẩm) là các sản phẩm khác. Trong cơ cấu nông sản được bảo hộ, đa phần là nông sản tươi sống, sản phẩm thô và nguyên liệu, sản phẩm chế biến sâu còn hạn chế. Nhóm sản phẩm trái cây và rau củ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 35%, tiếp đến là nhóm thủy sản và sản phẩm chế biến từ thủy sản với 15%. Nhóm các sản phẩm thịt và sản phẩm chăn nuôi chiếm tỷ lệ thấp với chỉ khoảng 8%, hay nhóm sản phẩm cây công nghiệp và lâm nghiệp cũng chỉ chiếm 10%, trong khi Việt Nam là một quốc gia có nhiều lợi thế về phát triển về các sản phẩm cây công nghiệp và lâm nghiệp.



Biểu đồ 2.3: Cơ cấu sản phẩm nông sản được bảo hộ quyền SHTT
(tính đến tháng 4/2023)

+ Chủ sở hữu: các hình thức bảo hộ quyền SHTT được quy định khác nhau về chủ sở hữu, theo đó đối với CDĐL thì chủ sở hữu thuộc về Nhà nước, Nhà nước cho phép các tổ chức/cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ CDĐL, do vậy thường thì các CDĐL sẽ do các cơ quan nhà nước nộp hồ sơ đăng ký (Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, UBND huyện/thị xã...). Đối với NHCN thì chủ sở hữu phải là tổ chức có chức năng, năng lực chứng nhận, tuy nhiên, trên thực tế ít có tổ chức nào đáp ứng điều kiện này nên mặc nhiên coi UBND các cấp hoặc các cơ quan chuyên môn của UBND đủ điều kiện đăng ký NHCN. Do đó, chủ sở hữu các NHCN hiện nay chủ yếu là các UBND các cấp hoặc Phòng Kinh tế (hay Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chiếm 62%, các Sở chiếm 18%, còn lại là các Chi cục, Trung tâm hoặc các chủ thể khác.

Đối với NHTT, quyền sở hữu, quản lý và sử dụng NHTT thuộc về tổ chức tập thể nộp đơn. Chính vì vậy, vai trò của các tổ chức tập thể đóng vai trò nền tảng, quyết định đến sự phát triển của các NHTT này. Tùy theo đặc điểm của từng sản phẩm, quy mô, phạm vi sản xuất mà các tổ chức được lựa chọn làm chủ sở hữu đăng ký NHTT khác nhau. Trên phạm vi cả nước, tỷ lệ HTX (HTX) làm chủ sở hữu NHTT chiếm 44%, 37% là các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ), 19% là các Hội nghề nghiệp, còn lại là các đối tượng khác (tổ hợp tác, trạm khuyến nông).

- *Tác động tích cực của quyền SHTT cho các sản phẩm sau khi được bảo hộ:*

Nhìn chung, quyền SHTT đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của Việt Nam. Quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các Bộ, ngành và địa phương, số lượng sản phẩm được bảo hộ thương hiệu tăng nhanh. Những tác động tích cực của việc bảo hộ thương hiệu các sản phẩm của địa phương được thể hiện ở các khía cạnh sau:

+ Quyền SHTT đã tác động tích cực và rõ ràng đến nhận thức, sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực của các địa phương, nhận thức của doanh nghiệp, người dân trong việc bảo vệ danh tiếng, giá trị của các sản phẩm được bảo hộ. Nhiều địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Sơn La, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Bến Tre...

+ CDĐL, NHTT, NHCN được bảo hộ đã bước đầu tác động tích cực đến giá trị của sản phẩm như nước mắm Phú Quốc, bưởi Phúc Trạch, cam Cao Phong, cà phê Sơn La, hạt điều Bình Phước, rau an toàn Mộc Châu, Gà Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh, ... Giá bán của các sản phẩm sau khi được bảo hộ đều có xu hướng tăng, cụ thể như: cam Cao Phong giá bán tăng gần gấp đôi, chuối ngự Đại Hoàng tăng 100-130%, bưởi Phúc Trạch tăng 10-15%, đặc biệt như bưởi Luận Văn, Gà Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh giá bán tăng lên trên 3,5 lần so với trước khi được bảo hộ..., nhiều sản phẩm đã xuất khẩu có gắn CDĐL như: nước mắm Phú Quốc, vải thiều Thanh Hà, xoài cát Hòa Lộc, vải thiều Lục Ngạn...

+ Sản phẩm sau khi được bảo hộ quyền SHTT đã giúp các địa phương hình thành được các tổ chức tập thể như Hội/Hiệp hội, thúc đẩy sự phát triển các HTX, kết nối vào các chương trình lớn của Nhà nước như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời góp phần giúp các chủ thể như HTX, doanh nghiệp, hộ gia đình tổ chức sản xuất, thương mại sản phẩm trên thị trường. Nhiều HTX đã phát huy được vai trò của các thương hiệu, tổ chức phát triển hiệu quả các thương hiệu được bảo hộ để tổ chức sản xuất, thương mại sản phẩm ra thị trường, điển hình như các HTX rau an toàn ở Mộc Châu

- Sơn La (sử dụng NHCN rau an toàn Mộc Châu), HTX Chăn nuôi Gà Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh, HTX cây ăn quả ở Lục Ngạn - Bắc Giang (phát triển các NHTT), HTX mật ong Mèo Vạc ở Hà Giang (phát triển CDĐL), HTX gạo nếp cái hoa vàng Kinh Môn ở Hải Dương (phát triển NHTT), ...

- *Khó khăn, tồn tại trong xây dựng, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh:* ngoài những tác động tích cực, mang lại những hiệu quả nhất định, việc xây dựng, quản lý và khai thác các quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh còn những tồn tại, khó khăn, cụ thể là:

Các quy định của pháp luật SHTT của Việt Nam đối với CDĐL, NHTT và NHCN đã khá đầy đủ nhưng mới chỉ dừng lại ở vấn đề đăng ký. Tuy nhiên, việc triển khai các quy định nói trên đang gặp khó khăn trong hoạt động xác lập quyền bảo hộ SHTT, các hoạt động quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh chưa đề cập chi tiết, vấn đề trao quyền sử dụng như thế nào, quản lý ra sao thì các văn bản pháp luật nêu trên chưa đề cập đến. Về chính sách hỗ trợ của nhà nước, địa phương: Bên cạnh các địa phương như: Các địa phương mới tập trung chủ yếu vào nội dung xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ, hoạt động hỗ trợ quản lý và khai thác còn nhiều hạn chế, dẫn đến các sản phẩm được bảo hộ chưa thực sự phát huy được giá trị như mong đợi; nhiều địa phương lựa chọn các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Hội nông dân, Hội phụ nữ), hoặc các Hội làm vườn... làm chủ sở hữu, gây khó khăn trong công tác quản lý, phát triển bởi không gắn với mục tiêu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ được giao của tổ chức.

Sự hỗ trợ của Nhà nước chưa liên tục và chỉ tập trung hỗ trợ các nội dung đăng ký bảo hộ, còn các nội dung về quản lý, phát triển thị trường còn hạn chế, chưa đủ để thúc đẩy và nâng cao năng lực của đơn vị quản lý, đặc biệt là các tổ chức tập thể. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp thành viên cho các hoạt động phát triển thương hiệu chung cùng với thương hiệu của từng doanh nghiệp còn chưa cao, trong khi để tiếp cận và phát triển được thị trường thì các tổ chức tập thể cần sự hỗ trợ, đồng hành thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các vấn đề về xây dựng sản phẩm, quảng bá và phát triển thị trường.

2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Bắc Ninh

Từ kinh nghiệm thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh tại một số quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và một số địa phương trong nước như Hà Nội, Thái Nguyên và tổng quan của Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh như sau:

Thứ nhất, cần xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc sản địa phương, xây dựng chiến lược thương hiệu hóa sản phẩm địa phương dựa vào nội lực của địa phương, bài học từ Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc

Thứ hai, xây dựng hệ thống quản lý nhà nước đồng bộ cho quản lý sản phẩm OCOP được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả công tác tự quản lý và quản lý nội bộ đối với các tổ chức được cấp quyền SHTT - bài học từ Pháp, Hàn Quốc.

Thứ ba, phát huy vai trò của tổ chức tập thể trong phát triển sản phẩm OCOP được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ưu tiên hình thức Hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa), đây là đơn vị giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm- bài học từ Pháp, bài học Nhật Bản, thành phố Hà Nội.

Thứ tư, cần có các bộ phận chuyên trách cho từng địa phương về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ cho các chủ thể/thành viên đã đăng ký sản phẩm OCOP được bảo hộ quyền SHTT của địa phương - bài học từ Nhật Bản

Thứ năm, có chính sách ưu tiên dùng sản phẩm OCOP được bảo hộ cho người tiêu dùng và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm- bài học từ Nhật Bản, Hàn Quốc, thành phố Hà Nội.

Thứ sáu, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP ra các điểm bán sản phẩm và các siêu thị cửa hàng, các hộ chợ lớn, qua thị trường quốc tế và thông qua các nền tảng xã hội- bài học từ Nhật Bản, Hàn Quốc, thành phố Hà Nội.

Thứ bảy, liên kết tiêu thụ sản phẩm, gắn phát triển du lịch tại địa phương- bài học từ Nhật Bản, thành phố Hà Nội.

Thứ tám, có các quy định cụ thể về việc phạt những hành vi vi phạm quyền SHTT (có thể bị phạt tù và phạt tiền rất nặng) - bài học từ Hàn Quốc.

Thứ chín, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về vai trò và lợi ích của sản phẩm OCOP và quyền SHTT cho sản phẩm OCOP - bài học từ Nhật Bản, Hàn Quốc, thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên.

Thứ mười, gắn kết chương trình OCOP với chương trình sở hữu trí tuệ cho phát triển sản phẩm OCOP được bảo hộ tại địa phương - bài học từ thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên.

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Câu hỏi nghiên cứu

1. Những cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nào nghiên cứu về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh?
2. Quá trình xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua như thế nào?
3. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh?
4. Để thúc đẩy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh cần phải có những giải pháp trọng tâm gì?

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Phương pháp tiếp cận

3.2.1.1. Tiếp cận có sự tham gia

Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh có liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều cấp khác nhau. Các đối tượng này gồm: các hộ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh, các THT, HTX, DN và các cơ quan, các nhà quản lý chỉ đạo ở các cấp. Vì vậy, phương pháp tiếp cận có sự tham gia được sử dụng xuyên suốt ở các khâu, các nội dung của luận án. Từ khâu khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng đến việc đề ra các giải pháp phát triển quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh đều có sự tham gia của các bên liên quan.

3.2.1.2. Tiếp cận theo hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh

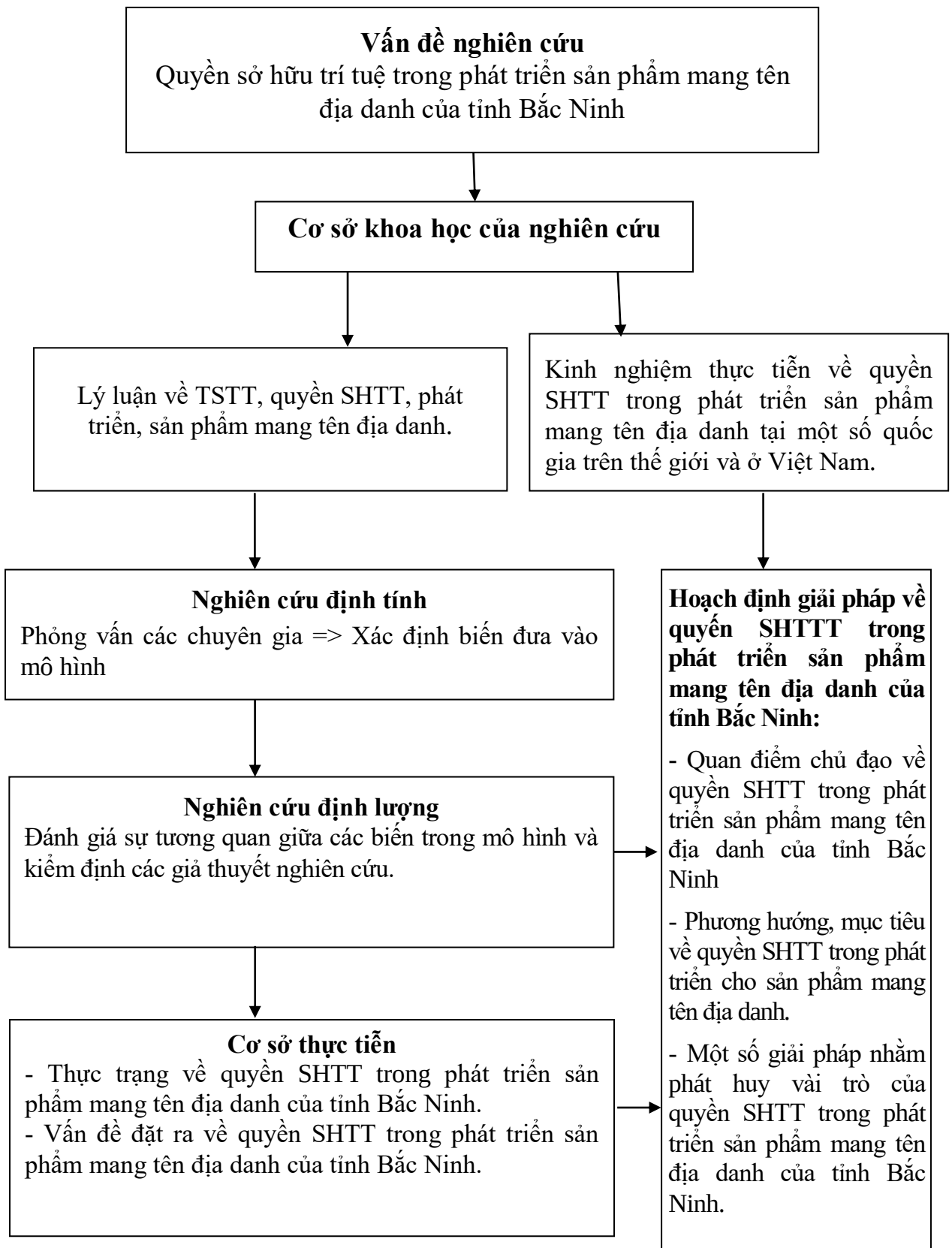
Tại các địa phương có sản phẩm mang tên địa danh hiện nay tồn tại nhiều hình thức tổ chức kinh tế như: hộ ngành nghề, THT, HTX, DN. Mỗi hình thức tổ chức kinh tế lại sử dụng các cách thức tổ chức sản xuất khác nhau, mục tiêu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của địa phương mình. Vì

vậy, khi phân tích đánh giá về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, cần nghiên cứu xem xét sự phát triển của từng hình thức tổ chức kinh tế ngành nghề, từ đó có những giải pháp hợp lý đối với những hình thức kinh tế đó.

3.2.1.3. Tiếp cận theo chuỗi giá trị sản phẩm

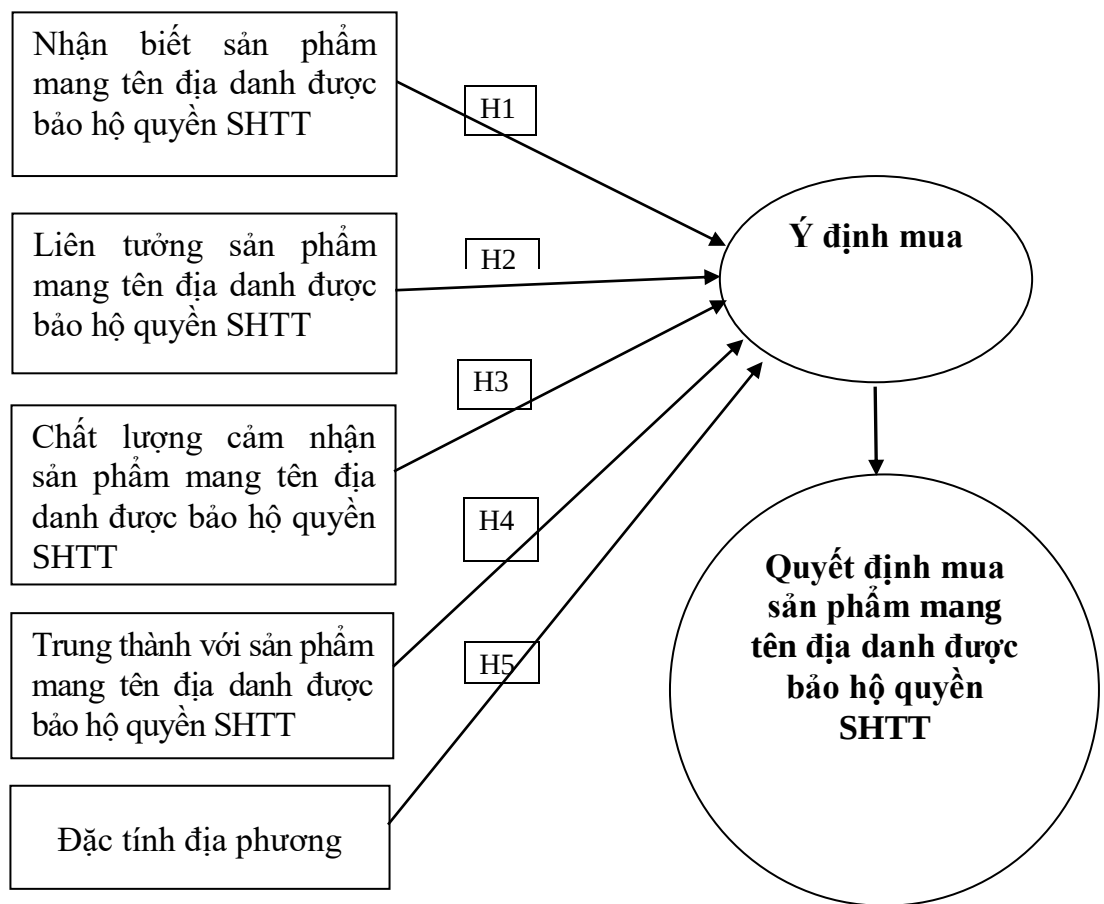
Chuỗi giá trị bao gồm toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm hay dịch vụ từ các công đoạn đầu tiên, đi qua các công đoạn sản xuất khác nhau, đến công đoạn cuối cùng và bố trí sau sử dụng. Mỗi công đoạn là một mắt xích, có nhiều mắt xích trong cùng một chuỗi. Một chuỗi giá trị tồn tại khi tất cả các bên tham gia chuỗi hoạt động nhằm tối đa hóa việc gia tăng giá trị trong suốt chuỗi. Theo cách tiếp cận này, nghiên cứu phân tích, đánh giá mức độ liên kết trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào, liên kết trong sản xuất, liên kết chế biến và liên kết trong tiêu thụ các sản phẩm mang tên địa danh. Qua đó, xem xét từng tác nhân tham gia trong chuỗi và quan hệ từ các yếu tố đầu vào cho sản xuất cho đến người tiêu dùng cuối cùng. Mục đích của phương pháp tiếp cận theo chuỗi giá trị nhằm hiểu được các yếu tố khác nhau tạo ra động lực phát triển, khả năng cạnh tranh trong cùng ngành và xác định những cơ hội và hạn chế trong việc tăng lợi ích cho các bên hoạt động trong ngành. Từ đó, xây dựng liên kết mang lại lợi ích và bền vững giữa các bên với nhau, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh.

3.2.2. Thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu



Sơ đồ 3.1. Thiết kế nghiên cứu

Dựa trên tổng quan nghiên cứu về quyền SHTT, phát triển, phát triển sản phẩm mang tên địa danh, và quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Bên cạnh việc phân tích tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, tác giả tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT (Aaker, 1991), (Keller, 1993), King (2002), Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2002), Kim (2012). Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT được xây dựng như sau:



Sơ đồ 3.2. Đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu:

Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT:

H1: Nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tác động cùng chiều với quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

H2: Liên tưởng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tác động cùng chiều với và quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

H3: Chất lượng cảm nhận sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tác động cùng chiều với quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

H4: Trung thành sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tác động cùng chiều với quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

H5: Đặc tính của địa phương tác động cùng chiều với quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

3.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Thông tin thứ cấp được thu thập từ:

- Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh từ năm 2018 đến năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

- Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 -2020, 2021-2025, chiến lược phát triển tài sản trí tuệ đến 2030 của tỉnh Bắc Ninh.

- Các kế hoạch công tác và Báo cáo tổng kết năm của Sở Khoa học & Công nghệ và các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh và các Phòng chức năng liên quan.

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất - kinh doanh, kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Các tài liệu, số liệu từ các ấn phẩm và các website chuyên ngành.
- Các công trình nghiên cứu đã được công bố: báo cáo khoa học, tạp chí, luận án tiến sĩ liên quan.

3.2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn nhóm chuyên gia/ cá nhân đang thực hiện việc cấp quyền sử dụng sản phẩm mang tên địa danh; các khách hàng sử dụng các sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm mang tên địa danh. Kết quả tổng hợp của phương pháp này tác giả đưa ra mô hình, các giả thuyết nghiên cứu, phát triển các thang đo lường khái niệm nghiên cứu chính thức cho luận án.

Từ các số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp thu thập sẽ được tác giả tổng hợp và phân tích thông qua phần mềm SPSS.22.0. Kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ khoa học để tác giả đưa ra những kết luận và khuyến nghị cần thiết cho địa phương trong việc phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

- Thông tin sơ cấp có được từ phương pháp điều tra chọn mẫu

Tính đến năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 21 sản phẩm mang tên địa danh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền, với 390 hộ được cấp quyền sử dụng/11.383 hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh. Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, thời gian nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu, tác giả không tiến hành điều tra tổng thể, mà lựa chọn phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên đủ lớn đại diện trong toàn bộ 21 sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, sau đó sử dụng kết quả thu thập được tính toán, suy rộng cho toàn bộ tổng thể chung. Phương pháp điều tra chọn mẫu gồm các bước sau:

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được áp dụng nhằm chọn ra các hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

- Xác định quy mô số lượng hộ điều tra theo công thức Slovin (1984)

$$n = N/(1 + N.e^2)$$

Trong đó:

N: số quan sát tổng thể

e: sai số cho phép (thường lấy bằng mức ý nghĩa alpha trong xử lý)

Theo số liệu thống kê từ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, số lượng hộ dân đăng ký sử dụng địa danh cho sản phẩm là 390 hộ, với mức sai số cho phép là 5% cỡ mẫu được xác định là $n = 197$ hộ (cơ sở).

Để đảm bảo tính đại diện, hộ điều tra được xác định ngẫu nhiên như sau: Lập danh sách các hộ dân trong các xã/huyện đã được cấp quyền sử dụng địa danh cho sản phẩm theo thứ tự vần A, B, C,... của tên chủ hộ. Xác định khoảng cách hộ (k) để chọn một đơn vị điều tra theo công thức: $k=N/n$

Với $N=390$ (số hộ dân thuộc 21 xã/huyện có sản phẩm mang tên địa danh được khảo sát); $n= 197$; ta có $k=2$)

Cụ thể, số hộ được khảo sát tại mỗi xã/huyện có sản phẩm mang tên địa danh như sau:

Bảng 3.1. Số lượng các hộ khảo sát theo địa phương có sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

STT	Tên nhãn hiệu	Số hộ được cấp quyền sử dụng	Số hộ khảo sát
1	Khoai tây Quế Võ Bắc Ninh	15	8
2	Gà Hồ Thuận Thành Bắc Ninh	10	5
3	Gạo tẻ thơm Quế Võ Bắc Ninh	10	5
4	Cá sạch Trường Mạnh Thuận Thành Bắc Ninh	10	5
5	Nếp Cái Hoa Vàng Yên Phụ Yên Phong Bắc Ninh	10	5
6	Gạo Nếp Nhung Tam Sơn	10	5
7	Cà rốt Gia Bình Bắc Ninh	10	5
8	Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh	10	5
9	Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ	150	75
10	Gốm Phù Lãng Việt Nam	15	8
11	Đồng Đại Bái	10	5
12	Tre trúc Xuân Lai	21	11
13	Mây tre đan Xuân Hội	35	18
14	Tương Đình Tổ - Thuận Thành	10	5
15	Đậu Trà Lâm - Trí Quả - Thuận Thành	10	5
16	Nem Bù - Ninh Xá - Thuận Thành	10	5
17	Đồ gỗ mỹ nghệ Bình Cầu - Hoài Thượng - Thuận Thành	10	5
18	Bánh Tẻ Làng Chờ Yên Phong Bắc Ninh	10	5
19	Bánh đa nem Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh	10	5
20	Bánh Phu Thê Đình Bảng - Từ Sơn, Bắc Ninh	10	5
21	Bánh Khoai & Bánh Ngũ Sắc - Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh	4	2
	Tổng số	390	197

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

- Nội dung điều tra: tình hình cơ bản của hộ (số khẩu, tuổi của chủ hộ, giới tính của chủ hộ, trình độ học vấn của chủ hộ,...); kết quả sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT (sản lượng, doanh thu, thu nhập của các cơ sở sản xuất, kinh doanh...); mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; thị trường tiêu thụ sản phẩm; sự liên kết giữa các hộ dân trong chuỗi giá trị sản phẩm;... những mong đợi về chính sách của người dân trong phát triển quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh thông qua hệ thống bảng hỏi đã được thiết kế sẵn theo mục đích nghiên cứu.

* Đối tượng là khách hàng sử dụng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh:

Theo số liệu tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT đã được bán tại các siêu thị, quầy giới thiệu sản phẩm, tại các cửa hàng, cơ sở sản xuất, các điểm du lịch tâm linh, bán cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và một phần xuất khẩu, do vậy đề tài tiến hành khảo sát có chủ đích 300 khách hàng sử dụng sản phẩm mang tên địa danh tại các cửa hàng, cơ sở sản xuất, các siêu thị có sản phẩm được bảo hộ.

Nội dung khảo sát: thói quen, sở thích mua hàng của khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh, thời gian khảo sát trong năm 2023.

Phương thức khảo sát: khảo sát trực tiếp và gián tiếp khách hàng tại cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị thông qua bảng hỏi đã được thiết kế sẵn.

3.2.3.3. Phương pháp chuyên gia

Phương pháp chuyên gia được tác giả sử dụng là kỹ thuật phỏng vấn sâu một số chuyên gia trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ bao gồm: các chuyên gia đang công tác tại Cục Sở hữu trí tuệ; các GS, PGS, TS đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Đại học KHXH&NV, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên; những chuyên gia ngành Luật, Marketing,...

Việc phỏng vấn các chuyên gia được thực hiện đối với 8 chuyên gia, mục đích nhằm sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tỉnh Bắc Ninh trước khi đưa biến vào mô hình và mối quan hệ giữa các biến. Đồng thời, các chuyên gia đưa ra quan điểm, đề định

hướng phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Các yếu tố nào tác động đến nó? Hướng giải pháp? Do đề tài được thực hiện trong bối cảnh chưa có những nghiên cứu cụ thể về nội dung tương tự ở Việt Nam nên ngoài các biến đã được kiểm định trong một số nghiên cứu trước, cần thiết phải phát triển thêm một số yếu tố mới trong mô hình để tiến hành khảo sát. Như vậy, những gợi ý có được từ phỏng vấn sâu với các chuyên gia thuộc lĩnh vực nghiên cứu sẽ rất hữu ích bởi sẽ cho phép tác giả xác định được chính xác đầy đủ, toàn diện về các hiện tượng, các quan điểm liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

3.2.4. Xây dựng thang đo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Từ Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các thang đo được nghiên cứu kế thừa và phát triển phù hợp với đối tượng và mục tiêu nghiên cứu như sau:

Đánh giá sơ bộ thang đo

Thang đo được sử dụng là thang đo Likert 5 bậc từ 1 đến 5 (1 là hoàn toàn phản đối và 5 là hoàn toàn đồng ý) được tác giả phát triển dựa vào các khái niệm nghiên cứu được tổng kết từ lý thuyết và các nghiên cứu trước, kết hợp tham khảo thang đo của một số nghiên cứu trong các nghiên cứu này. Cụ thể:

Bảng 3.2. Thang đo đo lường nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Thang đo	Mã hóa	Nguồn gốc thang đo
Tôi biết sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT	NB1	Yoo và cs (2001); Bui và cs (2008); Aaker (1991) và Keller (1993), Tác giả nghiên cứu
Tôi có thể nhận ra sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT trong số các sản phẩm cạnh tranh khác	NB2	
Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại tên hoặc logo của sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT	NB3	
Khi nghĩ về sản phẩm mang X, tên địa danh xuất hiện đầu tiên	NB4	

(Nguồn: Kết quả điều chỉnh biến quan sát từ thang đo gốc)

Bảng 3.3. Thang đo đo lường liên tưởng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Thang đo	Mã hóa	Nguồn gốc thang đo
So với sản phẩm khác cùng loại, sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT cung cấp các chức năng, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn	LT1	Keller (2013); Buil và cs (2008); Xiao Tong và cs (2009)
Sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT có đặc điểm đặc biệt như thế nào?	LT2	
Lợi ích của người tiêu dùng được cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT rất quan tâm	LT3	
Sản phẩm mang tên địa danh X này có giá phù hợp	LT4	
Đây có phải là một sản phẩm mà bạn có thể sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau không (tính đa dạng của sản phẩm)?	LT5	
Tôi nhớ rõ ràng hình ảnh về sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT	LT6	
Sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT có hình ảnh thương hiệu rất độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm khác cùng loại	LT7	

(Nguồn: Kết quả điều chỉnh biến quan sát từ thang đo gốc)

Bảng 3.4. Thang đo đo lường chất lượng cảm nhận sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Thang đo	Mã hóa	Nguồn gốc thang đo
Sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT có chức năng phù hợp hơn các sản phẩm cùng loại	CN1	Yoo và cs (2001); Tác giả nghiên cứu
Sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT có tính năng đa dạng hơn các sản phẩm cùng loại	CN2	
Sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT có chất lượng tốt hơn các sản phẩm cùng loại	CN3	
Độ bền/độ ổn định của sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT cao hơn các sản phẩm cùng loại	CN4	

(Nguồn: Kết quả điều chỉnh biến quan sát từ thang đo gốc)

Bảng 3.5. Thang đo đo lường trung thành thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Thang đo	Mã hóa	Nguồn gốc thang đo
Tôi sẵn sàng mua sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT nếu sản phẩm X có sẵn tại cửa hàng	TT1	Yoo và cs (2001); Keller (2013); Xiao Tong và cs (2009)
Tôi thực sự yêu thích sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT	TT2	
Sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT là lựa chọn đầu tiên của tôi ngay cả khi giá của nó cao hơn một chút so với sản phẩm khác cùng loại	TT3	
Tôi vẫn sẵn sàng giới thiệu X với mọi người	TT4	

(Nguồn: Kết quả điều chỉnh biến quan sát từ thang đo gốc)

Bảng 3.6. Thang đo đo lường về đặc tính của địa phương

Thang đo	Mã hóa	Nguồn gốc thang đo
Nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	ĐP1	Kim (2012); Spielmann (2014); Orth và cs (2005); Tác giả nghiên cứu
Sự khác biệt của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường	ĐP2	
Lợi ích xã hội của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	ĐP3	
Quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh giúp quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương	ĐP4	
Chính sách của địa phương thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	ĐP5	Tác giả nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả điều chỉnh biến quan sát từ thang đo gốc)

Bảng 3.7. Thang đo đo lường yếu tố quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh

Thang đo	Mã hóa	Nguồn gốc thang đo
Ngay cả khi một thương hiệu khác có cùng tính năng như X, tôi vẫn muốn mua sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT	SHTT1	Yoo và cs (2001); Keller (2013); Tác giả nghiên cứu
Nếu có một thương hiệu khác có chất lượng tốt như X, tôi vẫn chọn mua sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT	SHTT2	
Thật hợp lý khi mua sản phẩm mang tên địa danh X được bảo hộ quyền SHTT thay vì bất kỳ thương hiệu nào khác, ngay cả khi chúng giống nhau	SHTT3	Tác giả
Sẽ thông minh hơn khi mua X vì đây sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	SHTT4	Tác giả

(Nguồn: Kết quả điều chỉnh biến quan sát từ thang đo gốc)

3.2.5. Phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu

3.2.5.1. Phương pháp tổng hợp dữ liệu

Dữ liệu được tổng hợp trên Excel và được phân tích qua phần mềm SPSS 22.0 về các chỉ tiêu so sánh; tính toán tốc độ phát triển; tính điểm trung bình thang đo; phân tích EFA và phân tích hồi qui... Các dữ liệu sau khi tổng hợp sẽ được trình bày bằng hai hình thức chủ yếu là bảng thống kê và đồ thị thống kê.

3.2.5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

i) Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp này được tác giả sử dụng để mô tả các đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được trong quá trình khảo sát. Nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu là chỉ tiêu bình quân, chỉ tiêu lớn nhất, chỉ tiêu nhỏ nhất, độ lệch chuẩn,... để phân tích, phản ánh thực trạng phát triển tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh ở các mốc thời gian nghiên cứu.

ii) Phương pháp so sánh

So sánh theo không gian trong cùng một mốc thời gian để thấy tác động của việc sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT với sản phẩm mang tên địa danh chưa được bảo hộ quyền SHTT; so sánh thu nhập và thị trường của các hộ này với nhau; so sánh thu nhập của các hộ đã được cấp quyền tham gia liên kết, hình thành các tổ chức kinh tế với các hộ chưa tham gia liên kết;...

iii) Phương pháp phân tích tài chính

Phương pháp này được sử dụng để tính toán hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của các hộ được cấp quyền sử dụng địa danh cho sản phẩm. Phương pháp phân tích tài chính còn được sử dụng trong việc tổng hợp, phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận của các hộ được cấp quyền sử dụng địa danh cho sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

iv) Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA

- Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha. Phương pháp Cronbach's Alpha dùng để loại bỏ các câu không phù hợp và hạn chế các câu nhiễu trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo. Hệ số

Cronbach's Alpha có giá trị biến thiên từ 0 đến 1. Về lý thuyết, Cronbach's Alpha càng lớn thì thang đo có độ tin cậy càng cao. Tuy nhiên, hệ số này chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không, nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi hay biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, hệ số tương quan biến - tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát không đóng góp nhiều cho sự mô tả cần đo.

Những biến có hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Cronbach alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu mới. Thông thường, thang đo có Cronbach's Alpha từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khi thang đo có độ tin cậy từ 0,8 trở lên đến gần 1 là thang đo lường tốt.

- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis - viết tắt là EFA) là tập hợp các kỹ thuật phân tích thống kê có liên hệ với nhau dùng để rút gọn một tập K biến quan sát thành một tập F ($F < K$) các nhân tố có ý nghĩa hơn. Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ của các nhân tố với các biến nguyên thủy.

Phương pháp EFA thuộc nhóm các phương pháp phân tích đa biến phụ thuộc lẫn nhau vì các biến được đưa vào phân tích không có biến độc lập và phụ thuộc mà chúng cùng phụ thuộc lẫn nhau. Để chọn số lượng nhân tố, ba phương pháp thường sử dụng là: Tiêu chí E = Eigenvalue, tiêu chí điểm uốn, xác định trước số lượng yếu tố.

Để dễ dàng trong diễn giải kết quả EFA, người ta thường dùng phương pháp xoay nhân tố để diễn giải kết quả, có thể xoay vuông góc hay không vuông góc. Để xác định sự phù hợp khi dùng EFA, có thể dùng kiểm định Bartlett hoặc KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). KMO có giá trị từ 0,5 trở lên, các biến có trọng số (factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại và kiểm tra tổng phương sai trích được ($\geq 50\%$), hệ số Eigenvalue ≥ 1 đối với mỗi nhân tố mới đạt yêu cầu.

- Phân tích tương quan Correlations

Kiểm định mối quan hệ giữa các biến trong mô hình: giữa biến phụ thuộc và từng biến độc lập và giữa biến độc lập với nhau. Đồ thị phân tán cũng như cung cấp thông tin trực quan về mối tương quan giữa các biến. Sử dụng hệ số tương quan

Pearson để lượng hóa độ chặt chẽ mối liên hệ tuyến tính giữa hai đại lượng. Giá trị tuyệt đối của hệ số Pearson càng gần đến 1 thì hai biến này có mối quan hệ tuyến tính càng chặt chẽ.

Trong mô hình nghiên cứu, kỳ vọng có mối tương quan chặt chẽ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét mối tương quan giữa các biến độc lập với nhau để nhận dạng hiện tượng đa cộng tuyến.

v) Phương pháp phân tích hồi quy

Mô hình hồi quy đa biến MVR (Multi Variate Regression) là mô hình có nhiều biến phụ thuộc định lượng và nhiều biến độc lập định tính hoặc định lượng. Mô hình MVR giả định là các biến phụ thuộc không có quan hệ với nhau. Vì vậy, thực chất MVR là tập hợp các mô hình hồi quy bội. Mô hình hồi quy bội (Multiple Linear Regression - ký hiệu là MLR) là mô hình dùng để kiểm định tác động của nhiều biến độc lập định lượng vào một biến phụ thuộc định lượng.

Sau quá trình kiểm định giá trị của biến (EFA), tiến hành tính toán nhân số của nhân tố (giá trị nhân tố trích được trong phân tích nhân tố EFA), các nhân tố được trích trong phân tích nhân tố được sử dụng trong phân tích hồi quy để kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo. Các kiểm định giả thuyết thống kê đều áp dụng mức ý nghĩa 5%.

+ Sau khi kết luận là hai biến có mối liên hệ tuyến tính thì có thể mô hình hóa mối quan hệ nhân quả của hai biến này bằng hồi quy tuyến tính.

+ Nghiên cứu thực hiện hồi quy đa biến theo phương pháp Enter: tất cả các biến được đưa vào một lần và xem xét các kết quả thống kê liên quan.

+ Phương trình hồi quy đa biến cho mô hình nghiên cứu đề xuất như sau:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$$

Trong đó:

Y_i : Quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

X : vector các biến giải thích

α : hằng số

β : hệ số hồi quy

ε_i : sai số ngẫu nhiên

+ Vận dụng vào mô hình đề xuất

Mô hình hồi quy được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh có dạng như sau:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon_i$$

Trong đó:

- X_1 : Nhân tố nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- X_2 : Nhân tố liên tưởng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- X_3 : Nhân tố chất lượng cảm nhận sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- X_4 : Nhân tố trung thành sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- X_5 : Nhân tố đặc tính địa phương của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Y : Quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Kiểm định giả thuyết

+ Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy đa biến: R^2

+ Kiểm định về độ phù hợp của mô hình

+ Kiểm tra giả định về hiện tượng đa cộng tuyến (tương quan giữa các biến độc lập) thông qua giá trị độ chấp nhận (tolerance) hoặc hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor): $VIF > 2$ thì có thể nhận xét có hiện tượng đa cộng tuyến.

+ Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Nhân tố có hệ số β càng lớn thì có thể nhận xét rằng nhân tố đó có mức độ ảnh hưởng cao hơn những nhân tố khác trong mô hình nghiên cứu.

3.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

3.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Tốc độ tăng GRDP của tỉnh Bắc Ninh qua các năm (%)
- Số lượng sản phẩm làng nghề mang tên địa danh phân theo nhóm sản phẩm (sản phẩm) và tốc độ tăng trưởng sản phẩm giai đoạn 2020-2022
- Số lượng sản phẩm làng nghề mang tên địa danh phân theo ngành nghề sản xuất và tốc độ tăng trưởng sản phẩm giai đoạn 2020-2022
- Số lượng sản phẩm làng nghề mang tên địa danh phân theo huyện/thành phố và tốc độ tăng trưởng sản phẩm giai đoạn 2020-2022
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022, và tốc độ tăng trưởng sản phẩm giai đoạn 2020-2022
- Số lượng các sản phẩm nông nghiệp mang tên địa danh, và tốc độ tăng trưởng sản phẩm giai đoạn 2020-2022

3.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh nội dung quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

3.3.2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh

- Số lượng vùng sản xuất, nguyên liệu phục vụ sản xuất sản phẩm bảo hộ được quy hoạch (ha); tỷ trọng so với tổng diện tích đất của tỉnh (%).
- Số lượng sản phẩm thế mạnh của địa phương (sản phẩm). Tỷ trọng số lượng sản phẩm được bảo hộ so với sản phẩm thế mạnh của địa phương (%)
- Số lượng các sản phẩm đã được bảo hộ giai đoạn 2012-2022 (sản phẩm); tốc độ phát triển sản phẩm được bảo hộ qua các năm (%).
- Số hộ tham gia đăng ký sử dụng thương hiệu sản phẩm đã được bảo hộ (hộ) qua các năm (2012-2022); tỷ lệ số hộ đăng ký sử dụng thương hiệu/tổng số hộ thuộc vùng địa lý được bảo hộ (%).

- Đánh giá của hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh về chất lượng đặc thù của sản phẩm được bảo hộ thông qua thang đo likert 1 đến 5.

3.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh quản lý quyền sở hữu tài sản trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

- Đánh giá của hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh về khả năng kiểm soát và theo dõi của cơ quan quản lý quyền SHTT đối với sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Đánh giá của hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh về khả năng quảng bá và giới thiệu sản phẩm của địa phương đối với sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Đánh giá của hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh về công tác cấp quyền sử dụng của địa phương đối với sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Đánh giá của hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh về bảo vệ và xử lý xâm phạm quyền SHTT sản phẩm của địa phương đối với sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

3.3.2.3. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh khai thác quyền sở hữu tài sản trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

- Đánh giá của hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh nhận thức về quyền SHTT sản phẩm của địa phương đối với sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Đánh giá của khách hàng về nhận thức của khách hàng đối với sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Đánh giá của khách hàng về thương hiệu: logo, bao bì, nhãn mác, website... sản phẩm được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

- Cảm nhận của khách hàng khi sử dụng sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ theo thang đo likert 1 đến 5.

3.3.2.4. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

- Tổng số lao động thuộc ngành nghề nông thôn; lao động thường xuyên, lao động không thường xuyên,...

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Giá trị sản xuất phân theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Thu nhập bình quân của nhóm hộ điều tra; thu nhập bình quân của các hộ phân theo ngành nghề sản xuất kinh doanh.

- Thu nhập bình quân lao động theo ngành nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Thu nhập bình quân chung của lao động nhóm hộ điều tra.

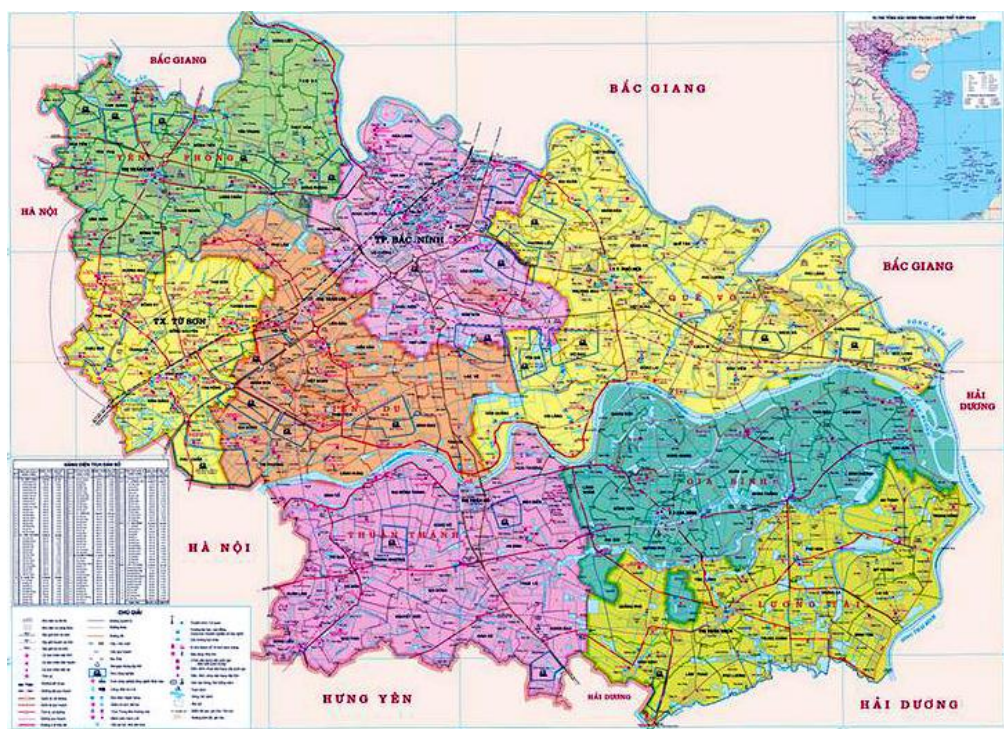
Chương 4

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TỈNH BẮC NINH

4.1. Khái quát chung về tỉnh Bắc Ninh

4.1.1. Vị trí địa lý

Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Vị trí địa lý nằm trong phạm vi từ 20°58' đến 21°16' vĩ độ Bắc và 105°54' đến 106°19' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; Phía Đông và Đông Nam giáp với tỉnh Hải Dương; Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên; Phía Tây giáp thành phố Hà Nội. Bắc Ninh là vùng đất có nền văn hoá truyền thống lâu đời, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi cho phát triển các sản phẩm mang tên địa danh.



Hình 4.1. Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, gần với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa ngõ phía Đông - Bắc của Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh có lợi thế về lưu thông sản phẩm với các thị trường lớn để phát triển.

4.1.2. Điều kiện tự nhiên

Địa hình

Với vị trí nằm trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ nên địa hình của tỉnh Bắc Ninh khá bằng phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, được thể hiện qua các dòng chảy nước mặt đổ về sông Cầu, sông Đuống và sông Thái Bình. Mức độ chênh lệch địa hình trên toàn tỉnh không lớn. Vùng đồng bằng chiếm phần lớn diện tích toàn tỉnh có độ cao phổ biến từ 3 - 7m so với mực nước biển và một số vùng thấp trũng ven đê thuộc các huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ. Địa hình trung du đồi núi chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng (0,53%) so với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh được phân bố rải rác thuộc thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, các đỉnh núi có độ cao phổ biến từ 60 - 100m, đỉnh cao nhất là núi Bàn Cờ (thành phố Bắc Ninh) cao 171m, tiếp đến là núi Bu (huyện Quế Võ) cao 103m, núi Phật Tích (huyện Tiên Du) cao 84m và núi Thiên Thai (huyện Gia Bình) cao 71m.

Thủy văn

Mạng lưới sông ngòi thuộc tỉnh Bắc Ninh khá dày đặc, mật độ khá cao từ 1,0 - 1,2km/km² (theo số liệu của Đài KTTV Bắc Bộ) với 3 hệ thống sông lớn chảy qua gồm sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có sông Cà Lồ nằm ở phía Tây của tỉnh, một phần của sông có chiều dài 6,5km là đường ranh giới tỉnh giữa Bắc Ninh với thành phố Hà Nội và hệ thống sông ngòi nội địa như sông Ngũ Huyện Khê, sông Dâu, sông Bội, sông Tào Khê, sông Đồng Khởi, sông Đại Quang Bình.

Với hệ thống sông ngòi khá dày đặc và có lưu lượng nước mặt dồi dào, thủy văn của tỉnh Bắc Ninh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tưới và tiêu thoát nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Khí hậu

Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh, mùa hè nóng nực, nhiệt độ trung bình năm là 24,9°C.

Độ ẩm tương đối trung bình của Bắc Ninh khoảng 79,9%, độ chênh lệch về độ ẩm giữa các tháng không lớn, độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất từ 71% đến 75% thường xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12 trong năm.

Lượng mưa trung bình hàng năm tại Bắc Ninh khoảng 1600mm nhưng phân bố không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.

Tài nguyên đất

Theo số liệu kiểm kê đất năm 2021, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh là 82,272 km²; Diện tích lớn nhất là đất nông nghiệp chiếm 65,9%, trong đó đất Lâm nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ chỉ với 0,7%; Đất phi nông nghiệp chiếm 42,9% trong đó đất ở chiếm 13,1%; Diện tích đất chưa sử dụng chiếm 0,2%.

Thực vật

Thực vật của Bắc Ninh chủ yếu là cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm và rừng trồng. Trong đó diện tích cây trồng hàng năm chiếm 54% diện tích đất tự nhiên, diện tích đất tự nhiên, diện tích đất trồng cây lâu năm và đất rừng trồng chiếm diện tích chỉ xấp xỉ 1%.

4.1.3. Lịch sử - văn hóa

Bắc Ninh là vùng đất ngàn năm văn hiến; có gần 700 người đỗ trạng, nghè, công, có Cổ Loa, Luy Lâu, Long Biên đã là Thủ đô của nước Việt Nam; thời Bắc thuộc có nền kinh tế và văn hóa phát triển, một địa bàn quân sự trọng yếu của đất nước. Suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân địa phương từ đời này đến đời khác đã đổ nhiều xương máu đánh đuổi kẻ thù xâm lược để giữ vững chủ quyền độc lập của Tổ quốc, quê hương; lao động tích cực và sáng tạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xây dựng cuộc sống ngày càng phồn thịnh và hạnh phúc.

Bắc Ninh thuộc vùng đồng bằng, được hình thành trên trầm tích sa bồi, với loại đất chủ yếu là phù sa. Đồng đất và khí hậu tạo cho nhân dân trong tỉnh sản xuất ra loại thóc gạo ngon nhất, xứng đáng với lời ngợi ca: Đạm thực diệp giai Kinh Bắc (cơm Kinh Bắc ăn nhạt cũng ngon).

Từ xa xưa, nhân dân Bắc Ninh đã sớm chú ý đến sản xuất vật phẩm tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp. Hệ thống làng nghề xuất hiện sớm như gò đúc đồng (Đề Cầu, Đại Bái, Quảng Bô, Trang Liệt), chuyên làm đồ hàng sắt (Đa Hội, Đông Xuất, Ân Phú, Việt Yên, Thị Cầu, Nga Hoàng), làm đồ gốm (Bát Tràng, Phù Lãng), dệt vải

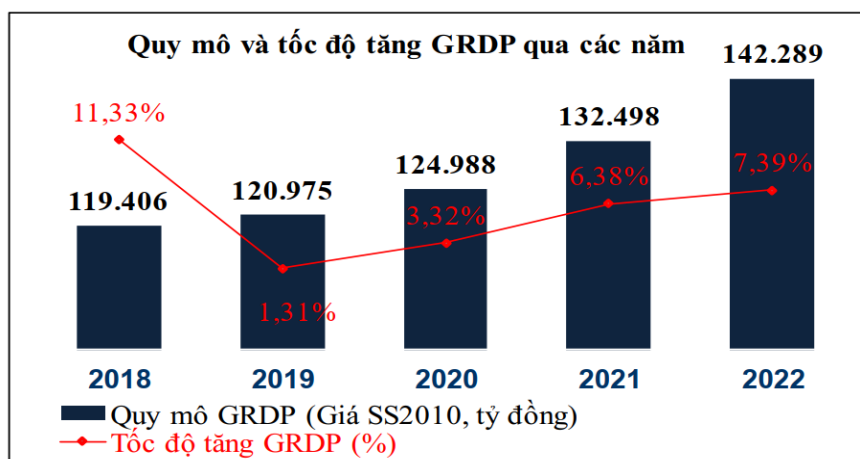
lua (Nội Duệ, Lũng Giang, Duệ Đông, Tiêu, Hồi Quan, Xuân ồ, Tam Tảo, Tam Sơn, Yên Phụ, Phù Ninh, Thống Thiện, Thượng Mão, Lãng Ngâm, Bà Dương, Tuyên Bá, Lĩnh Mai, Ngọc Trì), nung gạch ngói (Xuân ồ, Vĩnh Kiều, Tấn Bào, Tiêu Sơn, Lũng Giang), chạm đồ gỗ (Hương Mạc, Kim Thiều, Phù Khê), làm đồ sơn mài (Đình Bảng, Nội Trì, Lam Cầu, Phù Dực, Định Cương), làm cây bừa (Đông Xuất), làm giấy dó (Xuân ồ, Phong Khê), làm tranh (Đông Hồ), làm thợ mộc, thợ xẻ (Thiết Ứng, Kim Bảng, Phù Khê, Đồng Ky, Đại Vi, Đỗ Xá, Tư Thế, Chi Nê...), làm thợ ngỗa, thợ nề (Vĩnh Kiều, Tiêu Sơn, Lễ Xuyên, Nội Duệ, Chi Nê, Ngãm Điền, Đặng Xá...).

Hoạt động buôn bán ở Bắc Ninh cũng khá sôi nổi, ở các chợ người mua bán tấp nập, nhộn nhịp đông vui. Chợ Giầu, huyện Đông Ngàn (nay là thành phố Từ Sơn) là chợ sầm uất vào loại nhất tỉnh. Chợ Lim, huyện Tiên Du, bán nhiều tơ sống. Chợ Nội Trá, huyện Yên Phong, quán xá đông đúc, hàng hóa nhiều. Do thương mại phát triển nên đã xuất hiện các làng buôn như Phù Lưu, Đình Bảng (Từ Sơn) có tới 70-80% số người trong làng chuyên nghề buôn bán. Vùng đất trù phú nơi đây khi xưa vốn là “xứ Kinh Bắc”, nổi tiếng với nhiều làng nghề và các lễ hội dân gian phong phú diễn ra hàng năm.

Chính những yếu tố lịch sử văn hóa lâu đời của người dân Bắc Ninh đã tạo nên những sản phẩm nổi tiếng đến ngày nay. Những sản phẩm này hiện đang được chính quyền và người dân Bắc Ninh bảo tồn và phát triển thành những thương hiệu nổi tiếng: bánh Đa Kế, rượu Làng Vân, tương Đình Tổ, thịt chuột Đình Bảng, chim trời, bánh tẻ Làng Chờ,...

4.1.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội

Sau 33 năm (1963-1996) hợp nhất với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc, ngày 01/01/1997 tỉnh Bắc Ninh được tái lập, tại thời điểm đó, Bắc Ninh gặp rất nhiều khó khăn, diện tích nhỏ nhất cả nước, điểm xuất phát thấp, kinh tế chậm phát triển; thu ngân sách nhà nước thấp. Sau khi tái lập, kinh tế tỉnh Bắc Ninh có bước phát triển vượt bậc, đến nay Bắc Ninh đã vươn lên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu đứng trong top dẫn đầu cả nước; quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước. Đặc biệt từ giai đoạn 2018-2022 GRDP của tỉnh Bắc Ninh tăng mạnh, cụ thể:



Biểu đồ 4.1. Quy mô và tốc độ tăng GRDP qua các năm 2018-2022

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)

Biểu đồ 4.1. cho thấy, năm 2018, GRDP của Bắc Ninh tăng trưởng vượt bậc, đạt 11,33% so với năm 2017 và đạt 119.406 tỷ đồng. Năm 2019, 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế Bắc Ninh cũng chịu tác động mạnh, song tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn rất cao. Năm 2019 tốc độ tăng trưởng GRDP giảm mạnh so với năm 2018, song GRDP toàn tỉnh vẫn đạt 120.975 tỷ đồng. Năm 2020, 2021 nền kinh tế Bắc Ninh dần hồi phục và đến năm 2022 GRDP tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2019-2022. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) tăng 0,52% và đóng góp 0,02 điểm phần trăm tăng trưởng chung; công nghiệp-xây dựng (CN-XD) tăng 6,49% và đóng góp nhiều nhất 4,92 điểm phần trăm (riêng ngành công nghiệp tăng 6,93% và đóng góp 5,03 điểm phần trăm); các ngành dịch vụ tăng nhiều nhất 13,67% và đóng góp 2,34 điểm phần trăm.

Dân số, lao động là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua hơn 27 năm tái lập tỉnh và tiến hành công nghiệp hóa, dân số Bắc Ninh đã có những biến động đáng lưu ý. Trong giai đoạn 1997 - 2022, mật độ dân số của tỉnh không ngừng tăng. Năm 1997, mật độ dân số toàn tỉnh là 1.133,4 người/km², nhưng đến năm 2022 đã tăng lên 1.809 người/km² (dân số trung bình toàn tỉnh là 1.488.250 người), tăng 33% so với năm 1997. Lực lượng lao động đang làm việc là 770.512 người.

Tóm lại, với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa cho thấy, Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm mang tên địa danh:

- Bắc Ninh có vị trí địa lý thuận lợi: nhiều tuyến đường giao thông đi lại gần thủ đô Hà Nội, thuận tiện giao lưu buôn bán; thời tiết khí hậu phù hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp đặc sản, chủ lực.

- Dân số đông tạo ra nguồn lao động dồi dào, mật độ dân số đông sẽ là thị trường tiềm năng cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển đồng bộ mạnh mẽ, đảm bảo cho sản xuất được ổn định và thuận lợi cho giao lưu buôn bán.

- Đây là vùng giàu truyền thống, có nhiều làng nghề truyền thống, đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi lâu năm trong ngành sẽ là động lực cho tiểu thủ công nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại một số những khó khăn trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh: thiếu diện tích sản xuất và thiếu vốn. Diện tích tự nhiên rất hẹp, dân số lại đông cho nên người dân không những thiếu đất sản xuất, thiếu các vùng nguyên liệu sẵn có phục vụ sản xuất, mà xã hội còn chịu sức ép giải quyết việc làm cho các đối tượng lao động dễ bị tổn thương. Đồng thời, cơ sở vật chất chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, lại thiếu vốn đầu tư nên quy mô sản xuất vẫn manh mún, nhỏ lẻ, tập trung sản xuất theo hộ gia đình vẫn được duy trì chiếm đa số. Hơn nữa, nhìn chung lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh có trình độ chưa cao, ít qua đào tạo. Vì vậy, muốn tạo cuộc cách mạng cho phát triển sản phẩm mang tên địa danh thì trước tiên phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4.2. Sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh gồm có 2 nhóm sản phẩm là sản phẩm làng nghề và sản phẩm nông nghiệp, do vậy, để phân tích thực trạng sản phẩm mang tên địa danh, tác giả phân thành 2 nhóm sản phẩm làng nghề mang tên địa danh và các sản phẩm nông nghiệp mang tên địa danh.

4.2.1. Các sản phẩm làng nghề mang tên địa danh

Cũng như các ngành nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, các nghề thủ công ở Bắc Ninh được hình thành từ khá sớm và có nhiều nơi đã phát triển trở thành làng nghề, được truyền từ đời này sang đời khác. Bắc Ninh từng được coi là đất

“trăm nghề”, nhiều làng nghề ở Bắc Ninh có lịch sử tồn tại hàng trăm năm nay, như: Làng rèn Đa Hội, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc, dệt Tương Giang, đúc nhôm Văn Môn, đúc đồng Đại Bái, giấy dó Phong Khê, gốm Phù Lãng, tranh dân gian Đông Hồ, tơ tằm Vọng Nguyệt,... và được phân bố rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh; ngoài ra, các làng nghề của Bắc Ninh nổi bật ở hai nhóm ẩm thực và thủ công mỹ nghệ như:

- Nhóm ẩm thực: làng nghề sản xuất Bánh tẻ làng Chờ, Bánh cức Chờ, Bánh đa nem Yên Phụ, Bánh đa vừng Tam Giang, Rượu Đại Lâm (thuộc huyện Yên Phong); Đậu trà Lâm, Tương Đình Tổ, Nem Bùi (thuộc huyện Thuận Thành); Đậu phụ Hương Mạc, Bánh phu thê Đình Bảng, Rượu nếp Đình Bảng; Kẹo lạc kẹo vừng Trang Hạ, Giò chả Tân Hồng, Nem chua Tân Hồng, Bún Tân Hồng, Rượu nếp Đồng Nguyên (thuộc thị xã Từ Sơn); Bún Khắc Niệm, Bánh Khoai Thị Cầu, Bánh ngũ vị Thị Cầu, Bánh khúc làng Diềm (thuộc thành phố Bắc Ninh).

- Nhóm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Vò gỗ cây đồng hồ Ô Cách, Bàn ghế Âu á tay hộp Trung Nghĩa (thuộc huyện Yên Phong); Đúc Đồng Đào viên, Mộc mỹ nghệ Bình Cầu (thuộc huyện Thuận Thành); Thủ công mỹ nghệ Hương Mạc, Dệt Tương Giang, Thủ công mỹ nghệ Phù Khê, Đồ gỗ mỹ nghệ Trang Hạ, Sắt, thép Châu Khê, Mỹ nghệ Đồng Kỵ (thuộc thị xã Từ Sơn); Đồ gỗ, nội thất Phúc Xuyên, Tranh ghép gỗ Phúc Xuyên, Giấy phong Khê (thuộc thành phố Bắc Ninh).

Do những biến cố của lịch sử và sự thay đổi của cơ chế quản lý, các làng nghề trên địa bàn Bắc Ninh từ lúc hình thành cho đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, một số làng nghề bị mai một, song nhiều ngành nghề vẫn tồn tại và phát triển, thu hút số đông lực lượng lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Theo nhóm hoạt động ngành nghề nông thôn được quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ, năm 2022 toàn Tỉnh có 65 làng nghề, gồm: 41 làng nghề truyền thống, 24 làng nghề mới. Việc phân nhóm làng nghề theo các hoạt động ngành nghề nông thôn của tỉnh Bắc Ninh như sau:

Bảng 4.1. Số lượng làng nghề theo ngành nghề sản xuất

TT	Loại hình	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Chế biến bảo quản nông sản	3 làng nghề truyền thống	4,6
2	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ	3 làng nghề truyền thống	4,6
3	Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn	4 làng nghề truyền thống	6,1
4	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ	49 làng nghề (gồm: 30 làng nghề truyền thống và 19 làng nghề mới)	75,4
5	Sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh	1 làng nghề mới	1,5
6	Dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn	5 làng nghề (gồm: 1 làng nghề truyền thống và 4 làng nghề mới)	7,7
Tổng cộng		65	100

Nguồn: *Sở Nông nghiệp và PTNT [28]*

Ngoài số làng nghề trên, toàn tỉnh còn 32 thôn, khu phố có nghề truyền thống (số hộ làm nghề dưới 20% tổng số hộ trên địa bàn). Phần lớn số nghề này hiện nay đang phát triển tốt, sản phẩm mang tính đặc trưng đã có chỗ đứng trên thị trường, có thể phát triển thành làng nghề trong tương lai nếu được quan tâm phát triển. Đến nay đã có 13 sản phẩm làng nghề mang tên địa danh được cấp văn bằng văn bản bảo hộ, đạt 20% so với tổng số làng nghề của tỉnh.

Bảng 4.2. Số lượng làng nghề phân theo huyện/thành phố của tỉnh Bắc Ninh

TT	Địa phương	Số làng nghề			Tỷ lệ số hộ làm nghề (%)	Giá trị sản xuất (tr.đồng)
		Tổng số	Làng nghề truyền thống	Làng nghề mới		
1	Huyện Yên Phong	16	2	14	52,57	5.098.500
2	Thị xã Quế Võ	2	2	0	29,41	61.000
3	Huyện Tiên Du	2	1	1	63,79	62.500
4	Thị xã Thuận Thành	7	2	5	55,51	156.740
5	Huyện Gia Bình	6	3	3	49,09	363.000
6	Huyện Lương Tài	4	3	1	58,74	1.065.450
7	Thành phố Từ Sơn	25	25	0	73,44	3.614.386
8	Thành phố Bắc Ninh	3	3	0	61,53	1.769.500
Tổng cộng		65	41	24		12.191.076

Nguồn: *Sở NN&PNT tỉnh Bắc Ninh [28]*

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch trên 1.000 ha. Trong đó có 7 cụm công nghiệp làng nghề, gồm: Cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên (10,6 ha), Cụm công nghiệp làng nghề Tương Giang (8,3 ha), Cụm công nghiệp làng nghề Hương Mạc (27,88 ha), Cụm công nghiệp làng nghề Phú Lâm (26,74 ha), Cụm công nghiệp làng nghề Đông Thọ (75 ha), Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bó (9,6 ha), Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai (20 ha).

Trong đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 như sau:

Bảng 4.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022

TT	Nhóm ngành nghề	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ lđ /tháng)	Tổng số lao động thuộc ngành nghề nông thôn (người)			Tổng số cơ sở SXKD ngành nghề nông thôn
				Tổng số lao động	Trong đó		
					Lao động thường xuyên	Lao động không thường xuyên	
1	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản	1.095	8,2	1.050	950	100	537
2	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ	1.162	6	6.228	4.500	1.728	2.406
3	Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn	2.411	12	6.099	5.000	1.099	1.600
4	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ	8.365	8,2	53.985	40.000	13.985	20769
5	Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh	48	8	1.130	1.000	130	602
6	Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn	2.090	8,5	2.780	2.100	680	1531

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT [28]

Giá trị sản xuất của hoạt động ngành nghề nông thôn đạt 15.171 tỷ đồng, nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ 8.365 tỷ đồng (55,1%), nhóm xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn 2411 tỷ đồng (15,9%), nhóm dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn 2090 tỷ đồng (chiếm 13,8%). Tổng số khoảng 27.445 hộ tham gia ngành nghề chính của các làng nghề, chiếm 62,74% số hộ trong làng nghề và có 71.272 lao động làm nghề với thu nhập trung bình đạt hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung, hoạt động làng nghề nông thôn đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đã đóng góp đáng kể trong tổng sản phẩm của tỉnh, người dân ở nhiều làng nghề có thu nhập cao, điển hình là các làng nghề: Đúc đồng Đại Bái, Gốm Phù Lãng, Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Tam Sơn, Phù Khê, Hương Mạc... có mức thu nhập đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Qua số liệu tại Bảng 4.4 Giá trị sản xuất của khu vực ngành nghề nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020 và 2021, do năm 2022 các nghề bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Giá trị sản xuất của 6 nhóm ngành nghề của Bắc Ninh giai đoạn từ 2020-2022 phát triển từ 9,27-17,72%/năm, các chỉ tiêu về tổng số lao động, tổng số cơ sở sản xuất và thu nhập bình quân của lao động/ năm đều tăng trưởng mạnh mẽ.

**Bảng 4.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
giai đoạn 2020-2022**

TT	Nhóm ngành nghề	Năm 2020				Năm 2021				Năm 2022				So sánh Giá trị sản xuất (%)		
		Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	Thu nhập bình quân (triệu đồng/lđ /tháng)	Tổng số lao động	Tổng số cơ sở SXKD ngành nghề nông thôn	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	Thu nhập bình quân (triệu đồng/lđ /tháng)	Tổng số lao động	Tổng số cơ sở SXKD ngành nghề nông thôn	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	Thu nhập bình quân (triệu đồng/lđ /tháng)	Tổng số lao động	Tổng số cơ sở SXKD ngành nghề nông thôn	2021/2020	2022/2021	Bình quân
1	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản	802	5,1	950	406	857	6,3	980	431	1.095	8,2	1.050	537	106,86	127,77	117,31
2	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ	923	4,5	5.243	2,123	992	5,1	5.684	2.276	1.162	6,0	6.228	2.406	107,48	117,14	112,30
3	Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn	1.913	8,5	4.865	1.380	2.032	9,5	5.521	1.409	2.411	12,0	6.099	1.600	106,22	118,65	112,43

4	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ	7.011	6,1	48.236	19.823	7.435	7,3	49.639	19.893	8.365	8,2	53.985	20.769	106,05	112,51	109,27
5	Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh	35	5,8	805	507	37	6,7	912	526	48	8,0	1.130	602	105,71	129,73	117,72
6	Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn	1.587	6,9	2.163	1.243	1.682	7,4	2.324	1.287	2.090	8,5	2.780	1.531	105,99	124,26	115,12

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT [28]

4.2.2. Các sản phẩm nông nghiệp mang tên địa danh

Theo số liệu thống kê năm 2022, tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là 46.086 ha; tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá hiện hành) đạt 243.032 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đạt 626 tỷ đồng, đây là các yếu tố quan trọng góp phần mở ra triển vọng cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hàng hóa giá trị cao, với nhiều vùng chuyên canh và thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Nông nghiệp các địa phương trong tỉnh dần chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng rau xanh đạt 300 triệu đồng/ha/năm ở khu vực TP Từ Sơn, TP Bắc Ninh và các huyện Tiên Du, Yên Phong, thị xã Thuận Thành; vùng hoa cây cảnh đạt hơn 500 triệu đồng/năm tại huyện Tiên Du, TP Từ Sơn, TP Bắc Ninh; vùng hành, tỏi đạt 150 triệu đồng/ha tại hai huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng cà rốt đạt 120 triệu đồng/ha tại hai huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng khoai tây đạt từ 70 đến 90 triệu đồng/ha tại thị xã Quế Võ, huyện Yên Phong; vùng bí xanh, bí đỏ đạt 60 - 70 triệu đồng/ha tại Lương Tài, Gia Bình.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều vùng sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao gồm: 05 mô hình lúa theo tiêu chuẩn VietGAP (tổng diện tích trên 110 ha, cho thu nhập 90 triệu đồng/ha/năm); 08 mô hình sản xuất rau, màu, cây ăn quả VietGAP (tổng diện tích 43,65 ha, cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ha/năm); 23 mô hình sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà kính (tổng diện tích khoảng 11,2 ha, cho thu nhập từ 300 triệu đồng đến một tỷ đồng/ha/năm)...

Các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng đã được thử nghiệm và ứng dụng đưa vào sản xuất đại trà như giống lúa Thiên ưu 8, Bắc ưu 903-KBL, Bắc thơm số 7 KBL, giống ngô NK4300, NK6654, HN88; giống khoai tây mới, cà rốt mới... Đến nay, diện tích lúa năng suất, chất lượng cao chiếm hơn 50% diện tích gieo cấy. Điển hình là mô hình sản xuất rau, bí đỏ tại huyện Gia Bình với quy mô 1,5 ha, mô hình sản xuất măng tây xanh tại huyện Tiên Du quy mô 1 ha và huyện Gia Bình 2 ha, mô hình sản xuất lúa thơm tẻ tại huyện Lương Tài 10ha và tại Quế Võ 10 ha, mô hình lúa nếp thơm tại huyện Yên Phong 50 ha.

Song song với sản xuất, hệ thống dịch vụ nông nghiệp cũng đạt những bước phát triển đáng kể cả về lượng lẫn chất. Bên cạnh các hoạt động dịch vụ truyền

thống như, thủy nông, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp... hiện nay có thêm các dịch vụ cơ giới hóa như, làm đất, làm mạ, chăm sóc, thu hoạch... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay ở Bắc Ninh lĩnh vực nông nghiệp đang giữ một vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chiếm giữ nhiều nguồn lực chủ yếu.

Từ các tri thức truyền thông trong nông nghiệp kết hợp với quá trình phát triển các vùng chuyên canh của tỉnh đã hình thành nên các sản phẩm nông nghiệp có danh tiếng và phát triển về quy mô sản xuất. Các sản phẩm mang nông nghiệp mang tên địa danh của tỉnh được tổng hợp tại Bảng 4.5.

Bảng 4.5. Các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh năm 2022

TT	Địa phương	Sản phẩm nông nghiệp			Giá trị sản xuất (Tỷ đồng)	Tên sản phẩm
		Tổng số	Sản phẩm nông nghiệp truyền thống	Sản phẩm nông nghiệp mới phát triển		
1	Huyện Yên Phong	2	1	1	52,57	Nếp cái Hoa vàng, Nghệ vàng
2	Thị xã Quế Võ	4	1	3	29,41	Khoai tây, gạo tẻ thơm, gạo nếp thơm, dưa Gang
3	Huyện Tiên Du	2	1	1	63,79	Cây cảnh, Chuối
4	Thị xã Thuận Thành	2	1	1	55,51	Gà Hồ, Cá lồng trên sông Đuống
5	Huyện Gia Bình	3	1	2	49,09	Gà Chi Nhị, Cà rốt, tỏi
6	Huyện Lương Tài	4	2	2	58,74	Tỏi, cà rốt, khoai lang, hoa cây cảnh
7	Thành phố Từ Sơn	2	1	1	73,44	Gạo nếp nhung, hoa cây cảnh
8	Thành phố Bắc Ninh	1	1	1	61,53	Rau, hoa
Tổng cộng		20	9	11		

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022 và tổng hợp các báo cáo chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố)

Qua tổng hợp và số liệu điều tra năm 2022 cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện có 20 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản mang tên địa danh (có 9 sản phẩm truyền thống và 11 sản phẩm mới phát triển từ các vùng chuyên canh). Trong đó, có 8 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chiếm 36,84% sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của tỉnh.

4.3. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

4.3.1. Thực trạng xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

4.3.1.1. Kết quả công tác xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68, được Chính phủ phê duyệt thực hiện các giai đoạn 2005-2010, 2011-2015, 2016-2020), tỉnh Bắc Ninh đã tiếp tục phê duyệt thực hiện Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020” (được ban hành tại Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020), đến nay tỉnh Bắc Ninh đã có 21 sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây đều là các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, sản phẩm làng nghề chủ lực và các sản phẩm làng nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời của tỉnh Bắc Ninh. Danh mục các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đã được đăng ký bảo hộ được tổng hợp như sau:

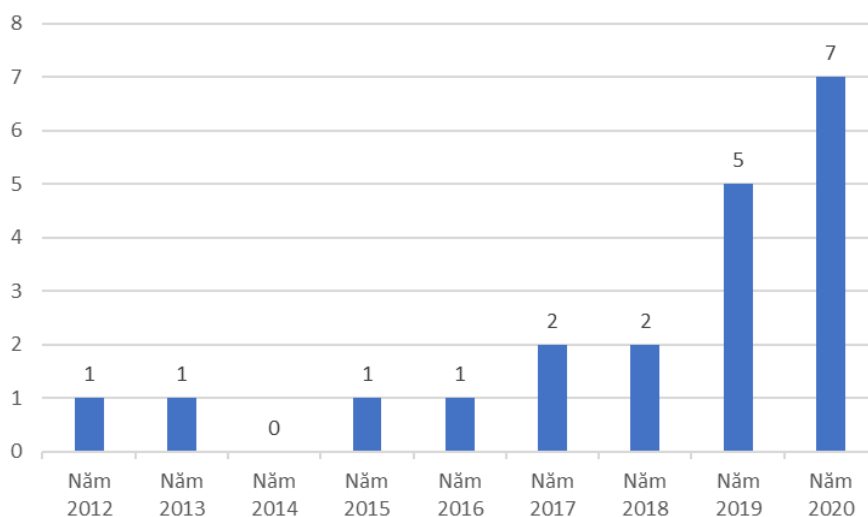
Bảng 4.6. Danh mục các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh đã được bảo hộ

(Tính đến hết năm 2022)

STT	Tên nhãn hiệu	Năm cấp VBBH	Loại nhãn hiệu	Chủ sở hữu
A	Sản phẩm nông nghiệp (8 sản phẩm)			
1	Khoai tây Quế Võ Bắc Ninh	2016	NHTT	Hội Nông dân Thị xã Quế Võ
2	Gà Hồ Thuận Thành Bắc Ninh	2017	NHTT	Hợp tác xã chăn nuôi Gà Hồ (thị trấn Hồ, TX Thuận Thành)

3	Gạo tẻ thơm Quế Võ Bắc Ninh	2018	NHCN	Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ
4	Cá sặc Trường Mạnh Thuận Thành Bắc Ninh	2019	NHTT	Hợp tác xã Chăn nuôi Thủy sản Trường Mạnh (xã Mão Điền, TX Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)
5	Nếp Cái Hoa Vàng Yên Phụ Yên Phong Bắc Ninh	2020	NHCN	UBND xã Yên Phụ, huyện Yên Phong
6	Gạo Nếp Nhung Tam Sơn	2020	NHCN	UBND Phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn
7	Cà rốt Gia Bình Bắc Ninh	2020	NHCN	UBND huyện Gia Bình
8	Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh	2020	CDDL	UBND huyện Lương Tài
B	Sản phẩm làng nghề			
I	Nhóm sản phẩm thủ công, mỹ nghệ			06 sản phẩm
9	Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ	2012	NHTT	Hội sản xuất, kinh doanh gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn)
10	Gốm Phù Lãng Việt Nam	2013	NHTT	Hội Gốm Phù Lãng huyện Quế Võ (xã Phù Lãng, huyện Quế Võ)
11	Gò đúc đồng Đại Bái	2015	NHTT	Hội Nông dân xã Đại Bái, huyện Gia Bình
12	Tre trúc Xuân Lai	2017	NHTT	Hội Nông dân xã Xuân Lai, huyện Gia Bình
13	Mây tre đan Xuân Hội	2018	NHTT	Hội Nông dân xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du
14	Đồ gỗ mỹ nghệ Bình Cầu - Hoài Thượng - Thuận Thành	2019	NHTT	Hội Nông dân xã Hoài Thượng, TX Thuận Thành

II	Nhóm sản phẩm ẩm thực (chế biến)			07 sản phẩm
15	Tương Đình Tổ - Thuận Thành	2019	NHCN	UBND Thị xã Thuận Thành
16	Đậu Trà Lâm - Trí Quả - Thuận Thành	2019	NHCN	UBND Thị xã Thuận Thành
17	Nem Bùi - Ninh Xá - Thuận Thành	2019	NHCN	UBND Thị xã Thuận Thành
18	Bánh tẻ Làng Chờ Yên Phong Bắc Ninh	2020	NHCN	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Phong
19	Bánh đa nem Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh	2020	NHCN	UBND xã Yên Phụ, huyện Yên Phong
20	Bánh Phu Thê Đình Bảng	2020	NHCN	UBND phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn
21	Bánh khoai, Bánh ngũ sắc Thị Cầu	2020	NHTT	Hội Nông dân phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh



Biểu đồ 4.2. Số sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh được bảo hộ giai đoạn 2011-2022

Qua số liệu thống kê cho thấy, có 10 sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT dưới hình thức NHCN gồm: Tương Đình Tổ, Đậu Trà Lâm, Nem Bùi

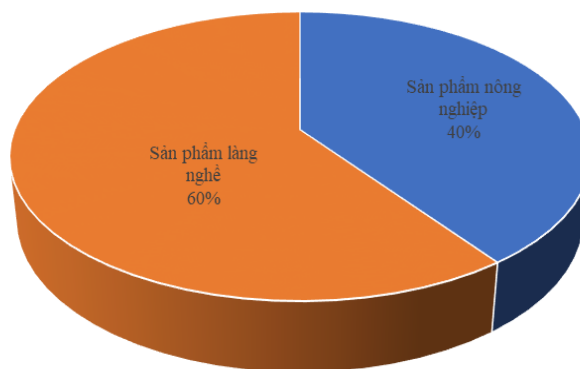
(Thị xã Thuận Thành); Bánh Phu Thê Đình Bảng, Gạo nếp nhung Tam Sơn (TP Từ Sơn); Bánh tẻ làng Chờ, Nếp cái hoa vàng Yên Phụ, Bánh đa nem Yên Phụ (huyện Yên Phong); Cà rốt Gia Bình (huyện Gia Bình) và Gạo tẻ thơm Quế Võ (Thị xã Quế Võ); có 10 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới hình thức NHTT gồm: Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (TP Từ Sơn); Gốm Phù Lãng, Khoai tây (huyện Quế Võ); Đồng Đại Bái, Tre trúc Xuân Lai (huyện Gia Bình); Gà Hồ, Đồ gỗ mỹ nghệ Bình Cầu, Cá sặc HTX Trường Mạnh (huyện Thuận Thành); Mây tre đan Xuân Hội (huyện Tiên Du). Đặc biệt, Tỏi An Thịnh, huyện Lương Tài là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh được bảo hộ CDĐL.

Bảng 4.7. Loại hình bảo hộ các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

TT	Hình thức bảo hộ	Số lượng
1	Chỉ dẫn địa lý	01
2	Nhãn hiệu chứng nhận	10
3	Nhãn hiệu tập thể	10
Tổng cộng		21

Trong tổng số các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ của Bắc Ninh thì có 08 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 13 sản phẩm là của các làng nghề, làng nghề truyền thống; tổng số sản phẩm các làng nghề mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh đã được bảo hộ chỉ chiếm khoảng 16% so với tổng số làng nghề, làng nghề truyền thống hiện có của tỉnh Bắc Ninh.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ



Biểu đồ 4.3. Phân loại sản phẩm được bảo hộ

Các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh được thực hiện thông qua các chính sách, Chương trình, Đề án hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và của địa phương, cụ thể:

+ 02 sản phẩm được thực hiện thuộc Chương trình 68 của Chính phủ, sử dụng nguồn ngân sách của Trung ương, 1 phần đối ứng từ ngân sách của tỉnh, đó là các NHTT: Gốm Phù Lãng Việt Nam, Đồng Đại Bái.

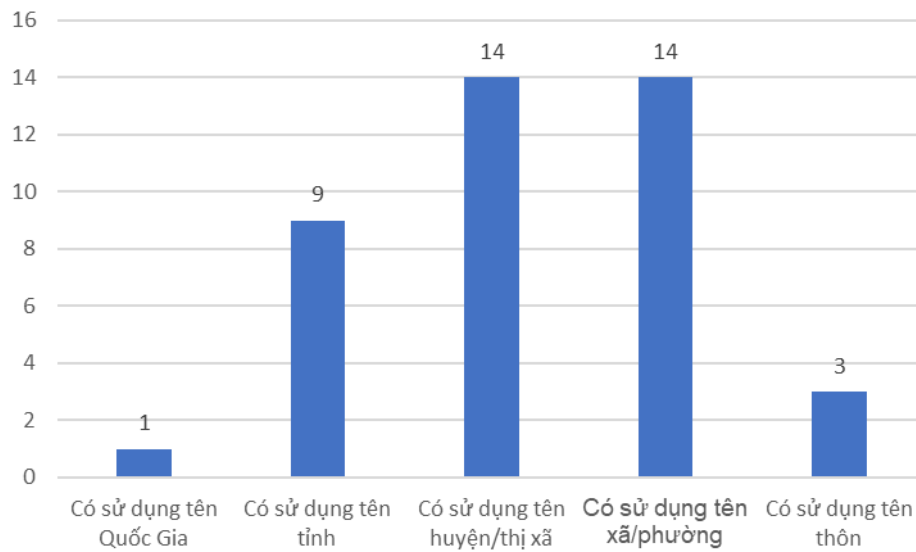
+ 14 sản phẩm được bảo hộ thông qua nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm của tỉnh Bắc Ninh và Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020” gồm 01 CDĐL, 04 NHTT và 09 NHCN.

+ 03 sản phẩm được thực hiện sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương, nguồn khác (sử dụng ngân sách do UBND huyện bố trí) là: NHTT Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ, NHCN Gạo tẻ thơm Quế Võ Bắc Ninh và NHTT Khoai tây Quế Võ Bắc Ninh.

+ 01 NHTT (Cá sạch HTX Trường Mạnh - Thuận Thành - Bắc Ninh) được thực hiện thông qua nguồn ngân sách hỗ trợ của Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.3.1.2. Việc sử dụng tên địa danh để bảo hộ sản phẩm

Trong tất cả các sản phẩm đã được bảo hộ dưới hình thức CDĐL, NHCN, NHTT của tỉnh đều được gắn với địa danh (chỉ dẫn nguồn gốc địa lý), bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác, trong đó có 01 sản phẩm có sử dụng tên Quốc Gia (NHTT Gốm Phù Lãng Việt Nam), 09 sản phẩm có sử dụng tên tỉnh (Bắc Ninh), 15 sản phẩm có sử dụng tên huyện/thị xã, 14 sản phẩm có sử dụng tên xã/phường/thị trấn, 03 sản phẩm có sử dụng tên của thôn (gắn với tên của làng nghề).



Biểu đồ 4.4. Sử dụng tên địa danh để bảo hộ sản phẩm

4.3.1.3. Chủ sở hữu quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh

Việc lựa chọn các chủ sở hữu đối với CDDL, NHCN, NHTT có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và hiệu quả trong việc phát triển quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt đối với các chiến lược về quảng bá, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chủ sở hữu các nhãn hiệu chung là tổ chức có vai trò rất quan trọng trong việc liên kết các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm, đây là các chủ thể nòng cốt, đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ thống phát triển các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ. Các chủ sở hữu sẽ thực hiện nhiệm vụ thiết lập và vận hành hệ thống quản lý và phát triển các sản phẩm, bao gồm toàn bộ các công đoạn từ xây dựng cơ chế vận hành; quản lý quy mô sản xuất, kinh doanh; quản lý quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, phân phối sản phẩm; quản lý việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm; kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, kinh doanh; phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền SHTT, ảnh hưởng xấu tới uy tín, danh tiếng của sản phẩm... bên cạnh đó, các chủ sở hữu là chủ thể chủ động tiến hành các hoạt động nhằm khai thác, phát triển giá trị quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh, bao gồm: nghiên cứu, xây dựng và triển khai chiến lược tạo lập, phát triển và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm; thiết lập và đa dạng hóa các kênh thương mại, tiếp thị, mở rộng thị trường; nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia hệ thống; tiến hành

các hoạt động nghiên cứu - triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và kết quả nghiên cứu để bảo đảm duy trì và nâng cao chất lượng, kéo dài thời hạn bảo quản, tăng sản lượng sản phẩm... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Trong tổng số 21 sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đã được bảo hộ quyền SHTT thì chủ thể đứng tên chủ sở hữu để đăng ký tương đối đa dạng, cụ thể:

Bảng 4.8. Chủ sở hữu quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh

TT	Loại hình bảo hộ/chủ sở hữu	Đơn vị	Số lượng
1	Nhãn hiệu chứng nhận		10
-	UBND huyện/thị xã	NHCN	05
-	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	NHCN	01
-	UBND xã/phường	NHCN	04
2	Nhãn hiệu tập thể		10
-	Hội sản xuất và kinh doanh sản phẩm	NHTT	02
-	Hợp tác xã	NHTT	02
-	Hội nông dân	NHTT	06
3	Chỉ dẫn địa lý		01
-	UBND huyện	CDĐL	01

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, năm 2022

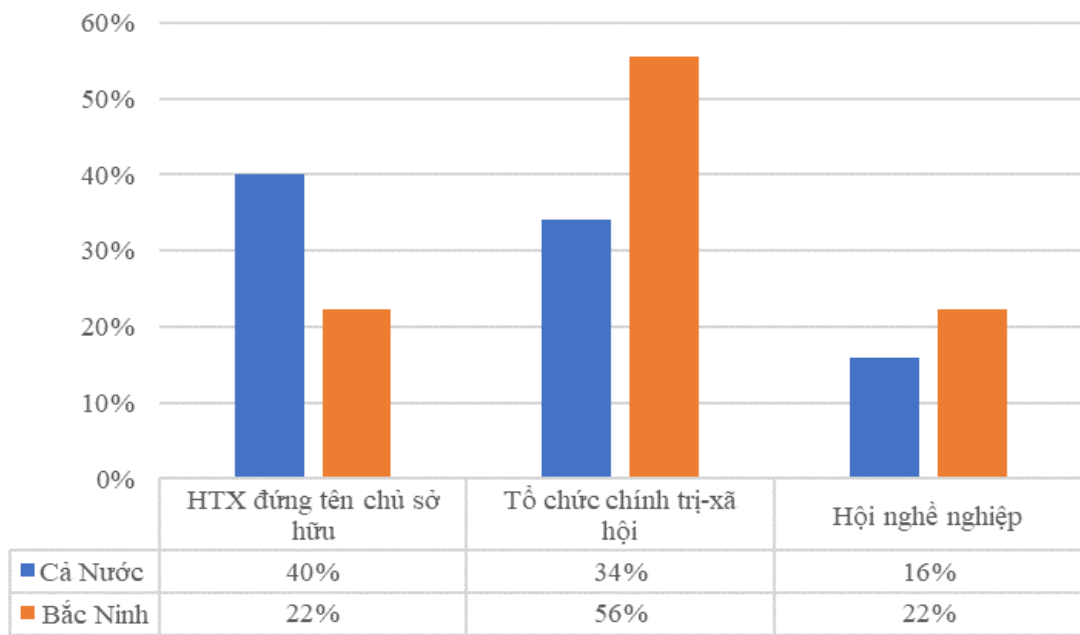
Trong tổng số 10 sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT dưới hình thức NHCN thì có 05 sản phẩm tổ chức đứng tên đăng ký NHCN là UBND huyện/ thị xã, thành phố (UBND thị xã Thuận Thành là chủ sở hữu của các NHCN: Đậu Trà Lâm, Nem Bùi, Tương Đình Tỏ; UBND huyện Gia Bình là chủ sở hữu của NHCN Cà rốt Gia Bình; UBND thị xã Quế Võ là chủ sở hữu của NHCN Gạo tẻ thơm Quế Võ Bắc Ninh), 04 sản phẩm có chủ sở hữu là UBND xã (UBND phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn là chủ sở hữu của NHCN Bánh phu thê Đình Bảng; UBND xã Tam Sơn, thành phố Từ Sơn là chủ sở hữu NHCN Gạo Nếp Nhung Tam Sơn; UBND xã Yên Phụ, huyện Yên Phong là chủ sở hữu của các NHCN: Bánh đa nem Yên Phụ và Nếp cái hoa vàng Yên Phụ) và 01 sản phẩm do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đứng tên chủ sở hữu (NHCN Bánh tẻ làng Chờ do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Phong đứng tên chủ sở hữu).

Đối với NHCN thì chủ sở hữu phải là tổ chức có chức năng, năng lực chứng nhận; trên thực tế trên địa bàn Bắc Ninh ít có tổ chức nào đáp ứng điều kiện này do đó chủ sở hữu các NHCN hiện nay chủ yếu là các UBND các cấp hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng; trong đó UBND cấp xã đứng tên chủ sở hữu NHCN đối với các sản phẩm có vùng địa lý sản xuất thuộc địa bàn của 01 xã/phường/thị trấn, còn UBND cấp huyện hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ đứng tên chủ sở hữu NHCN đối với các sản phẩm có quy mô sản xuất từ 02 xã/phường/thị trấn trở lên thuộc địa bàn của huyện/thị xã/thành phố đó; hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có sản phẩm mang tên địa danh nào được bảo hộ dưới hình thức NHCN có quy mô sản xuất thuộc địa bàn của 02 huyện/thị xã/thành phố trở lên.

Có 01 CDĐL đã được bảo hộ là Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh do UBND huyện Lương Tài đại diện đứng tên chủ sở hữu. Tại Điều 121.4 - Luật SHTT 2005 có quy định Nhà nước là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý; Nhà nước có thể trực tiếp thực hiện quyền quản lý CDĐL hoặc trao quyền quản lý CDĐL cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng CDĐL, đối với CDĐL “Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh” thì Nhà nước (cụ thể là UBND huyện Lương Tài) là đơn vị trực tiếp đứng tên đăng ký và quản lý theo quy định.

Như vậy có thể thấy, đối với NHCN hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang thiếu các tổ chức có đầy đủ chức năng, năng lực chứng nhận để thực hiện vai trò chủ sở hữu thay cho các cơ quan quản lý nhà nước. Đối với CDĐL Tỏi An Thịnh hiện tại chưa thành lập được tổ chức có thể đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng CDĐL để thực hiện vai trò quản lý CDĐL.

Đối với 10 sản phẩm mang tên địa danh được được bảo hộ NHTT thì có 02 sản phẩm do các Hội/Hiệp hội đứng tên chủ sở hữu là Gốm Phù Lãng do Hội Gốm Phù Lãng thị xã Quế Võ đứng tên chủ sở hữu, Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ thuộc sở hữu của Hiệp hội sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ; 02 sản phẩm do Hợp tác xã đứng tên chủ sở hữu (Hợp tác xã chăn nuôi Gà Hồ chủ sở hữu của NHTT Gà Hồ Thuận Thành - Bắc Ninh và Hợp tác xã Chăn nuôi Thủy sản Trường Mạnh là chủ sở hữu của NHTT Cá sạch HTX Trường Mạnh - Thuận Thành - Bắc Ninh); 06 NHTT còn lại do Hội nông dân các xã đứng tên chủ sở hữu.



Biểu đồ 4.5. So sánh tỷ lệ chủ sở hữu NHTT của Bắc Ninh so với cả nước

Theo số liệu thống kê của Cục sở hữu trí tuệ năm 2021, thì số lượng NHTT do các tổ chức chính trị - xã hội đứng tên chủ sở hữu chỉ chiếm 34% (trong khi đó của Bắc Ninh tỷ lệ này là 56%), 16% NHTT của cả nước do Hội nghề nghiệp đứng tên (của Bắc Ninh là 22%), số NHTT còn lại (chiếm tỷ lệ 40%) của cả nước do HTX đứng tên (tỷ lệ tương ứng của Bắc Ninh là 22%). Như vậy, so với số liệu thống kê chung của cả nước về chủ sở hữu NHTT thì tỉnh Bắc Ninh có sự khác biệt, trong khi cả nước số HTX đứng tên chủ sở hữu NHTT chiếm tỷ lệ lớn nhất (40%) thì Bắc Ninh có hơn một nửa số NHTT do Hội Nông dân đứng tên (56% số NHTT đã được bảo hộ). Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng như trong cả nước chưa có các thống kê cụ thể so sánh về mô hình phát triển quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh khi có các tổ chức khác nhau đứng tên chủ sở hữu NHTT. Tuy nhiên, đối với tỉnh Bắc Ninh thì việc lựa chọn Hội Nông dân làm chủ sở hữu NHTT các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ dưới hình thức NHTT của tỉnh Bắc Ninh chủ yếu có quy mô vùng địa lý sản xuất sản phẩm mang NHTT thuộc địa bàn của một xã, do đặc thù về điều kiện sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, nên nhiều địa phương không xây dựng và thành lập được các HTX có quy mô lớn do đó không lựa chọn được HTX làm chủ sở hữu NHTT mà phải giao cho các hội nghề nghiệp hoặc tổ

chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu. Điều này cũng dẫn đến những khó khăn trong quản lý và phát triển NHTT như: năng lực, vai trò tổ chức, phát triển thương mại, tham gia trực tiếp vào các kênh phân phối còn hạn chế, thiếu sự liên kết trong sản xuất do đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của cộng đồng; các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp thực hiện chức năng kiêm nhiệm, thiếu nguồn lực để tổ chức, thúc đẩy các NHTT.

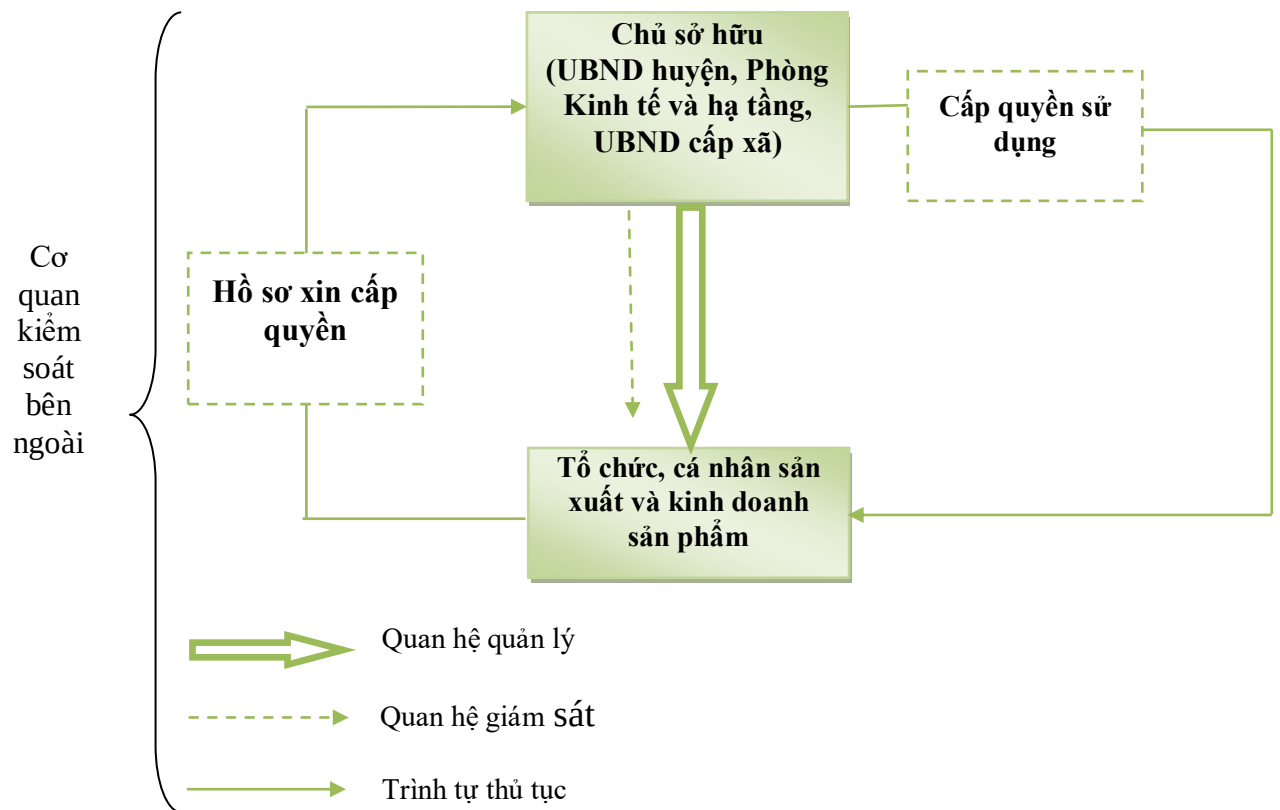
4.3.2. Thực trạng quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Để quản lý quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh thì việc đầu tiên là phải xây dựng mô hình quản lý quyền SHTT cho các sản phẩm, tùy theo hình thức bảo hộ là NHTT, NHCN hay CDĐL mà mô hình được xây dựng phù hợp. Sau đó xây dựng và ban hành hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh làm cơ sở để quản lý quyền SHTT sau khi được bảo hộ. Đồng thời, tổ chức hoạt động cấp quyền sử dụng quyền SHTT, kiểm soát và theo dõi sử dụng quyền. Bên cạnh đó phải quảng bá sản phẩm và bảo vệ, xử lý xâm phạm quyền SHTT.

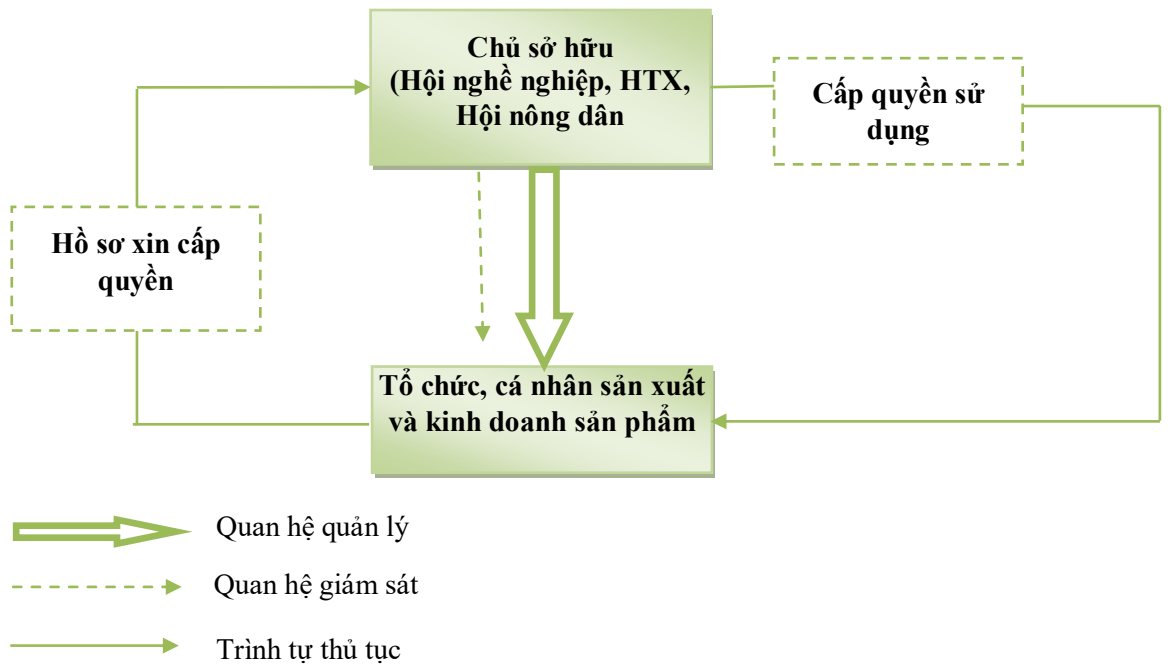
4.3.2.1. Mô hình quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Về mô hình tổ chức quản lý:

Cho đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa ban hành quy định thống nhất về mô hình tổ chức quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ. Đối với 21 sản phẩm đã được bảo hộ thì mô hình quản lý được xây dựng và hoàn thiện trong quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho từng sản phẩm và quá trình thử nghiệm thực tế. Theo đó các mô hình quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh tập trung vào 02 mô hình chính là mô hình do cơ quan nhà nước là chủ sở hữu (áp dụng đối với NHCN, CDĐL) và mô hình do tổ chức tập thể là chủ sở hữu (áp dụng đối với NHTT).



Sơ đồ 4.1. Mô hình quản lý NHCN, CDDL



Sơ đồ 4.2. Mô hình quản lý NHTT

Theo quy định đối với NHTT các tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký NHTT để các thành viên sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo uy tín, chất lượng và danh tiếng cho sản phẩm mang NHTT thì các tổ chức tập thể đều xây dựng các mô hình quản lý tương tự đối với NHCN, đây là một trong những điểm nổi bật trong công tác quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ của tỉnh Bắc Ninh.

Trong các mô hình quản lý thì vai trò của chủ sở hữu trong các nội dung quản lý được thể hiện như sau:

Bảng 4.9. Vai trò quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang địa danh tại tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Mô hình quản lý NHCN, CDDL	Mô hình quản lý NHTT
1	Chủ thể quản lý	Nhà nước	Tổ chức tập thể
2	Xây dựng và ban hành hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý quyền SHTT	Nhà nước	Tổ chức tập thể
3	Tổ chức cấp quyền sử dụng	Nhà nước	Tổ chức tập thể
4	Kiểm soát bên ngoài	Nhà nước	Ít được thực hiện
5	Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường	Nhà nước, thành viên sử dụng	Tổ chức tập thể, thành viên sử dụng
6	Kiểm soát, giải quyết khiếu nại và thực thi	Nhà nước, thành viên sử dụng	Tổ chức tập thể, thành viên sử dụng

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, năm 2022

So với mô hình tổ chức quản lý đối với NHTT thì trong mô hình tổ chức quản lý đối với NHCN và CDDL có sự tham gia của các tổ chức quản lý ngoại vi để đảm bảo các tiêu chí về việc sử dụng tên địa danh, tiêu chí chất lượng sản phẩm đã được các chủ sở hữu (là cơ quan nhà nước) xây dựng và ban hành.

Theo kết quả khảo sát của tác giả, hiện nay các chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành các mô hình quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh, mặc dù các chủ sở hữu đã xây dựng và ban hành hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý, các khó khăn mà các chủ sở hữu thường gặp phải như:

hiện nay Bắc Ninh chưa có các chính sách cụ thể trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể trong công tác quản lý quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ, đặc biệt là các chính sách về cơ chế tài chính, đào tạo nguồn nhân lực,... ; nguồn lực để quản lý và vận hành mô hình còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, công tác quản lý quyền SHTT tại các địa phương chủ yếu do kiêm nhiệm (các chủ sở hữu không có cán bộ chuyên trách về công tác quản lý quyền SHTT) nên gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động; chưa có các nguồn kinh phí hỗ trợ cho quá trình vận hành các mô hình, đặc biệt trong công tác cấp quyền sử dụng, kiểm tra, giám sát các thành viên. Thực tế cho thấy việc bố trí ngân sách, trích chi phí sản xuất kinh doanh của các tổ chức tập thể hoặc thu phí của các thành viên sử dụng là rất khó thực hiện.

4.3.2.2. Hệ thống công cụ quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Một trong những nội dung quan trọng phục vụ cho quá trình phát triển sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ là việc xây dựng và ban hành các văn bản quản lý. Căn cứ theo nhu cầu quản lý và sử dụng của từng sản phẩm được bảo hộ, chủ sở hữu sẽ tiến hành xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản có liên quan. Do không có các văn bản quy định chung về công tác quản lý và sử dụng quyền SHTT đối với toàn tỉnh hoặc từng địa phương nên dẫn đến các chủ sở hữu phải ban hành quá nhiều các văn bản. Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản cho từng sản phẩm sẽ đảm bảo quy định cho từng nội dung cụ thể được rõ ràng, phù hợp với thực tế quản lý của từng chủ sở hữu.

Theo kết quả khảo sát của tác giả, hiện nay các chủ sở hữu ban hành 02 hệ thống các văn bản, công cụ để phục vụ công tác quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ là hệ thống các văn bản mang tính chất quy định và hệ thống các văn bản mang tính chất hướng dẫn.

Hệ thống các công cụ này xây dựng phù hợp đối với từng sản phẩm. Kết quả khảo sát các hộ được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh về mức độ phù hợp của các công cụ phục vụ phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh như sau:

Bảng 4.10. Hệ thống công cụ quyền SHTT trong sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

TT	Các công cụ	Rất phù hợp		Phù hợp		Phù hợp nhưng cần điều chỉnh thêm		Chưa phù hợp	
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
1	Các quy định về quản lý và sử dụng	50	25,38	120	60,91	22	11,17	5	2,54
2	Các quy định về bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm	156	79,19	30	15,23	11	5,58	0	0,00
3	Các quy định về cấp, thu hồi, gia hạn quyền sử dụng	25	12,69	134	68,02	36	18,27	2	1,02
4	Các quy định về sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm	42	21,32	102	51,78	43	21,83	10	5,08
5	Các quy định quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm	35	17,77	152	77,16	2	1,02	8	4,06
6	Hướng dẫn về quy trình kỹ thuật sản xuất chuẩn	145	73,60	35	17,77	17	8,63	0	0,00
7	Hệ thống các biểu mẫu theo dõi, ghi chép	20	10,15	106	53,81	56	28,43	15	7,61
8	Hệ thống mô hình tổ chức quản lý	31	15,74	62	31,47	104	52,79	0	0,00
9	Hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh	87	44,16	97	49,24	13	6,60	0	0,00

Nguồn: Khảo sát của tác giả

Như vậy, thông qua các kết quả đánh giá cho thấy hiện nay các chủ sở hữu đối của các sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản, công cụ phục vụ công tác quản lý và sử dụng quyền SHTT cho các sản phẩm tương đối hoàn thiện, rõ ràng, đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình quản lý, phát huy giá trị quyền SHTT của các sản phẩm sau khi được bảo hộ. Tuy nhiên, hệ thống mô hình tổ chức quản lý cần điều chỉnh cho phù hợp hơn (52,79%) và hệ thống các biểu mẫu theo dõi, ghi chép (28,43%). Đây là một trong những nội dung cần phải

ngiên cứu và điều chỉnh cho địa phương sau khi sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ.

4.3.2.3 Hoạt động cấp giấy chứng nhận và sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT thì việc gia tăng các hộ được cấp giấy chứng nhận (cấp quyền sử dụng NHCN, NHTT, CDĐL) thể hiện được sự phát triển của sản phẩm cả về mặt số lượng và chất lượng. Vì chỉ khi người sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ nhận thấy được lợi ích từ việc sử dụng quyền bảo hộ đối với sản phẩm mang tên địa danh thì họ mới đăng ký để được cấp quyền và sử dụng. Theo số liệu thống kê về số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh như sau:

Bảng 4.11. Thực trạng về cấp GCN sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

ĐVT: Hộ/Cơ sở SXKD

STT	Tên nhãn hiệu	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận lần đầu	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận bổ sung	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận
		(1)	(2)	(1) + (2)
1	Khoai tây Quế Võ Bắc Ninh	10	5	15
2	Gà Hồ Thuận Thành Bắc Ninh	10	0	10
3	Gạo tẻ thơm Quế Võ Bắc Ninh	10	0	10
4	Cá sặc Trường Mạnh Thuận Thành Bắc Ninh	10	0	10
5	Nếp Cái Hoa Vàng Yên Phụ Yên Phong Bắc Ninh	10	0	10
6	Gạo Nếp Nhung Tam Sơn	10	0	10

STT	Tên nhãn hiệu	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận lần đầu	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận bổ sung	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận
		(1)	(2)	(1) + (2)
7	Cà rốt Gia Bình Bắc Ninh	10	0	10
8	Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh	10	0	10
9	Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ	20	130	150
10	Gốm Phù Lãng Việt Nam	10	5	15
11	Gò đúc đồng Đại Bái	10	0	10
12	Tre trúc Xuân Lai	10	11	21
13	Mây tre đan Xuân Hội	10	25	35
14	Tương Đình Tổ - Thuận Thành	10	0	10
15	Đậu Trà Lâm - Trí Quả - Thuận Thành	10	0	10
16	Nem Bùi - Ninh Xá - Thuận Thành	10	0	10
17	Đồ gỗ mỹ nghệ Bình Cầu - Hoài Thượng - Thuận Thành	10	0	10
18	Bánh Tẻ Làng Chờ Yên Phong Bắc Ninh	10	0	10
19	Bánh đa nem Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh	10	0	10
20	Bánh Phu Thê Đình Bảng	10	0	10
21	Bánh khoai, bánh ngũ sắc Thị cầu	4	0	4

Nguồn: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, năm 2022

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh, chủ sở hữu đã mở các hội nghị, cuộc họp để cộng đồng bầu chọn cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tốt nhất các tiêu chí về chất lượng, quy mô sản xuất kinh doanh

và là những cơ sở tiêu biểu, có uy tín của cộng đồng để được cấp lần đầu giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh. Qua bảng 4.11 cho thấy, những nhãn hiệu mới được bảo hộ SHTT, số cơ sở được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT không có sự thay đổi nhiều, đối với những nhãn hiệu đã được bảo hộ trên 5 năm, số cơ sở được sử dụng quyền có sự thay đổi đáng kể, như Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (bảo hộ năm 2012) tăng 130 cơ sở (tăng 650% so với thời gian đầu được bảo hộ), Mây tre đan Xuân Hội tăng 25 cơ sở (tăng 250% so với thời gian đầu được bảo hộ), Tre trúc Xuân Lai tăng 11 cơ sở (tăng 110% so với thời gian đầu được bảo hộ),...

Việc khai thác và sử dụng quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hiệu quả đối với các sản phẩm đã được bảo hộ. Kết quả khảo sát 197 cơ sở/thành viên là tổ chức, cá nhân đã được các chủ sở hữu cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh về mức độ sử dụng thương hiệu cộng đồng và tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu, việc tuân thủ bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất sản phẩm như sau:

- Về mức độ sử dụng thương hiệu cộng đồng đã được bảo hộ: 74% thành viên thường xuyên gắn nhãn hiệu chung lên sản phẩm trong quá trình tiêu thụ, 20% cho biết ít khi gắn và 6% không gắn.



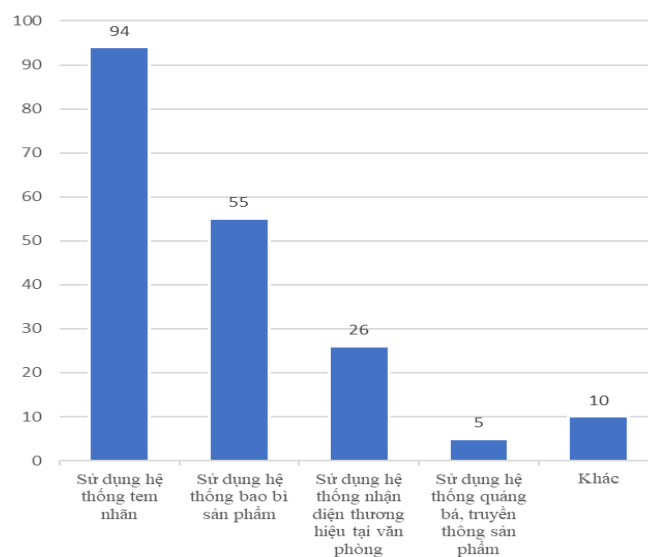
Biểu đồ 4.6. Mức độ sử dụng quyền SHTT đối với các sản phẩm

Bên cạnh đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến đánh giá của đại diện các chủ sở hữu thì các sản phẩm mang tên địa danh có thời gian bảo hộ dài (được cấp văn bằng bảo hộ sớm) có tỷ lệ sử dụng nhãn hiệu chung trên các sản phẩm đạt tỷ lệ cao hơn so với

các sản phẩm mới được bảo hộ, như: Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ (2012), Gốm Phù Lãng Việt Nam (2013), Khoai tây Quế Võ Bắc Ninh (2016), Mây tre đan Xuân Hội (2018). Điển hình là NHTT Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ là sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh; cho đến nay Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ được biết đến như là một trong những thương hiệu đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng nhất của Việt Nam; đặc biệt năm 2016 thương hiệu này đã xây dựng và ra mắt sàn giao dịch điện tử Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ, trong đó các sản phẩm được giao dịch đều được dán tem nhãn hiệu chung Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ.

Việc các sản phẩm mang tên địa danh mới được bảo hộ có tỷ lệ sử dụng nhãn hiệu chung thấp hơn, nguyên nhân do trong giai đoạn đầu các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm tại địa phương chưa có các nhận thức và đánh giá đầy đủ về việc sử dụng nhãn hiệu chung, hơn nữa sau khi được bảo hộ thì giá trị của quyền SHTT chưa phát huy hết hiệu quả trong sử dụng, nên chưa chứng minh được hiệu quả trong khai thác và sử dụng. Bên cạnh đó, để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chung (đặc biệt đối với NHCN, CDDL) các tổ chức và cá nhân phải tuân thủ các tiêu chí bắt buộc về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất,... đặc biệt là các thủ tục về cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chung sau khi được bảo hộ. Đối với các sản phẩm mới được bảo hộ trong 02 năm 2019, 2020 thì số thành viên được cấp quyền sử dụng đối với NHCN, CDDL vẫn chỉ là những cơ sở được cấp lần đầu..

- Về việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu đã được ban hành:



Biểu đồ 4.7. Việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu đã được ban hành

Theo kết quả khảo sát đối với các cơ sở/thành viên đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chung, có 94% thành viên cho biết có sử dụng hệ thống tem nhãn đã được ban hành, 55% thành viên sử dụng hệ thống bao bì sản phẩm, 26% thành viên có sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu tại văn phòng, 5% thành viên có sử dụng hệ thống quảng bá, truyền thông sản phẩm, 10% thành viên có ý kiến khác (các thành viên này cho biết chỉ sử dụng một số nội dung về hệ thống nhận diện thương hiệu đã được chủ sở hữu ban hành). Như vậy có thể thấy, mặc dù các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ đều xây dựng và ban hành hệ thống nhận diện thương hiệu để áp dụng chung cho các thành viên/cơ sở. Tuy nhiên, các thành viên được cấp quyền sử dụng chưa hoàn toàn tuân thủ theo hệ thống nhận diện thương hiệu đã được ban hành. Hiện nay các thành viên chủ yếu sử dụng hệ thống tem nhãn theo quy định chung, một số sử dụng hệ thống bao bì sản phẩm, hơn một nửa số thành viên có sử dụng hệ thống bao bì sản phẩm, hệ thống nhận diện thương hiệu tại văn phòng và hệ thống nhận diện thương hiệu trong quảng bá, truyền thông có số thành viên sử dụng rất hạn chế. Qua khảo sát cũng cho thấy, đối với các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ trong năm 2019, 2020 thì các thành viên sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu chung đạt tỷ lệ cao. Điển hình như NHCN Nếp cái hoa vàng Yên Phụ và NHCN Bánh đa nem Yên Phụ thì đa số các thành viên đã được cấp quyền sử dụng đều sử dụng hệ thống tem nhãn, hệ thống bao bì đã được ban hành.

- Về việc tuân thủ bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất sản phẩm: Có 60,41% số thành viên được hỏi cho rằng cơ sở đã được kiểm tra về chất lượng sản phẩm sau khi được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chung (ở mức độ không thường xuyên đến rất thường xuyên), 39,59% cho biết cơ sở chưa được kiểm tra. Về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi được cấp quyền sử dụng, đa số các chủ sở hữu đều cho rằng việc kiểm tra chất lượng sản phẩm chủ yếu được thực hiện đối với các tiêu chí về đánh giá cảm quan sản phẩm, còn đối với các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm (chủ yếu là các chỉ tiêu lý hóa của các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ dưới hình thức NHCN, CDĐL) đòi hỏi được tiến hành bởi các cơ quan chuyên ngành thì các chủ sở hữu rất khó thực hiện do tốn rất nhiều chi phí,

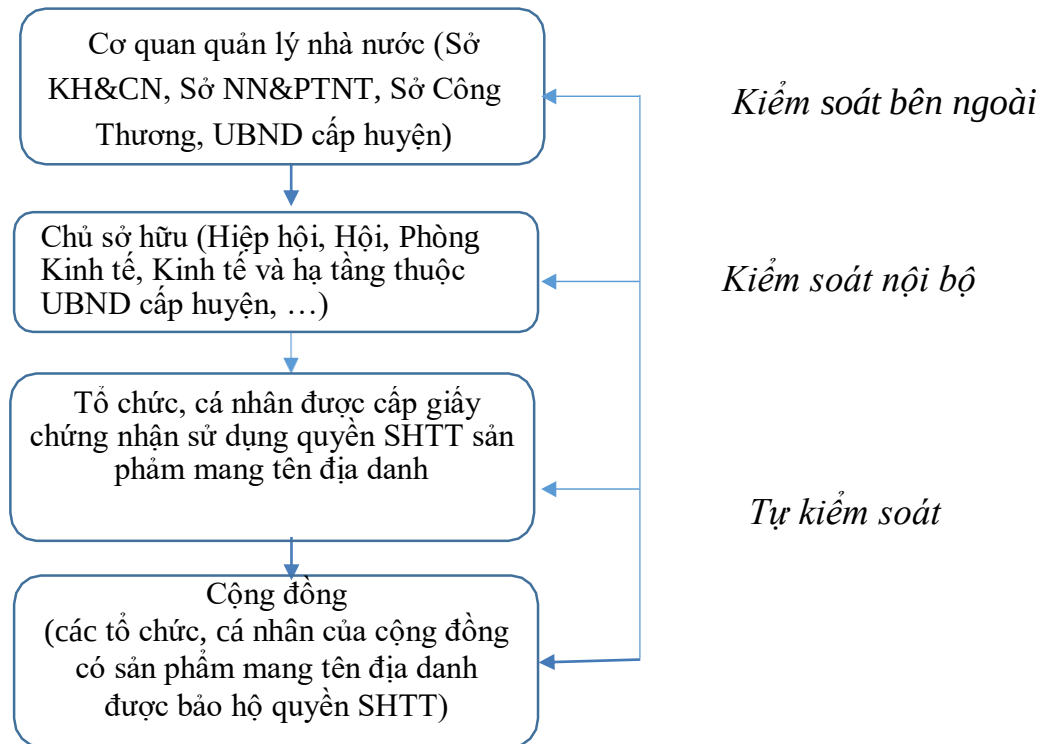
hơn nữa việc đánh giá các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm chỉ được thực hiện khi có sự khiếu nại giữa các thành viên về chất lượng sản phẩm; tuy nhiên các trường hợp này trong quá trình quản lý các nhãn hiệu sau khi được bảo hộ rất ít xảy ra.

Khi được hỏi về việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật đã được chủ sở hữu ban hành, có 62% số thành viên cho biết tuân thủ hoàn toàn quy trình kỹ thuật sản xuất đã được ban hành, 29% cho biết tuân thủ một số công đoạn sản xuất, 9% cho biết không áp dụng quy trình sản xuất đã được ban hành. Theo các chủ sở hữu thì hiện nay việc áp dụng quy trình sản xuất chuẩn đối với các sản phẩm đã được bảo hộ còn rất nhiều bất cập, đặc biệt đối với các thành viên mới được cấp quyền sử dụng. Do các cơ sở đã quen với các phương pháp sản xuất truyền thống, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm riêng, mạnh ai nấy làm, chưa đảm bảo sự đồng nhất, việc ghi chép sổ sách, kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất chưa được thực hiện.

4.3.2.4. Hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh là những hoạt động được chủ sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy trình, quy chế do tổ chức ban hành, nhằm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, các phương thức để đánh giá, xác định việc tuân thủ của các chủ thể được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh, cũng như thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (như ngăn ngừa, phát hiện, giải quyết các vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền SHTT,...) phục vụ cho công tác quản lý của tổ chức và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, nhằm kiểm soát sự tuân thủ các quy định trong quản lý và sử dụng quyền SHTT, đồng thời đảm bảo sản phẩm mang tên địa danh đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ của Nhà nước.

Thực tế hiện nay tại Bắc Ninh, mỗi sản phẩm mang tên địa danh sẽ có một quy chế kiểm soát riêng, quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, quy trình và cách thức tổ chức kiểm soát. Về tổ chức bộ máy kiểm soát, các mô hình kiểm soát hiện nay được quy định phổ biến là 3 mức độ: kiểm soát bên ngoài, kiểm soát nội bộ và tự kiểm soát, cụ thể như sau:



Hình 4.2. Sơ đồ chung về tổ chức kiểm soát quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Kiểm soát bên ngoài là hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về SHTT và các cơ quan quản lý các lĩnh vực liên quan đến sản phẩm được bảo hộ, nhằm kiểm soát việc thực hiện các quy định của nhà nước về SHTT và các lĩnh vực liên quan. Kiểm soát nội bộ là việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát của chủ sở hữu đối với các thành viên, hoạt động kiểm soát này nhằm mục tiêu đảm bảo thực hiện các quy trình, quy chế, chất lượng, nguồn gốc và dấu hiệu nhận diện của sản phẩm mang tên địa danh do chủ sở hữu đã ban hành. Tự kiểm soát là động của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh nhằm bảo đảm thực hiện các quy định về SHTT của nhà nước cũng như của chủ sở hữu kiểm soát bên ngoài là hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; bên cạnh đó quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh là một tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng, giá trị của sản phẩm được xây dựng bởi cộng đồng và cũng phải được quản lý bởi cộng đồng, vì vậy luôn có sự kiểm soát, giám sát của cộng đồng gồm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất khác chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh.

Hoạt động kiểm soát nhằm xây dựng sự ổn định và đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ, những yêu cầu và nội dung của hoạt động kiểm soát.

Bảng 4.12. Yêu cầu trong kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

TT	Mục tiêu	Nội dung
1	Chủ thể kiểm soát	- Nhà nước - Tổ chức tập thể - Người sản xuất, chế biến - Cộng đồng
2	Nội dung kiểm soát	- Kiểm soát quy trình kỹ thuật - Kiểm soát chất lượng sản phẩm - Kiểm soát việc sử dụng tem, nhãn, hệ thống nhận diện,...
3	Phương pháp kiểm soát	- Kiểm tra điều kiện sản xuất - Kiểm tra thực hành - Kiểm tra sản phẩm - Dấu hiệu truy xuất - Quy cách bao bì sản phẩm

Nguồn: NCS, tổng hợp kinh nghiệm của EU, 2015

Kết quả khảo sát các cơ sở sản xuất/thành viên về mức độ hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh như sau:

Bảng 4.13. Đánh giá của các CSSX về mức độ hoạt động kiểm soát quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Diễn giải	Nhà nước		Chủ sở hữu (Tổ chức, tập thể)		Người sản xuất, chế biến		Cộng đồng	
	SL (Cơ sở)	CC (%)	SL (Cơ sở)	CC (%)	SL (cơ sở)	CC (%)	SL (cơ sở)	CC (%)
Tổng số cơ sở	197	100	197	100	197	100	197	100
Không có hoạt động kiểm soát	165	83,76	78	39,59	0	0	0	0
Không thường xuyên	32	16,24	65	32,99	65	32,99	35	17,77
Thường xuyên	0	0	31	15,74	102	51,78	72	36,55
Rất thường xuyên	0	0	23	11,68	30	15,23	90	45,69

Nguồn: Khảo sát của tác giả

Qua số liệu tại Bảng 4.13, có thể thấy tại các cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh được kiểm soát thương xuyên nhất bởi cộng đồng, vì sản phẩm mang tên địa danh là tài sản trí tuệ, truyền thống, biểu tượng, uy tín, danh tiếng của cả một cộng đồng, những cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng là những cơ sở sản xuất ưu tú, tiêu biểu do cộng đồng chọn ra đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định, nên trong cộng đồng luôn có sự tự kiểm soát, kiểm tra chéo trong mọi hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhằm bảo đảm thực hiện theo văn hóa, chất lượng, truyền thống, quy ước của cộng đồng đó.

Các hoạt động kiểm soát từ bên ngoài của các cơ quan quản lý nhà nước và các hoạt động kiểm soát nội bộ của chủ sở hữu thực hiện không được thương xuyên. Mặc dù trách nhiệm kiểm soát nội bộ là một yêu cầu trong quy chế quản lý và sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh, nhưng tổ chức được giao chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh chưa phát huy được hết vai trò của mình trong hoạt động này. Bên cạnh đó các cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu kiểm soát hoạt động của chủ sở hữu, ít hoặc không có hoạt động kiểm soát nào tại các cơ sở được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT.

4.3.2.5. *Phát triển hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ*

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển tài sản trí tuệ và công tác xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo cơ hội và thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế, như Chương trình thực hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020”, Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các chính sách, quy định về công tác xúc tiến thương mại của tỉnh như: quy định về xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh; quy định về xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh;... Trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ cho chủ sở hữu, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong nước như: tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở

nước ngoài; tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Bắc Ninh đối với sản phẩm xuất khẩu; tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm quốc tế tại các tỉnh, thành phố trong nước; tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng; tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài; tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Bắc Ninh giao dịch để mua hàng; tổ chức hội nghị quốc tế tại Bắc Ninh về ngành hàng xuất khẩu; kết nối giao thương tại Bắc Ninh giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại;... Đẩy mạnh việc UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ quảng bá, truyền thông cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, đài phát thanh để quảng bá sản phẩm. Tận dụng các nền tảng trực tuyến như website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok...) để tăng cường tiếp cận khách. Xây dựng chuyên mục “*Sở hữu trí tuệ và cuộc sống*” phát sóng định kỳ trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh,...

Kết quả từ việc triển khai thực hiện các chính sách nêu trên đã góp phần quảng bá hình ảnh, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh các hoạt động giao thương, kết nối hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, thương mại của tỉnh.

Bên cạnh đó, các chủ sở hữu cũng như các thành viên/ cơ sở được cấp quyền sử dụng thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh đã chủ động xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm: logo, bao bì sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương, xây dựng câu chuyện thương hiệu, nhấn mạnh nguồn gốc, chất lượng và giá trị văn hóa của sản phẩm. Đồng thời, kết hợp quảng bá sản phẩm với các tour du lịch, giới thiệu sản phẩm tại các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, tạo ra các trải nghiệm du lịch gắn với việc tham quan quy trình sản xuất sản phẩm.

Theo kết quả khảo sát, các sản phẩm mang tên địa danh của Tỉnh sau khi được bảo hộ đều được giới thiệu và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, các Đài phát thanh truyền hình của địa phương, báo in, báo điện tử,... Thực hiện quảng bá thông qua các bài viết giới thiệu về sản phẩm và làng nghề. Giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Với mỗi sản phẩm được bảo hộ đều được xây dựng hệ thống video giới thiệu, hệ thống website quảng bá. Thúc đẩy việc mở rộng hệ thống phân phối, hợp tác với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm ngay tại địa phương.

Bảng 4.14. Các hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
1	Các sự kiện quảng bá và triển lãm ngoài nước	Số sự kiện tỉnh hỗ trợ và tổ chức	Sự kiện	0	0	1	0	0	0
		Số sự kiện do chủ sở hữu chủ động tham gia và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Sự kiện	0	0	1	0	0	0
		Số cơ sở tham gia theo chương trình hỗ trợ của tỉnh và chủ sở hữu (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	0	0	2	0	0	0
		Số cơ sở tự chủ động tham gia các sự kiện ngoài các sự kiện do tỉnh hỗ trợ và tổ chức (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	0	1	5	0	500	0
2	Các sự kiện quảng bá, triển lãm, hội trợ trong nước	Số sự kiện tỉnh hỗ trợ và tổ chức	Sự kiện	1	15	21	1.500	140	458,26
		Số sự kiện do chủ sở hữu chủ động tham gia và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Sự kiện	0	9	15	0	166,67	0
		Số cơ sở tham gia theo sự kiện hỗ trợ của tỉnh và chủ sở hữu (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	5	43	106	860,00	246,51	460,43
		Số cơ sở tự chủ động tham gia các sự kiện ngoài các sự kiện tỉnh và chủ sở hữu hỗ trợ (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	6	35	71	583,33	202,86	344,00

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
3	Truyền thông và quảng cáo: truyền hình, báo trí, website, trang mạng,...	Số chương trình tỉnh hỗ trợ và tổ chức	Chương trình	4	4	4	100,00	100,00	100,00
		Số chủ sở hữu chủ động tham gia các chương trình truyền thông, quảng cáo và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	5	12	16	240,00	133,33	178,89
		Số cơ sở có tham gia theo chương trình hỗ trợ của tỉnh và chủ sở hữu (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	34	109	158	320,59	144,95	215,57
		Số cơ sở tự chủ động tham gia các hoạt động truyền thông ngoài các chương trình do tỉnh và chủ sở hữu hỗ trợ (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	98	123	169	125,51	137,40	131,32
4	Xây dựng bộ nhận diện	Số sản phẩm được tỉnh hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện	Sản phẩm	0	0	0	0	0,00	0,00
		Số chủ sở hữu chủ động thay đổi, cải tiến và hỗ trợ các cơ sở tham gia cải tiến bộ nhận diện (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chủ sở hữu	3	2	5	66,67	250,00	129,10
		Số cơ sở tự chủ động áp dụng, cải tiến bộ nhận diện (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	23	53	67	230,43	126,42	170,68

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
5	Hợp tác với các đơn vị du lịch	Số chương trình hợp tác do tỉnh hỗ trợ và tổ chức	Chương trình	2	2	2	100,00	100,00	100,00
		Số chủ sở hữu chủ động thực hiện chương trình hợp tác và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	2	4	7	200,00	175,00	187,08
		Số cơ sở tự chủ động tham gia hợp tác với các đơn vị du lịch (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	8	35	62	437,50	177,14	278,39
6	Gian hàng giới thiệu sản phẩm (tại nơi sản xuất, các điểm du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng nổi tiếng, khách sạn 4-5 sao,...) trong và ngoài tỉnh	Số gian hàng do tỉnh hỗ trợ xây dựng	Gian hàng	2	2	2	100	100,00	100,00
		Số chủ sở hữu có gian hàng và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chủ sở hữu	2	2	2	100,00	100,00	100,00
		Số cơ sở có gian hàng giới thiệu sản phẩm (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	89	102	108	114,61	105,88	110,16

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra và từ các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động, sự kiện quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh gần như rất ít, chủ yếu là các hoạt động trên không gian mạng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ năm 2022 các hoạt động bắt đầu trở lại và đến năm 2023 các hoạt động trở lại bình thường.

Đối với các sự kiện quảng bá, triển lãm, hội trợ trong nước, số sự kiện tỉnh hỗ trợ và tổ chức tăng lên đáng kể, từ 1 sự kiện được tổ chức năm 2021 lên 15 sự kiện 2022, tăng lên 21 sự kiện năm 2023, tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 458,26%. Theo kết quả khảo sát, số cơ sở tham gia theo sự kiện hỗ trợ của tỉnh và chủ sở hữu đạt tốc độ phát triển trung bình là 460,43%; số cơ sở tự chủ động tham gia các sự kiện ngoài các sự kiện tỉnh và chủ sở hữu hỗ trợ đạt tốc độ tăng bình quân là 344%.

Về hoạt động truyền thông và quảng cáo: truyền hình, báo trí, website, trang mạng,... tăng đáng kể, bao gồm cả cơ sở tham gia theo chương trình hỗ trợ của tỉnh và chủ sở hữu, và số cơ sở tham gia ngoài chương trình hỗ trợ của tỉnh và chủ sở hữu....

Qua số liệu điều tra và tổng hợp báo cáo của tỉnh Bắc Ninh cho thấy các hoạt động nhằm phát triển quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ chủ yếu vẫn dựa trên sự hỗ trợ của nhà nước, các chủ sở hữu chưa chủ động trong việc tìm kiếm, tổ chức, hỗ trợ các thành viên/cơ sở tham gia các hoạt động, sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm. Các cơ sở có sự chủ động hơn trong quan động quản bá, xúc tiến thương mại, chủ yếu tập trung ở sản phẩm Đồ gỗ Mỹ nghệ Đồng Kỵ, Gốm Phù Lãng, Đồng Đại Bái,... Tuy nhiên, số với tổng số cơ sở được điều tra thì số hộ chủ động trong đa số các hoạt động quảng bá chiếm tỷ lệ không cao.

4.3.3. Thực trạng khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Hoạt động khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh thực chất chính là các hoạt động, hỗ trợ từ phía chính quyền, sự nỗ lực chủ sở hữu cũng như người sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào hệ thống nhận diện thương hiệu, công cụ quảng bá sản phẩm để tạo dấu ấn đặc biệt cho sản phẩm. Đồng thời xây dựng mạng lưới phân phối trong nước để tăng cường tiêu thụ, nâng cao nhận thức và đào tạo cho các cơ sở/ thành

viên và người tiêu dùng về vai trò của bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh của địa phương mình.

Hoạt động khai thác quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh sản phẩm đã được bảo hộ quyền SHTT. Vì vậy, nội dung này nhận được sự quan tâm lớn của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành và các địa phương. Cụ thể, trong các năm từ 2021-2023 tỉnh đã hỗ trợ một số chương trình phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm mang tên địa danh như Khoai Tây Quế Võ, Cà rốt Gia Bình, Tỏi An Thịnh, Gạo tẻ thơm,... Tuy nhiên, số lượng triển khai thực hiện chưa nhiều. Việc tham gia các chương trình hợp tác quốc tế và mở rộng mạng lưới phân phối trong nước chủ yếu tập trung ở sản phẩm Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Đồng Đại Bái, Mây tre đan Xuân Hội, Tre trúc Xuân Lai, Khoai Tây Quế Võ.

Bảng 4.15. Các hoạt động khai thác quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
1	Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm	Số chương trình do tỉnh hỗ trợ cho các sản phẩm mang tên địa danh	Chương trình	3	2	6	66,67	300,00	141,42
		Số chương trình do chủ sở hữu chủ động xây dựng, tham gia và hỗ trợ các cơ sở tham gia phát triển chuỗi giá trị sản phẩm (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	2	2	4	100,00	200,00	141,42

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
		Số cơ sở tự chủ động phát triển chuỗi giá trị sản phẩm (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	15	41	45	273,33	109,76	173,21
2	Các chương trình hợp tác quốc tế	Số chương trình tỉnh hỗ trợ và tổ chức	Chương trình	0	1	1	0,00	100,00	0,00
		Số chủ sở hữu chủ động tham gia các chương trình hợp tác quốc tế và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	3	3	3	100,00	100,00	100,00
		Số cơ sở tự chủ động tham gia các sự kiện hợp tác quốc tế (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	23	43	47	186,96	109,30	142,95
3	Mạng lưới phân phối trong nước	Số chủ sở hữu chủ động xây dựng mạng lưới phân phối trong nước và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chủ sở hữu	5	5	8	100,00	160,00	126,49

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
		Số cơ sở tự chủ động xây dựng mạng lưới phân phối trong nước (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	41	55	62	134,15	112,73	122,97
4	Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về SHTT	Số chương trình do tỉnh tổ chức	Chương trình	8	32	32	400,00	100,00	200,00
		Số chương trình do chủ sở hữu chủ động tổ chức và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về tạo kỹ năng quản lý chất lượng và tiếp thị cho người sản xuất.	Số chương trình do tỉnh tổ chức	Chương trình	0	2	5	0,00	250,00	0,00
		Số chương trình do chủ sở hữu chủ động tổ chức và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Số cơ sở tự chủ động tham gia các hương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	33	45	83	136,36	184,44	158,59

TT	Nội dung	Diễn giải	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)		
							2022/2021	2023/2022	TB 2021-2023
6	Thương mại điện tử	Số chương trình do tỉnh tổ chức	Chương trình	2	3	3	150,00	100,00	122,47
		Số chương trình do chủ sở hữu chủ động tổ chức và hỗ trợ các cơ sở tham gia (tính trên 21 chủ sở hữu)	Chương trình	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Số cơ sở tự chủ động tham gia thương mại điện tử (tính trên 197 cơ sở điều tra)	Cơ sở	33	59	134	178,79	227,12	201,51

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra và từ các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh

Các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ quyền SHTT được sử dụng là các thương hiệu chung, điều này có ý nghĩa rất lớn nghĩa lớn, có tính bền vững cao, được pháp luật thừa nhận và có ấn tượng đối với đại bộ phận người tiêu dùng. Qua điều tra, khảo sát cho thấy một số sản phẩm sau khi được bảo hộ bước đầu đã tạo được những ưu thế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân như giá cả tăng cao, thị trường được mở rộng và tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng. Đây là cơ sở để tiếp tục phát triển các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất hàng hoá. Đồng thời, là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống cho các sản phẩm của mỗi địa phương, thúc đẩy cuộc chiến chống gian lận thương mại, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, giúp thúc đẩy tiềm năng phát triển của các nguồn lực địa phương, nâng cao đời sống cộng đồng.

Nhiều địa phương đã phát huy được vai trò của các thương hiệu, tổ chức phát triển hiệu quả các thương hiệu được bảo hộ để tổ chức sản xuất, thương mại sản phẩm ra thị trường, điển hình như Hội sản xuất, kinh doanh gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (chủ sở hữu NHTT Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ), Hội Gốm Phù Lãng huyện Quế Võ (chủ NHTT Gốm Phù Lãng Việt Nam), Hội Nông dân xã Đại Bái (chủ sở hữu NHTT Đồng Đại Bái), Hội Nông dân xã Lạc Vệ (chủ NHTT Mây tre đan Xuân Hội), Hội Nông dân huyện Quế Võ (chủ sở hữu NHTT Khoai tây Quế Võ Bắc Ninh),... Thực tế đã chứng minh, các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh sau khi đăng ký quyền bảo hộ quyền SHTT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, đã được biết đến rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước, tác động mạnh mẽ đến giá trị và uy tín của sản phẩm, giá bán của các sản phẩm có xu hướng tăng; điển hình như: giá bán của các sản phẩm của Đồng Đại Bái, Gốm Phù Lãng, Gỗ Đồng Kỵ, Gà Hồ... đều tăng trung bình từ 20-25%; sản phẩm được bảo hộ thương hiệu cũng là một trong những điều kiện thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, như các sản phẩm mang NHTT “Đồng Đại Bái”, “Gốm Phù Lãng”, “Tre trúc Xuân Lai”, “Mây tre đan Xuân Hội” bên cạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống (Trung Quốc, Đài Loan,...) thì nay đã xuất khẩu sang được các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Châu Âu và Đông Nam Á; các sản phẩm mang NHCN Bánh phu thê Đình Bảng, Đậu Trà Lâm, Nem Bùi, Tương Đình Tổ, Bánh tẻ làng Chờ, Bánh đa nem Yên Phụ bắt đầu được đưa vào hệ thống siêu thị và các công ty chế biến tại các khu công nghiệp; các công ty, cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ Đồng Kỵ trên toàn quốc đa số đã được Hội gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ cấp và trao quyền sử dụng NHTT “Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”, tránh hiện tượng làm giả, làm nhái đồ gỗ Đồng Kỵ. Sau khi có thương hiệu, khoai tây Quế Võ đã có mặt ở hầu hết các thị trường trong nước, trong đó hàng năm cung cấp cho thị trường Hà Nội 50% sản lượng, TP. Hồ Chí Minh 20%, hàng năm cung cấp hàng nghìn tấn khoai tây cho các thị trường nước bạn Lào, Campuchia.... Nhờ thương hiệu nổi tiếng, hiệu quả kinh tế cao, diện tích cây khoai tây Quế Võ ngày càng tăng: 1.923 ha (2015), năm 2020 diện tích tăng lên 2.453ha, năng suất 154,2 tạ/ha, sản lượng đạt 38 nghìn tấn; năm 2022 sau quá trình đô thị hoá nhưng

diện tích trồng khoai tây vẫn đạt 2.003 ha, năng suất 146,9 tạ/ha, sản lượng đạt 29 nghìn tấn (Phòng Kinh tế Thị xã Quế Võ, năm 2023). Để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế của khoai tây, Quế Võ đã có kế hoạch thu hút các nhà đầu tư để xây dựng khu sơ chế, xây dựng nhà máy chế biến khoai tây trên địa bàn thị trấn Phố Mới. Để mở rộng thị trường, Quế Võ đã tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu thương hiệu khoai tây Quế Võ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tích cực tìm kiếm, kết nối hình thành các kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm. Nhân rộng phương thức tiêu thụ theo các hợp đồng đặt hàng, tổ chức giới thiệu khoai tây Quế Võ tại các hội chợ, hình thành các gian hàng giới thiệu khoai tây, tổ chức các điểm bán khoai tây trên trục đường 18 và tại các điểm dừng nghỉ, chợ đầu mối, thành lập hội tiêu thụ khoai tây Quế Võ.

Các sản phẩm của tỉnh sau khi được đăng ký bảo hộ quyền SHTT đã có những thay đổi tích cực về thương hiệu và giá trị, nâng cao uy tín, danh tiếng sản phẩm. Khi lưu thông trên thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ phải tuân thủ theo một quy trình gắn nhãn mác, bao bì chặt chẽ, bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc, đồng thời phải đáp ứng những tiêu chí nhất định trong quy trình sản xuất, từ đó luôn bảo đảm chất lượng và gia tăng số lượng hàng tiêu thụ, đem lại lợi nhuận cao hơn cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Tuy nhiên, công tác phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hợp tác sản xuất và tiêu thụ, nhận thức của cơ sở sản xuất và người dân cho các sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể: Các nội dung này chủ yếu được triển khai trong thời gian thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ về quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm mang tên địa danh. Sau khi các chương trình, đề án kết thúc thì các hoạt động quảng bá rất hạn chế; đặc biệt là thiếu sự chủ động của các tổ chức chủ sở hữu và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm tại địa phương. Qua số liệu điều tra, khảo sát cũng cho thấy các cơ sở đang quan tâm và chủ động tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về tạo kỹ năng quản lý chất lượng và tiếp thị cho người sản xuất, tham gia thương mại điện tử, nhưng chủ sở hữu chưa quan tâm nhiều đến nội dung này.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh chưa có các chương trình, chính sách cụ thể về hỗ trợ khai thác quyền SHTT và phát triển thị trường dành riêng cho các sản phẩm mang

tên địa danh sau khi được bảo hộ. Đặc biệt là các chương trình có quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành của tỉnh cũng như huy động sự tham gia của mỗi địa phương. Như nội dung trên đã đề cập, công tác khai thác quyền SHTT hiện nay chủ yếu được triển khai trong giai đoạn thực hiện các chương trình, đề án về bảo hộ, quản lý và quảng bá thương hiệu do Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý, triển khai các nội dung đào tạo, tập huấn, hỗ trợ khai thác thương mại điện tử, kết hợp với các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, các hội thi sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, sản phẩm OCOP,... Sau khi các chương trình, đề án kết thúc thì các nội dung này hầu như ít được thực hiện. Vì vậy, việc khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ muốn có hiệu quả cao cần có sự đồng hành và tham gia quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đặc biệt là Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh chưa có các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quyền SHTT sau khi được bảo hộ theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị; phát triển các vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh cho các sản phẩm. Chưa triển khai các hoạt động để tích hợp và liên kết chuỗi các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh kết nối các hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp thành viên cho các hoạt động phát triển thương hiệu cộng đồng cùng với thương hiệu của từng doanh nghiệp còn chưa cao, trong khi để tiếp cận và phát triển được thị trường thì các tổ chức chủ sở hữu cần sự hỗ trợ, đồng hành thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các vấn đề về xây dựng sản phẩm, quảng bá và phát triển thị trường.

4.3.4. Đánh giá thu nhập của cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh

Để đánh giá, làm rõ thu nhập của các hộ/ cơ sở sản xuất (gọi chung là hộ sản xuất) được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm mang tên địa danh so với các hộ

khác, tác giả tiến hành phân nhóm 197 hộ sản xuất kinh doanh được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm mang tên địa danh tiến hành khảo sát theo các nhóm: Đối với các hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản được phân vào một nhóm; đối với các hộ sản xuất tại các làng nghề sẽ phân theo 6 nhóm ngành nghề nông thôn được quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Sau đó tính bình quân theo nhóm và so sánh với các số liệu đã được công bố của tỉnh Bắc Ninh. Kết quả phân nhóm như sau:

Bảng 4.16. Phân nhóm các hộ điều tra tại các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

TT	Nhóm ngành nghề	Sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT		Số hộ điều tra tại các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	
		Tổng số (sản phẩm)	Tỷ lệ (%)	Tổng số (hộ)	Tỷ lệ (%)
		21	100	197	100
1	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản	7	33	32	16
2	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ	-	-	-	-
3	Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn	-	-	-	-
4	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ	6	29	122	62
5	Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh	-	-	-	-
6	Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn	-	-	-	-
7	Sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	8	38	43	22

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Qua Bảng 4.16 cho thấy, tổng số 21 sản phẩm mang tên địa danh được hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm: Nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản có 7 sản phẩm; Nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ có 6 sản phẩm; Nhóm Sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 8 sản phẩm. Trên cơ sở số liệu điều tra, tác giả tính thu nhập bình quân của lao động và thu nhập bình quân của hộ sản xuất tại các ngành nghề, sau đó tiến hành so sánh với mức bình quân chung của tỉnh trong các ngành nghề này nhằm làm rõ mức độ thay đổi về các chỉ tiêu này của các hộ được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ SHTT với các hộ khác trong cùng nhóm ngành nghề của tỉnh.

Kết quả khảo sát 197 hộ cho thấy có sự phân biệt rõ ràng giữa mức thu nhập bình quân của lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT với thu nhập bình quân chung của lao động cùng nhóm ngành trong tỉnh. Tuy thu nhập của lao động tham gia sản xuất sản phẩm mang tên địa danh chưa cao so nhiều với mặt bằng chung nhưng có xu hướng ngày càng được nâng cao, góp phần ổn định sinh kế cho một bộ phận người dân địa phương cũng như bảo tồn nghề truyền thống. Số liệu chi tiết được thể hiện trong Bảng 4.17

Bảng 4.17. Thu nhập bình quân của lao động tham gia sản xuất tại các ngành nghề

ĐVT: Triệu đồng

Năm\Nhóm ngành nghề	Nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản			Nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ			Nhóm ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản		
	Thu nhập bình quân chung của tỉnh/lao động/tháng	Thu nhập bình quân của lao động nhóm hộ điều tra/tháng	So sánh (%) (2)/(1)	Thu nhập bình quân của tỉnh/lao động/tháng	Thu nhập bình quân của lao động nhóm hộ điều tra/tháng	So sánh (%) (5)/(4)	Thu nhập bình quân của tỉnh /lao động/tháng	Thu nhập bình quân của lao động nhóm hộ điều tra/tháng	So sánh (%) (8)/(7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	5,10	5,20	101,96	6,10	6,01	98,52	6,63	6,21	93,64
2021	6,30	6,70	106,35	7,30	7,50	102,74	8,46	8,57	101,29
2022	8,20	8,90	108,54	8,20	11,60	141,46	10,54	10,86	103,00
So sánh theo năm (%) (2021/2020)	123,53	128,85	-	119,67	124,79	-	127,58	138,00	-
So sánh theo năm (%) (2022/2021)	130,16	132,84	-	112,33	154,67	-	124,62	126,72	-
Bình quân 2020-2022 (%)	126,84	130,84	-	116,00	139,73	-	126,10	132,36	-

(Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê; Báo cáo của Sở NN&PTNT; khảo sát của tác giả)

Số liệu bảng 4.17 cho thấy thu nhập bình quân của người lao động tham gia sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tăng qua từng năm trong giai đoạn nghiên cứu. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thu nhập bình quân năm của lao động tại các nhóm ngành nghề không cao, trung bình chỉ đạt 5,1-6,63 triệu đồng. Năm 2021 - 2022, giai đoạn phục hồi sau đại dịch, thu nhập của lao động tại nhóm ngành nghề có sự tăng trưởng, xuất hiện sự khác biệt đáng kể về thu nhập trung bình của nhóm lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT so với mức thu nhập bình quân chung của tỉnh trong cùng nhóm ngành nghề. Cụ thể, nhóm ngành nghề sản phẩm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT, thu nhập của lao động năm 2021, 2022 lần lượt đạt 6,7 triệu đồng và 8,9 triệu đồng, cao hơn từ 6,35-8,54% so với lao động cùng ngành nghề của tỉnh; tương tự, nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ cao hơn từ 2,74-41,46%; nhóm ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cao hơn từ 1,29-3%.

Về thu nhập của các hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT luôn có mức thu nhập bình quân cao hơn khá nhiều, tùy theo quy mô và hiệu quả hoạt động của mỗi hộ sản xuất. Cụ thể, kết quả tính toán dựa trên thông tin khảo sát thu được cho thấy thu nhập bình quân của các hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh các năm 2020, 2021, 2022 trong nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản cao hơn từ 2-10,2% so với các hộ cùng nhóm ngành nghề của tỉnh; Thu nhập của các hộ trong Nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ và Nhóm ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, năm 2020 thấp hơn so với nhóm hộ cùng ngành của tỉnh, do đây là năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản xuất là lưu thông hạn chế, mặt khác do các hộ được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ sẽ phát sinh thêm các chi phí trong sản xuất do phải thực hiện theo quy trình bảo đảm định đúng quy định, và phát sinh các chi phí về bao bì, tem nhãn,... nên các hộ phát sinh nhiều chi phí hơn nhóm hộ cùng ngành nghề của tỉnh; tuy nhiên, đến các năm 2021, 2022 thu nhập của nhóm hộ này đã cao hơn đáng kể so với các hộ cùng ngành nghề của tỉnh từ 1,99-23,16%, tốc độ tăng trưởng về thu nhập qua các năm cũng tăng nhanh hơn so với nhóm hộ còn lại cùng ngành nghề trong tỉnh.

Bảng 4.18. Thu nhập bình quân của hộ sản xuất tại các ngành nghề*ĐVT: Triệu đồng/năm*

Năm\Nhóm ngành nghề	Nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản			Nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ			Nhóm ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản		
	Thu nhập bình quân chung của tỉnh/cơ sở, hộ	Thu nhập bình quân của nhóm hộ điều tra	So sánh (%) (2)/(1)	Thu nhập bình quân chung của tỉnh/cơ sở, hộ	Thu nhập bình quân của nhóm hộ điều tra	So sánh (%) (5)/(4)	Thu nhập bình quân chung của tỉnh/cơ sở, hộ	Thu nhập bình quân của nhóm hộ điều tra	So sánh (%) (8)/(7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.975,37	2.014,88	102,00	353,68	352,00	99,52	151,21	148,09	97,94
2021	1.988,40	2.112,28	106,23	373,75	385,48	103,14	192,91	196,75	101,99
2022	2.039,11	2.247,09	110,20	402,76	496,06	123,16	240,40	248,57	103,40
So sánh theo năm (%) (2021/2020)	100,66	104,83	-	105,67	109,51	-	127,58	132,86	-
So sánh theo năm (%) (2022/2021)	102,55	106,38	-	107,76	128,68	-	124,62	126,34	-
Bình quân 2020-2022 (%)	101,60	105,61	-	106,72	119,10	-	126,10	129,60	-

(Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê; Báo cáo của Sở NN&PTNT; khảo sát của tác giả)

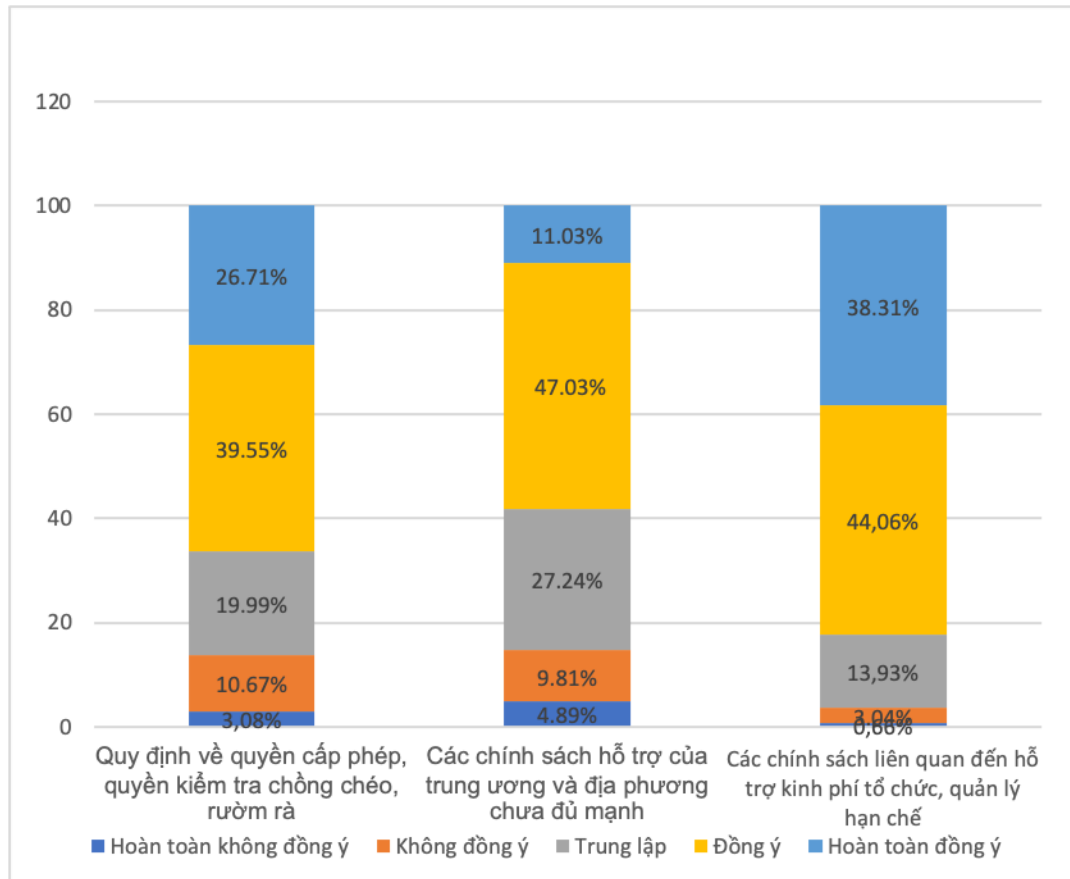
Qua khảo sát, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các hộ sản xuất, chủ sở hữu nhãn hiệu cho thấy thu nhập của các hộ sản xuất được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ có thị trường ổn định, chất lượng tốt hơn, giá bán cao có phần nhỉnh hơn sản phẩm cùng loại của các hộ khác, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng,... đó là những yếu tố quan trọng giúp thu nhập của các hộ sản xuất nói riêng, lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh nói chung đạt được sự bình ổn và tăng trưởng trong những năm qua. So với các hộ sản xuất sản phẩm cùng loại trong tỉnh, thu nhập của lao động và hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT có sự khác biệt tương đối rõ rệt, nguyên nhân là do: giá bán cao hơn tương đối so với các sản phẩm khác không mang tên địa danh; số lượng sản phẩm tiêu thụ luôn cao hơn nhiều nhờ danh tiếng và chất lượng vượt trội; thị trường tiêu thụ được đầu tư phát triển; lượng khách hàng sẵn lòng chi trả lớn. Chính vì vậy, thu nhập của các hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh cao hơn và có xu hướng ngày càng được cải thiện so với nhóm hộ sản xuất sản phẩm không mang tên địa danh và các hộ sản xuất cùng nhóm ngành nghề trên địa bàn tỉnh.

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Nhìn một cách tổng thể từ các mô hình sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, cho thấy quá trình sử dụng công cụ SHTT phát triển sản phẩm mang tên địa danh còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù các quy định thể chế, chính sách của địa phương được xây dựng đầy đủ, nhưng quá trình áp dụng vào thực tiễn thì còn rất nhiều hạn chế. Kết quả phân tích ở phần hiện trạng đã cho thấy được những thuận lợi, khó khăn sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Vậy đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến chủ yếu đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh hiện nay, dựa trên những ý kiến đánh giá, luận giải của các chuyên gia, nghiên cứu đã xác định được những yếu tố như sau:

4.4.1. Tác động từ các yếu tố thể chế, chính sách

Các yếu tố chính sách tác động quan trọng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Tài sản trí tuệ của các sản phẩm mang tên địa danh thuộc quyền sở hữu chung của cộng đồng, nếu không có sự hỗ trợ từ các chính sách của trung ương và của địa phương sẽ không có hoặc có nhưng rất ít các tập thể, cá nhân đứng ra chủ trì để thực hiện việc xác lập quyền và quản lý, khai thác quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh. Bên cạnh đó, vai trò và sự hỗ trợ của Nhà nước là một trong những yếu tố đầu tiên quyết định đến các mô hình quản lý quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh ở các địa phương, vai trò và sự hỗ trợ thể hiện qua các khía cạnh như sau:



Nguồn: Khảo sát của tác giả

Biểu đồ 4.8. Đánh giá của cán bộ quản lý về yếu tố chính sách tác động đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

- Các quy định về tổ chức quản lý quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh: Thực tế tại Bắc Ninh cho thấy, có 66,26% số cán bộ quản lý liên quan đến tạo lập, quản lý quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh

Bắc Ninh cho rằng các quy định về quyền cấp phép, quyền kiểm tra còn chồng chéo, rườm rà. Cách tiếp cận thiên về quản lý nhà nước đã tạo ra quan điểm bổ sung thêm quyền hạn cho các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ, như quyền cấp phép, quyền kiểm tra. Sự hình thành các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hay quản lý quy trình, tem nhãn, hệ thống nhận diện,... đã làm cho hệ thống quản lý mang tính Nhà nước, ngay cả các tổ chức tập thể cũng trở thành cơ quan quản lý.

- Các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương hiện nay chưa đủ mạnh để khuyến khích người dân sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh (58,06% cán bộ quản lý cho rằng các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương chưa đủ mạnh). Quá trình quản lý cần được đánh giá dựa trên nhu cầu, trong bối cảnh sản xuất nhỏ, thương mại truyền thống của các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề việc khuyến khích người dân sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh là giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, các quy định về cấp quyền, tổ chức hệ thống kiểm soát đã trở thành các thủ tục hành chính và hệ thống vận hành phức tạp, hình thành chi phí trong hoạt động quản lý, nhưng lại thiếu nguồn lực để bù đắp chi phí đó. Dẫn đến việc sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân còn hạn chế.

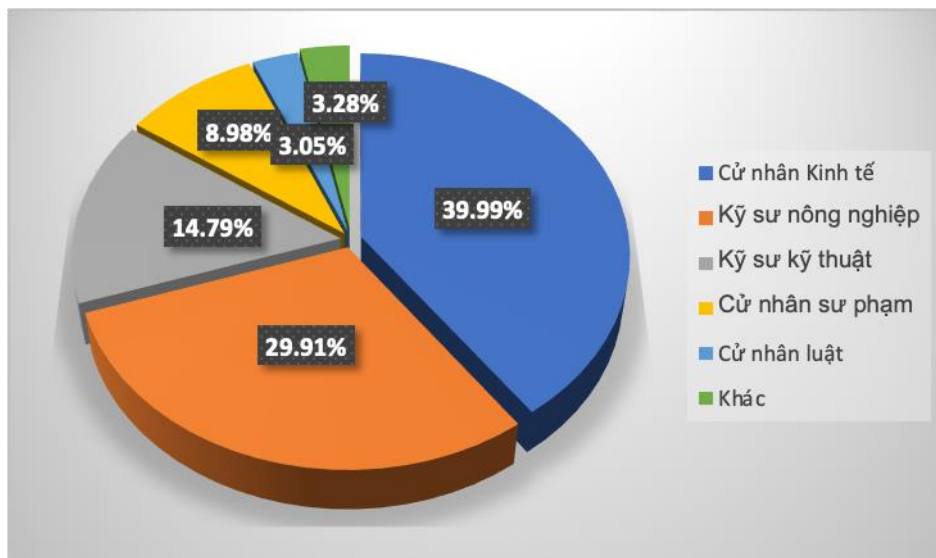
- Các chính sách liên quan đến hỗ trợ chi phí tổ chức, quản lý theo đánh giá của nhà quản lý còn hạn chế (82,37%): hiện tại Nhà nước mới có chính sách hỗ trợ kinh phí để xác lập quyền SHTT và hỗ trợ trong thời gian xây dựng mô hình quản lý, tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người dân chưa sẵn sàng chi trả chi phí để sử dụng quyền SHTT, do đó không có kinh phí để duy trì hoạt động của cơ quan quản lý, kiểm soát và của các HTX, các Hội là chủ sở hữu quyền SHTT, đã trở thành rào cản để thúc đẩy hoạt động vận hành hệ thống. Cần thiết phải duy trì sự hỗ trợ của Nhà nước về chi phí hoạt động là yêu cầu thực tiễn đặt ra để đảm bảo vận hành được hệ thống quản lý và sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Thực tế cho thấy nhiều mô hình quản lý quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh tại tỉnh Bắc Ninh bị gián đoạn hoặc đứt đoạn sau khi dự án, đề tài hỗ trợ kết thúc thời gian thực hiện.

4.4.2. Năng lực của tổ chức chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Năng lực và sự quyết tâm của tổ chức chủ sở hữu là một yếu tố được đánh giá

ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, tạo được sự đồng thuận về ý kiến đánh giá của các chuyên gia và cơ quan quản lý. Thể hiện ở các khía cạnh sau:

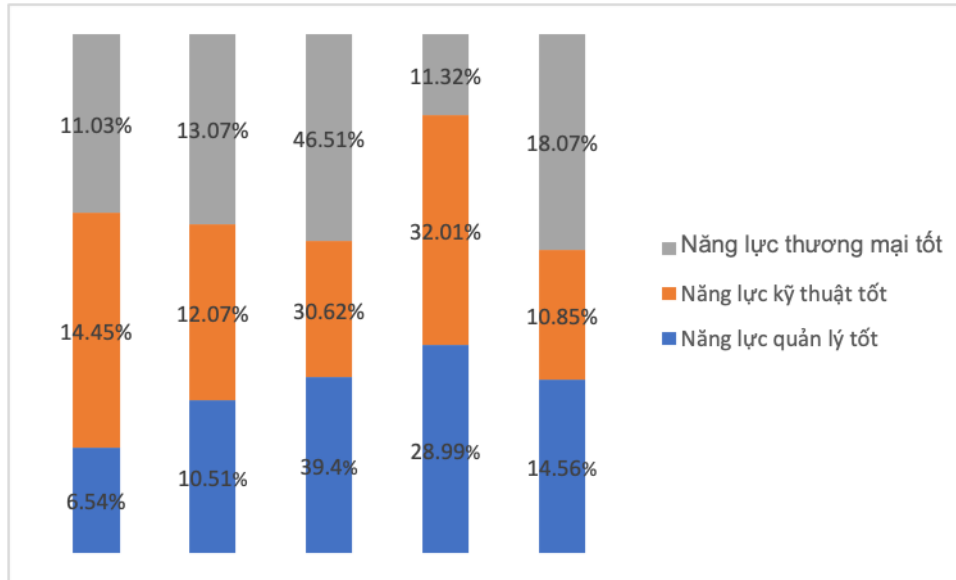
- Trình độ chuyên môn của tổ chức chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh:



Nguồn: Khảo sát của tác giả

Biểu đồ 4.9. Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý

Kết quả khảo sát cán bộ quản lý liên quan đến sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về trình độ chuyên môn cho thấy, chỉ có 3,05% cán bộ được khảo sát có trình độ chuyên ngành luật, còn lại là các khối ngành khác. Đây cũng là khó khăn rất lớn trong công tác hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển thương hiệu cộng đồng cho sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh.



Nguồn: Khảo sát của tác giả

Biểu đồ 4.10. Đánh giá của người dân về năng lực của cán bộ quản lý

Kết quả khảo sát của người dân về năng lực của cán bộ quản lý liên quan đến quyết SHTT tỉnh Bắc Ninh về năng lực về quản lý, năng lực kỹ thuật, năng lực thương mại cho thấy:

- Năng lực về quản lý: vai trò của các tổ chức chủ sở hữu trong quản lý quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh còn mờ nhạt, các hoạt động chỉ mang tính phối hợp trong thẩm định hồ sơ, đánh giá về điều kiện sản xuất để các hộ/cơ sở xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, hoạt động kiểm soát kiểm tra thường xuyên. Cùng với đó quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh là một khái niệm rất mới ngay cả đối với các cơ quan quản lý, chủ sở hữu, tổ chức tập thể, do đó cũng trở thành một thách thức về khả năng tham gia quản lý.

- Năng lực về kỹ thuật: lãnh đạo các tổ chức quản lý - chủ sở hữu hiệp hội thường không phải là đối tượng trực tiếp tham gia vào sản xuất (Tỏi An Thịnh, Cà rốt Gia Bình, Gạo tẻ thơm Quế Võ, Đồng Đại Bái, Tre trúc Xuân Lai,...) do đó mức độ am hiểu về kỹ thuật, đặc biệt là các đặc trưng về chất lượng, truyền thống của sản phẩm, dẫn đến có những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ, hướng dẫn thành viên sử dụng và phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

- Năng lực về thương mại: kết quả khảo sát cho thấy có 18/21 tổ chức chủ sở

hữu hạn chế về khả năng thương mại, ngoài việc không tổ chức được hoạt động thương mại chung để hỗ trợ các thành viên, ngay cả các hoạt động về quảng bá và giới thiệu để mở rộng kênh phân phối cũng rất hạn chế. Tại thời điểm khảo sát cho thấy, chỉ có một số chủ sở hữu các nhãn hiệu như Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Ky, Gốm Phù Lãng, Gà Hồ phát huy tương đối tốt năng lực thương mại, kết nối thị trường cho các thành viên được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh.

4.4.3. Các yếu tố đầu vào cho phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

4.4.3.1. Yếu tố nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, chất lượng nguồn nhân lực có thể coi là chìa khoá để phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Hiện nay, việc dùng chỉ tiêu để đánh giá chất lượng lao động trong sản xuất sản phẩm mang tên địa danh là vấn đề rất khó. Trình độ của người lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh không chỉ dựa trên cơ sở đánh giá trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. Trong sản xuất sản phẩm mang tên địa danh còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và được truyền qua các thế hệ, kinh nghiệm này được coi là tri thức truyền thống. Hơn nữa, chưa có một chỉ tiêu nào đánh giá một cách riêng rẽ về mức độ ảnh hưởng của tri thức đến phát triển kinh tế của các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh.

Vì vậy, để đánh giá chất lượng lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh chúng tôi sử dụng tổng hợp các chỉ tiêu như: Tuổi, giới tính, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề,... Thông qua kết quả điều tra được tổng hợp chúng tôi thấy rằng, phần lớn chất lượng lao động ở các hộ/cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh điều tra chưa cao.

Kết quả khảo sát 197 hộ/cơ sở sản xuất được điều tra có 456 lao động, tỷ lệ lao động là nữ (52,19%) cao hơn lao động nam (47,81%). Lao động trẻ từ 18-35 tuổi chiếm tỷ lệ cao (45,7%), là độ tuổi có sức khỏe, sự năng động, đây là thuận lợi trong phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của các hộ/cơ sở. Về trình độ học vấn, lao động học hết cấp III, trung cấp, cao đẳng, đại học và trên

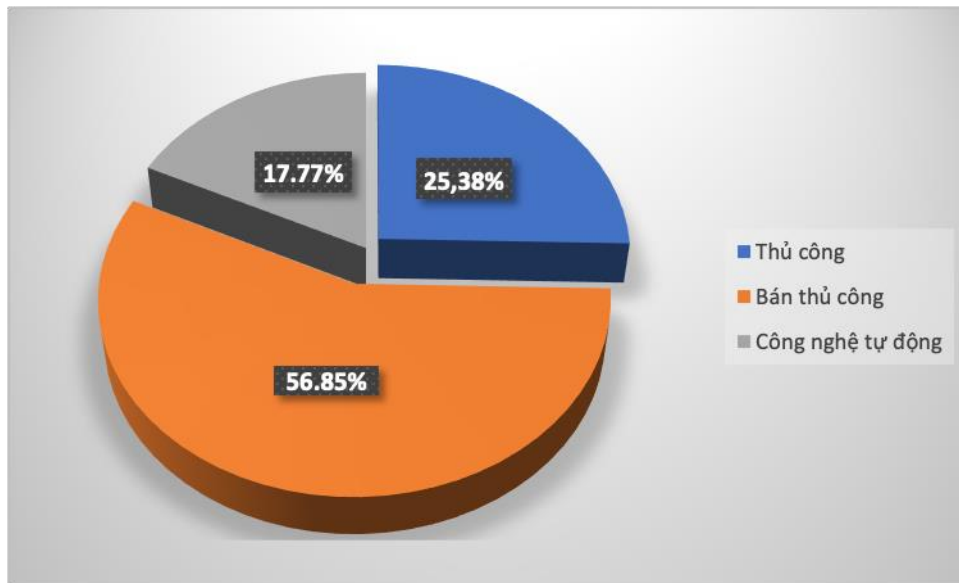
đại học chiếm tương đối, đạt 75,25%, số lao động học chưa hết cấp III chiếm 24,75%, những lao động học từ cấp III trở lên chủ yếu là những lao động trẻ của hộ, đa số nằm trong nhóm tuổi 18-35. Về trình độ tay nghề, số lượng lao động qua đào tạo tại các hộ rất lớn, chiếm 86,57% tổng số lao động. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Tuy nhiên, đa số các lao động đặc biệt là chủ cơ sở đều chưa lắm vững các kiến thức về SHTT, quyền SHTT và lợi ích đem lại của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, cho nên trong quá trình sử dụng các công cụ SHTT phục vụ sản xuất kinh doanh còn chưa triệt để, thiếu tính nguyên tắc dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao.

Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành là một tiêu chí để đánh giá trình độ quản lý của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Chủ cơ sở giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh. Khi nói tới năng lực quản lý của chủ cơ sở thường liên quan đến trình độ học vấn, qua khảo sát có thể thấy số lượng chủ cơ sở có trình độ học vấn đại học và trên đại học đạt 14,21%; trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 31,47% và có xu hướng tăng dần qua các năm. Đây là yếu tố thuận lợi cho sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh

4.4.3.2. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất sản phẩm mang tên địa danh

Ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của mỗi sản phẩm mang tên địa danh, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nó cũng là yếu tố quyết định đến việc hạ giá thành sản phẩm. Đặc biệt là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, những yêu cầu được đặt ra cho mỗi sản phẩm là hết sức khắt khe nhằm hướng tới bảo vệ người tiêu dùng và môi trường sinh thái thì những cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh có công nghệ sản xuất lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sẽ rất khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh.



Nguồn: Khảo sát của tác giả

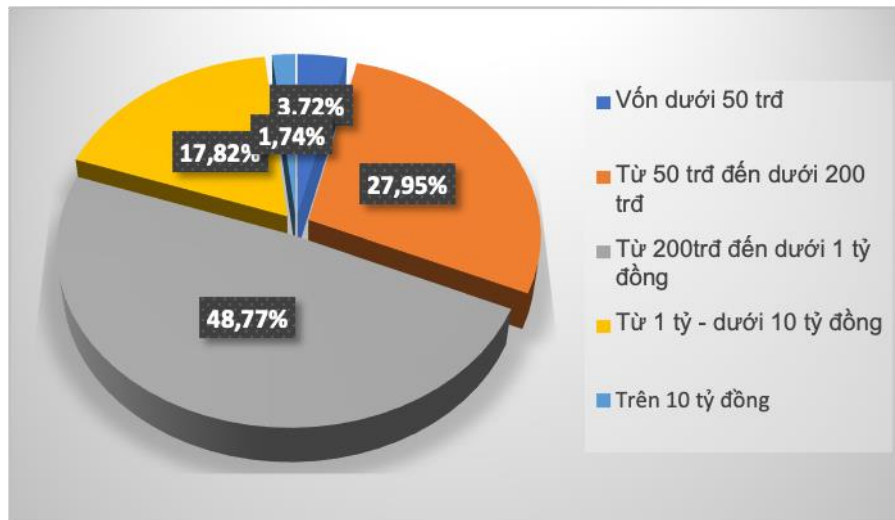
Biểu đồ 4.11. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất sản phẩm

Tại các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT cho thấy, đã số các cơ sở đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn cấp quyền, tuy nhiên số cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn nhưng áp dụng thuần túy theo phương thức sản xuất truyền thống (công nghệ thủ công) vẫn chiếm tỷ lệ tương đối cao, chiếm tới 25,38%; số hộ sản xuất theo phương thức truyền thống và có đầu tư cải tiến (bán thủ công) chiếm 56,85% số cơ sở được điều tra; đáng chú ý là số cơ sở đầu tư phát triển công nghệ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại (công nghệ tự động) chiếm 17,77% , đây là những cơ sở đã phát triển theo mô hình doanh nghiệp, sản xuất quy mô lớn.

4.4.3.3. Vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Các hỗ trợ từ phía nhà nước và các tổ chức về vốn, phục vụ sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT. Hỗ trợ về vốn giúp các hộ sản xuất đầu tư vào máy móc hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi nhận được sự hỗ trợ thường xuyên và phù hợp sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Kết quả khảo sát về quy mô vốn của các hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh được bảo hộ quyền SHTT:



Nguồn: Khảo sát của tác giả

Biểu đồ 4.12. Vốn của các hộ sản xuất sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh

Kết quả khảo sát cho thấy, vốn sản xuất kinh doanh chủ yếu của các hộ được khảo sát ở mức từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng (chiếm 48,77%); từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng chiếm 27,95%; vốn từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ chiếm 17,82%; quy mô vốn dưới 50 triệu 3,72%; quy mô vốn trên 10 tỷ chiếm 1,74%. Tỉnh Bắc Ninh đã có những chính sách chung hoặc chính sách đặc thù đối với mỗi sản phẩm mang tên địa danh tùy theo lĩnh vực, trong đó đều có các chính sách hỗ trợ vốn, cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu,... đây là những yếu tố thuận lợi cho phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Tuy nhiên, Bắc Ninh chưa có chính sách cụ thể và chính sách hỗ trợ ưu tiên cho từng sản phẩm mang tên địa danh cũng như các cơ sở được cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh, chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh.

4.4.4. Nhu cầu thị trường về sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Nhu cầu của thị trường tiêu thụ cũng như năng lực và khả năng của các tác nhân thị trường là chìa khóa cho sự phát triển và thương mại hóa của các sản phẩm mang tên địa danh trong dài hạn. Ở thời điểm bắt đầu của một sản phẩm mang tên địa danh, các nhà sản xuất phải tận dụng thị trường truyền thống để truyền tải và

giới thiệu các yếu tố đặc biệt của sản phẩm và sử dụng chúng như là một thương hiệu. Chính vì thế, để phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh, phải bắt đầu từ quá trình chuẩn hóa sản phẩm, thâm nhập thị trường và xây dựng kênh phân phối giống như các sản phẩm khác. Vì thế, sự thành công của nó phụ thuộc rất nhiều vào một chiến lược tiếp thị hiệu quả, đòi hỏi một sự hợp tác gần gũi, hiệu quả với các đối tác/tác nhân thị trường, người chịu trách nhiệm phân phối và mở rộng thị trường, qua đó phát hiện nhu cầu, thị hiếu và xu hướng tiêu dùng để phản ánh và điều chỉnh trở lại các khâu trong sản xuất sản phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận.

Có cầu thì mới có cung, nếu thị trường có nhu cầu về các loại sản phẩm mang tên địa danh thì sản phẩm đó mới có thể tồn tại. Các làng nghề sản xuất thực phẩm nổi tiếng của Bắc Ninh như bánh phu thê Đình Bảng, Bánh tẻ làng Chờ, Đậu Trà Lâm, Tương Đình Tổ, Nem Bùi,... là đặc sản quê hương tồn tại được cũng vì những lý do đó. Sản phẩm làm ra hàng ngày cung cấp cho người tiêu dùng trong khu vực và trở thành những món quà đặc sắc cho những người ở vùng khác. Cũng như vậy, với những làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ như đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Đồng Đại Bái, Tre trúc Xuân Lai, Gốm Phù Lãng,... sản phẩm làm ra là sự kết tinh của những tài hoa, là văn hoá phẩm độc đáo, được khách hàng đánh giá rất cao, nhất là đối với người ở vùng khác và người nước ngoài. Nếu các sản phẩm mang tên địa danh không bảo đảm đáp ứng được những yêu cầu trên thị trường thì thị trường sẽ dễ dàng chuyển qua các loại sản phẩm tương tự khác có thể thay thế. Như vậy, nhu cầu thị trường là một nhân tố tác động từ phía ngoài nhưng rất quan trọng với sự phát triển của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

Nhu cầu của thị trường đối với mỗi loại sản phẩm mang tên địa danh là khác nhau, tùy theo mỗi đối tượng khách hàng lại có nhu cầu riêng về chất lượng, kiểu dáng, bao bì, nhãn mác,... Nhưng tựu chung lại sẽ phản ánh vào quyết định mua hay không mua của khách hàng. Vì vậy, để đánh giá một cách khách quan và chung nhất về nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm mang tên địa danh, Luận án thực hiện đánh giá thông qua các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của người tiêu dùng. Các yếu tố tác giả đề

xuất thông qua kế thừa các nghiên cứu trước nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu được áp dụng với phân tích khám phá phù hợp với mô hình phương trình cấu trúc SEM, mô hình khái niệm được kiểm tra thực nghiệm bởi phần mềm Smart PLS 3.0 và SPSS 25 để xác định dữ liệu thực nghiệm dựa trên tài liệu tham khảo. Quy trình lấy mẫu trong nghiên cứu này là lấy mẫu có chủ đích 300 khách hàng sử dụng sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh tại các cửa hàng, các siêu thị, cơ sở sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, các khía cạnh sau đây cũng được xây dựng cho nghiên cứu này và được thực hiện bằng phương pháp phân tích dữ liệu từng bước cho mô hình phương trình cấu trúc.

Kết quả phân tích dữ liệu:

- Tổng quan về đối tượng khảo sát:

Bảng 4.19. Nhân khẩu học của đối tượng khảo sát (N=300)

Khoản mục	Phân loại	n = 300	%
Giới tính	Nam	121	40,33
	Nữ	179	59,67
Trình độ giáo dục	THCS hoặc thấp hơn	40	13,33
	THPT/trung cấp	91	30,33
	Đại học/cao đẳng	168	56,34
Thu nhập	Dưới 5 triệu	81	27,00
	Trên 5 triệu - < 10 triệu	36	12,00
	Trên 10 triệu - <15 triệu	130	43,33
	Trên 15 triệu	53	16,67
Nơi sống	Thành thị	140	46,67
	Nông thôn	160	53,33

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Dữ liệu đầu tiên được phân tích bởi EFA để kiểm tra từng hệ số tải đạt được $\geq 0,70$, giá trị giới hạn cần thiết trước khi thực hiện mô hình cấu trúc. Tương tự, PLS-SEM đã được khám phá để chứng minh mô hình khái niệm bằng phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm. Do đó, các phần sau đây là tập hợp các ước tính EFA và xác thực mô hình cấu trúc.

Đánh giá mô hình đo lường

Mô hình nghiên cứu bao gồm sáu nhân tố - nhận biết thương hiệu (NB), liên tưởng thương hiệu (LT), chất lượng cảm nhận (CN), trung thành thương hiệu (TT), đặc tính của địa phương (ĐP), và quyết định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh (SHTT) đã đảm bảo độ tin cậy và giá trị của mô hình. Mô hình này được củng cố và trình bày chi tiết trong bảng 4.20.

Bảng 4.20. Kết quả tính giá trị và giá trị hội tụ

Nhân tố	Thang đo	Hệ số tải ngoài	VIF	Cronbach's Alpha	CR	AVE
Chất lượng cảm nhận sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	CN1	0.745	1.158	0.794	0.858	0.602
	CN2	0.816	2.600			
	CN3	0.775	2.166			
	CN4	0.765	1.937			
Đặc tính của địa phương	ĐP1	0.845	2.657	0.900	0.926	0.715
	ĐP2	0.854	3.029			
	ĐP3	0.879	2.843			
	ĐP4	0.859	2.584			
	ĐP5	0.787	2.037			
Liên tưởng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	LT1	0.739	2.178	0.900	0.921	0.625
	LT2	0.783	2.426			
	LT3	0.790	2.235			
	LT4	0.805	2.331			
	LT6	0.771	2.055			
	LT7	0.818	2.814			
Trung thành với	TT1	0.765	1.304	0.813	0.874	0.635

sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	TT2	0.816	2.248			
	TT3	0.781	1.874			
	TT4	0.824	2.057			
Quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	SHTT1	0.642	1.232	0.803	0.874	0.637
	SHTT2	0.847	2.012			
	SHTT3	0.880	2.567			
	SHTT4	0.803	2.053			
Nhận biết sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT	NB1	0.886	2.531	0.824	0.885	0.662
	NB2	0.852	2.253			
	NB3	0.842	2.048			
	NB4	0.652	1.272			

Đầu tiên, các mục của mô hình đã được phân tích hệ số tải bên ngoài. Theo tiêu chí do Hair và cs. (2016) đặt ra, coi giá trị tải trọng bên ngoài từ 0,5 trở lên là chấp nhận được. Tất cả các mục đều có giá trị của hệ số tải ngoài lớn hơn 0,6, do đó đáp ứng tiêu chí của độ tin cậy. Tiếp theo hệ số phóng đại phương sai (VIF) đã được tính toán để loại trừ những lo ngại về đa cộng tuyến. Theo Hair và cs. (2011) giá trị VIF từ 5,0 trở xuống được coi là chấp nhận được. Tất cả các thang đo có giá trị VIF cao nhất là 3,026, do đó khẳng định không có vấn đề về đa cộng tuyến. Sau đó, độ tin cậy của bảng câu hỏi đã được xác định, dựa trên tiêu chí của (DeVellis, 2016) Người ta lập luận rằng giá trị Cronbach's alpha từ 0,7 trở lên cho thấy độ tin cậy tốt. Theo kết quả nghiên cứu, tất cả các nhân tố trong nghiên cứu đều có giá trị Cronbach's α lớn hơn hoặc bằng 0,794, qua đó khẳng định độ tin cậy của thang đo là tốt.

Ngoài ra, điểm số Độ tin cậy tổng hợp (CR) và Phương sai trích xuất trung bình (AVE) đã được đánh giá để xác thực bảng câu hỏi. Theo hướng dẫn của (Bagozzi & Yi, 1988) và (F. Hair Jr và cs., 2014), giá trị CR từ 0,7 trở lên thể hiện tính nhất quán bên trong đạt yêu cầu và giá trị AVE từ 0,5 trở lên cho thấy tính hợp lệ có thể chấp nhận được. Nhân tố của mô hình đáp ứng các tiêu chí này, với tất cả các giá trị CR đều bằng và vượt quá 0,858 và tất cả các giá trị AVE đều vượt quá 0,6. Điều này thiết lập tính nhất quán nội bộ cao và hiệu lực cho mô hình. Do đó,

ngiên cứu này khẳng định mô hình đo lường vừa là một công cụ đáng tin cậy vừa có giá trị để điều tra các yếu tố quyết định đến ý định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh.

Giá trị phân biệt

Để thiết lập độ tin cậy của nghiên cứu này, việc đánh giá giá trị phân biệt là tối quan trọng. Giá trị phân biệt cho biết mức độ không tương quan giữa các biến quan sát, từ đó đảm bảo tính khác biệt và không dư thừa của từng biến (Fornell & Larcker, 1981). Như thể hiện trong Bảng 4.21, tiêu chí Fornell-Larcker được sử dụng để xác định mối tương quan và giá trị phân biệt của các biến tiềm ẩn. Cách tiếp cận được áp dụng rộng rãi này được xác định dựa trên việc so sánh giá trị căn bậc hai của AVE với mối tương quan giữa các cấu trúc. Theo các kết quả được lập bảng, giá trị căn bậc hai của AVE đã lớn hơn giá trị tương quan, do đó xác nhận tính hợp lệ của phân biệt đối xử và đáp ứng tiêu chí Fornell-Larcker như đã nêu bởi Hair Jr và cs. (2017).

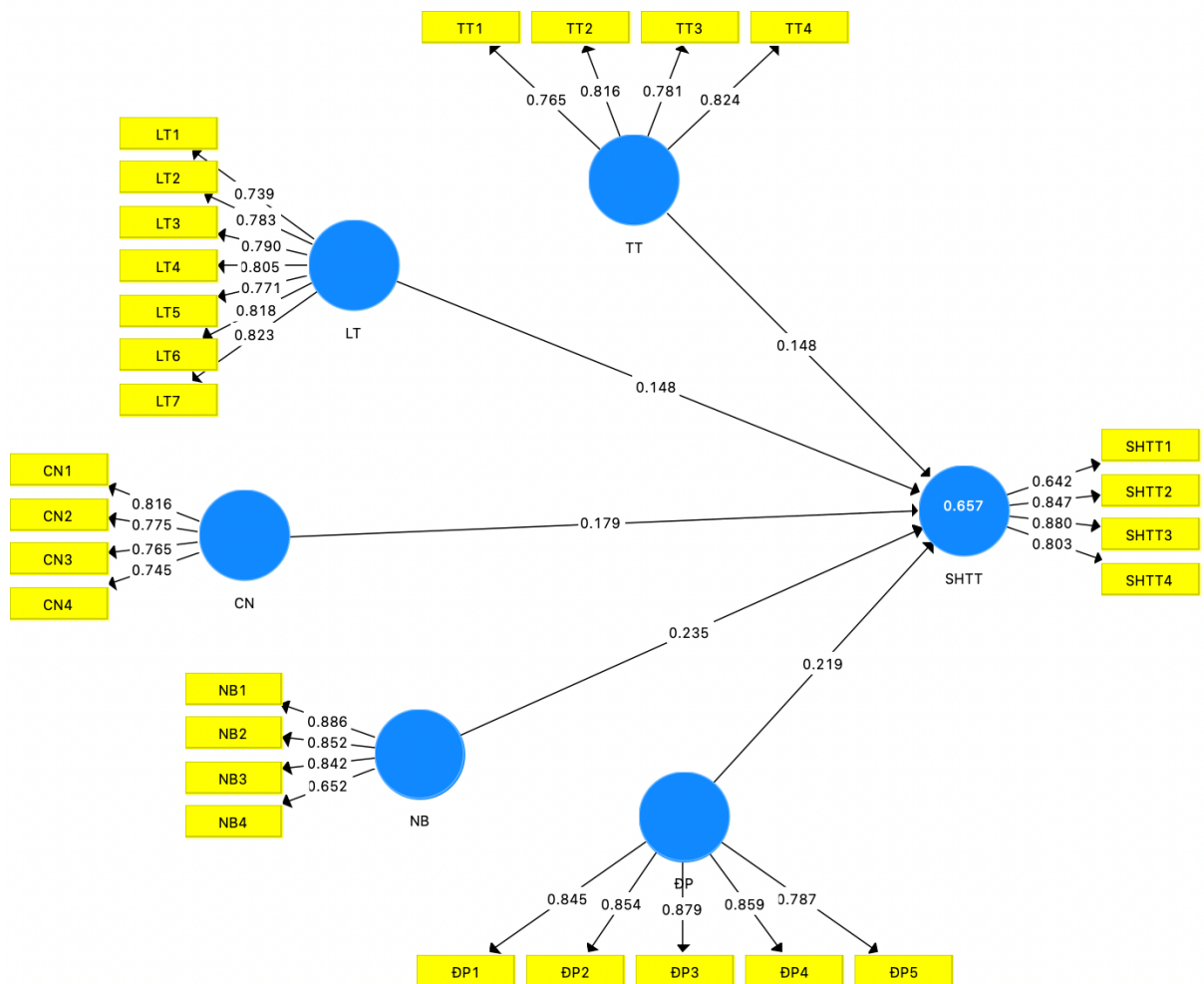
Bảng 4.21. Tiêu chí Fornell-Larcker

	CN	LT	NB	SHTT	TT	ĐP
CN	0.776					
LT	0.700	0.790				
NB	0.763	0.639	0.813			
SHTT	0.720	0.651	0.736	0.798		
TT	0.696	0.676	0.732	0.698	0.797	
ĐP	0.710	0.582	0.738	0.709	0.698	0.845

Phân tích mô hình cấu trúc và kiểm định giả thuyết

Để hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa các nhân tố của nghiên cứu, một phân tích chuyên sâu về mô hình cấu trúc đã được thực hiện. Phân tích này phục vụ để giải thích các tác động giữa nhận biết sản phẩm, liên tưởng sản phẩm, chất lượng cảm nhận, trung thành với sản phẩm, đặc tính của địa phương và quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả của phân tích được trình bày ở sơ đồ 4.3 và được lập thành bảng 4.22 để giúp hiểu một cách trực quan các kết nối phức tạp giữa các nhân tố, trong khi dữ liệu được lập thành bảng cung cấp bằng chứng số làm nền tảng cho mối quan hệ giữa các biến. Cùng với nhau, những kết quả này trình bày một cái nhìn toàn diện và chi tiết về sự tương tác giữa các nhân tố, giúp hiểu rõ hơn về vai trò của nhận biết sản phẩm, liên tưởng sản phẩm, chất lượng cảm nhận, trung thành với sản phẩm, đặc tính của địa phương tác động đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.



Sơ đồ 4.3. Đường dẫn (tương quan) hệ số của thuật toán PLS

Bảng 4.22. Phân tích đường dẫn và kiểm tra giả thuyết

Giả thuyết	Hệ số hồi	Trung bình	Độ lệch	Thông kê (T)	Mức ý nghĩa	Kết quả
------------	-----------	------------	---------	--------------	-------------	---------

	quy	mẫu	chuẩn		(P)	
H1: NB -> SHTT	0.235	0.243	0.094	2.493	0.013	Chấp nhận giả thuyết
H2: LT -> SHTT	0.148	0.135	0.071	2.094	0.037	Chấp nhận giả thuyết
H3: CN -> SHTT	0.179	0.189	0.091	1.975	0.049	Chấp nhận giả thuyết
H4: TT -> SHTT	0.148	0.151	0.075	1.979	0.048	Chấp nhận giả thuyết
H5: ĐP -> SHTT	0.219	0.214	0.081	2.716	0.007	Chấp nhận giả thuyết

Dựa vào kết quả phân tích đường dẫn và kiểm định mô hình cấu trúc trong Bảng 4.22, có thể kết luận rằng các nhân tố như nhận biết sản phẩm, liên tưởng sản phẩm, chất lượng cảm nhận, trung thành với sản phẩm, đặc tính của địa phương đều ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả phân tích cho thấy tất cả các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 đều được chấp nhận (Mức ý nghĩa $(P) < 0.05$), đồng nghĩa với việc các yếu tố này có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sản phẩm.

Trong số các nhân tố, có hai nhân tố có tác động lớn nhất đến quyết định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh là Nhận biết thương hiệu và Đặc tính của địa phương với hệ số hồi quy lần lượt là 0.235 và 0.219. Điều này cho thấy khi sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh đồng thời mang các đặc tính riêng của địa phương và được công chúng nhận biết và gắn liền với thương hiệu, thì khả năng khách hàng mua sản phẩm đó tăng lên. Tuy nhiên, nhân tố liên tưởng sản phẩm và trung thành với sản phẩm lại có tác động nhỏ nhất đến quyết định mua sản phẩm, với hệ số hồi quy chỉ là 0.148. Điều này có nghĩa là liên tưởng sản phẩm và trung thành với sản phẩm không đóng vai trò quyết định trong việc người tiêu dùng quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng quan về mô hình, giải thích được bởi $R^2 = 0.657$. Điều này có nghĩa là

các nhân tố nhận biết sản phẩm, liên tưởng sản phẩm, chất lượng cảm nhận, trung thành với sản phẩm, đặc tính của địa phương được mô tả trong mô hình chiếm khoảng 65,7% sự biến thiên trong quyết định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh, trong khi 34,3% còn lại có thể được giải thích bởi các yếu tố khác nằm ngoài mô hình. Nhìn chung, những kết quả này cung cấp thông tin quan trọng cho các cơ sở sản xuất, chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh và nhà quản lý để hiểu rõ hơn về tác động của các yếu tố như nhận biết sản phẩm, đặc tính địa phương và chất lượng cảm nhận sản phẩm đối với quyết định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh.

4.5. Đánh giá chung về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

4.5.1. Kết quả đạt được

4.5.1.1. Nâng cao công tác quản lý quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Nhà nước đã có chính sách nhất quán và rõ ràng về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới thiết lập môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. Các chính sách này đã được cụ thể hóa thông qua các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các chương trình của Nhà nước hỗ trợ xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm sáng tạo, đặc biệt là công nghệ mới để phát triển kinh tế, phục vụ đời sống xã hội, từng bước đảm bảo cân bằng lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội.

Hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và về cơ bản phù hợp với đường lối và chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra và đáp ứng được yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian qua đã có nhiều chính sách nhằm xây dựng, bảo hộ, khai thác và phát triển các sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đa dạng hàng hóa sản xuất, khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Các chính sách hỗ trợ việc xây dựng, quản lý và quảng bá cho các sản phẩm đã được UBND tỉnh cụ thể hóa

qua các Quyết định như: Quyết định số 415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 07/9/2020 Quyết định Phê duyệt Chương trình thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020 (Đề án 134) và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm thuộc chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025 (Đề án 239).

Bên cạnh đó, các chương trình xúc tiến thương mại và chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu trên địa bàn tỉnh hàng năm nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu các sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, ngày càng phát huy vai trò là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng. Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển thương hiệu các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Đồng thời, từ kết quả phân tích thực trạng có thể tóm tắt các kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT như sau:

Thứ nhất, Bắc Ninh là tỉnh có các sản phẩm làng nghề phát triển, với 65 làng nghề. Trong đó có 17.722 cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất đạt 15.171 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 21 sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh được bảo hộ (năm 2022) gồm: 01 chỉ dẫn địa lý; 10 nhãn hiệu tập thể; 10 nhãn hiệu chứng nhận.

Thứ hai, các sản phẩm được bảo hộ đều gắn với địa danh bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác, trong đó có 01 sản phẩm có sử dụng tên Quốc Gia (NHTT Gốm Phù Lãng Việt Nam), 09 sản phẩm có sử dụng tên tỉnh (Bắc Ninh), 15 sản phẩm có sử dụng tên huyện/thị xã, 14 sản phẩm có sử dụng tên xã/phường/thị trấn, 03 sản phẩm có sử dụng tên của thôn (gắn với tên của làng nghề). Điều này khẳng định đảm

bảo đúng chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc phát triển sản phẩm chủ lực và sản phẩm làng nghề của tỉnh.

Thứ ba, chủ sở hữu nhãn hiệu được lựa chọn đều đáp ứng các quy định của pháp luật nhà nước về SHTT và tương đối đa dạng gồm: 10 sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT dưới hình thức NHCN thì có 05 sản phẩm tổ chức đứng tên đăng ký NHCN là UBND huyện/ thị xã, thành phố; 04 sản phẩm có chủ sở hữu là UBND xã; 01 sản phẩm do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đứng tên chủ sở hữu; 01 CDDL đã được bảo hộ là Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh do UBND huyện Lương Tài đại diện đứng tên chủ sở hữu.

Thứ tư, mô hình và hệ thống công cụ quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh khá đa dạng theo nhu cầu quản lý và sử dụng của từng sản phẩm được bảo hộ.

Thứ năm, số lượng hộ được cấp quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tăng qua các năm, đặc biệt là những sản phẩm đã được bảo hộ từ lâu thì số lượng hộ/tổ chức đăng ký tham gia càng nhiều, như nhãn hiệu Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ tăng từ 20 hộ được cấp giấy chứng nhận lần đầu, đến hết năm 2022 lên 150 hộ được cấp quyền.

Thứ sáu, các hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh đã được quan tâm hơn và nhiều chính sách, quy chế quản lý được ban hành và được triển khai hiệu quả thông qua việc kiểm soát của chính người sản xuất và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.

Thứ bảy, các hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT cũng đã được địa phương quan tâm và hỗ trợ

Thứ tám, thu nhập của hộ/cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh tăng qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân thu nhập của các hộ được khảo sát giai đoạn 2020-2022 tăng 30,84% đối với nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; Nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ tăng 39,73%.

Từ những kết quả đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh các sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể khẳng định việc tạo lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh là chính sách hết

sức cần thiết nhằm chủ động mở rộng thị trường, xây dựng, quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

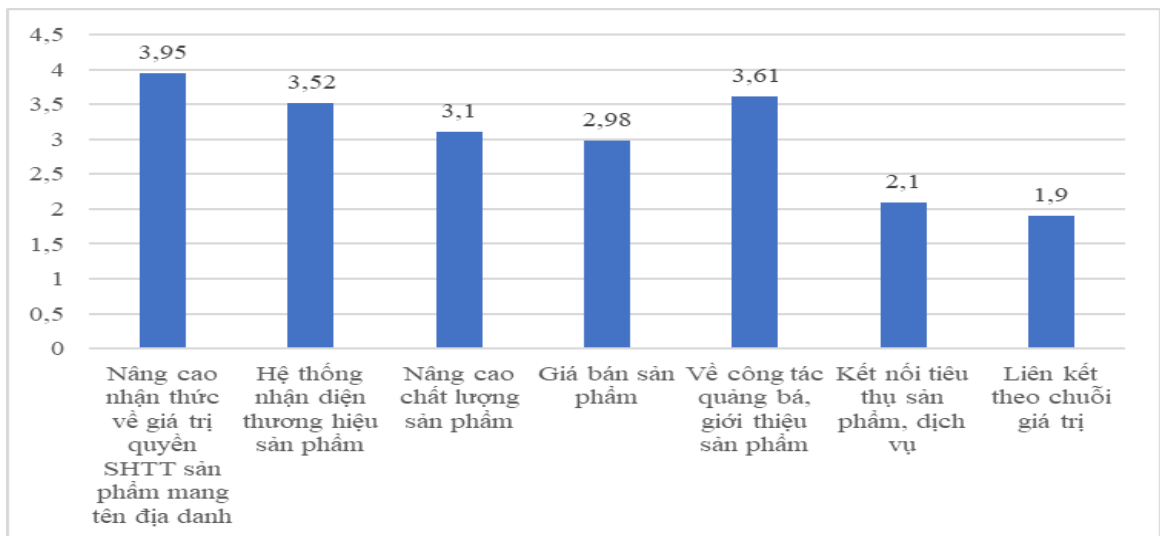
4.5.1.2. Phát huy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Công tác phát huy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh thời gian qua đã có những tác động rất tích cực đối với người dân, cộng đồng và doanh nghiệp. Thông qua việc lấy ý kiến đánh giá của 197 thành viên đã cấp quyền sử dụng đối với các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ trên địa bàn tỉnh cho thấy các kết quả mang đến là tương đối khả quan.

Việc đánh giá mức độ hiệu quả được thực hiện thông qua thang điểm như sau:

Chỉ tiêu	Không hiệu quả	Hiệu quả thấp	Hiệu quả trung bình	Hiệu quả cao	Rất hiệu quả
Mức độ đánh giá	1	2	3	4	5

Việc đánh giá mức độ hiệu quả của các thành viên được thể hiện qua biểu đồ sau:



Biểu đồ 4.13: Đánh giá mức độ hiệu quả khi được cấp quyền sử dụng

Theo biểu đồ mô tả trên thì mức độ hiệu quả của việc sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh như sau: nâng cao nhận thức về giá trị quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh có mức độ hiệu quả là 3,95; hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm 3,52; về công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm 3,61; nâng cao chất lượng sản phẩm 3,1; giá bán sản phẩm 2,98 (theo thang điểm đánh giá với mức độ hiệu quả từ 1-5).

Như vậy có thể thấy việc sử dụng công cụ quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh thời gian qua đã có những tác động rất lớn đối với các thành viên về các nội dung: nâng cao nhận thức về giá trị quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh; hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm; về công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm (các nội dung này đều có điểm đánh giá trên mức hiệu quả trung bình - 3 tiệm cận mức Hiệu quả cao - 4).

Bên cạnh đó, để đánh giá tác động của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh thời gian qua, tác giả đã tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các chủ sở hữu, các chuyên gia, theo đó các tác động chính đã mang lại như sau:

- Góp phần đưa hoạt động sở hữu trí tuệ tới người dân địa phương: SHTT là lĩnh vực đặc thù, thực sự sôi động tại các thành phố lớn, các trung tâm khoa học và công nghệ, công nghiệp và thương mại phát triển. Thông qua các hoạt động sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh đã góp phần đưa các hoạt động về SHTT đến với người dân địa phương. Thông qua các hoạt động được triển khai thuộc các đề án, nhiệm vụ như: việc tham gia các Hội thảo khoa học, các lớp tập huấn tăng cường năng lực, tham gia trực tiếp vào các mô hình quản lý quyền SHTT. Ngoài ra, thông qua các hoạt động quảng bá, truyền thông, các sản phẩm mang tên địa danh gắn với quyền SHTT đã được giới thiệu rộng rãi đến người dân trong tỉnh và một số địa phương trong cả nước.

- Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm sau khi được bảo hộ góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội: các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ khi đưa ra thị trường phải đảm bảo các tiêu chí về chất lượng và các tiêu chí về bao bì, tem nhãn,... tuân thủ theo quy trình kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Mặc dù, rất khó để phân tách giá trị của quyền SHTT đối với giá trị của sản phẩm, nhưng nhìn chung các sản phẩm được gắn nhãn hiệu chung sẽ được bán với giá cao hơn, được người tiêu dùng tin tưởng ưa chuộng hơn, đã góp phần gia tăng lợi nhuận cho người dân. Bên cạnh đó, với việc xây dựng và ban hành các quy trình sản xuất đã tạo cơ sở cho việc chuẩn hóa quy trình sản xuất cho người dân, từ đó làm gia tăng giá trị sản phẩm; thông qua các hoạt động quảng bá cho sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng nhận biết và tìm mua sản phẩm với số lượng nhiều hơn.

Như vậy, việc sử dụng quyền SHTT như một công cụ cho việc phát triển sản phẩm mang tên địa danh đã góp phần gia tăng về giá trị sản phẩm, giá bán và quy mô sản xuất sản phẩm, tăng số lượng việc làm, góp phần ổn định và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.

- Việc sử dụng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh đã góp phần tích cực trong việc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thúc đẩy sự gắn kết tập thể: thông qua việc sử dụng các thương hiệu chung đã góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, điều này giúp khơi nguồn sự gắn bó giữa người dân địa phương với lịch sử và truyền thống vùng miền. Từ thực tiễn các sản phẩm chủ yếu được sản xuất và kinh doanh còn manh mún chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tế, manh ai nấy làm, không có sự hướng dẫn đồng bộ về kỹ thuật, quy trình sản xuất; thông qua việc sử dụng quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tính đoàn kết cộng đồng, phát triển kinh tế tập thể bền vững, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mang tên địa danh.

4.5.2. Hạn chế trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh

Bên cạnh những thuận lợi và thành công, các nỗ lực phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể:

4.5.2.1. Công tác xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có

Thứ nhất, chưa có kế hoạch lựa chọn được sản phẩm để bảo hộ

Bắc Ninh hiện có 65 làng nghề, làng nghề truyền thống và 32 làng có nghề (là những làng có nghề nhưng chưa đạt tiêu chí về làng nghề) cùng với hàng chục sản phẩm nông nghiệp có giá trị sản xuất lớn, nhưng số lượng các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ của Bắc Ninh hiện nay mới đạt con số 21 sản phẩm. Đến nay, Bắc Ninh đã thống kê đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện bảo hộ, tuy nhiên chưa xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá cho từng nhóm sản phẩm đó. Đồng thời, việc lựa chọn sản phẩm bảo hộ còn chưa được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa

phương, từng sản phẩm. Nhận thức về xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh của người dân cũng như chính quyền địa phương chưa cao. Vì vậy, cần phải xây dựng một danh mục các sản phẩm địa danh theo nhóm các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thế mạnh của địa phương để xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm của địa phương.

Bên cạnh đó, việc xác định hình thức bảo hộ (NHTT, NHCN, CDDL) cũng vô cùng quan trọng, bởi hình thức bảo hộ sẽ quyết định chủ thể quản lý và quyết định đến sự phát triển của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ.

Các chính sách hỗ trợ xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh chủ yếu phụ thuộc vào các chính sách về khoa học công nghệ mà chưa có sự phối kết hợp các chính sách hỗ trợ của trung ương, địa phương và từ nguồn lực của cộng đồng cho xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh. Hiện nay, Bắc Ninh chưa triển khai đăng ký bảo hộ sản phẩm mang tên địa danh tại nước ngoài.

4.5.2.2. Về công tác quản lý và khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Hiện nay, việc cấp quyền sử dụng chủ yếu được thực hiện trong quá trình triển khai các Chương trình, đề án hỗ trợ về SHTT; một số ít được thực hiện sau khi các Chương trình, đề án kết thúc. Việc cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chủ yếu được tiến hành đối với các thành viên được cấp quyền sử dụng; đối với các thành viên chưa được cấp quyền sử dụng thì việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chưa được thực hiện, nên nhìn chung chất lượng sản phẩm của toàn vùng chưa đạt như kỳ vọng. Đây cũng trở thành khó khăn trong hoạt động quản lý, phát triển quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh của các chủ sở hữu, đặc biệt là vai trò và khả năng phát triển khai thác thương mại các sản phẩm sau khi được bảo hộ.

Nhiều tổ chức tập thể còn lúng túng và chưa chủ động trong việc quản lý và khai thác NHTT, họ chỉ đóng vai trò phối hợp chứ chưa thực sự là chủ thể trong quản lý và phát triển. Đối với NHCN hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang thiếu các tổ chức có đầy đủ chức năng, năng lực chứng nhận để thực hiện vai trò chủ sở hữu thay cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Các mô hình quản lý quyền SHTT sau khi được thành lập hoạt động chưa thật hiệu quả; đặc biệt việc kiểm tra, giám sát đối với quá trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, việc sử dụng tem nhãn, bao bì còn rất nhiều hạn chế và chưa đạt hiệu quả cao.

4.5.2.3. Công tác quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm mang tên địa danh

Khả năng nhận biết sản phẩm của các sản phẩm mang tên địa danh còn tương đối mờ nhạt: Số lượng các thành viên sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu chung còn hạn chế; các thành viên chủ yếu sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu đối với tem nhãn, số ít sử dụng hệ thống bao bì, rất ít các thành viên tuân thủ hoàn toàn hệ thống nhận diện thương hiệu đã được chủ sở hữu xây dựng và ban hành; vì vậy ấn tượng về khả năng nhận biết sản phẩm đối với các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh là chưa cao. Đặc biệt các cơ sở chưa có sự quyết tâm và nhận thức đúng đắn trong việc xây dựng thương hiệu riêng bên cạnh thương hiệu chung; cùng với đó, các chủ thể tham gia sử dụng thương hiệu chung chưa có những biện pháp, công cụ giúp người tiêu dùng nâng cao được khả năng nhận biết và đánh giá về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, các công cụ truyền thông về thương hiệu chung cho các sản phẩm mang tên địa danh của mỗi địa phương chưa được khai thác hiệu quả.

Các hoạt động truyền thông, quảng bá chủ yếu được diễn ra trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ về SHTT của nhà nước; thiếu sự chủ động của các tổ chức, cá nhân trong quá trình sử dụng quyền SHTT đã được bảo hộ.

Thiếu các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, liên kết chuỗi giá trị: hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có các chính sách cụ thể và thường xuyên về việc hỗ trợ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ như: xúc tiến thương mại, kết nối và phát triển thị trường, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất - kinh doanh theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất sản phẩm cũng thiếu sự chủ động, linh hoạt trong các hoạt động liên kết tập thể, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ; đặc biệt là khâu tiếp cận đầu ra, đưa sản phẩm vào các kênh phân phối bán lẻ hiện đại. Điểm khó khăn nhất đối với các tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang tên địa danh là khâu liên kết với nhau quá yếu

kém, mạnh ai nấy làm, chưa phát huy tốt vai trò của tập thể. Dẫn tới chất lượng sản phẩm không đồng đều, không đáp ứng được các yêu cầu của thị trường.

4.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Một là, số lượng các sản phẩm mang tên của tỉnh Bắc Ninh là tương đối nhiều, bên cạnh đó công tác bảo hộ, quản lý và phát triển quyền SHTT tốn nhiều nguồn lực và chi phí, thời gian triển khai dài, mang tính chuyên ngành cao. Vì vậy cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý từ tỉnh tới địa phương và sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn. Các địa phương (đặc biệt là các cơ quan quản lý cấp quận/huyện) chưa có sự chủ động trong việc xây dựng các chương trình, đề án riêng và bố trí nguồn ngân sách để thực hiện.

Hai là, nhận thức của các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT và cơ quan quản lý nhà nước về SHTT chưa cao, dẫn tới việc tham gia và quản lý sản phẩm đã được bảo hộ chưa thực sự hiệu quả.

Ba là, thiếu các nguồn lực, chính sách hỗ trợ trong việc vận hành các mô hình quản lý. Các chủ sở hữu chưa phát huy hết vai trò sau khi được lựa chọn và giao phó; tại các địa phương thiếu các tổ chức tập thể đủ mạnh có thể thực hiện vai trò chủ sở hữu một cách đúng nghĩa; thiếu nguồn nhân lực chuyên trách trong các mô hình quản lý (hiện nay chủ yếu do kiêm nhiệm).

Bốn là, chưa bố trí được các nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý và khai thác quyền SHTT sau khi được bảo hộ. Bên cạnh đó các thành viên tham gia chưa sẵn sàng bố trí nguồn kinh phí cho việc sử dụng quyền SHTT sau khi được cấp phép sử dụng. Để có thể thu phí từ việc sử dụng quyền SHTT đòi hỏi có sự nhận thức đúng đắn từ những người sử dụng, bên cạnh đó quyền SHTT phải phát huy được giá trị khai thác trong thực tế, để làm được điều đó thì cần có thời gian, trong khi hơn 1 nửa các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh trong nghiên cứu này được bảo hộ trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay.

Năm là, các chương trình, đề án hỗ trợ mới chủ yếu tập trung vào công tác bảo hộ, quản lý và quảng bá thương hiệu; chưa có các chương trình hỗ trợ dành riêng cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ, với sự tham gia

vào cuộc một cách mạnh mẽ từ Sở, ban ngành có liên quan của tỉnh và của các địa phương; đặc biệt là các chương trình quảng bá và xúc tiến thương mại mang tính đồng bộ, quy mô lớn và định kỳ. Thiếu các chính sách hỗ trợ về tăng cường sự liên kết trong phát triển sản phẩm, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất chưa chủ động trong việc quảng bá và xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu chung trên cơ sở phát triển thương hiệu riêng.

Sáu là, mô hình quản lý và công cụ quản lý sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT chưa đồng bộ, mỗi sản phẩm lại có mô hình và công cụ quản lý riêng dẫn tới khó khăn trong khâu quản lý và giám sát của chính quyền các cấp.

Bảy là, việc kiểm soát thương hiệu và bao bì nhãn mác chưa thực sự hiệu quả do nhiều hộ chưa nhận thức được vai trò của việc bảo hộ quyền SHTT nên hộ chưa dùng bao bì, nhãn mác sản phẩm và chưa chấp hành các tiêu chí hay quy trình sản xuất sản phẩm được bảo hộ.

Tám là, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tại tỉnh Bắc Ninh cũng ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sản phẩm mang tên địa danh gồm: cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm; đặc tính của địa phương; thương hiệu sản phẩm; khả năng nhận biết thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu sản phẩm. Do đó, cần có giải pháp đồng bộ để thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm của khách hàng đối với sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ của tỉnh Bắc Ninh. Cần nghiên cứu các giải pháp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bộ nhận diện thương hiệu, phương pháp marketing... để cải thiện hơn nữa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm.

Chín là, thu nhập của hộ sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến việc đầu tư cho phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT như: trình độ học vấn của chủ hộ, số lượng lao động của hộ, số năm kinh nghiệm của hộ trong sản xuất sản phẩm; vốn đầu tư của hộ và chi phí đầu tư của hộ cho sản xuất kinh doanh... từ đó cần có giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ từ việc hỗ trợ nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, hỗ thị trường, hỗ trợ vốn cho hộ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 5

GIẢI PHÁP PHÁT HUY QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

5.1. Quan điểm về phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Quan điểm về phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030: Phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền SHTT, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Việc đăng ký cấp bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là phương thức để bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân khi chứng minh mình là chủ sở hữu sản phẩm, kiểu dáng nếu có tranh chấp xảy ra; giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường được lãnh đạo và các ban, ngành tỉnh Bắc Ninh quan tâm thúc đẩy.

Bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới. Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bắc Ninh thông qua với mục tiêu cốt lõi là phấn đấu đến năm 2030, Bắc Ninh thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Phối hợp với các ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy các hoạt động tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển các hoạt động hỗ trợ; tăng cường nguồn nhân lực; gia tăng tài sản trí tuệ mới cả về số lượng và chất lượng.

Tăng cường tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, sáng kiến, các văn bản và quy định của pháp luật; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên môi trường số, mạng internet; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

5.2. Định hướng, mục tiêu về phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

UBND Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Trong đó, định hướng và mục tiêu phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh như sau:

Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Ninh thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền SHTT; số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 25-30%/năm; tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 90-100% số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; có ít nhất 01 giống cây trồng được khai thác quyền SHTT ở trong và ngoài nước. Đồng thời, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao, đặc biệt là các ngành công nghiệp ưu tiên và có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh ở trong và ngoài nước, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của tỉnh, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Để đạt được các quan điểm, định hướng, mục tiêu trên, các Sở, ngành, địa phương kịp thời cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về SHTT trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành

trong quản lý Nhà nước về SHTT; xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành trong việc khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ được bảo hộ. Đơn giản hóa thủ tục hành chính về SHTT; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực SHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu về SHTT; tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT.

Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là xâm phạm quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số; khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tự bảo vệ quyền SHTT của mình. Đồng thời, tập huấn, trang bị kiến thức về SHTT cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ quyền SHTT.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng lưới chuyển giao công nghệ và SHTT với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thúc đẩy việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng công cụ SHTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý...

Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về SHTT; triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về SHTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về SHTT đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về SHTT, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT, hình thành văn hóa SHTT trong xã hội.

5.3. Giải pháp phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

5.3.1. Thúc đẩy việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm mang tên địa danh

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay số lượng các sản phẩm mang tên địa danh là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay chưa có các thống kê, đánh giá, phân loại cụ thể về các loại sản phẩm này. Vì vậy, để phục vụ cho việc phát triển quyền SHTT các sản

phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện các khảo sát, thống kê, đánh giá về các sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xác lập và phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh, để triển khai giải pháp xác lập quyền cho các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ cần thực hiện giải pháp sau:

Thứ nhất, lựa chọn sản phẩm để bảo hộ:

Việc lựa chọn các sản phẩm bảo hộ phải gắn với thực tiễn và yêu cầu sản xuất, kinh doanh ở địa phương cũng như nhu cầu của thị trường; trong đó tập trung ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chế biến hoặc những sản phẩm gắn với truyền thống với mục tiêu gia tăng giá trị cho sản phẩm tương xứng với tiềm năng và danh tiếng của các đặc sản địa phương của tỉnh, cụ thể:

- Thống kê đầy đủ số lượng, quy mô sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, xác định xu hướng phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Sắp xếp sản phẩm mang tên địa danh theo thứ tự ưu tiên là những sản phẩm thế mạng của địa phương. Từ đó làm căn cứ ưu tiên bảo hộ cho các sản phẩm này từ nguồn ngân sách địa phương (có thể từ nguồn khoa học và công nghệ, hoặc từ nguồn ngân sách cả xã, huyện, thành phố)

- Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá sản phẩm mang tên địa danh cần được xây dựng dựa trên 02 nhóm tiêu chí là tiêu chí cần và tiêu chí đủ. Ví dụ như sử dụng tiêu chí sản phẩm làng nghề truyền thống, hay tiêu chí sản phẩm OCOP của địa phương,...

- Các tiêu chí đánh giá lựa chọn các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh phải cân nhắc đầy đủ cả hai tiêu chí, tiêu chí định lượng và tiêu chí định tính. Ở đây chính là số lượng sản phẩm, quy mô sản phẩm; chất lượng sản phẩm, cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm,....

- Nâng cao nhận thức cho người dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh về vai trò và lợi ích của việc bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh thông qua các chương trình tuyên truyền, tập huấn, đồng thời tăng cường ý thức bảo vệ thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm mang tên địa danh của người dân địa phương, từ đó giúp người dân phối hợp với các tổ chức kinh tế - xã hội để xác lập và phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT.

- Thứ hai, lựa chọn hình thức bảo hộ:

Hiện nay theo quy định của Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan chưa có các quy định cụ thể về các tiêu chí hoặc phương pháp rõ ràng trong việc lựa chọn hình thức bảo hộ. Do vậy việc lựa chọn hình thức bảo hộ phù hợp phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi địa phương. Để quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh phát huy hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sử dụng các cơ quan quản lý của tỉnh Bắc Ninh cần xây dựng hệ thống các tiêu chí rõ ràng trong việc đánh giá, lựa chọn hình thức bảo hộ cho các sản phẩm mang tên địa danh; việc lựa chọn hình thức bảo hộ (CDĐL, NHTT, NHCN) cần dựa trên điều kiện (quy mô, đặc trưng, đặc thù về sản phẩm, chất lượng...), yêu cầu của từng hình thức bảo hộ để quyết định. Đặc biệt là đối với các CDĐL, sản phẩm được lựa chọn cần có danh tiếng, chất lượng đặc thù gắn với điều kiện của địa phương, kỹ thuật truyền thống, dấu hiệu được lựa chọn để bảo hộ phải gắn với hoạt động sản xuất, thương mại.

- Thứ ba, các chính sách hỗ trợ cho việc xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ

Việc xác lập quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh cần rất nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh việc tận dụng sự hỗ trợ các nguồn vốn từ Trung Ương, tỉnh Bắc Ninh nói chung và các địa phương của tỉnh nói riêng cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa trong việc hỗ trợ bảo hộ các sản phẩm mang tên địa danh. Các Sở, ngành, địa phương của tỉnh cần kịp thời cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về bảo hộ và quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo điều kiện và hỗ trợ xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh. Việc đơn giản hóa thủ tục, tư vấn chi tiết về hồ sơ, giấy tờ cần thiết cũng như hướng dẫn cách thức bảo vệ quyền lợi sau khi đăng ký thành công là rất quan trọng.

Hiện nay, các quy định pháp lý của Việt Nam đối với việc bảo hộ các sản phẩm mang tên địa danh mà cụ thể là về CDĐL, NHTT và NHCN đã khá đầy đủ nhưng mới chỉ dừng lại ở vấn đề đăng ký. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của

Chính phủ; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công Nghệ và các Thông tư sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp đã quy định chi tiết những vấn đề liên quan đến xác lập quyền bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, trong đó có CDDL, NHCN và NHTT. Tuy nhiên, việc triển khai các quy định nói trên đang gặp khó khăn, đòi hỏi các cơ quan quản lý của tỉnh Bắc Ninh cần có các giải pháp cụ thể để nâng cao công tác quản lý các hoạt động bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ, phát triển tài sản trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền SHTT.

- *Thứ tư, về lựa chọn chủ thể quản lý:* tại Điểm 4, Điều 121, Luật SHTT có quy định Nhà nước là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý; Nhà nước có thể trực tiếp thực hiện quyền quản lý CDDL hoặc trao quyền quản lý CDDL cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng CDDL. Tuy nhiên, vấn đề trao quyền sử dụng như thế nào, quản lý CDDL ra sao thì các văn bản pháp luật nêu trên chưa đề cập đến. Đối với NHTT và NHCN, quyền quản lý và phát triển thuộc về chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Các quy định của Luật SHTT và văn bản hướng dẫn chưa có những quy định cụ thể ở khía cạnh quản lý, đặc biệt là việc quản lý các nhãn hiệu này gắn với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, một tài sản gắn với cộng đồng. Ngoài ra, đối với các NHTT hiện nay có rất nhiều hình thức lựa chọn chủ thể đăng ký, gồm có: các tổ chức chính trị - xã hội (Hội nông dân, Hội phụ nữ,...), Hợp tác xã, Hội, Liên hiệp hội, hoặc các tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp; vì vậy cần có các đánh giá lựa chọn tổ chức đứng tên đăng ký gắn với mục tiêu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ được giao của tổ chức, trong đó ưu tiên lựa chọn các HTX làm chủ thể để đăng ký các NHTT. Đối với NHCN thì chủ yếu là các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là UBND huyện, các phòng chuyên môn, UBND xã. Vì vậy, cần có các đánh giá lựa chọn đảm bảo chức năng và năng lực về chứng nhận sản phẩm, cần có sự tách biệt giữa quản lý nhà nước và mối quan hệ

dân sự theo quy định của Luật SHTT. Hoạt động cho phép, ủy quyền cho các tổ chức đăng ký NHCN, NHTT cần gắn với các điều kiện đề ràng buộc theo nguyên tắc:

(i) Thu hồi quyền đăng ký nếu không sử dụng, phát triển thương hiệu sản phẩm, có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của sản phẩm;

(ii) Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng được sử dụng đồng thời nghiêm cấm các hành vi nhằm hạn chế, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng được sử dụng nếu các tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện. Đối với các CDDL, đây là một đối tượng đặc biệt, yêu cầu cao về chuyên môn SHTT, do đó đối tượng được giao thường là các Sở, UBND huyện, hoặc các Chi cục phù hợp với các quy định về tổ chức bộ máy quản lý các CDDL.

- Thứ năm, lựa chọn các tiêu chí bảo hộ của sản phẩm:

Việc lựa chọn các tiêu chí bảo hộ trong CDDL, NHCN hay điều kiện bảo hộ NHTT cần gắn với: (i) ưu tiên sử dụng các tiêu chí mang đặc trưng, gắn liền với điều kiện địa lý của sản phẩm; (ii) tiêu chí chất lượng phải đảm bảo tính khả thi trong kiểm soát (ưu tiên các tiêu chí sử dụng được bằng phương pháp cảm quan, hạn chế sử dụng các tiêu chí phải sử dụng phân tích bằng kỹ thuật chuyên sâu, phòng thí nghiệm...); (iii) hạn chế sử dụng các tiêu chí tự nguyện như TCVN, VIETGAP, GLOBALGAP...

Để đảm bảo phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT thì các tiêu chí phải bảo quy định về chất lượng và quy trình sản xuất. Do vậy, cần xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể đối với sản phẩm được bảo hộ. Các tiêu chí này cần rõ ràng, dễ kiểm tra, và tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế về SHTT; và quy trình sản xuất phải tuân theo các phương pháp truyền thống hoặc có sự liên kết chặt chẽ với lịch sử và văn hóa của địa phương.

- Thứ sáu, quy định các yêu cầu về quy trình kỹ thuật, phương pháp sản xuất:

Yêu cầu về quy trình, phương pháp sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ cần quan tâm đến các yếu tố truyền thống, đặc trưng riêng đối với các sản phẩm; quy trình kỹ thuật, phương pháp sản xuất cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kiểm soát, đặc biệt hướng tới mức độ đáp ứng các yêu cầu bảo hộ ở nước ngoài như: Nhật Bản, EU... hạn chế sử dụng các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mang tính phổ cập.

Tóm lại, để thúc đẩy xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh, tỉnh Bắc Ninh cần lựa chọn sản phẩm bảo hộ là những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương; lựa chọn hình thức bảo hộ phù hợp với quá trình phát triển sản phẩm và quy mô phát triển sản phẩm của địa phương; xây dựng đồng bộ các chính sách hỗ trợ việc xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ; từ đó lựa chọn hình thức, tiêu chí, cách thức bảo hộ cho phù hợp với từng sản phẩm, phù hợp với đặc thù sản phẩm của địa phương.

5.3.2. Tăng cường quản lý quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh

Một là, xây dựng hệ thống các văn bản quản lý đồng nhất

Hiện nay, tại mỗi địa phương, mỗi một sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ lại xây dựng một hệ thống các văn bản quản lý riêng, việc thiếu vắng khung chính sách chung ở cấp độ quốc gia dẫn đến việc quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh được giao về các địa phương. Vì vậy, các cơ quan quản lý của Bắc Ninh cần xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quản lý phải đảm bảo tính thống nhất. Đặc biệt, các quy định cụ thể về hệ thống kiểm soát phải được xây dựng và áp dụng vào thực tiễn, đảm bảo phù hợp với điều kiện sản xuất của sản phẩm. Trong hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh cần huy động sự tham gia các ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp, công thương, y tế vào hoạt động kiểm soát.

- *Hai là, lựa chọn và xây dựng mô hình quản lý phù hợp*: Việc lựa chọn và xây dựng mô hình quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh cần được xây dựng phù hợp với điều kiện của từng sản phẩm, hạn chế ban hành quá nhiều văn bản quản lý, lồng ghép các nội dung vào quy chế quản lý, đặc biệt là hoạt động trao quyền và các quy định kỹ thuật, kiểm soát. Nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức tập thể (Hội, HTX) để xây dựng các quy định quản lý phù hợp (quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, hoạt động kiểm soát, ...). Các cơ quan quản lý Nhà nước chỉ nên thực hiện chức năng quản lý quyền và kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và khi cần thiết, việc xây dựng mô hình quản lý cần đáp ứng các nội dung sau:

Mục tiêu quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh:

(i) Xây dựng hệ thống tổ chức có đủ khả năng quản lý và phát triển quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ.

(ii) Danh tiếng và chất lượng sản phẩm mang tên địa danh được đảm bảo; hướng tới mục tiêu quản lý và phát triển các sản phẩm mang tên địa danh thành một thương hiệu mạnh trên thị trường; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh.

(iii) Góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh theo hướng bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân.

Yêu cầu quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh:

(i) Phù hợp với các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ có liên quan.

(ii) Phù hợp với các quy định về quản lý và sử dụng quyền SHTT đối với các sản phẩm mang tên địa danh.

(iii) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan khi tham gia vào mô hình tổ chức quản lý.

(iv) Bảo đảm hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh.

(v) Thuận tiện và có thể hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang tên địa danh.

(vi) Phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm của từng địa phương.

Nội dung quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh:

(i) Xây dựng chính sách về quản lý và sử dụng quyền SHTT.

(ii) Tổ chức quản lý quyền sử dụng.

(iii) Kiểm soát chất lượng, giám sát.

(iv) Quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

- *Ba là, nâng cao năng lực cho các chủ thể quản lý nhãn hiệu*

Đối với quản lý quyền SHTT của các tổ chức tập thể: Các địa phương của tỉnh cần ưu tiên xây dựng và thành lập các HTX, hoặc tập trung vào các nội dung nhằm

nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, hạn chế lựa chọn các hội nghề nghiệp hoặc tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (đối với NHTT). Việc quản lý và phát triển quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh đối với các tổ chức tập thể của tỉnh cần tập trung vào các nội dung chính sau:

(i) Tập trung nâng cao năng lực, vai trò tổ chức, phát triển thương mại, tham gia trực tiếp vào các kênh phân phối, gia tăng sự liên kết trong sản xuất với mục tiêu vì các hoạt động sản xuất của cộng đồng.

(ii) Có các điều khoản giao việc rõ ràng đối với các vị trí kiêm nhiệm khi tham gia vào quá trình quản lý quyền SHTT.

(iii) Đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích giữa tổ chức và cá nhân khi tham gia sử dụng quyền SHTT, đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang quyền SHTT của mỗi địa phương.

Đối với quản lý quyền SHTT của cơ quan quản lý nhà nước:

Cần nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ quản lý và các cán bộ trực tiếp quản lý NHCN và CDĐL các cấp thông qua các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, hội nghị, buổi tọa đàm. Đồng thời nên cử cán bộ chuyên trách cho lĩnh vực này, hoặc có phụ cấp cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và quản lý NHCN, CDĐL của địa phương.

Bốn là, tăng cường sự hỗ trợ của chính sách đối với các mô hình quản lý: Sự hỗ trợ của Nhà nước hiện nay chủ yếu tập trung các nội dung đăng ký bảo hộ, còn các nội dung về quản lý và phát triển còn hạn chế, chưa đủ để thúc đẩy và nâng cao năng lực của đơn vị quản lý, đặc biệt là các tổ chức tập thể.

Hiện nay việc hỗ trợ cho các mô hình quản lý được thực hiện chủ yếu ở các đề tài, nhiệm vụ cụ thể, các hỗ trợ này chỉ mang tính thời điểm, không thường xuyên. Bên cạnh đó, việc áp dụng thu phí sử dụng quyền SHTT hiện nay rất khó thực hiện, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi quyền SHTT cho các sản phẩm mới được thực hiện. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp thành viên cho các hoạt động phát triển thương hiệu cộng đồng cùng với thương hiệu của từng doanh nghiệp còn chưa cao, trong khi để tiếp cận và phát triển được thị trường thì các tổ chức tập thể cần sự

hỗ trợ, đồng hành thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các vấn đề về xây dựng sản phẩm, quảng bá và phát triển thị trường. Các mô hình quản lý chủ yếu được hoạt động với vai trò kiêm nhiệm, còn rất nhiều khó khăn về nhân sự, nguồn lực (tài chính, máy móc, thiết bị,...), kiến thức về quản lý quyền SHTT.

Vì vậy, cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể để các mô hình quản lý hoạt động hiệu quả, đặc biệt là việc bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách hoặc sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân sử dụng quyền SHTT. UBND tỉnh Bắc Ninh cần quy định chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu các cơ quan quản lý lập dự toán về kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên hàng năm đối với nội dung này, đồng thời từng bước đưa các quy định về thu phí sử dụng quyền SHTT vào áp dụng.

Năm là, thúc đẩy sự phối hợp giữa các ngành: Việc tham gia vào mô hình quản lý quyền SHTT cần có sự tham gia của các ngành có liên quan. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể về sự phối hợp này, chủ yếu hiện nay vai trò quản lý do ngành Khoa học Công nghệ thực hiện, do vậy chưa phát huy hiệu quả trong thực tế.

Để thúc đẩy sự phối hợp giữa các ngành trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ. Trước tiên, cần thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, như thành lập ban chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa các cơ quan nông nghiệp, công thương, y tế và khoa học công nghệ để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm một cách tổng thể. Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình sản xuất phải được đồng bộ hóa, đảm bảo giám sát chặt chẽ giữa các ngành để bảo vệ thương hiệu. Ngoài ra, cần khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo hộ SHTT và phát triển thị trường. Để quảng bá sản phẩm, các ngành liên quan cần phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông và tham gia vào các sự kiện văn hóa, hội chợ để giới thiệu sản phẩm địa danh, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Cuối cùng, việc phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo liên ngành và nâng cao nhận thức về SHTT cho người dân và doanh nghiệp là rất cần thiết. Những giải pháp này sẽ giúp bảo đảm phát triển bền vững sản phẩm địa danh, nâng cao giá trị kinh tế và văn hóa cho địa phương.

Sáu là, tăng cường hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh.

Để tăng cường hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, cần thực hiện một số giải pháp thiết thực. Trước hết, cần xây dựng hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ về SHTT, bao gồm việc thành lập các cơ quan chuyên trách ở địa phương phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước. Hệ thống này sẽ đảm bảo việc theo dõi toàn diện các sản phẩm từ khâu sản xuất, đóng gói, đến tiêu thụ trên thị trường, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số như blockchain và mã QR vào việc quản lý và theo dõi nguồn gốc sản phẩm sẽ giúp việc kiểm tra, truy xuất thông tin dễ dàng hơn, đồng thời ngăn chặn hàng giả, hàng nhái lợi dụng tên địa danh.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan, đặc biệt là người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông qua các chương trình tập huấn về quyền SHTT, các bên sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh. Điều này cũng giúp hạn chế các hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết.

Đồng thời, việc hợp tác liên ngành cũng rất quan trọng. Các ngành như nông nghiệp, công thương, và văn hóa cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng và giám sát việc tuân thủ quy định liên quan đến bảo hộ SHTT. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm nhằm răn đe và tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cuối cùng, cần tăng cường các chiến dịch truyền thông để quảng bá giá trị của sản phẩm mang tên địa danh, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận thức đúng đắn về quyền SHTT. Qua đó, Bắc Ninh không chỉ bảo vệ được giá trị văn hóa và thương mại của các sản phẩm địa phương mà còn tạo ra động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế địa phương.

Bảy là, thúc đẩy quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ

i) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành có liên quan

- Tương tự các yêu cầu về quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh, việc phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi

được bảo hộ đòi hỏi sự tham gia tổng thể của các ngành có liên quan trong toàn tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Ninh cần ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong việc phát triển thị trường cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ, đặc biệt phát huy vai trò của ngành công thương trong việc phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm.

- UBND tỉnh Bắc Ninh cần tiến tới thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh về phát triển cho các sản phẩm được bảo hộ nhằm giúp cho UBND tỉnh thực hiện các chức năng về phát triển thị trường tiêu thụ, trong đó vai trò chủ đạo được giao cho ngành công thương phụ trách. Hội đồng tư vấn sẽ tập trung vào hỗ trợ và đề xuất các chính sách phát triển cho các sản phẩm trong từng giai đoạn cụ thể.

ii) Các chính sách hỗ trợ trong phát triển thị trường

- *Tăng cường sự quản lý của nhà nước về thị trường*: vấn đề rất quan trọng đặt ra hiện nay trong công tác phát triển thị trường cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ chính là cần phải tăng cường sự quản lý nhà nước; thiết lập Quy chế sử dụng, khai thác đối với các thương hiệu được tạo lập. Sự tham gia mạnh tay của chính quyền sẽ giúp ích rất nhiều trong phát triển thương hiệu của các sản phẩm này.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc quản lý thị trường và bảo vệ thương hiệu trước sự xâm phạm và cạnh tranh không lành mạnh.

+ Thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin từ thị trường để có biện pháp ứng phó kịp thời. Tăng cường thông tin tới công chúng tạo sự yên tâm và tin tưởng của khách hàng về thương hiệu uy tín, có trách nhiệm.

- *Hỗ trợ xây dựng hệ thống các công cụ quảng bá*: Để phục vụ cho công tác truyền thông và lưu thông sản phẩm trên thị trường, trước hết các sản phẩm sau khi được bảo hộ phải xây dựng được một hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh. Hỗ trợ để thiết kế và triển khai đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh, bao gồm hệ thống bao bì, tem nhãn, hệ thống nhận diện thương hiệu phục vụ truyền thông và trong các giao dịch....

Hiện nay, việc hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm chủ yếu được thực hiện thông qua các đề án, nhiệm vụ cụ thể. Mặc dù các sản

phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ của tỉnh Bắc Ninh đều được xây dựng và ban hành một hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh, nhưng việc áp dụng trong thực tế còn nhiều hạn chế. Do chưa có các công cụ và chính sách mạnh mẽ để áp dụng hệ thống nhận diện này trong thực tế, đặc biệt là do các tổ chức, cá nhân chưa ý thức cao về việc cùng xây dựng một thương hiệu chung cho tập thể và cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn đầu sau khi các thương hiệu đã được bảo hộ.

- *Thực hiện có kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến thương mại:* Qua đó lồng ghép hình ảnh thương hiệu các sản phẩm mang tên địa danh đến với khách hàng một cách khéo léo và linh hoạt, tạo không gian thoải mái để khách hàng ghi nhớ và có ấn tượng tốt đẹp với thương hiệu. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể cần trợ giúp các tổ chức, cá nhân tổ chức các sự kiện về sản phẩm mang tên địa danh như Festival, hội nghị, hội thảo, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, hỗ trợ truyền thông, marketing cho các sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương,... cần hỗ trợ, cung cấp thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, trong đó có công tác giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hợp tác và đầu tư quốc tế cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Thương hiệu chung của tập thể và thương hiệu riêng của mỗi tổ chức, cá nhân có mối quan hệ mật thiết với nhau; ngoài việc dựa vào thương hiệu chung cần phải có chiến lược phát triển thương hiệu riêng để không chỉ nâng cao giá trị thương chung mà còn xây dựng trong tâm trí khách hàng về hình ảnh thương hiệu riêng của các tổ chức, cá nhân.

- *Tăng cường sự liên kết trong phát triển sản phẩm:* Cần sự nỗ lực và có sự liên kết chặt chẽ của cả “bốn nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông): với nhau trong nghiên cứu, sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm mang tên địa danh. Nhà nước cần có các quy hoạch cụ thể trong sản xuất các sản phẩm theo hướng tập trung, có quy mô lớn, bảo đảm chất lượng và các tiêu chuẩn để sản xuất ra số lượng sản phẩm dồi dào, đủ sức đáp ứng nhu cầu của thị trường và phải bảo đảm tính chất liên kết vùng.

- *Tăng cường sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:* Tổ chức giải quyết ổn thỏa bài toán đầu ra cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm mang

tên địa danh sau khi được bảo hộ, cần phải liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với doanh nghiệp thương mại/thương lái, chính quyền địa phương và các tổ chức. Có như vậy, việc triển khai tiêu thụ các sản phẩm mang tên địa danh mới ổn định và ngày càng phát triển.

- *Xây dựng chương trình quảng bá và thúc đẩy thương mại cho các sản phẩm mang tên địa danh với quy mô cấp tỉnh*: Để nâng cao giá trị thương hiệu chung cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, cần xây dựng các chương trình về quảng bá và thúc đẩy thương mại cho các sản phẩm mang tên địa danh ở quy mô cấp tỉnh; trong đó giá trị của quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh cần được đặt ở vị trí chủ đạo trong các chương trình. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh là cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh về SHTT. Tuy nhiên Sở KH&CN không có chức năng về thúc đẩy hoạt động quảng bá và hỗ trợ thương mại, do vậy chương trình quảng bá cần sự tham gia của các sở chuyên ngành như Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương,...bên cạnh đó cần xây dựng và hình thành các công cụ quảng bá chung cho toàn tỉnh, đưa quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh thành một đối tượng thương mại, theo đó:

+ Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống website về quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh. Giới thiệu và quảng bá các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ của tỉnh. Website là công cụ để giới thiệu, xúc tiến thương mại và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

+ Tổ chức các hội chợ thường niên về các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng khi sản phẩm đã được bảo hộ quyền SHTT.

+ Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá và giới thiệu thường xuyên về các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ trên các kênh truyền hình, báo chí và các kênh truyền thông khác.

iii) Hình thành các tổ chức điển hình trong khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

- Để làm đầu mối cho việc phát triển quyền SHTT, các địa phương của tỉnh cần có các nghiên cứu, đánh giá để lựa chọn được các tổ chức có tiềm năng, ưu tiên

các doanh nghiệp điển hình trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm và khai thác tốt giá trị quyền SHTT để xây dựng các mô hình điểm về khai thác quyền SHTT trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Việc xây dựng các mô hình điểm phải gắn với tăng cường năng lực thương mại, cần tập trung hỗ trợ về năng lực tổ chức và phát triển thị trường của các tổ chức này. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong các dự án làm nền tảng để thúc đẩy việc sử dụng thương hiệu trên thị trường, tạo cơ sở, động lực để nâng cao giá trị sản phẩm.

- Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ xây dựng các tác nhân đầu tàu (các doanh nghiệp, các HTX) để tập trung nguồn lực, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết giá trị, xây dựng thành các tác nhân phát triển thương mại nhằm thúc đẩy thị trường phát triển. Các nội dung tập trung hỗ trợ chính là hình thành và sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển và mở rộng các kênh phân phối, mở rộng các hoạt động kết nối với thị trường thông qua hệ thống các siêu thị, doanh nghiệp xuất khẩu.

5.3.3. Thúc đẩy khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Để thúc đẩy khai thác quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ, cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể. Trước hết, xây dựng chiến lược thương mại hóa quyền SHTT là bước quan trọng. Điều này bao gồm việc đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng kinh doanh của sản phẩm mang tên địa danh, và phát triển các kế hoạch tiếp thị dài hạn. Việc hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường cũng giúp sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi hơn, đồng thời tăng cường giá trị kinh tế cho địa phương.

- Tăng cường liên kết giữa các ngành nhằm khai thác tối đa quyền SHTT. Các ngành nông nghiệp, công thương, du lịch và văn hóa cần phối hợp chặt chẽ để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm địa danh. Ví dụ, việc kết hợp sản phẩm mang tên địa danh vào các chương trình du lịch, quảng bá văn hóa địa phương không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo ra sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

- Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp cũng là giải pháp quan trọng. Các đơn vị sản xuất cần được hướng dẫn về cách khai thác hiệu quả quyền SHTT, từ việc xây dựng thương hiệu, đóng gói, đến phân phối sản phẩm. Việc tổ chức các chương trình tập huấn, tư vấn về luật SHTT sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách tận dụng quyền lợi này để phát triển kinh doanh.

- Đẩy mạnh quảng bá và tiếp thị cũng là giải pháp cần thiết để khai thác triệt để quyền SHTT. Các sản phẩm mang tên địa danh cần được quảng bá không chỉ qua các kênh truyền thống mà còn qua các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Tận dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước sẽ mở rộng thị trường cho sản phẩm, đồng thời tăng cường giá trị thương hiệu.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc khai thác quyền SHTT cũng cần được đẩy mạnh. Việc đăng ký bảo hộ SHTT ở nước ngoài và hợp tác với các đối tác quốc tế sẽ giúp các sản phẩm mang tên địa danh vươn ra thế giới, gia tăng giá trị xuất khẩu và nâng cao uy tín của địa phương

- Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh nói chung, trong công tác quản lý các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ, ví dụ như sử dụng mã vùng trồng.

+ Xây dựng các nền tảng trực tuyến như website hoặc cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử (Tiki, Shopee, Lazada) để giới thiệu và bán sản phẩm mang tên địa danh giúp tiếp cận với lượng lớn khách hàng trong và ngoài nước. Việc tận dụng các công cụ bán hàng trực tuyến sẽ giảm thiểu chi phí trung gian và mở rộng quy mô phân phối sản phẩm.

+ Ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất là yếu tố then chốt để đảm bảo sự minh bạch và nâng cao giá trị của sản phẩm. Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR hoặc blockchain, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi quá trình sản xuất và chứng nhận nguồn gốc. Điều này không chỉ tăng độ tin cậy mà còn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh.

+ Quảng bá sản phẩm thông qua các kênh trực tuyến là một giải pháp hiệu quả để xây dựng thương hiệu và tăng cường nhận diện. Việc tận dụng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok) và quảng cáo trực tuyến sẽ giúp sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Các chương trình livestream bán hàng, khuyến mãi trực tuyến cũng là công cụ hữu hiệu để gia tăng doanh số.

+ Đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp và người sản xuất là rất cần thiết. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về cách thức vận hành các nền

tăng trực tuyến, cách quảng bá sản phẩm và quản lý đơn hàng hiệu quả. Nhờ đó, sản phẩm mang tên địa danh không chỉ phát triển mạnh trong nước mà còn có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế.

5.3.4. Nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Bắc Ninh cần bắt đầu từ công việc phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm. Thông qua các chiến lược quảng bá dựa trên quyền SHTT, các cơ sở có thể tạo ra sức mạnh đặc thù và chất lượng của sản phẩm địa phương, đồng thời mở rộng kênh phân phối cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc làm đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm cải tiến sản phẩm và ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại sẽ giúp tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của

Xây dựng các sản phẩm xuất liên kết và chuỗi giá trị bền vững. Thúc đẩy mô hình hợp tác xã, tạo ra các mối quan hệ đối tác chiến lược giữa doanh nghiệp và nhà tiêu thụ là cách tiếp cận hiệu quả để giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận thị trường và mở rộng quy mô sản xuất. Song song đó, các cơ sở sản xuất cần khai thác tối đa tiềm năng của các kênh bán hàng trực tuyến và tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho các cơ sở sản xuất này. Cần có các chính sách hỗ trợ về vốn, thuế và tư vấn pháp lý, cùng với việc tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức về quyền SHTT. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sản phẩm trước vấn đề hàng giả, hàng nhái mà còn nâng cao uy tín thương hiệu, qua đó góp phần tạo động lực phát triển bền vững cho sản phẩm mang tên địa chỉ của Bắc Ninh trên thị trường.

Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì cần hỗ trợ cho các hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ - đây là sự khác biệt so với các hộ có sản phẩm chưa được cấp quyền SHTT, nhằm tạo nguồn vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thị trường đầu ra sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ thông qua

việc hỗ trợ gian hàng, quầy hàng, hỗ trợ xây dựng website, tham gia sàn thương mại điện tử với mức chi phí thấp.... đồng thời, nâng cao năng lực sản xuất và nhận thức của các hộ sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định đáp ứng yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

5.3.5. Một số giải pháp khác

5.3.5.1. Giải pháp về tăng cường nguồn lực

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực: Xây dựng và bổ sung các nội dung đào tạo, tập huấn về quản trị và phát triển thương hiệu trong các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực cho các đối tượng là cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý về SHTT tại các địa phương, các HTX, cán bộ quản lý HTX, làng nghề, đào tạo nghề nông thôn. Xác định năng lực quản trị và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm mang tên địa danh là một nội dung chính trong chương trình đào tạo, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Hội/hiệp hội, đặc biệt là năng lực thương mại.

Các nội dung về tăng cường năng lực trước hết cần tập trung vào các nội dung chính: (i) SHTT và quản trị tài sản trí tuệ; (ii) Hệ thống các công cụ về quản lý và sử dụng quyền SHTT; (iii) Bảo vệ, khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh; (iv) Phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ.

- Xây dựng các mô hình mẫu về quản lý và phát triển quyền SHTT: Các mô hình về quản lý và phát triển quyền SHTT hiện được xây dựng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của mỗi địa phương. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ để xây dựng các mô hình mẫu về quản lý và phát triển quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh. Các hoạt động hỗ trợ chủ yếu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh và các chương trình hỗ trợ của Trung ương. Mô hình mẫu được xây dựng trên cơ sở sự hỗ trợ toàn diện của tỉnh hoặc các địa phương, trong đó ưu tiên thử nghiệm sử dụng các nhân sự chuyên trách (chỉ thực hiện các nội dung về quản lý và phát triển quyền SHTT trong các mô hình), hỗ trợ về các nguồn lực cho phát triển (cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, kinh phí hoạt động,...) và tăng cường năng lực triệt để. Các mô hình về quản lý và phát triển quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được thành lập

và hoạt động sẽ có các đánh giá cụ thể để đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng ra quy mô toàn tỉnh.

- Thu hút nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh, như: thuê các chuyên gia trong nước từ Cục SHTT, Viện Khoa học SHTT hoặc chuyên gia nước ngoài trong quá trình tư vấn các chương trình, dự án trong liên quan đến hoạt động SHTT.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền SHTT trên địa bàn tỉnh.

5.3.5.2. Nâng cao nhận thức về bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về sở hữu trí tuệ và phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. . Các chương trình đào tạo, hội thảo dành cho cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và phương tiện dân gian cần được tổ chức thường xuyên, giúp họ hiểu rõ vai trò của SHTT trong việc bảo vệ giá trị sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường. Công việc này có thể phối hợp với các cơ quan chức năng, trường đại học và chuyên gia SHTT để phát triển khai hiệu quả và thực tế

- Tập trung phổ biến các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo chiều sâu đến các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người dân biết để tự giác tham gia chấp hành và có định hướng đầu tư phát triển phù hợp.

- Tổ chức vận động người dân tham gia tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm, nâng cao ý thức trong sản xuất, thu hoạch và bảo quản sản phẩm có chất lượng cao theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của các đơn vị tiêu thụ và các nước nhập khẩu.

- Xây dựng hệ thống thông tin và tài liệu dễ dàng tiếp cận quy trình đăng ký, quản lý quyền SHTT, bao gồm các công cụ hướng dẫn từ tiêu chuẩn bước được hồ sơ đến quá trình bảo vệ quyền lợi sau khi sản phẩm đã được chứng nhận. Chính quyền địa phương có thể thiết lập cổng thông tin trực tuyến chuyên về SHTT, giúp

các cơ sở sản xuất tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, việc tạo ra các kênh tư vấn pháp lý miễn phí hoặc chi phí sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình bảo vệ và quản lý sản phẩm của

- Liên kết với các tổ chức quốc tế và các tỉnh thành khác để học hỏi kinh nghiệm về bảo hộ SHTT cũng rất cần thiết. Bắc Ninh có thể hợp tác với các tổ chức chuyên về SHTT, xúc tiến thương mại để mở rộng mạng lưới bảo vệ thương hiệu sản phẩm không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về SHTT mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi cho các sản phẩm mang tên địa danh

5.3.5.3. Huy động vốn để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho việc quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng sau:

- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đăng ký bảo hộ và quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh.

- Nguồn vốn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh hỗ trợ việc quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực.

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tập trung vào việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và công suất các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và đầu tư hình thành các trung tâm dịch vụ logistic để kết nối tiêu thụ sản phẩm đến các siêu thị ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu.

- Nguồn vốn của các hợp tác xã, các hộ gia đình đầu tư vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

5.3.5.4. Đẩy mạnh ứng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Để làm được điều này, cần tập trung vào một số nội dung sau:

(i) Khuyến khích các hộ gia đình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tạo giống mới, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng.

(ii) Khuyến khích hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản an toàn tập trung, xây dựng liên kết giữa khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và khu vực phân phối, bán lẻ.

(iii) Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

(iv) Khuyến khích các hộ gia đình ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để tạo ra các sản phẩm trái vụ (chín sớm, chín muộn) nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các tỉnh.

(v) Hỗ trợ áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và bảo quản sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tóm lại, để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại tỉnh Bắc Ninh, và tận dụng nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ và ưu đãi của chính phủ. Các cơ sở sản xuất có thể tìm hiểu và tham gia vào các chương trình ưu đãi tín dụng, hỗ trợ phát triển sản phẩm mang tên địa danh do các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính chính hoặc các tổ chức phi chính phủ cung cấp; huy động vốn từ các nhà nhà đầu tư; huy động vốn từ cộng đồng thông qua các hình thức gọi vốn cộng đồng (huy động vốn từ cộng đồng) hoặc hợp tác xã hội cũng là một giải pháp đáng xem xét. Cơ sở sản xuất có thể sử dụng huy động vốn từ cộng đồng nền tảng để kêu gọi tài chính hỗ trợ từ cộng đồng, đồng thời xây dựng và mở rộng mối liên hệ với tiềm năng hàng khách. Hợp tác xã, với cơ chế góp vốn từ nhiều thành viên, cũng có thể cung cấp một nguồn vốn ổn định và đồng thời phát huy sức mạnh tập thể trong việc phát triển và tiếp tục thị trường sản phẩm. Những giải pháp này không chỉ giúp huy động vốn mà còn tăng cường sự gắn kết và hỗ trợ cộng đồng trong việc phát triển cơ sở.

KẾT LUẬN

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đã có những thay đổi tích cực về thương hiệu và giá trị, nâng cao uy tín, danh tiếng sản phẩm của các địa phương nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Nghiên cứu “Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh” là đề tài mang tính thời sự bởi hiện nay việc sử dụng công cụ quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đã trở thành xu hướng tất yếu của các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Luận án đã phân nào lấp đầy các khoảng trống nghiên cứu trước đó về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng khi đã hệ thống được cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, phân tích thực trạng xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Trong luận án này, cơ sở lý luận tập trung vào nội dung chủ yếu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh gồm 4 nội dung cơ bản: Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh; Quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Nâng cao thu nhập cho các cơ sở/ hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là cơ sở lý luận làm nền tảng cho những phân tích thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, luận án không chỉ liệt kê mà còn đi sâu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, từ đó đề xuất các mô hình nghiên cứu tương ứng. Qua đánh giá thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, số hộ khảo sát cho thấy các sản phẩm được bảo hộ đều gắn với địa danh bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác. Chủ sở

hữu nhãn hiệu được lựa chọn đều đáp ứng các quy định của pháp luật nhà nước về SHTT và tương đối đa dạng. Mô hình và hệ thống công cụ quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh đáp ứng theo nhu cầu quản lý và sử dụng của từng sản phẩm được bảo hộ. Các hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm mang tên địa danh đã được quan tâm hơn và nhiều chính sách, quy chế quản lý được ban hành và được triển khai hiệu quả thông qua việc kiểm soát của chính người sản xuất và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Thu nhập của hộ/cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh tăng qua các năm. Tuy nhiên, việc phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn một số hạn chế về công tác bảo hộ quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có; công tác quản lý và khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh và công tác quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm mang tên địa danh vẫn còn những hạn chế nhất định.

Dựa trên thực trạng trên, luận án đưa ra 4 giải pháp cho 4 nội dung nghiên cứu và 4 giải pháp khác nhằm thúc đẩy, phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Giải pháp thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp tăng cường quản lý quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp thúc đẩy khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT; Một số giải pháp khác: giải pháp về tăng cường nguồn lực; giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ; Giải pháp về nâng cao nhận thức về bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp huy động vốn để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt:

1. Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ, Cục SHTT 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; Báo cáo hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2022, Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh, 2023.
2. Vũ Trọng Bình, Đào Đức Huân, Bùi Thị Thái, Lê Đức Thịnh (2005), *Nghiên cứu và phát triển tên gọi xuất xứ cho gạo Tám Xoan Hải Hậu*, kỷ yếu khoa học 2004-2005, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam.
3. Công ước Paris năm 1883.
4. Công ước Stockholm ngày 14.7.1967 về việc thành lập Tổ chức SHTT thế giới.
5. Cục Sở hữu Trí tuệ, 2012. *Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ*.
6. Hồ Ngọc Cường và Nguyễn Thị Thùy Dung (2022), *Xây dựng thương hiệu cho nông sản ở Việt nam: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn*, tạp chí Khoa học và Công nghệ, <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/6814/xay-dung-thuong-hieu-cho-nong-san-o-viet-nam--mot-so-van-de-phap-ly-va-thuc-tien.aspx>
7. Nguyễn Vĩnh Diện (2009), “Một số cam kết chủ yếu của Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ khi gia nhập WTO”, *Tạp chí Thương mại* (20), Hà Nội;
8. Nguyễn Vĩnh Diện (2009), “Về quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật Việt Nam”, *Tạp chí Thương mại* (8), Hà Nội;
9. Lê Hải Đăng (2014), "Mô hình giá trị thương hiệu - Nghiên cứu trong ngành nước giải khát", *tạp chí Đại học Thủ Dầu Một*, số 4(17).
10. Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.
11. Lê Thị Thu Hà (2010), "Một số lý thuyết kinh tế và cơ sở áp dụng cho hoạt động bảo hộ CDĐL", *Tạp chí Kinh tế đối ngoại*, số 39/2009.
12. Lê Thị Thu Hà (2010), *Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại đối với CDĐL của Việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học ngoại thương.
13. Nguyễn Thị Minh Hằng (2012), *Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết*, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ. [http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4919/1/JIPR%207\(3\)%20245-248.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4919/1/JIPR%207(3)%20245-248.pdf)

14. Hoàng Văn Hoàn (2018), “Một số vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay”, *tạp chí Thương mại*, số 12(2).
15. Hoàng Văn Hoàn (2018), “Một số vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay”, *Tạp chí Thương mại*, (<http://www.tapchithuongmai.vn>).
16. Đào Đức Huân (2011), *Thế chế quản lý chất lượng: hành động tập thể, quá trình học tập về tổ chức của các doanh nghiệp: trường hợp CDĐL của nước mắm Phú Quốc tại Việt Nam*, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa Toulouse, Cộng hòa Pháp.
17. Đào Đức Huân (2017) *Quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
18. Đào Đức Huân (*Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, số 6 năm 2017), chủ đề mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý của Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
19. Đào Đức Huân, Vũ Trọng Bình, Lê Đức Thịnh, Bùi Thị Thái (2006), *Đánh giá vai trò tập thể trong phát triển CDĐL ở Việt Nam: Trường hợp gạo tám xoan Hải Hậu*. Báo cáo hội thảo Chương trình hợp tác về SHTT giữa EC-ASEAN.
20. Luật SHTT số 50/2005/QH11.
21. Đoàn Đức Lương (2023), “Xác lập tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi: Thực trạng và giải pháp”, *Tạp chí Khoa học và công nghệ*, <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8714/xac-lap-tai-san-tri-tue-mang-yeu-to-dia-danh-o-tinh-quang-ngai--thuc-trang-va-giai-phap.aspx>
22. Trần Văn Nam, Nguyễn Hợp Toàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2013), “Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam”, *Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, số 197 (II) năm 2013;
23. Vũ Quỳnh Nam (2022), Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, *Đề tài cấp Nhà nước*, mã số SHTT.TW.09-2022.
24. Bùi Thị Hằng Nga và Nguyễn Minh Bách Tùng (2020), Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: yêu cầu của phát triển nông nghiệp bền vững, *tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 17 (417), tháng 9/2020

25. Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
26. Trần Đăng Ninh (2022), *Xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp - ứng dụng trong đăng ký và quản lý các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ*, Hội nghị Sở hữu trí tuệ quốc gia năm 2022.
27. Bùi Tiến Quyết (2021), *Nghiên cứu mô hình quản trị tài sản trí tuệ dựa trên thông tin sở hữu trí tuệ*, Đề tài cấp bộ, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ.
28. Sở NN&PNT tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tình hình phát triển ngành nghề nông thôn và công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022.
29. Sở NN&PNT tỉnh Bắc Ninh, Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030.
30. Bùi Đình Thanh (2015), *Về khái niệm phát triển*, <https://tadri.org/vi/news>
31. Lưu Đức Thanh (2019), *Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể*, <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/6814/xay-dung-thuong-hieu-cho-nong-san-o-viet-nam--mot-so-van-de-phap-ly-va-thuc-tien.aspx>
32. Lưu Đức Thanh (Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế - Cục sở hữu trí tuệ, bài viết trên <http://www.noip.gov.vn/> ngày 25/12/2019).
33. Thỏa ước Madrid năm 1891.
34. Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2002), *Các thành phần giá trị thương hiệu và đo lường chúng trong giá trị thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học*, Trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
35. Nguyễn Phương Thúy (2019), “Chế độ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản”, *Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn*, số 5
36. Nguyễn Phương Thúy (2024), “Chế độ nhãn hiệu tập thể địa phương và chế độ chỉ dẫn địa lý hiện hành của Nhật Bản”, *Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á*, số 11
37. Nguyễn Ngọc Bảo Trân (2023), *Xung đột quyền giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu - Kinh nghiệm từ vụ việc thực tiễn*, tạp chí Công Thương,

<https://tapchicongthuong.vn/xung-dot-quyen-giua-chi-dan-dia-ly-va-nhan-hieu-kinh-nghiem-tu-vu-viec-thuc-tien-105473.htm>

38. Đào Đức Huân (2022), “*Sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm OCOP tại Việt Nam*”, Hội nghị Sở hữu trí tuệ quốc gia năm 2022.
39. WIPO (2001), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*.
40. Nguyễn Thị Hương Xiêm, Phạm Thị Huế, 2012. *Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể*. Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ.
41. Tạp chí Khoa học và công nghệ (2023), Kết quả phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội năm 2023.
42. Ủy ban Quyền Sở hữu Trí tuệ (CIPR) (2002) "*Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*" Report of the Commission on Intellectual Property Rights

Tài liệu tiếng Anh:

43. Aaker, D.A. (1991), *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value a Brand Name*, The Free Press, New York, USA.
44. Barjolle, D., Reviron, S., Sylvander, B., Chappuis, JM. (2005), *Fromages d'origine: dispositifs de gestion collective*. Actes du colloque international INRA/INAO, 17-18 novembre 2005. Paris, INRA et INAO.
45. Barjolle, D., Sylvander, B. (2003), *Facteurs des succès des produits d'origine certifiée dans les filières agro-alimentaires en Europe: marché, ressources et institutions*.
46. Bérard, L. and P. Marchenay (1996), Tradition, regulation and intellectual property: local agricultural cultural products and foodstuffs in France, Island Press, pp. 230-43.
47. Boonghee Yoo và Naveen Donthu (2001), Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296399000983>
48. Bosworth D., Webster E., 2006. *The Management of Intellectual Property*. https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/3649_5.html

49. Brand authenticity: literature review, comprehensive definition, and an amalgamated scale.
50. Buil, I., de Chernatony, L., & Martinez, E. (2008), "A cross-national validation of the customer-based brand equity scale", *Journal of Product & Brand Management*, 17(6), pp.384-392
51. Buil, I., Martinez, E. & de Chernatony, L. (2013), "The influence of brand equity on consumer responses", *Journal of Business Research*, Vol. 62, .No. 3, pp. 390-397
52. Bruce A. Babcock và Roxanne Clemens (2004), Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products, Research in Agricultural & Applied economics.
53. Callion, Michel (1986), *Elément pour une Sociologie de la Traduction: La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc*.
54. Charters et al., 2011. *The territorial brand in wine*. 6th AWBR International Conference, Bordeaux Management School. 9-10 June 2011.
55. Chin, J.C., Grossman, G., (1990), Intellectual property rights and North–South trade. In: Jones, R.W., Krueger, A. (Eds.), *The Political Economy of International Trade: Essays in Honor of Robert E. Baldwin*. Blackwell, Cambridge, MA.
56. Daniele Giovannucci - Tim Josling - William Kerr - Bernard O'Connor - May T. Yeung (2009), *Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý - Kết nối sản phẩm và xuất xứ sản phẩm*.
57. Daniele Giovannucci - Tim Josling - William Kerr - Bernard O'Connor - May T. Yeung (2009) đã có công trình nghiên cứu *Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý - Kết nối sản phẩm và xuất xứ sản phẩm*;
58. Diwan, I., Rodrik, D., (1991), Patents, appropriate technology, and North–South trade. *Journal of International Economics* 30, 27– 48.
59. Deardorff, A.V., (1992), Welfare effects of global patent protection. *Economica* 59, 35– 51.

60. European Parliament, 2022. *Intellectual, industrial and commercial property*. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property>
61. Fishman A., Finkelstein I., Simhon A. & Yacouel N., 2018. *Collective brands*. International Journal of Industrial Organization, Elsevier, vol. 59(C), pages 316-339
62. Fort, F., Peyroux, C. and Temri, L. (2007), *Mode de Gouvernance des Signes de Qualité et Comportements d'Innovation: Une Etude dans la Région Languedoc-Roussillon*.
63. Fort, F., Peyroux, C. and Temri, L. (2007), *Mode de Gouvernance des Signes de Qualité et Comportements d'Innovation: Une Etude dans la Région Languedoc-Roussillon*.
64. Isabel Buil, Leslie de Chernatony, Eva Martinez (2008), A cross-national validation of the consumer-based brand equity scale, <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1061-0421>
65. Jolly A., Philpott J., 200 Eva Martinez & Leslie de Chernatony (2013)4. *A Handbook of Intellectual Property Management: Protecting, Developing and Exploiting Your IP Assets*. Kogan Page Publishers, 2004.
66. Helpman, E., (1993), Innovation, imitation, and intellectual property rights. *Econometrica* 61, 1247– 1280.
67. Keller, K.L. (1993), "Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity", *Journal of Marketing*, Vol.57, pp.1-22
68. Kenton W., 2022. *Intellectual Property*. <https://www.investopedia.com/terms/i/intellectualproperty.asp>
69. Kim (2012), Determinants of brand equity for credence goods: Consumers' preference for country origin, perceived value and food safety. *Agricultural Economics*, 58(7), 299-307.
70. King K., (2002) *The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill*.

71. Mark A. Lemley (2002), Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, UC Berkeley Boalt Working Papers in Public Law, Web: <https://escholarship.org/uc/item/776358p2>
72. Maskus, K.E., (2000), Intellectual Property Rights in the Global Economy. Institute for International Economics,. Washington, DC.
73. Paulo Andre, N and Jhulia, G. (2013) *Geographical indications in Brazilian food markets: Quality conventions, institutionalization, and path dependence*, Journal of Rural Social Sciences, 28, 26-53.
74. Paulo Andre, N and Jhulia, G. (2013) *Geographical indications in Brazilian food markets: Quality conventions, institutionalization, and path dependence*, Journal of Rural Social Sciences, 28, 26-53.
75. Petr Hanel (2006), Intellectual property rights business management practices: A survey of the literature, Technovation 26 (2006) 895–931, doi: 10.1016/j.technovation.2005.12.001
76. Robert R., Robert S., 2004. *The handbook of business valuation and intellectual property analysis*. McGraw Hill Professional, Sep 20, 2004.
77. Saha, Chandra Nath; Bhattacharya, Sanjib (2011), Intellectual property rights An overview and implications in pharmaceutical industry, *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research* 2(2):p 88-93, Apr–Jun 2011. | DOI: 10.4103/2231-4040.82952
78. SEP, 2011, 2022. Intellectual Property. <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>
79. SINGER-GI, (2006), WP3, *Legal and Institutional issues related to GIs*. Le responsable: E.Thévenod-Mottet.
80. Srinivasan, V. (1979), "Network Models for Estimating Brand-Specific Effects in Multi-Attribute Marketing Models", Management Science, 25, 1, pp.11-21.
81. Vandecandelaere E., Arfini, F., Belletti, G., Marescotti. (2009), *Linking people, places and products*. Book of FAO, SINGER-GI. FAO, SINGER-GI. 2010. Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de qualité.

82. Wallet, F., Sautier, D., Dao, D. H. (2012) *Les formes de proximités dans l'action collective et l'apprentissage organisationnel des dispositifs de gestion de la qualité: Le cas de Nuoc mam de Phu Quoc sous l'IG au Vietnam*, 7èmes Journées de la Proximité - Montréal, 21-23 Mai 2012.
83. WIPO. *What is Intellectual Property?* <https://www.wipo.int/about-ip/en/>
84. Yoo B., Donthu N. & Lee S. (2000), "An Examination of Selected Marketing Mix Element and Brand Equity", *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 28(2), pp.195-211.
85. Yoo,B. Và Donthu,N (2001), "Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale", *Journal of Business Research*, Vol. 52(2001), pp. 1-14.
86. Gordon. Robert J. (1984). *Macroeconomics*, Boston: Little, Brown
87. Ricardo, D. (1817). *Principles of political economy and taxation*, retrieved from <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3113/ricardo/Principles.pdf>
88. Rosemary Coombe (2004), *The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation and the Law*, Cultural Critique, Project MUSE, <http://muse.jhu.edu>
89. R.A. Mashelkar (2005), *Intellectual property rights and the Third World*, Council of Scientific and Industrial Research, Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Ahmed Kidwai Marg, New Delhi 110 001, India
90. Ph. Ăngghen (1995). c. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập, Tập 23 và 46, Nxb Chính trị quốc gia
91. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*, Published: The University of Chicago Press
92. Harrod, R. F. (1939). *An Essay in Dynamic Theory*, *Economic Journal*, 49
93. Domar, E. D. (1946). *Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment*, *Econometrica*, 14
94. Lewis, W.A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*, *Manchester School of Economics and Social Studies*, 22
95. Solow, R.M., and Swan, T.w. (1956). *Economic Growth and Capital Accumulation*, *Economic Record*, 32

96. Ricardo, D. (1817). Principles of political economy and taxation, retrieved from <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3113/ricardo/Principles.pdf>
97. Deininger, K., and Jin, Songqing (2003). Land sales and rental markets in transition: evidence from rural Vietnam, World Bank Policy Research Working Paper 3013, World Bank: Washington, DC
98. Todaro, M.p. (1969). A model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries, The American Economic Review, 59
99. Oshima, H.T (1993). Strategic processes in Monsoon Asia's economic development, Baltimore, USA: The Johns Hopkins University Press
100. S. E. Jonah, B. G. Shettima , A. S. S. Umar and E. Timothy (2020), Analysis of Profit Efficiency of Sesame Production in Yobe State, Nigeria: A Stochastic Translog Profit Function Approach, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology 38(9): 58-70, 2020; Article no.AJAEES.61075 ISSN: 2320-7027
101. Stephen R. Munzer và Kal Raustiala (2009), intellectual property rights, foreign direct investment, and industrial development, national bureau of economic research.
102. Stephen R. Munzer và Kal Raustiala (2009), The uneasy case for intellectual property right in traditional knowledge, UCLA School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 09-16.
103. Yan Yan, Jiatao Li and , Jingjing Zhang (2022), Protecting intellectual property in foreign subsidiaries: An internal network defense perspective, Journal of International Business Studies (2022) 53, 1924–1944
104. Yongmin Chen và Thitima Puttitanun (2004), Intellectual property rights and innovation in developing countries, Journal of Development Economics 78 (2005) 474– 493.

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT

Mẫu phiếu: 01

PHIẾU KHẢO SÁT

CƠ SỞ SẢN XUẤT/HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH

SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

Tôi đang thu thập thông tin để thực hiện đề tài nghiên cứu về “Các nhân tố tác động đến thu nhập của hộ tham gia sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh”. Rất mong sự hợp tác và chia sẻ của quý Anh/Chị. Những thông tin anh/ chị chia sẻ sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu này.

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ SẢN XUẤT

1. Tên chủ hộ:

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Tuổi chủ hộ:

Trình độ học vấn của chủ hộ:

Địa chỉ:

2. Tổng số thành viên trong hộ:người

Số thành viên tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của hộ.....người.

3. Thành phần hộ.

STT	Giới tính	Tuổi	Trình độ học vấn	Mong muốn đi học (*)	Kinh nghiệm làm việc (Năm)
1					
2					
3					
4					
5					

(*) Nếu có cơ hội học lên cao, anh chị mong muốn học đến lớp mấy?

PHẦN 2: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ

2.1. Anh/Chị vui lòng cho biết sản phẩm anh/chị đang tham gia sản xuất?

.....

.....

.....

2.2. Anh/ chị vui lòng cho biết số lượng lao động tại cơ sở sản xuất của mình đang trực tiếp làm việc liên quan đến sản xuất sản phẩm mang tên địa danh?
(ĐVT: Người)

Năm	2019	2020	2021	2022	2023
1. Số lượng thành viên trong hộ gia đình anh/chị tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh.					
2. Số lượng lao động tại cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của anh/chị quản lý (bao gồm cả sự tham gia của thành viên trong gia đình)					

2.3. Anh/ chị vui lòng cho biết anh/chị có kinh nghiệm sản xuất sản phẩm mang tên địa danh:..... (năm)

2.4. Anh/ chị Vui lòng cho biết việc sản xuất sản phẩm mang tên địa danh đem lại nguồn thu nhập cho gia đình anh/chị khoảng: triệu đồng/năm

2.5 Anh/chị cho biết anh chị thường bán sản phẩm mang tên địa danh ở thị trường nào?

□ Trong nước

□ Xuất khẩu

□ Cả hai

2.6. Xin Anh/chị cho biết tổng vốn đầu tư đối với hoạt động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của gia đình anh/chị?

ĐVT: Triệu đồng/ năm

[illegible]

2.7. Xin Anh/chị cho biết chi phí phát sinh bình quân năm đối với hoạt động sản xuất Sản phẩm mang tên địa danh của gia đình anh/chị?

ĐVT: Triệu đồng/ năm

Mục chi phí	Năm				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Chi phí nhân công					
2. Chi phí đầu tư					
3. Chi phí nguyên vật liệu					
4. Chi phí vận chuyển					
5. Chi phí điện nước					
6. Chi phí lưu					
7. Chi phí quản lý kho					
8. Chi phí thuê cửa hàng					
9. Chi phí thuế					
10. Lãi vay					
11. Chi phí khác					

2.8. Xin Anh/chị cho biết thu nhập bình quân năm đối với hoạt động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của gia đình anh/chị?

ĐVT: Triệu đồng/ năm

Mục thu nhập từ sản phẩm mang tên địa danh	Năm				
	2019	2020	2021	2022	2023

2.9. Khi tham gia sản xuất sản phẩm mang tên địa danh, anh/chị thấy mình được hưởng những lợi thế gì so với những hộ sản xuất sản phẩm tương tự nhưng không gắn địa danh trên địa bàn tỉnh?

- ☐ Được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và quảng bá, phát triển thương hiệu
 - ☐ Có thể bán sản phẩm với mức giá cao hơn
 - ☐ Thu hút được nhiều hơn lượng khách hàng sẵn lòng chi trả
 - ☐ Được chính quyền bảo vệ quyền lợi
 - ☐ Không được hỗ trợ gì
 - ☐ Ý kiến khác (vui lòng ghi rõ):
-
-

2.10. Khi sản xuất sản phẩm mang tên địa danh, anh/chị gặp phải những rào cản, khó khăn gì?

- ☐ Chi phí đầu tư cao để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về sản phẩm
 - ☐ Tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng làm ảnh hưởng đến hình ảnh sản phẩm
 - ☐ Phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu
 - ☐ Giá thành không cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại
 - ☐ Ý kiến khác (vui lòng ghi rõ):
-
-

2.11: Anh/chị vui lòng cho biết các cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ như thế nào với hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh? (ví dụ: về vốn, kỹ thuật, phương tiện, lớp tập huấn, hoạt động quảng bá)

- ☐ Không có chính sách hỗ trợ gì (từ sau khi được công nhận CDDL)
 - ☐ Hỗ trợ về vốn và kỹ thuật
 - ☐ Hỗ trợ hoạt động bảo hộ, quảng bá, phát triển thương hiệu
 - ☐ Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng
 - ☐ Ý kiến khác (vui lòng ghi rõ):
-
-

2.12: Những chính sách đó có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của hộ gia đình Anh/chị?

- ☐ Rất thuận lợi. ☐☐☐ Thuận lợi ☐ Bình thường ☐☐ Không thuận lợi

2.13. Anh/chị cho biết, công nghệ mà gia đình/cơ sở đang sử dụng để sản xuất sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh?

- Thủ công
- Bán thủ công
- Công nghệ tự động

2.14. Anh/chị cho biết, vốn bình quân mà gia đình/cơ sở của dùng cho sản xuất kinh doanh sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh

Vốn dưới 50 trđ	Từ 50 trđ đến dưới 200 trđ	Từ 200trđ đến dưới 1 tỷ đồng	Từ 1 tỷ - dưới 10 tỷ đồng	Trên 10 tỷ đồng

2.15. Đánh giá của anh/chị về năng lực của cán bộ quản lý liên quan đến quyết SHTT tỉnh Bắc Ninh về năng lực về quản lý, năng lực kỹ thuật, năng lực thương mại

	Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý
Năng lực quản lý tốt					
Năng lực kỹ thuật tốt					
Năng lực thương mại tốt					

Xin chân thành Cảm ơn Anh/chị!

Mẫu phiếu: 02

PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI TIÊU DÙNG
SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

Chào quý Anh/Chị!

Hiện tại, tôi đang thu thập thông tin để thực hiện đề tài nghiên cứu về “**Ý định mua sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh**”. Rất mong sự hợp tác chia sẻ của quý Anh/Chị. Những thông tin Anh/Chị chia sẻ sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu này.

Phần 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

+) Họ và tên người tiêu dùng:

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Tuổi khách hàng:

Địa chỉ:

Phần 2: Ý định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

2.1. Anh/Chị vui lòng cho biết về mức độ nhận biết thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh của anh/chị.

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. Tôi biết thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
2. Tôi có thể nhận ra thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh trong số các thương hiệu cạnh tranh khác	1	2	3	4	5
3. Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại tên hoặc logo của thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
4. Khi nghĩ về sản phẩm mang tên địa danh, thương hiệu địa phương xuất hiện đầu tiên	1	2	3	4	5

2.2. Anh/Chị vui lòng cho biết về mức độ liên tưởng thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh của anh/chị.

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. So với thương hiệu khác trong danh mục, thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh cung cấp các chức năng cơ bản của danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ tốt	1	2	3	4	5
2. Thương hiệu này có đặc điểm đặc biệt như thế nào?	1	2	3	4	5
3. Lợi ích của người tiêu dùng, cơ sở sản xuất này rất quan tâm	1	2	3	4	5
4. Thương hiệu này có giá phù hợp	1	2	3	4	5
5. Đây có phải là một thương hiệu mà bạn có thể sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau không?	1	2	3	4	5
6. Tôi có hình ảnh rõ ràng về người sẽ sử dụng thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
7. Sản phẩm mang tên địa danh có hình ảnh thương hiệu rất độc đáo, so với các thương hiệu cạnh tranh	1	2	3	4	5

2.3. Anh/Chị vui lòng cho biết về chất lượng cảm nhận của sản phẩm mang tên địa danh của anh/chị.

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. Chức năng sản phẩm của thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh hoạt động rất tốt	1	2	3	4	5
2. Tính năng tuyệt vời	1	2	3	4	5
3. Trong quá trình sử dụng, thương hiệu này rất khó có khả năng bị lỗi	1	2	3	4	5
4. Độ bền cao	1	2	3	4	5

2.4. Anh/Chị vui lòng cho biết về độ trung thành thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh của anh/chị.

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. Tôi sẽ không mua các nhãn hiệu khác nếu sản phẩm mang tên địa danh có sẵn tại cửa hàng	1	2	3	4	5
2. Tôi thực sự yêu thích thương hiệu này	1	2	3	4	5
3. Thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh là lựa chọn đầu tiên của tôi	1	2	3	4	5
4. Tôi vẫn sẵn sàng mua sản phẩm mang tên địa danh ngay cả khi giá của nó cao hơn một chút so với đối thủ cạnh tranh	1	2	3	4	5

2.5. Anh/Chị vui lòng cho biết về đặc tính của địa phương của sản phẩm mang tên địa danh ?.

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. Xuất xứ thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
2. Sự khác biệt sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
3. Lợi ích xã hội của sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
4. Thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh giúp quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương	1	2	3	4	5
5. Chính sách của địa phương thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5

2.6. Anh/Chị vui lòng cho biết về ý định mua sản phẩm mang tên địa danh được quyền sở hữu trí tuệ ?.

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. Ngay cả khi một thương hiệu khác có cùng tính năng như sản phẩm mang tên địa danh, tôi vẫn muốn mua sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
2. Nếu có một thương hiệu khác tốt như X, tôi thích mua sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5
3. Thật hợp lý khi mua sản phẩm mang tên địa danh thay vì bất kỳ thương hiệu nào khác, ngay cả khi chúng giống nhau	1	2	3	4	5
4. Sẽ thông minh hơn khi mua sản phẩm mang tên địa danh ngay cả khi có thương hiệu khác giống với sản phẩm mang tên địa danh	1	2	3	4	5

2.7. Theo Ông/bà, yếu tố quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh?

Câu hỏi	Rất không đồng ý	Không đồng ý	Bình thường	Đồng ý	Rất đồng ý
1. Ngay cả khi một thương hiệu khác có cùng tính năng như sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh, tôi vẫn muốn mua sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh	1	2	3	4	5
2. Nếu có một thương hiệu khác tốt như sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh, tôi thích mua sản phẩm tỉnh Bắc Ninh.	1	2	3	4	5

Thật hợp lý khi mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh thay vì bất kỳ thương hiệu nào khác, ngay cả khi chúng giống nhau	1	2	3	4	5
Sẽ thông minh hơn khi mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh ngay cả khi có thương hiệu khác giống với sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tỉnh Bắc Ninh	1	2	3	4	5

2.8. Đánh giá của Anh/chị về yếu tố chính sách tác động đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Nội dung đánh giá	Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý
Quy định về quyền cấp phép, quyền kiểm tra chồng chéo, rườm rà					
Các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương chưa đủ mạnh					
Các chính sách liên quan đến hỗ trợ kinh phí tổ chức, quản lý hạn chế					

2.9. Ông/bà có kiến nghị gì để phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh?

.....

.....

.....

Xin chân thành Cảm ơn Anh/chị!

Mẫu phiếu: 03

PHIẾU KHẢO SÁT
CHUYÊN GIA VỀ CÁC BIẾN ĐƯỢC ĐƯA VÀO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Chào Quý chuyên gia!

Hiện tại, tôi đang tiến hành thu thập thông tin để thực hiện đề tài nghiên cứu với chủ đề: **“Ý định mua sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”**. Đây là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, nhằm tìm hiểu về các yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm của người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm mang tên địa danh ngày càng được chú trọng phát triển.

Trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu, tôi đã xây dựng một mô hình nghiên cứu và thiết kế bộ câu hỏi khảo sát dựa trên cơ sở tham khảo từ các nghiên cứu trước đó. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của các biến cũng như câu hỏi trong mô hình, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, đánh giá và phản hồi từ các chuyên gia trong lĩnh vực. Những ý kiến này không chỉ giúp tôi hoàn thiện mô hình nghiên cứu mà còn tạo cơ sở vững chắc để tiến hành phân tích và đưa ra những kết luận chính xác hơn.

Tôi rất hy vọng khi nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các chuyên gia, nghiên cứu của tôi sẽ đạt được những kết quả giá trị, góp phần vào việc phát triển các sản phẩm mang tên đại danh của tỉnh Bắc Ninh, cũng như mở rộng nhận thức của người tiêu dùng về ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm này.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý từ Quý chuyên gia!

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CHUYÊN GIA

1. Họ và tên:

.....

2. Chức danh:

.....

3. Đơn vị công tác:

.....

4. Lĩnh vực chuyên môn:

.....

5. Số năm kinh nghiệm:

.....

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Quý chuyên gia vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dùng để đánh giá nhân tố “Mức độ nhận biết thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh”.

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
1. Tôi biết thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh		
2. Tôi có thể nhận ra thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh trong số các thương hiệu cạnh tranh khác		
3. Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại tên hoặc logo của thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh		
4. Khi nghĩ về sản phẩm mang tên địa danh, thương hiệu địa phương xuất hiện đầu tiên		

Ý kiến của chuyên gia về bảng hỏi trên: ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Góp ý từ chuyên gia:

.....

.....

2.2. Quý chuyên gia vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dùng để đánh giá nhân tố “Mức độ liên tưởng thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh”.

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
1. So với thương hiệu khác trong danh mục, thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh cung cấp các chức năng cơ bản của danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ tốt		
2. Thương hiệu này có đặc điểm đặc biệt như thế nào?		
3. Lợi ích của người tiêu dùng, cơ sở sản xuất này rất quan tâm		
4. Thương hiệu này có giá phù hợp		
5. Đây có phải là một thương hiệu mà bạn có thể sử dụng		

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
trong rất nhiều tình huống khác nhau không?		
6. Tôi có hình ảnh rõ ràng về người sẽ sử dụng thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh		
7. Sản phẩm mang tên địa danh có hình ảnh thương hiệu rất độc đáo, so với các thương hiệu cạnh tranh		

Ý kiến của chuyên gia về bảng hỏi trên: ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Góp ý từ chuyên gia:

.....

2.3. Quý chuyên gia vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dùng để đánh giá nhân tố “Chất lượng cảm nhận của sản phẩm mang tên địa danh”.

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
1. Chức năng sản phẩm của thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh hoạt động rất tốt		
2. Tính năng tuyệt vời		
3. Trong quá trình sử dụng, thương hiệu này rất khó có khả năng bị lỗi		
4. Độ bền cao		

Ý kiến của chuyên gia về bảng hỏi trên: ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Góp ý từ chuyên gia:

.....

2.4. Quý chuyên gia vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dùng để đánh giá nhân tố “Độ trung thành thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh”.

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
1. Tôi sẽ không mua các nhãn hiệu khác nếu sản phẩm mang tên địa danh có sẵn tại cửa hàng		

2. Tôi thực sự yêu thích thương hiệu này		
3. Thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh là lựa chọn đầu tiên của tôi		
4. Tôi vẫn sẵn sàng mua sản phẩm mang tên địa danh ngay cả khi giá của nó cao hơn một chút so với đối thủ cạnh tranh		

Ý kiến của chuyên gia về bảng hỏi trên: ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Góp ý từ chuyên gia:

.....

.....

2.5. Quý chuyên gia vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dùng để đánh giá nhân tố “Đặc tính của địa phương của sản phẩm mang tên địa danh”.

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
1. Xuất xứ thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh		
2. Sự khác biệt sản phẩm mang tên địa danh		
3. Lợi ích xã hội của sản phẩm mang tên địa danh		
4. Thương hiệu sản phẩm mang tên địa danh giúp quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương		
5. Chính sách của địa phương thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm mang tên địa danh		

Ý kiến của chuyên gia về bảng hỏi trên: ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Góp ý từ chuyên gia:

.....

.....

2.6. Anh/Chị vui lòng cho biết về ý định mua sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ mang tên địa danh của anh/chị.

Câu hỏi	Đồng ý	Không đồng ý
1. Ngay cả khi một thương hiệu khác có cùng tính năng như sản phẩm mang tên địa danh, tôi vẫn muốn mua sản		

phẩm mang tên địa danh		
2. Nếu có một thương hiệu khác tốt như X, tôi thích mua sản phẩm mang tên địa danh		
3. Thật hợp lý khi mua sản phẩm mang tên địa danh thay vì bất kỳ thương hiệu nào khác, ngay cả khi chúng giống nhau		
4. Sẽ thông minh hơn khi mua sản phẩm mang tên địa danh ngay cả khi có thương hiệu khác giống với sản phẩm mang tên địa danh		

Ý kiến của chuyên gia về bảng hỏi trên: ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Góp ý từ chuyên gia:

.....

.....

PHẦN 3: THỰC TRẠNG VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

3.1. Theo ông/bà, các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh hiện nay có đặc điểm gì nổi bật (về chất lượng, thương hiệu, thị trường,...) so với các địa phương khác?

.....

.....

3.2. Những khó khăn, hạn chế lớn nhất trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh ở tỉnh Bắc Ninh là gì?

.....

.....

3.3. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có những chính sách hỗ trợ nào liên quan đến phát triển sản phẩm mang tên địa danh? Ông/bà đánh giá thế nào về hiệu quả của các chính sách này?

.....

.....

3.4. Những sản phẩm mang tên địa danh nào tại Bắc Ninh có tiềm năng phát triển nhất? Vì sao?

.....

.....

3.5. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác quản lý đối với các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh hiện nay?

Các điểm mạnh:

.....

.....

Các điểm yếu:

.....

.....

3.6. Tỉnh Bắc Ninh đã có những sản phẩm nào được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận,...)?

.....

.....

Theo ông/bà, công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ còn gặp khó khăn gì?

.....

.....

3.7. Hiện nay, mức độ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh (trong và ngoài nước) như thế nào?

Đánh giá mức độ nhận diện trong nước:

.....

.....

Đánh giá mức độ nhận diện quốc tế:

.....

.....

PHẦN 4: GIẢI PHÁP

4.1. Theo Ông/bà tỉnh Bắc Ninh hiện nay đã có đủ cơ sở hạ tầng và nguồn lực hỗ trợ phát triển các sản phẩm mang tên địa danh chưa?

.....

4.2. Những giải pháp cụ thể nào ông/bà đề xuất để nâng cao giá trị, thương hiệu của sản phẩm mang tên địa danh tại Bắc Ninh?

.....

4.3. Vai trò của các tổ chức/cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ phát triển các sản phẩm mang tên địa danh là gì? Ông/bà có đề xuất gì cho các cơ quan này?

.....

4.4. Theo ông/bà, cần làm gì để nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về giá trị của sản phẩm mang tên địa danh?

.....

PHẦN 5: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Theo ông/bà, định hướng phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới nên tập trung vào những khía cạnh nào?

.....

5.2. Các yếu tố nào cần ưu tiên phát triển để tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm mang tên địa danh?

.....

Xin chân thành cảm ơn Chuyên gia đã dành thời gian trả lời khảo sát này!

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN MỘT SỐ SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH

1. Nhãn hiệu chứng nhận Nếp cái hoa vàng Yên Phú

Mẫu bao bì NHCN Nếp cái hoa vàng Yên Phú



Bộ tiêu chí sản phẩm mang NHCN Bánh đa nem Yên Phú:

Tham khảo Bộ tiêu chí sản phẩm mang NHCN Bánh đa nem Yên Phú:

1. Đặc điểm cảm quan

Trạng thái: Mặt bánh nhẵn, không dễ bị đứt gãy hay vỡ vụn khi cầm mạnh, đặc biệt khi gấp bánh đa nem lại.

Màu sắc: Bánh có màu trắng đục, không bị biến màu, không có tạp chất, sâu mọt.

Hình dáng: Bánh có hình vuông hoặc hình chữ nhật.

Mùi vị: Có mùi thơm đặc trưng của gạo, không có mùi lạ.

2. Chỉ tiêu chất lượng

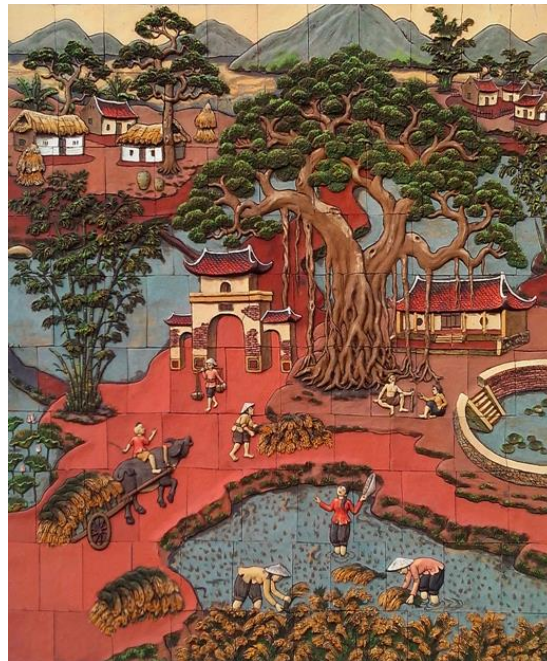
2.1. Thành phần dinh dưỡng

- Hàm lượng Glucid $\geq 72\%$

- Hàm lượng Protein $\geq 3\%$

2.2. Chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, giới hạn kim loại nặng: Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Nhãn hiệu tập thể Gốm Phù Lãng – Việt Nam



3. Nhãn hiệu tập thể Đồng Đại Bái



4. Nhãn hiệu tập thể Gà Hồ- Thuận Thành- Bắc Ninh



Hệ thống nhận diện thương hiệu "GÀ HỒ - THUẬN THÀNH - BẮC NINH" 12

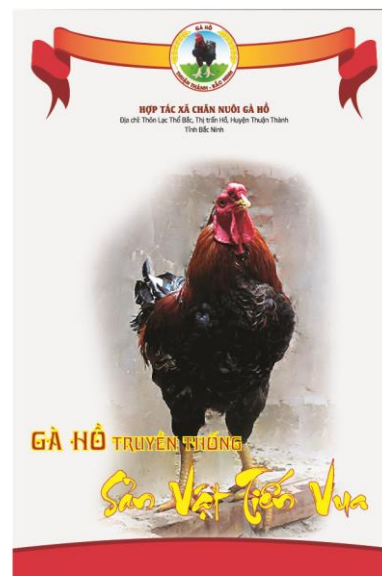
Poster
400x600mm



Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIỆT | VPGD: Số 4 Ngõ Quynh, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 048 587 3838 | Email: info@ipaspro.com | Website: http://ipaspro.com

Hệ thống nhận diện thương hiệu "GÀ HỒ - THUẬN THÀNH - BẮC NINH" 11

Poster
400x600mm



Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIỆT | VPGD: Số 4 Ngõ Quynh, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 048 587 3838 | Email: info@ipaspro.com | Website: http://ipaspro.com

5. Nhãn hiệu tập thể Tre trúc Xuân Lai



TRE TRÚC
XUÂN LAI



6. Chỉ dẫn địa lý Tỏi An Thịnh – Lương tài – Bắc Ninh



7. Nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phú - Yên Phong



8. Một số nhãn hiệu khác



